TRANSCRIÇÕES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ADPF 708

Funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima) e políticas públicas em matéria ambiental.

Ministro-Relator Luís Roberto Barroso



SUPEMO TRIBUNAL FEDERAL

21/09/2020 - MANHÃ

ABERTURA

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Dou início à audiência pública, convocada no âmbito da ADPF 708, ajuizada com o propósito de reativar o funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança Climática, o denominado Fundo Clima, que, segundo os autores da ação, teria sido paralisado administrativa e financeiramente pelo Governo Federal.

Gostaria de pedir desculpas a todos, aos nossos participantes e espectadores, pelo atraso, totalmente involuntário, que se deveu a um problema técnico. Queimou uma máquina do nosso sistema de tecnologia da informação.

Há um verso muito bonito do Domingos Pellegrino Júnior, em que ele diz: "Partimos exatamente no horário. O destino é que atrasou alguns segundos."

O Ministro Levi, o Ministro Salles, eu e todos os que estão aqui presencialmente estávamos aqui pontualmente, até bem antes de 9h. Lamento esse imprevisto, gosto de começar as coisas rigorosamente na hora.

Gostaria de agradecer muito particularmente a todos os que se dispuseram a participar e colaborar com o Supremo Tribunal Federal para o esclarecimento dos fatos, relevantes para uma boa e bem informada decisão do Supremo Tribunal Federal acerca dessa matéria. Convidamos e recebemos uma

resposta pronta de autoridades governamentais - que estarão aqui presentes -, acadêmicos, ambientalistas e empresários. Esse é um evento plural, feito para que todos possam colocar suas posições na mesa e para que possamos ter um debate bem informado a respeito desse tema, que é particularmente importante.

Para que saibam, há duas ações que envolvem temas próximos, temas conexos: esta ação acerca do Fundo Clima e outra ação acerca do Fundo Amazônia, que é da relatoria da eminente e estimada Ministra Rosa Weber, que, inclusive, estará participando virtualmente desta audiência. A Ministra Rosa e eu, todavia, entendemos conveniente realizar audiências públicas separadas, em razão das especificidades dos dois Fundos - embora ambos conectados com a questão ambiental brasileira. Possivelmente - ainda não conversamos - essas serão ações que deverão ser julgadas conjuntamente.

Agradeço a presença - já anunciada pelo cerimonial -, nessa mesa virtual de abertura, do presidente da Câmara dos Deputados, Sua Excelência o Deputado Rodrigo Maia. Informo que o presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, de última hora, avisou que teve um imprevisto e, por essa razão, não está aqui. Encontra-se aqui presente, para minha honra e alegria, o Advogado-Geral da União, Professor José Levi do Amaral. Encontra-se conosco, também virtualmente, desde logo, o Ministro Luiz Edson Fachin, meu querido Colega do Supremo Tribunal Federal, e estão na sala, em vias de entrar, a Ministra Rosa

Weber, a Ministra Cármen Lúcia, bem como o Senhor Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi, representando o Procurador-Geral, Doutor Augusto Aras.

Breves palavras apenas para introduzir essa questão e a razão pela qual considerei especialmente relevante termos este evento público. As questões aqui discutidas transcendem os temas puramente jurídicos. Existe uma quantidade de conhecimentos técnicos e de informações de natureza administrativa e financeira que, evidentemente, são importantes para uma formação adequada de opinião. Mas, considero justo e legítimo que os participantes saibam algumas das premissas sob as quais estarei trabalhando, algumas das minhas pré-compreensões sobre esse tema. Considero que o tema da mudança climática e do aquecimento global é uma das questões definidoras do nosso tempo e talvez seja uma das grandes questões ambientais contemporâneas.

Há, em minha visão, dois problemas que afetam as soluções que considero necessárias e, às vezes, urgentes, para os problemas ambientais, especialmente os associados à mudança climática.

Em primeiro lugar, apesar de a grande maioria dos cientistas afirmar peremptoriamente que este é um grande problema, que se vem agravando, há uma mistura de ceticismo com desconhecimento.

A segunda posição que dificulta o enfrentamento da matéria é que o impacto ambiental que se produz hoje, sobretudo em termos de emissões ou desmatamento, só vai produzir efeitos reais e negativos sobre a vida das pessoas daqui a 25 anos e, às vezes, daqui a 50 anos, portanto, daqui a uma ou duas gerações. Um certo egoísmo, inato na condição humana, leva a adiar soluções urgentes, porque, no fundo, elas não afetarão diretamente nossos contemporâneos.

O conceito central em matéria ambiental, em matéria de mudança climática, continua a ser o de desenvolvimento sustentável. Essa é a meta que todos os países estão buscando. Desenvolvimento sustentável, de acordo com uma definição consensual, é aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas necessidades. Estamos, portanto, falando de uma questão de justiça intergeracional: o dever que temos para com nossos filhos e netos de não entregarmos a eles um planeta arruinado.

O grande problema que se vive em mudança climática é o aquecimento global, decorrente do chamado "efeito estufa". Apenas porque essa é uma audiência pública, com muitas pessoas querendo se informar sobre o tema, explico em um parágrafo, sumariamente, o que é esse chamado "efeito estufa".

A energia solar atinge a superfície da Terra e é refletida de volta para o espaço. Parte dessa energia, no entanto, fica retida na atmosfera por gases

que lá existem, naturalmente, chamados gases estufa. Esses gases são muito importantes porque a retenção desse calor é que permite que a Terra tenha uma temperatura amena compatível com a vida.

O problema é que o excesso de emissão desses gases estufa, sobretudo pela utilização de combustíveis fósseis, e também pelo desmatamento, têm aumentado exponencialmente a quantidade de gases estufa na atmosfera e, portanto, aumentado de maneira muito significativa o calor que fica retido - consequentemente há o aquecimento global.

As consequências desse aquecimento global exacerbado já estão se fazendo sentir não só com o aumento da temperatura global, mas com o aquecimento dos oceanos, o derretimento das calotas polares, a retração de geleiras, a perda de cobertura de neve no hemisfério norte e - muito perigoso para nós, todos outros -, aqui, no Brasil, a elevação do nível dos oceanos, comprometendo a médio e longo prazo todas as cidades litorâneas - sem mencionar a extinção de espécies e eventos climáticos extremos, como furacões, enchentes e ondas de calor, que se manifestam também nas queimadas espontâneas.

Essa é a razão do relevo dessa discussão e da importância de medidas como o Fundo Clima e o Fundo Amazônia. Como se sabe, há três grandes tratados internacionais, aprovados sob o patrocínio das Nações Unidas, que procuram lidar com a questão ambiental e a mudança climática: a Convenção-

Quadro sobre Mudanças Climáticas de 1992; o Protocolo de Kyoto, de 2005; e o denominado Acordo de Paris, aprovado no final de 2015 e em vigor desde 2016.

O Acordo de Paris previu que cada país assumiria, voluntariamente, determinados compromissos para a redução das emissões de gases estufa e para a redução do desmatamento. É a chamada contribuição nacionalmente determinada.

O Fundo Clima se insere no cumprimento dessas obrigações internacionais do Brasil. Aliás, ele se insere no cumprimento da Constituição - que impõe deveres ao Poder Público de preservação do meio ambiente -, no cumprimento de acordos internacionais - inclusive as metas que o Brasil se obrigou a atingir em termos de redução de emissões e de desmatamento - e na própria lei de criação do Fundo Clima, que é a Lei nº 12.114/2009.

Procurei dar um breve quadro da situação fática global relativamente ao tema da mudança climática e do aquecimento global e das normas que vinculam a atuação do Poder Público no Brasil: Constituição, acordos internacionais e a própria legislação brasileira.

Gostaria de deixar claro que esta não é uma audiência pública contra ou a favor de alguém. É uma audiência pública para termos informações suficientes e adequadas sobre a realidade fática vigente e podermos, de maneira plural, ouvir o Governo, os acadêmicos, os ambientalistas e os empresários sobre

essa questão, que afeta de maneira relevante o Brasil e, reflexamente, afeta o mundo de maneira geral. Portanto, é uma audiência a favor do Brasil e da Constituição, e não, em nenhuma hipótese, contra ninguém.

Com essas palavras, agradecendo mais uma vez a participação de todos, dou início a nossa audiência. Cada um dos expositores terá o prazo de quinze minutos.

Agradecendo uma vez mais a presença, concedo a palavra, para inaugurar esta audiência, ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.

Por favor, Deputado!

O SENHOR RODRIGO MAIA (PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS) - Bom dia a todos!

Agradeço ao Ministro Roberto Barroso pelo convite e pela oportunidade. Estou aqui ainda me recuperando da minha covid.

Parabenizo a presença de todos e cumprimento, de forma breve, Ministros e Ministras do Supremo, Ministros de Estado, convidados, deputados, parlamentares.

Excelentíssimo Senhor Ministro Roberto Barroso, Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 708 e demais participantes, a presente ação tem como objetivo, em síntese, determinar ao Governo Federal que

tome medidas para reativar o Fundo Clima, inclusive com a apresentação do plano anual de aplicação de recursos para o ano de 2020. Os autores da ação buscam ainda que o governo se abstenha de contingenciar recursos do Fundo Clima nos próximos orçamentos a serem apresentados.

A Câmara dos Deputados comparece a esta audiência pública para prestar informações que contribuam com a elucidação dos aspectos fáticos relevantes para o deslinde da ação, mas principalmente para reafirmar que o compromisso com o meio ambiente saudável não se encontra no campo da disputa política. Esse compromisso foi firmado pelos constituintes há mais de trinta anos. Ele é um dever incontornável de todos os agentes públicos, que, ao assumirem seus mandatos ou cargos, juraram cumprir a Constituição.

O art. 225 do texto constitucional não deixa espaço para dúvidas:

> 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (...)

Portanto, aqueles que ocupam mandatos ou cargos públicos não têm a opção de negligenciar essa obrigação extensivamente detalhada na própria Constituição e imposta ao Poder Público e à sociedade. Ela se traduz em verbos como preservar, proteger, restaurar, educar. Descurar desses deveres é violar frontalmente a Constituição.

Devemos manter presente, como bem lembrado pelo Relator, que o direito ao meio ambiente equilibrado se conecta a vários outros, como o

direito à saúde e o direito à segurança alimentar. Há na Constituição um verdadeiro ecossistema de direitos que se pressupõem e se reforçam reciprocamente. Uma política negligente em relação a um traz impactos sistêmicos consideráveis.

Para procurar ser prático, registro que o Fundo Clima, objeto desta ação, conta com uma média de dotação orçamentária autorizada de aproximadamente trezentos e cinquenta e nove milhões de reais ao ano desde a sua criação.

Em 2020, o valor destinado ao Fundo ficou em duzentos e trinta e nove milhões, isto é, em torno de 67% do valor da média histórica.

No ano anterior, em 2019, o valor autorizado, inicialmente, encontrava-se na média. Contudo, a execução efetiva dos recursos ficou próxima de zero. Quase no final do ano, um crédito de cento e noventa e cinco milhões foi adicionado ao valor inicialmente autorizado pelo orçamento. Infelizmente, de forma intempestiva, o projeto foi encaminhado pelo Executivo ao Congresso já em meados de outubro de 19, convertido em lei apenas em dezembro daquele ano. Não foi possível fazer nada com esse recurso, que apenas inflou artificialmente o valor final autorizado para o Fundo no orçamento de 2019.

O ajuizamento desta ação, contudo, parece ter estimulado o Governo a tomar algumas medidas: uma nova composição do Comitê Gestor foi

nomeada em março deste ano, e o plano anual de aplicação de recursos foi finalmente aprovado em julho, com quatro meses de atraso.

Em agosto, foi efetuado um repasso de trezentos e cinquenta milhões ao BNDES para financiamento de projetos com a modalidade reembolsável. E há poucos dias, em 15 de setembro, mais duzentos e trinta e três milhões.

O Ministro Barroso, na decisão que convocou esta audiência, traçou com precisão o quadro que confrontamos: aumento em média de 30% do desmatamento de 2019, avanço de queimadas, invasões de terras indígenas e de unidades de conservação em proporções alarmantes. Vejam a situação do Pantanal com mais de dois milhões de hectares atingidos pelas queimadas. A Amazônia, entretanto, ainda é o nosso bioma mais afetado, são quase sessenta e cinco mil focos de incêndio registrados até agora. Não podemos confiar nas chuvas ou na umidade da floresta. Precisamos confiar na política, nas mulheres e homens responsáveis por formulá-la e implementá-la.

O Ministro Barroso lembrou ainda que o desmatamento em 2020 está sendo maior na última década, isso em um país que desenvolveu tecnologia nativa para recuperação de áreas degradadas, tecnologia esta que é referência mundial.

Num país que pode expandir as fronteiras agropecuárias sem derrubar nenhuma árvore sequer, os efeitos sobre o agronegócio estão sendo e serão deletérios, afetando a nossa credibilidade, competitividade e capacidade de coordenação no plano internacional.

O Congresso vem lutando para assegurar, dentro de suas atribuições, condições orçamentárias e políticas para o pleno desenvolvimento das políticas ambientais.

Gostaria de frisar, contudo, uma contribuição que pode ser decisiva na discussão travada nesta ação. Trata-se da aprovação das Emendas Constitucionais nº 100 e 102/19, que criaram o orçamento impositivo. O que significa o orçamento impositivo? Significa basicamente que o Executivo tem o dever de executar as programações orçamentárias adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Essa é a linguagem da Emenda aprovada pelo Congresso Nacional.

Precisamos agora encontrar a forma de transformar essa linguagem para os instrumentos de fiscalização e controle. Precisamos impor, ao agente público negligente, a responsabilidade por frustrar, de forma imotivada, a aplicação de recursos destinados pelo Poder Legislativo a políticas públicas de concretização de direitos fundamentais.

Vejam que, apesar de a ação falar de contingenciamento de recursos do Fundo, mais de 97% desses recursos referem-se a despesas financeiras não sujeitas ao contingenciamento feito pela obtenção do resultado primário. Do total das despesas do Fundo, em 19, somente 8,5 milhões poderiam sofrer contingenciamento e, neste ano, menos de seis milhões. Simplesmente, eles não foram contingenciados; eles simplesmente não foram executados. A partir deste ano, isso não é só inaceitável, é inconstitucional.

Espero que o Supremo Tribunal Federal, a partir deste grande trabalho de escuta e reflexão, seja capaz de contribuir com a construção de saídas para esse estado de coisas inconstitucional que atinge as políticas de proteção ao meio ambiente do País. Espero, enfim, que a construção dessa saída, pela reflexão e diálogo entre o Poder Público e a sociedade civil, ajude-nos a renovar o compromisso assumido há três décadas pela nossa Assembleia Constituinte, o compromisso moral, político e econômico, um compromisso inegociável com a garantia de um meio ambiente equilibrado.

Muito obrigado e um bom dia a todos!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradeço muito especialmente a participação do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia, que, ainda por cima, falou emoldurado pelos

belos quadros que ornamentam a residência oficial do Presidente da Câmara. Muito obrigado, Presidente.

Tenho o prazer e a honra de convidar agora o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que prestigia este evento, com o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento, General Augusto Heleno Ribeiro Pereira.

Com a palavra, General, por favor.

O SENHOR AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (MINISTRO CHEFE DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA) - Bom dia, Senhor Ministro. É um enorme prazer, uma honra poder participar desta discussão, deste debate, e não tenha dúvida de que, para o Poder Executivo, é muito importante ter esta participação.

Eu aproveito a nominata feita pelo nosso caríssimo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia. Não quero perder tempo, porque realmente o tempo é reduzido.

Queria começar fazendo algumas considerações básicas que, tenho certeza, a maioria conhece, mas apenas para nivelar os conhecimentos dos participantes deste trabalho. O Brasil é um país de dimensões continentais. A Amazônia Legal tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Na Amazônia Legal, cabem todos os países da União Europeia. A infraestrutura da Amazônia

Legal e a grandiosidade da área tornam qualquer ação dos órgãos públicos difícil e muito dispendiosa. Os orçamentos públicos destinados a enfrentar os desafios que se apresentam na Amazônia Legal estão muito aquém das necessidades há décadas.

Eu fui comandante militar da Amazônia durante dois anos, tinha à minha disposição meios de transporte que me permitiam visitar toda a Amazônia e, ainda assim, me considero pouco conhecedor da área devido à grandiosidade dos seus problemas e ao seu enorme tamanho, em termos inclusive de mundo.

Na área, há deficiências evidentes de recursos financeiros; de pessoal, principalmente daquelas instituições que devem atuar naquela área imensa; de infraestrutura de maneira geral, com ênfase em meios e vias de transporte, assunto que vem recebendo atenção especial do Governo Federal; de saneamento básico; de presença do Judiciário com todas as instâncias; de monitoramento efetivo das nossas fronteiras, atividade muito cara e extremamente difícil; de regulação fundiária urgente; de assistência médico-hospitalar; de comunicações; de educação em todos os níveis; de gestão pública competente e honesta; de regularização da exploração mineral, inclusive do garimpo; de fiscalização permanente e sistemática dos ilícitos nacionais e transnacionais; um atendimento sem viés político, teológico ou ideológico às reais e legítimas

aspirações dos povos indígenas; e, sobretudo, de planejamento de médio prazo, realista e eficiente. Não são poucas as tarefas a cumprir na nossa Amazônia.

Vou fazer muito rapidamente, e aproveitando uma explanação do Doutor Evaristo Miranda, atual Diretor da Embrapa Territorial, sobre o histórico florestal da Terra. Há 8 mil anos, o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais; hoje, detém 28,3%, um significativo crescimento. Dos 64 milhões de quilômetros quadrados de florestas existentes antes da expansão tecnológica e demográfica dos humanos, restam 15,5 milhões, ou seja, cerca de 20%, mais de 75% das florestas primárias desapareceram.

Com exceção de parte das Américas, todos os continentes desmataram e muito, segundo estudo da Embrapa. A Europa, sem a Rússia, detinha mais de 7% das florestas do planeta; hoje, tem apenas 0,1% - vou repetir - a Europa de tinha mais de 7% das florestas do planeta; hoje, tem apenas 0,1%. África possuía quase 11%; agora tem 3,4%. A Ásia detinha quase 1/4 das florestas do mundo, 23,6%; agora, possui 5,5% e segue desmatando.

No sentido inverso, a América do Sul, que detinha 18,2% das florestas, agora possui 41,4%. O grande responsável por esse resultado, que cresce ano a ano, é o Brasil - surpreendentemente, é o Brasil. Se o desflorestamento mundial seguir no ritmo atual, o Brasil será dono, em breve, de quase metade das florestas primárias do planeta.

O atual Governo decidiu, pela primeira vez em 30 anos, encarar esses desafios de frente. O Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, resolveu voluntariamente reativar e assumir o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Levou em conta que é uma tarefa de Estado e não de Governo, que deveria ser tratada como algo transversal, inadiável e fundamental para o presente e o futuro do Brasil. Está trabalhando com afinco para coordenar efetivamente os participantes dessa difícil empreitada de reunir os meios necessários para atingir os objetivos traçados.

Lembro que o Governo atual tem apenas um ano e nove meses de mandato e, às vezes, é tratado, por muita gente, como sendo o seu segundo ou terceiro mandato.

O que entristece aqueles que trabalham para solucionar os problemas já citados é o fato de brasileiros natos se aliarem a estrangeiros que jamais pisaram na Amazônia, conhecem Amazônia de fotografia, e às ONG's, que têm por trás potências estrangeiras, para nos apresentarem ao mundo como vilões do desmatamento e do aquecimento do planeta. Pior, usam argumentos falsos, números fabricados e manipulados e acusações infundadas para prejudicar o Brasil.

É preciso deixar claro que Amazônia Brasileira nos pertence e nos foi legada grandiosa e cobiçada graças ao heroísmo e obstinação de nossos antepassados.

Sabemos perfeitamente o que deve ser feito e faremos, tenho certeza, a redução do desmatamento, buscando sobretudo os responsáveis pelo financiamento do crime organizado florestal, outra faceta do crime organizado, principalmente o tráfico ilegal de madeira e de outros objetos.

Além disso, na ponta da linha, manteremos as operações conjuntas que reúnem órgãos de fiscalização e repressão. E teremos que aperfeiçoar os meios aéreos, terrestres, aquáticos e tecnológicos que apoiam essa atividade.

Da operação Verde Brasil, ainda em execução, e na qual o Governo já investiu cerca de 520 milhões de reais, participam o Ministério da Defesa, as três Forças Armadas, a Abin, a Força Nacional de Segurança Pública, o Sistema de Proteção da Amazônia, o ICMBio, o Ibama, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

Até agora, foram utilizados 2.175 homens e mulheres, 87 veículos, 3 navios, 21 embarcações e 7 aeronaves; apreendidos 372 kg de drogas; realizadas 167 prisões; apreendidos 176 tratores, 184 dragas, 112 máquinas de mineração, 14 aeronaves; recuperados 29.476 m³ de madeira extraída ilegalmente; aprisionadas 889 embarcações e 329 veículos; aplicadas multas no valor de 1 bilhão

e 380 milhões de reais. E alardeiam publicamente que nada foi feito pelo Governo Federal. Esse é um dos pontos focais deste problema.

Não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras, sem passado que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tenham sucesso em seu objetivo principal - obviamente oculto, mas evidente para os não inocentes -, que é prejudicar o Brasil e derrubar o Governo Bolsonaro.

Alguns poucos brasileiros que se aliam às propostas de deslustrar o Brasil, porque, até hoje, não admitiram a alternância de poder e se sentem cada vez mais distantes da possibilidade de voltar ao comando do País e retornar à catastrófica obra que conduziram por três décadas, não conseguem omitir os seus pensamentos obtusos.

O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima é um instrumento da política nacional que tem por finalidade financiar projetos, estudos e empreendimentos que permitam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos da mudança do clima. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Fundo do Clima disponibiliza recursos em duas modalidades: reembolsável e não reembolsável. Os recursos reembolsáveis são administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; os recursos não reembolsáveis são operados pelo Ministério do Meio Ambiente.

Em vista disso e da transversalidade que pauta o atual Governo, deixarei que o Ministro Ricardo Salles entre em detalhes sobre esse tema. Deixarei também por conta do Ministério das Minas e Energia os comentários referentes à mineração e ao garimpo, e a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento os comentários sobre agronegócio e produção animal e vegetal dessa área.

Quero ressaltar que, depois de longo tempo em que as decisões ministeriais eram estanques e monocráticas, o atual governo faz questão de incluir todos os ministros nas discussões de projetos comuns e só decidir os assuntos de maior relevância após discussão aberta e franca com todos nós.

É importante ressaltar que o assunto é altamente polêmico. Não há comprovação científica de que o aumento de incêndios nas florestas primárias decorra de inação do governo federal. Na verdade, elas têm a ver com fenômenos naturais, cuja ação humana é incapaz de impedir. Também as razões de aquecimento global são discutidas por cientistas famosos com teses antagônicas.

Apenas para registro sobre a matriz elétrica, a energia renovável, o mundo tem um índice de 24% de energia renovável. O Brasil tem esse índice hoje em 82%. Nada, no entanto, justifica descaso ou relaxamento com as providências a serem tomadas, em nome do futuro de nossos filhos e netos e do próprio Brasil.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradeço ao General Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a sua participação nesta audiência pública, veiculando, com veemência e com argumentos e dados, a posição do Governo Federal nesta matéria.

Convido agora o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Cesar Pontes, que também nos dá o prazer e a honra de comparecer a essa audiência por meio virtual.

Ministro, obrigado pela presença, Vossa Excelência tem a palavra.

O SENHOR MARCOS CESAR PONTES (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES) - Obrigado! Obrigado, Ministro Barroso!

Gostaria de cumprimentar todos os Ministros, todos os parlamentares presentes, os outros que nos acompanham, todas as autoridades. Dizer a satisfação em poder participar. Pedir desculpas de estar virtualmente. Eu estou em uma conferência sobre energia nuclear aqui em Viena. E isso tem um tanto a ver também com esse tema, que é um tema, sem dúvida nenhuma, extremamente importante.

Quando nós falamos sobre aquecimento global, sobre todas as possibilidades que podem ser usadas - vamos dizer assim - para que exista esse aquecimento global, isso tem muito a ver com a ciência, com a tecnologia, com as inovações e como que podemos melhorar os nossos sistemas de forma a ter, conforme foi muito bem dito pelo Ministro Barroso, para ter um melhor planeta para os nossos descendentes, para os nossos filhos, netos e assim por diante. As providências têm que ser agora.

Eu gostaria de começar ressaltando - não sei se todos estão vendo a apresentação...

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Perfeitamente.

O SENHOR MARCOS CESAR PONTES (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES) - Então, eu gostaria de pedir para passar para o primeiro, para o próximo *slide*, agora. Próximo. Isso. Clicar nele, porque ele vai gerar aí uma movimentação que mostra a variação média de temperatura do planeta ao longo dos anos.

E uma coisa que fica clara com esse *slide*, com essa parte, é que, de fato, a temperatura do planeta, como um todo, ela tem subido ao longo dos anos. E isso é um fator importante para que nós passamos trabalhar em cima do assunto de forma que a ciência e tecnologia possa cooperar para se produzir meios para

redução desses efeitos, tanto os impactos, quanto as possíveis causas desse efeito, como um todo.

Uma das vantagens que a gente tem do fato de ser astronauta, vamos dizer assim, de ver o planeta de fora, é que se acaba tendo essa visão do nosso planeta como uma espaçonave, não é? Tudo que é feito em um lugar do planeta afeta o outro. Ou seja, como foi muito bem dito pelo Ministro Heleno, isso não é uma coisa só do Brasil, isso é uma responsabilidade do planeta inteiro, se quisermos resolver, de fato, esses problemas.

E, dentro das nossas ações no governo, essa transversalidade também é importante. Como foi ressaltado também pelo Ministro Heleno, no Governo Jair Bolsonaro, nós temos um entendimento, uma cooperação muito grande entre os ministros, entre os ministérios, de forma que as nossas ações acontecem de uma maneira cadenciada, de uma maneira sincronizada, para que tenhamos um melhor resultado, uma maneira sinérgica para resultados.

E dentro das competências do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, nós temos a parte de monitoramento, temos a parte de desenvolvimento sustentável; e, logicamente, vou ressaltar também essa transversalidade.

Então, durante esta apresentação, eu vou passar por esses temas, lembrando que, sendo um tema muito transversal, ele envolve ambiente, ele

envolve tecnologia, ele envolve a parte de agricultura, envolve uma série de ministérios, porque nós trabalhamos nesse conjunto, de forma a obter o melhor resultado. Lembrando, como também foi falado pelo Ministro Heleno, que nós tivemos pouco mais de um ano e meio de ação. E nós temos vários resultados interessantes dentro desse contexto e vários projetos interessantes em andamento, que eu vou apresentar ao longo dessa exposição.

A exposição é curta, são 15 minutos, já são 10, a partir de agora, então, eu vou apresentar mais como um sumário e, depois, dados mais detalhados. Eu tenho logicamente cientistas, eu tenho uma série de especialistas que podem, depois, dar os dados com muito mais precisão, de forma que nós tenhamos aí os dados todos apresentados.

Uma coisa importante a se ressaltar, logo de cara, é essa questão das queimadas e quais são os fatores influentes nas queimadas. Então, logicamente que o aumento da temperatura do planeta causa uma melhor condição para que existam queimadas, ou seja, propicia um número maior de focos de incêndios no planeta inteiro, isso é importante ressaltar, assim como a própria meteorologia e as ações da meteorologia, como fenômenos como *El Niño* e outros, também interferem nos períodos de chuva e na maior incidência de queimadas.

Esse gráfico, que nós vemos nesse instante, ele mostra precipitação e focos de incêndio em média de 2003 até 2019. Então, fica bem claro e

evidente que o número maior de focos de queimadas, focos de incêndio, ocorre exatamente nessa época do ano, em média ao longo de todos esses anos, e isso tem uma relação bastante grande com a precipitação. Então, você vê que a precipitação diminui, aí, claramente, aumentam os focos dos incêndios. Então essa é a correlação que se procura, uma das mais fortes para esse fenômeno.

Próximo, por favor.

Com relação à parte de monitoramento, que é o primeiro tópico que eu gostaria de falar a respeito, eu gostaria de ressaltar que os dados do INPE, eles são dados que são feitos por especialistas, eles são dados auditados, são dados públicos, abertos, transparentes. Então, estão lá à disposição de todos. E nós, no Governo Jair Bolsonaro, nós fazemos questão de deixar esses dados completamente transparentes, o que é importante para o acompanhamento.

Mas nós tivemos algumas evoluções interessantes nesses sistemas. Gostaria de ressaltar que nós temos três sistemas que trabalham com a parte de monitoramento de desmatamento, que são o Prodes, o Deter e o TerraClass. O Deter teve uma melhoria esse ano, uma melhoria considerável, que nós chamamos de Deter intenso. E no Deter intenso, nós temos a capacidade de monitorar em quatro áreas com um aumento de precisão, de resolução. Além disso, com um aumento na frequência de passagem. Ou seja, o que eram cinco dias, hoje nós conseguimos fazer em um dia. Ou seja, a mesma área, ela é revista pelos

satélites todos os dias, o que dá muito maior precisão, por isso tem esse nome de Deter intenso.

Foi uma melhoria feita pelo INPE nesse trabalho de monitoramento. Eles contam com diversos satélites em operação, como o CBERS-4, o Landsat, o Sentinel-2A, o Sentinel-2B, o CBERS-4A, que já está em operação. E nós temos lá, já, o Amazonia 1, pronto para lançamento. Ele vai ser lançado em fevereiro, através da Índia.

É importante ressaltar essas coisas, porque, muitas vezes, a gente ouve dizer que nada está sendo feito com relação a isso. Não! De fato, existem muitas ações sendo realizadas. Então, essa é uma parte, que nós ressaltamos aí, nessa parte monitoramento.

Além disso, o próprio INPE, ele foi reestruturado para que ele tenha mais eficiência nas equipes, nos projetos estratégicos. E agora, nós temos quatro projetos que são considerados estratégicos. Nessa categoria de projetos estratégicos, a ideia é se conseguir mais financiamento e a melhoria desses projetos.

Um deles tem a ver com a parte de monitoramento de desmatamento e envolve o Prodes, o Deter e o TerraClass. O segundo é o de queimadas, que também envolve o monitoramento. O terceiro, vou chamar a atenção, é o Adapta Brasil, um sistema novo, colocado recentemente em operação,

um sistema de informações e análises sobre os impactos das mudanças climáticas. Então tem a ver com tudo que a gente tem falado aqui.

E o BIG, Base de Informações Georreferenciadas, é um projeto novo que está sob a coordenação da pesquisadora Lúbia, um projeto que tem uma extrema importância porque ele vai associar, num grande banco de dados, dados climáticos desde a Antárctica, oceanos, dados do País todo, dados de desmatamento, queimadas e outros dados, para que sejam feitos modelamentos e simulações para que a gente possa ter uma melhor precisão tanto da parte de meteorologia do País, tanto de eventos climáticos que possam ter resultados ruins para o País, assim como a colaboração com outros países. Então esse é um projeto novo muito importante criado agora pelo Governo Jair Bolsonaro.

Nós temos ainda uma parte de desenvolvimento sustentável, na qual existem diversos programas. Vamos lembrar que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações possui três institutos na Amazônia: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Tefé; o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus; e o Museu Goeldi, em Belém. Além disso, há uma série de trabalhos feitos por toda a área. Então, não dá tempo de falar sobre todos esses projetos, mas eu ressaltei alguns aqui.

Alguns são de âmbito nacional, como o Cidades Sustentáveis. E nós temos uma portaria de prioridades no Ministério, um setor exatamente com

projetos de tecnologia para o desenvolvimento sustentável, incluindo energias renováveis, resíduos sólidos, tratamento de poluição, meio ambiente, água etc.

O Nexus são soluções sustentáveis integradas para segurança hídrica, energética e alimentar também nos diversos biomas.

Na Amazônia, nós temos a produção sustentável do pirarucu.

Temos também o Bailinke, programa de cadeias produtivas do açaí, do cupuaçu. Esse trabalho com as comunidades é extremamente importante. O Ministério já faz isso com bastante intensidade. Há o aproveitamento da biodiversidade com a chamada bioeconomia. A ideia é se utilizar esses ativos da Amazônia.

Nós temos um Grupo de Trabalho de fármacos com empresas de fármacos brasileiras, isso tudo também envolvendo o Laboratório Nacional de Biociências, em Campinas, para fazer o tratamento dessas moléculas.

Uma iniciativa nova muito interessante é o Regenera Brasil para estudar cientificamente como nós podemos regenerar áreas degradadas. Não é que o Ministério vai plantar árvores, mas ele vai estudar como, qual a melhor maneira para se tratar da regeneração de diversos biomas. E toda essa informação vai ser passada para os outros Ministérios, e é assim que a gente trabalha, nessa sinergia entre todos eles.

Na parte de ações transversais, como eu acabei de falar dessa ação conjunta, nós temos diversas ações com o MAPA, o Agronegócio 4.0. O Agronegócio 4.0 é uma iniciativa que veio das Câmaras de Internet das Coisas, com o Decreto de junho de 2019. Então é uma parceria também com o Ministério da Economia. Nós temos parceria também com outros Ministérios. São quatro áreas de 4.0: Indústria 4.0, Agronegócio 4.0, Cidades Inteligentes e Saúde 4.0. Então, diretamente ligados com essas tecnologias, o Agro 4.0.

O instituto INMAR também é extremamente importante inclusive para fornecer dados para o BIG.

O desenvolvimento da Indústria 4.0, quando a gente fala da parte de como vou reduzir emissões, como vou melhorar a produção e a economia circular. Então esse trabalho com a indústria é também extremamente importante, assim como com o Ministério da Defesa na utilização de satélites de monitoramento por radar, satélites de abertura sintética, que são importantes - não tenho tempo aqui para explicar essa importância -, mas nós precisamos pegar o desmatamento antes que ele aconteça nas grandes árvores, vamos chamar assim. Então o satélite de abertura sintética permite isso além de ajudar também na questão de barragens e outras coisas importantes para o País, que isso soma a essa constelação de satélites que nós temos.

O próprio Programa Espacial Brasileiro, que está sendo implementado agora com grande ganho de atividades, com vários setores, vai também ajudar no monitoramento em outros tipos de atividades que nós podemos fazer utilizando tecnologia espacial.

E com relação a compromissos internacionais, no que concerne às responsabilidades e obrigações do Ministério Ciência Tecnologia e Inovações, nós temos todos os acordos em dia. Tem alguns deles sendo mostrados, todos esses acordos estão em dia, com todos os relatórios entregues pelo Brasil, pelos nossos cientistas.

Só para concluir - próximo - eu gostaria de ressaltar aqui - eu sei que vou passar um minutinho aqui só - o seguinte: uma parte que eu não coloquei aqui porque não está mais no Ministério, mas nós tínhamos conosco a parte de comunicações. E eu tenho que defender essa parte também que é uma parte que tem..., nós tivemos um trabalho muito grande em implementar, vamos dizer assim, todo o plano para o que nós chamamos de Norte Conectado, que serão 10 mil quilômetros de fibra em toda a Amazônia, o que vai trazer condições de conexão com a *internet* para as cidades, para a educação, para parte de justiça, para a parte ambiental, para parte de saúde, ou seja, isso é um ganho, é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil e nós vamos ter uma mudança muito grande em telecomunicações no País.

Então, eu só gostaria de agradecer e muito por essa possibilidade. Existem muitas outras coisas para apresentar, o Ministério tem uma participação muito intensa com tudo isso. Como eu falei, todos os compromissos que foram assumidos com a Convenção-Quadro**,** no que concerne à mudança de clima, a parte sobre responsabilidade do Ministério estão cumpridas em dia.

O Ministério está à disposição para qualquer dúvida. Nós temos todas essas partes que eu falei aqui, como um sumário, nós temos o todo detalhamento à disposição para todos que quiserem ouvir.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Ministro Marcos Pontes. Ministro Marcos Pontes que é engenheiro, Tenente-Coronel das Forças Armadas, e foi o primeiro astronauta brasileiro, inclusive realizou experimentos científicos na Estação Espacial Internacional, e que colabora com esta audiência.

Para quem não tenha assistido o início da audiência, neste primeiro bloco, nós estamos ouvindo autoridades públicas e, concentradamente, as autoridades governamentais, que estão veiculando as posições e as ações que o Governo Federal tem tomado na questão envolvendo a mudança climática.

Falou anteriormente o General Augusto Heleno, que foi Comandante Militar da Amazônia e, aliás, fez uma longa e importante lista - devo

dizer do meu ponto de observação - a propósito das deficiências evidentes que existem e que precisam ser efetivamente equacionadas.

Muito obrigado, Ministro Marcos Pontes pela sua participação.

Nós convidamos agora para falar em nome do Ministério da Justiça e Segurança Pública - penso que em lugar do Ministro André Mendonça, que teve uma circunstância de saúde e desejamos todos nós, e eu particularmente, a Sua Excelência uma pronta recuperação. Falará em nome do Ministério da Justiça e Segurança Pública o Secretário de Gestão e Ensino em Segurança Pública, Doutor Josélio Azevedo de Sousa, cuja presença, já de logo, agradeço.

O SENHOR JOSÉLIO AZEVEDO DE SOUSA (SECRETÁRIO DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA - MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, muito bom dia! Peço permissão para, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar os demais Ministros do Supremo, as demais autoridades e os demais segmentos da sociedade civil que participam desta audiência pública.

Como foi informado, e Vossa Excelência já mencionou, o Ministro André Mendonça, por recomendação médica, não pôde se fazer presente, mas deixou registrado que o Ministério da Justiça e Segurança Pública se coloca à disposição de Vossa Excelência em razão da importância deste debate. E o Ministro

colocou o Ministério à disposição de Vossa Excelência para o enriquecimento do debate e para que prestemos os devidos subsídios.

Vossa Excelência consignou, no despacho que determinou a realização dessa audiência pública, que seu objetivo é a apuração dos fatos pertinentes ao funcionamento do Fundo Clima, de produção, na medida do possível, de relato oficial e objetivo sobre a situação do quadro ambiental no Brasil e pertinentes políticas públicas.

De forma objetiva, Senhor Ministro, e considerando o tempo disponível, nós trataremos de questões estratégicas, questões repressivas e questões orçamentárias que são afetas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e estão relacionadas com o tema objeto desta importante audiência pública.

Eu pediria, por gentileza, que fosse disponibilizado o primeiro *slide*, para que a gente possa falar do projeto estratégico prioritário determinado pelo Senhor Ministro André Mendonça, que é o projeto Brasil M.A.I.S.

O M.A.I.S., Excelência, é o apoio para um meio ambiente integrado e seguro. Esse projeto, na verdade, consiste no monitoramento, por sensoriamento remoto, com imagens de satélite de alta e altíssima resolução de todo o território nacional. Além das imagens, esse programa vai disponibilizar análise de dados, identificação, classificação e diferenciação de feições de interesse, a partir do desenvolvimento de algoritmos e técnicas para detecção de mudanças

das áreas ou objetos indicados de interesse do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dos órgãos parceiros dessa empreitada.

Tais dados, Excelência, são emitidos por meio de uma importante ferramenta, que é a utilização de 130 satélites da empresa contratada, que vai nos disponibilizar essas imagens com o período de D + 1, imagens de altíssima resolução, tal como nós já falamos inicialmente. Além dessas imagens, a contratação vai disponibilizar ainda a geração de alertas e disponibilização do painel de indicadores.

Se possível, eu só pediria à equipe de apoio que voltasse ao segundo *slide*, para que a gente possa fazer a apresentação e dar a exata compreensão a todos os participantes.

Esse projeto, Excelência, foi apresentado ao Ministro André Mendonça no dia 22 de junho de 2020. Ato contínuo a essa reunião, o Ministro determinou a sua priorização e a disponibilização dos recursos. Esses recursos para viabilizar esse projeto foram disponibilizados através do Fundo Nacional de Segurança Pública, uma vez que seu conselho gestor analisou o projeto e o entendeu como de interesse dos demais participantes do Sistema Único de Segurança Pública e aprovou a utilização dos recursos, na monta de 49 milhões de reais, para essa contratação inicial.

Esse segundo *slide*, Excelência e demais participantes, mostra o nível de alcance desse projeto.

É interessante frisar, Excelência, que esse projeto, na verdade, já está em curso na Polícia Federal há dois anos e já embasou diversos laudos periciais, inclusive operações policiais, a partir da detecção de desmatamento ilegal, queimadas, rompimento de barragens, mineração irregular, pistas clandestinas, fraudes em manejo florestal, plantio de ilícitos e, inclusive, fraudes em obras.

Essa ferramenta, Excelência, foi inicialmente contratada pela Polícia Federal. Em razão do seu alcance e do seu potencial de uso, o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez foi disponibilizar para os demais entes federados que façam uso dessa ferramenta na persecução desses ilícitos penais que nós estamos demonstrando, de forma a tornar mais efetiva a ação de combate a tais ilícitos.

Próximo *slide*, por favor.

O que essa ferramenta irá disponibilizar para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para os novos integrantes do Susp e para os demais entes da Administração Pública Federal interessados? A visualização e *download* de imagens diárias de todo o território nacional, com uma resolução de 3 metros.

Essa resolução é importante, Excelência, porque ela nos possibilita fazer uso dessa ferramenta para a atividade de polícia judiciária. Isso

permite, como eu falei, o acompanhamento de obras, a identificação de pistas clandestinas e demais ações que são de interesses na persecução criminal. Além disso, essa ferramenta vai disponibilizar 6,1 milhões de quilômetros quadrados de *download* à disposição do Ministério da Justiça e demais entes parceiros.

Pode passar, por favor.

Serão disponibilizados também alertas diários de detecção de mudança de 1,1 milhão de quilômetros quadrados. Isto, como eu falei, vai possibilitar a identificação de pista de pouso, desmatamento, áreas de queimadas, mineração, abertura de vias, ou seja, um leque de possibilidades e de interesses para a persecução criminal e também para os demais órgãos que realizam atividades em polícia administrativa.

A ferramenta vai disponibilizar também, Excelência, a detecção de embarcações em 100% dos rios navegáveis da região Amazônica.

E essa contratação, Excelência, foi feita justamente a fim de possibilitar, em razão do potencial dessa ferramenta, o uso compartilhado. Inicialmente, como eu falei, é uma ferramenta da qual a Polícia Federal faz uso há dois anos. O projeto foi apresentado ao Ministro, que determinou a sua priorização e a sua utilização de forma transversal por todos entes federados e por alguns integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Isto inclui a própria Senasp, as Secretarias Estaduais de Segurança Pública, inclusive guardas municipais, naquilo

que for de interesse delas, a PF, a PRF, a Funai e todos os outros órgãos que se mostram interessados.

O custo anual, como eu falei, é de 49 milhões de reais, aproximadamente 50 milhões de reais, para cobertura de todo território nacional. Esses recursos já foram disponibilizados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública a partir da determinação de priorização pelo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. E a contratação - eu vou tratar disso um pouco adiante - está na iminência de ser concretizada.

Com relação ao caráter repressivo das ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Excelência, nós temos aqui um recorte dos últimos cinco anos dos trabalhos realizados pela Polícia Federal. A Polícia Federal, nesse período, realizou 673 operações policiais de repressão a crimes ambientais; realizou cento e setenta operações policiais especiais de polícia judiciária, ou seja, aquelas que são precedidas de uma investigação criminal.

No âmbito específico da Amazônia legal, Excelência, foram 283 operações policiais de repressão a crimes ambientais e noventa operações de polícia judiciária.

No ano de 2019, foram 2.634 inquéritos policiais correspondentes a investigações de condutas criminosas de potencial dano ao meio ambiente; 219 operações policiais destinadas à repressão a crimes ambientais; e 23

operações policiais especiais destinadas à investigação e desarticulação de organizações criminosas destinadas à exploração ilegal de recursos ambientais.

Tomando o recorte específico da Amazônia legal, foram 102 operações policiais de repressão a esses crimes, sendo dezesseis delas precedidas de investigação no âmbito da atividade de polícia judiciária.

Neste ano atípico de 2020, Excelência, foram 1.574 inquéritos policiais correspondentes a essas infrações penais; 178 operações policiais de repressão a crimes ambientais; e 15 operações policiais destinadas à investigação e à desarticulação de organizações criminosas, cuja atuação é destinada à exploração ilegal de recursos ambientais.

Tomando o recorte específico da Amazônia legal, foram 514 inquéritos instaurados para a apuração dessas respectivas condutas.

Tomando o recorte de outro órgão importante da árvore do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é a Polícia Rodoviária Federal, nós temos o recorte no período aproximado de um ano e três meses, o período de janeiro de 2019 a abril deste ano. Foram 3.560 registros de ocorrências de crimes ambientais; 4.690 pessoas detidas por crimes ambientais; 16.378 animais silvestres vivos apreendidos nas ações da Polícia Rodoviária Federal; 30.572 metros cúbicos de madeira apreendidos. E isso considerando este ano atípico que nós temos, que é o ano de 2020, em razão da pandemia.

Como eu falei, Excelência, nós temos ações estratégicas, ações repressivas e também ações orçamentárias e financeiras no enfrentamento do tema objeto desta Audiência Pública.

Nesse sentido, é importante destacar que, só no ano de 2019, foram 33,9 milhões de reais destinados aos entes federados por meio do Fundo de Direitos Difusos, que é um dos fundos geridos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a outros órgãos públicos. Se fizermos um recorte somente dos órgãos da Administração Pública Federal, o FDD repassou mais de 180 milhões de reais para projetos ligados à preservação do meio ambiente. Nesse mesmo ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, investiu mais de 131 milhões de reais na estruturação de órgãos de segurança pública que atuam no enfrentamento das queimadas, em especial as corporações dos corpos de bombeiro dos entes Federados. No ano de 2018, foram 87 milhões disponibilizados através de transferências voluntárias para esses entes.

Só para destacar, Excelência, é importante frisar: com relação à contratação do Programa Brasil M.A.I.S., houve uma decisão cautelar do Tribunal de Contas da União, na última sexta-feira, sobrestando a execução deste contrato. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já está prestando todas as informações ao TCU para que o Tribunal de Contas da União esteja devidamente abalizado. Foi produzida uma nota técnica, neste final de semana, esclarecendo todos os detalhes

e pormenores desta contratação e a sua especificidade. Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está confiante de que essa questão será resolvida e esse contrato seja executado o quanto antes, inclusive a sua previsão de execução, em âmbito nacional, era justamente no dia de hoje. Então, estamos confiantes de que, com os devidos esclarecimentos prestados, cheguemos a bom termo com relação a essa contratação do Programa Brasil M.A.I.S.

Senhor Ministro, da parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em apertada síntese, eram essas as considerações que queríamos trazer a Vossa Excelência e aos demais participantes desta audiência pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública se coloca à disposição e agradece o tempo disponibilizado.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado ao Doutor Josélio de Souza. Uma breve pergunta, Doutor Josélio, o senhor, ao início, falou de uma ferramenta para uma atuação repressiva em domínios diferentes. Qual ferramenta é essa, Doutor Josélio, por gentileza?

O SENHOR JOSÉLIO AZEVEDO DE SOUZA (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA) - Na verdade, o programa, Excelência, é justamente o Programa Brasil M.A.I.S, que, como eu falei, é uma contratação de um

objeto que a Polícia Federal já faz uso dele há dois anos, e isso foi apresentado ao Ministro André Mendonça e etiquetado como ação prioritária. É a contratação de uma empresa especializada na captação de imagem de satélite de alta e altíssima definição, a geração de sinais de alerta, de sinais de risco, com cobertura de todo o território nacional. Então essa é a essência da contratação da ferramenta. A ferramenta é conhecida basicamente pelo nome da empresa que disponibiliza a solução, que é a empresa *Planet*, uma empresa internacional que disponibiliza esse serviço. A Polícia Federal já faz uso dele, por uma ação muito exitosa possibilitou a produção de laudos periciais na identificação de áreas devastadas, crimes ambientais e, agora, no modelo de contratação adotado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, isso vai possibilitar a expansão e identificação inclusive de crimes contra a Administração Pública, uma vez que vai possibilitar inclusive o acompanhamento de obras públicas.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado. Portanto, é uma ferramenta de monitoramento por satélite, correto?

O SENHOR JOSÉLIO AZEVEDO DE SOUZA (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA) - Exatamente.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Ok, muito grato, Doutor Josélio, pela sua participação, mande as recomendações do Tribunal ao Ministro André Mendonça com nossos votos de melhoras.

Eu convido agora para falar em nome do Ministério de Estado de Minas e Energia o Doutor Alexandre Vidigal de Oliveira, que é Secretário de Geologia e Mineração.

Seja bem-vindo, Doutor Alexandre, obrigado pela participação.

O SENHOR ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA (MINISTÉRIO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, bom dia - cumprimento Vossa Excelência. Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, Excelentíssimos Senhores Ministros de Estado, ilustres parlamentares, demais autoridades, senhoras e senhores participantes.

O Brasil, como bem sabemos, é uma potência mineral e dispõe de capacidade para produzir os bens minerais que o País e o mundo tanto precisam.

O estilo de vida que a sociedade moderna adotou com uma infinidade de bens, produtos, equipamentos e recursos tecnológicos, como o que ora presenciamos e possibilitam a realização desta audiência, torna imprescindível, cada vez mais e mais, a utilização dos insumos minerais.

A riqueza mineral brasileira é ampla e diversificada. Temos desde os minerais de utilização mais comuns, até os minerais de aproveitamento mais sofisticados como, dentre outros, o lítio, nióbio, vanádio, grafenos, tântalo e elementos de terras raras. São esses minerais que têm possibilitado a transformação energética da geração e acumulação de energia limpa, a Energia Verde, e que hoje é um apelo mundial. São esses minerais que possibilitam o desenvolvimento tecnológico, os recursos tão avançados de mobilidade das comunicações, da engenharia, da medicina - esta com seus equipamentos de diagnóstico de exames cada vez mais avançados e surpreendentes.

Os bens minerais estão na agricultura, nos medicamentos e incontáveis usos da atividade humana. Poucos sabem, mas o celular possui mais de 200 bens minerais. Há equipamentos eletroeletrônicos que precisam de mais de 30 minerais para serem produzidos.

E os minerais não estão onde queremos, mas, sim, onde a natureza os colocou. A não ser que mudemos radicalmente nosso estilo de vida, retornando ao período anterior a Revolução Industrial, há mais de 200 anos, é impossível se desprezar a mineração. A mineração é, portanto, mais que essencial, ela é imprescindível para o País e para o mundo.

No Brasil, nosso potencial mineral permitiu, no último mês de julho, a extração de 88 tipos de minerais; poucos sabem disso. E toda essa produção

mineral no País é realizada em uma área de apenas 0,6% do território nacional. E mesmo nessa diminuta área, a mineração no País, ainda assim, gera cerca de 2,4% do PIB, isso sem considerar o petróleo e o gás. A mineração emprega, direta ou indiretamente, cerca de 3 milhões de pessoas e foi capaz de gerar, em 2019, quase 50 bilhões de reais em tributos e *royalties*.

Mas, no Brasil, cerca de 50% do seu território encontra algum tipo de restrição para a mineração. Além dos centros urbanos, são cerca de 16% de áreas de fronteira, 13% de terras indígenas, 9% de unidades de conservação. E temos problemas com a mineração, temos as suas crises e que não são poucas, Senhor Ministro, ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso. Crises, aliás, que não foram geradas por este Governo, foram herdadas. São crises históricas e que, em sua própria proporção e dimensão, carregam muito do descaso, da inércia e dos erros do passado, de um passado de décadas, mas de um passado também recente.

Uma dessas crises é da mineração ilícita. Numa Casa de Justiça, Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, é um tema interessante a enfrentarmos. A mineração ilícita, aquela mineração que é ilegal, aquela que é feita onde não se pode. Mas temos também a mineração irregular, que é aquela feita onde se pode, mas sem dispor das autorizações estatais exigidas.

E neste contexto da atividade mineral ilícita, sem dúvida alguma, uma das mais preocupante é a situação do garimpo ilegal, abordado na presente ADPF.

E com relação a esse garimpo, que se realiza à margem da lei, não temos, neste Governo do Presidente Jair Bolsonaro, fechado os olhos a esta realidade. Mais do que isso, Senhor Ministro-Relator, não temos uma atitude de inação frente a este grave e sensível problema. Ao contrário, têm sido incessantes os esforços deste Governo. Mas não é um problema simples, é complexo, é bastante complexo! É um problema que traz, em si, algumas peculiaridades, como os próprios e profundos aspectos social e cultural daquela atividade do garimpo na Amazônia, uma atividade que se estima envolver mais de 200 mil famílias, ou cerca de um milhão de pessoas que nasceram fazendo aquilo, têm apego pelo garimpo e não têm habilitação e nem interesse por outra atividade. Essa é uma realidade, Senhor Ministro! Um contingente de pessoas há muito esquecido pelo Estado e pela sociedade, engrossando as fileiras dos brasileiros anônimos, desconhecidos de todos. É um problema sensível!

Um problema que tem gerado tristes relatos de impacto ambiental, não negamos isso. Temos cenários de degradação das áreas utilizadas, e que são deixadas para trás áreas de destruição. Nós estamos com olhar atento a esse cenário. Demonstração cabal e concreta dessa atenção foi a formação de um

grupo de trabalho, constituído aqui nesta Secretaria Nacional de Geologia e Mineração, em julho do ano passado, ainda bem no início do Governo, já para estudar e compreender com profundidade a questão do garimpo na Amazônia.

Desse grupo de trabalho resultou conclusão quanto à necessidade de serem adotadas dez medidas para o efetivo enfrentamento do problema, medidas tanto no plano de reação e repressão estatal aos ilícitos, que vêm sendo praticados há anos na Amazônia pelo garimpo, quanto medidas também, Senhor Ministro-Relator, no plano das políticas públicas, a viabilizarem a mudança desse enredo de desajustes, adotando-se iniciativas de educação, conscientização e aproximação do Estado e da sociedade no enfrentamento dos problemas do homem do garimpo na Amazônia.

Se assim entender Vossa Excelência, ilustre Relator, desde logo, coloco à disposição, para instruir a ADPF 708, o material produzido pelo GT Garimpo.

Assim, como demonstração do comprometimento e adoção de medidas concretas deste Governo do Presidente Bolsonaro, quanto à questão do garimpo na Amazônia, em apenas um ano e meio, registramos e demos curso, aqui na Secretaria de Geologia e Mineração do MME, a quase uma dezena de processos reportando irregularidades pela atividade do garimpo. Foram muitas as providências solicitadas à Polícia Federal, à Secretaria de Segurança Pública dos

Estados e a outras autoridades, sempre com o intuito de se ter uma resposta estatal efetiva àquelas situações realizadas à margem da lei.

Neste mesmo breve período de governo, nos reunimos, por três vezes, com lideranças de garimpeiros da Amazônia a pedido deles. Nas três ocasiões, o que fizeram foi reclamar das ações do Governo em combate aos ilícitos do garimpo, o que bem demonstra que nunca houve omissão no nosso enfrentamento desse assunto.

Não se pode deixar de registrar que a Agência Nacional de Mineração, a qual incumbe a fiscalização do setor mineral, foi criada recentemente, em dezembro de 2018 - fará dois anos agora -, sem a adequada estrutura; temos apenas 23 servidores atuando na fiscalização - isso para atender todo o País. Não criamos mais esse problema; como os demais, nós os herdamos e estamos enfrentando. Mas não ficamos passivos diante dessa situação, temos trabalhado exaustivamente para equacionar esse importante problema da falta de servidores da MM.

Outra questão que merece a devida atenção é a relacionada ao sensível tema da mineração em terra indígena, considerando-se todo o componente ambiental a ela relacionado.

Como é sabido, este Governo enviou ao Congresso Nacional, em janeiro deste ano, o projeto de lei que trata desta questão, o qual, na Câmara dos

Deputados, recebeu o número de PL nº 191. Esse PL teve e continua tendo muita incompreensão, que, a nosso ver, é indevida e injustificável.

Em primeiro lugar, impõe-se reconhecer que a mineração em terra indígena foi uma opção feita pela própria sociedade brasileira, em 1988, com a Constituição Federal, conforme explicitamente disposto nos arts. 176, § 1º, e 231, § 3º. E de tal ordem foi a nossa preocupação com essa atividade do garimpo em terra indígena que, no projeto de lei que encaminhamos ao Congresso - hoje o PL nº 191, como dito -, propusemos a necessidade de haver o consentimento da comunidade indígena para a realização do garimpo.

Vejam que a Constituição nem fala em consentimento. Fala, isso sim, na exigência de os índios serem previamente ouvidos. Aliás, cabe destacar aqui, nesta singular e especialíssima oportunidade, junto à mais elevada Corte de Justiça do País, que o PL nº 191 objetiva dar materialidade e concretude ao texto constitucional e, de fato, enfrentar um problema, e não dele se afastar.

Não podemos esquecer que a sociedade e o Estado brasileiro nunca tiveram a capacidade de oferecer reais condições de uma vida digna e de bem-estar aos nossos índios.

Com o PL nº 191, queremos mudar essa realidade, dando aos índios a oportunidade de se beneficiarem das riquezas do subsolo em suas terras, com a participação nos resultados da lavra, como exige a Constituição. E com isso

construírem suas moradias, escolas, hospitais, desenvolvendo sua gente, preservando sua cultura e atendendo a tantas outras necessidades que foram deixadas para trás, em uma trajetória de miséria e abandono.

O Brasil tem mais de 600 comunidades indígenas. São mais de 900 mil índios distribuídos em mais de 7 mil localidades pelo País. E se é a verdade, eminente Ministro-Relator Luís Roberto Barroso, que muitos índios não querem a mineração em suas terras, não é menos verdade também que muitos a querem. E para esses há um direito constitucional que lhes é específico e lhes está sendo negado.

Os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália fizeram essa opção e são modelo de quantos benefícios proporcionados aos povos indígenas em seus países. Cabe esclarecer que não é o PL nº 191 que irá permitir o garimpo em terras indígenas. Como diz a Constituição, essa permissão cabe ao Congresso Nacional, especificamente, analisando caso a caso.

O PL nº 191 é apenas o primeiro passo para se avançar nessa questão. Ele trata de procedimentos ao exercício de um direito e não propriamente da realização desse direito. Ele é como se fosse um código de processo do direito à mineração em terra indígena.

Na nossa visão, portanto, além de cumprir a Constituição, após mais de 30 anos, entendemos que, com o PL nº 191, estamos realmente enfrentando

e dando alternativa para resolver o grave problema de abandono a que as comunidades indígenas sempre foram submetidas, além do problema ambiental, principalmente na Amazônia, em que se funda essa temática.

Sob outra perspectiva, cabe anotar que, onde há o empreendimento minerário e que opere dentro da legalidade, esse mesmo empreendimento se torna agente promotor e fiscalizador da preservação ambiental tanto na sua área, como no seu entorno.

Não bastassem as ações internas, temos também atuado e interagido com entidades internacionais em seus programas, projetos e ações. Menciono, por exemplo, o Plano de Ação Nacional da Convenção de Minamata, que trata de estratégias para governança e melhoria do desempenho técnico-social do garimpo.

Em iniciativa deste Governo do Presidente Bolsonaro, em novembro de 2019, firmamos o compromisso com a qualidade humana, ambiental e técnica da mineração, propondo mapear e recensear o garimpo de ouro, adotar ações com órgãos federais, estaduais, municipais, estrangeiros, com vistas a aprimorar a governança e proporcionar melhoria na qualidade de vida e nos processos que envolvem o patrimônio ambiental e geológico.

Há também em curso o projeto com o Banco Mundial, o Mineração e Sociedade, buscando gerar dados e confeccionar metodologia para

proporcionar a diversificação econômica de municípios mineradores, levando em consideração a autonomia e o desenvolvimento sustentável de cidades, comunidades dependentes da mineração.

Senhor Ministro, Vossa Excelência me permite mais 2 minutos para concluir?

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Por favor.

O SENHOR ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA (MINISTÉRIO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA) - Obrigado, Ministro!

Com o Banco Mundial, temos ainda outros 2 projetos, que visam melhorar as condições de uso e aproveitamento econômico com respeito ao ecossistema, estudo do uso sustentável de resíduos sólidos da mineração no Brasil e inserção tecnológica de pequenas e médias empresas de mineração.

Temos atuado também com programas das Nações Unidas, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Programa para o Desenvolvimento (PNUD). Quanto a este, mapeando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS na mineração, buscando referenciar as ações e atividades do setor.

Interagimos também com o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), na medida em que a mineração é um dos setores que

contribuem para os estudos e iniciativas voltados para adaptar atividades e comunidades aos efeitos das mudanças climáticas.

Ilustre Ministro-Relator, como mais uma demonstração evidenciada da nossa atenção e efetiva ação para termos no País uma mineração cada vez melhor e mais qualificada, com o manifesto compromisso com a sustentabilidade, recentemente apresentamos o Programa Mineração e Desenvolvimento, o PMD, que define e divulga a agenda do Governo Federal para a mineração até 2023.

São 10 planos com 110 metas. O plano que mais tem metas a cumprir é o Plano 2, que é o de compromisso sócio-econômico-ambiental na mineração e que reúne 25 metas.

Desde logo, também, coloco o referido Programa à disposição de Vossa Excelência para, se assim o desejar, instruir essa ADPF nº 708.

Finalizando, cumpre afirmar que a mineração contemporânea é sustentável, e é por essa mineração que estamos trabalhando.

Esses, Senhor Ministro-Relator, ilustre Ministro Luís Roberto Barroso, os registros que cabiam ser trazidos a Vossa Excelência e que bem demonstram que muito se tem feito e procurado fazer como definição e adoção de políticas públicas, para se conhecer e enfrentar a questão ambiental relacionada à

mineração e, especificamente, no que interessa a este momento, contextualizado com a Amazônia.

Muito obrigado, Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, ilustre Relator.

Obrigado pela atenção.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado ao senhor, Doutor Alexandre Vidigal de Oliveira, Secretário de Geologia e Mineração.

E nós todos não podemos concordar mais com o senhor sobre a importância da mineração para o País. São riquezas que nós não podemos desperdiçar. E a importância de que a mineração seja feita de forma lícita, porque há muitos prejuízos para o País e para o meio ambiente quando ela não seja de forma lícita, como Vossa Excelência bem observou. Há situações em que, Roraima, por exemplo, é o maior exportador de ouro do País, sem ter nenhuma mina legalizada, o que evidentemente é estarrecedor para quem se preocupa com o cumprimento da lei.

E bem assim, no tocante à exploração mineral em terras indígenas, Vossa Excelência também pontuou - e é relevante - que há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Em sendo aprovado pelo Congresso

Nacional, a lei deverá ser cumprida, mas, antes disso, a mineração em terras indígenas é ilegal e precisa ser reprimida.

Agradeço muito a Vossa Excelência a participação.

Convido, agora, com muita honra pela presença física aqui, entre nós, o Ministro de Estado e do Meio Ambiente, Doutor Ricardo de Aquino Salles.

Ministro, se Vossa Excelência não se importar, para fins de transmissão, se for à tribuna, facilita, por favor. Desculpe, Vossa Excelência pediu para falar daí. Não tem problema. Na verdade, se organizou para filmá-lo daí. Vossa Excelência tem a palavra.

RICARDO DE AQUINO SALLES (MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE) - Ministro Barroso, em primeiro lugar cumprimentá-lo e, na sua pessoa, a todos os demais Ministros do Supremo Tribunal Federal, aos meus Colegas aqui presentes, ministros ou não, àqueles que participaram remotamente.

Eu gostaria de começar a minha fala, dizendo que, não obstante, e ficou claro pela sua apresentação, no início da nossa audiência pública, que o tema é o Fundo Clima e não os demais assuntos concernentes à questão ambiental, muito embora vários colegas tenham também tratado também do tema. Eu queria, em poucos segundos, fazer uma breve alusão a temas alheios ou estranhos, no todo ou em parte, à questão do Fundo Clima.

O que tem ocorrido - e nós temos visto isto desde o início do ano passado - é uma sucessão de narrativas que vão migrando para o entendimento de que o Governo tem um retrocesso ou representa desproteção ambiental nos termos contrários ou em omissão ao art. 225 da Constituição. Nos sucessivos debates e eventos de que eu tenho participado, quando nós adentramos a cada um dos temas concretamente, o que se verifica é que a narrativa não corresponde aos fatos.

Por que eu digo isso? Quando se fala do empenho de recursos do Ministério do Meio Ambiente, vê-se que o recurso foi colocado, por exemplo, para os órgãos vinculados a quem incumbe cumprir fiscalizações, ações etc., e que esses órgãos vinculados vêm com percentual de empenho acima de 85%.

O desmonte ambiental visto por alguns, na verdade, foi recebido pelo Governo. Foi o Governo que recebeu o Ibama e o ICMBio com 50% de déficit do seu quadro de pessoal. Aliás, o orçamento executado em 2019 foi aquele feito em 2018. Nós estamos executando só agora um orçamento feito por nós e que infelizmente sofre realmente com o contingenciamento, lei de teto e outros mecanismos importantes para o equilíbrio fiscal, e que é imposto a todos os Ministérios, não apenas ao nosso.

Outra narrativa criada foi que houve perseguição a funcionários e demissão de funcionários após uma determinada operação quando, na verdade, o próprio diretor da área deu uma entrevista dizendo que ele saiu porque quis, que

ele nunca recebeu ordem - repito -, nunca recebeu ordem para impedir, dificultar ou criar qualquer tipo de embaraço à fiscalização e que aqueles dois, inclusive, que foram substituídos o foram porque o novo diretor, como em qualquer órgão público, tem direito de montar a sua equipe em cargos de confiança. Da mesma forma, cita-se a demissão de funcionários do Ibama, lembrando que, logo depois da demissão dos superintendentes, três foram presos. Então mostra o acerto da decisão em substituir em parte aqueles superintendentes.

Outro tema que também vem sendo repetido em diversas narrativas diz respeito à mudança do CONAMA. Ora, nenhum órgão eficiente funciona com 203 membros entre titulares e suplentes, todos com direito a voz. O que se fez foi reduzir o tamanho do órgão a um quinto, mantidas as proporcionalidades, uma questão matemática que refoge, portanto, a qualquer interpretação e narrativa que vem sendo usada.

Outro tema que também diz respeito a essa narrativa é a questão do Fundo Amazônia. Tem sido dito que o governo paralisou quando, na verdade, eis aqui a carta da Embaixada da Noruega dizendo que, não concordando com a nova governança empregada pelo governo ao Fundo, governança essa que passa pelo BNDES, portanto, banco público sujeito à administração do governo federal, foi a própria Noruega que sugeriu ou, na verdade, requereu que não mais houvesse desembolsos do Fundo Amazônia enquanto a nova governança não fosse

restabelecida. Lembrando que o Fundo Amazônia utilizou ao longo dos seus 10 anos cerca de um bilhão e meio de reais, dos quais quase metade para entidades sem fins lucrativos e outro tanto para governos. Não houve nenhum único desembolso para setor privado, quer seja no fornecimento de serviços ou no apoiamento a projetos, o que denota uma visão avessa à participação do setor privado nessas ações e que cobrará certamente, como veremos daqui a pouco, um preço elevado em termos de não desenvolvimento da bioeconomia, porque quem pode desenvolver a bioeconomia, investindo, criando empregos é o pequeno, médio e grande empreendedor, é o setor privado. E não querer o setor privado na Amazônia acaba trazendo essa consequência de não haver oportunidade de renda para as pessoas, que assim, por sua vez, passam a ser mais suscetíveis de serem cooptadas por atividades ilegais, dentre elas algumas que Vossa Excelência citou, a mineração ilegal, roubo de madeira, grilagem de terra etc. Aliás, lembrando sempre que a Amazônia é a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais - não só minerários, mas também florestais e da biodiversidade, água doce, enfim - com a população mais pobre do Brasil.

Então, nós tivemos, ao longo das últimas décadas, muitos prêmios para alguns representantes que ocuparam a cadeira de Ministro de Meio Ambiente e a população continua sendo a população mais pobre do Brasil, o pior IDH do nosso País. Portanto, isso não significou uma melhoria de qualidade de

vida das pessoas. Eu relembro aqui a fala do Ministro Paulo Guedes em Davos de que a miséria é o pior inimigo do meio ambiente. Basta verificar que os países ricos não têm problemas ambientais significativos. Eles estão não só em países mais pobres, mas em regiões mais pobres dos países mais pobres. Então, essa é uma questão muito importante.

Outro aspecto que eu gostaria de destacar diz respeito aos cinco eixos que nós criamos após a verificação que vários - vários - aspectos dos planos de combate ao desmatamento ilegal, chamados PPCDAM, não foram aplicados ao longo dos anos ou não geraram resultados.

Esses cinco aspectos dizem respeito à regularização fundiária, que eu quero crer que o Incra falará aqui, mas de importância fundamental, uma vez que, sem direito de propriedade e sem saber quem é o proprietário da terra, não há como regularizar e não há como responsabilizar por atividades ilegais. Isso é resultado - creio eu - da visão que tenho visto de alguns debates políticos fora desta Corte.

Aliás, enaltecer aqui a iniciativa de Vossa Excelência, sobre a qual tinhamos conversado em outras oportunidades, porque felizmente vai contra algo que ocorreu ao longo dos anos, que eu digo que é a política do avestruz amazônico, que é enfiar a cabeça no buraco e fazer de conta que os problemas não existem, que o Brasil já não tinha quase milhares ou diversas centenas de garimpos

ilegais em terras indígenas, antes do Presidente Bolsonaro assumir, que o Brasil já não tinha desmatamento ilegal, que o Brasil já não tinha roubo de madeira e que as pessoas já não viviam na região mais miserável do Brasil, o pior IDH em qualquer aspecto - saneamento, educação, moradia etc.

Nesses cinco eixos, o primeiro deles: regularização fundiária, matéria que não nos toca; o segundo, o pagamento pelos serviços ambientais, de tal sorte a reconhecer quem faz as coisas de maneira correta. Para isso o Governo criou o Programa Floresta+. São 500 milhões de reais destinados a pessoas - pequenos produtores, comunidades tradicionais, ribeirinhos, enfim - que fazem, tomam, enfim, medidas ambientalmente corretas, e o recurso vai direto para o beneficiado, sem se perder na burocracia, sem se perder em intermediários.

Também da mesma forma, nesses cinco eixos, eu destacaria a importância do zoneamento econômico-ecológico, sobre o qual me antecipou aqui não somente o Secretário Executivo do Ministério da Justiça, no tema indígena, mas também a mineração, tratada aqui pelo Doutor Vidigal e que é um tema importante a ser visto no zoneamento econômico-ecológico e que não foi feito ao longo dos anos de maneira plena, completa e transparente.

E não ter o zoneamento econômico-ecológico é não ter uma espécie de plano diretor para Amazônia, como se tem nas cidades, como se tem em

diversas regiões e, aí, com isso, um problema gravíssimo de ordenamento territorial e de desenvolvimento.

O quarto ponto é a agenda da bioeconomia, que eu reputo fundamental. Bioeconomia essa que, embora dita e repetida por muitos, não foi jamais colocada em prática. E aqui faço referência, Ministro Barroso, ao Fundo Amazônia que poderia ter apoiado, ao longo da sua existência, diversas atividades privadas de pequenos empreendedores, médios e até grandes, na Amazônia, e não o fez. Gastou muito recurso com questões de CAR, outros com ONGs e atividades em geral, algumas boas atividades, outras nem tanto.

O fato é que nós não tivermos a bioeconomia colocada de pé na Amazônia e eu reputo isso a uma visão avessa à participação do setor privado naquela região. Apenas para citar uma medida do Governo, nós fizemos o ano passado em parceria com USAID, um fundo de *biodiversity fund* que é administrado pela Althelia, no valor de 100 milhões de dólares justamente para pequenos empreendedores da área da biodiversidade, portanto, mantendo a lógica da floresta em pé valer mais do que a floresta devastada.

O quinto ponto é a fiscalização comando em controle que vem sendo suprida a falta de agentes de Ibama e ICMBio, falta histórica essa que aqui se demonstra que vem caindo o número de fiscais desde 2011. O que se verifica é que foi fundamental a participação das Forças Armadas nesta lacuna, até porque -

está aqui o nosso colega do Estado do Pará - os estados têm dificuldade em colocar as suas polícias militares para apoiar. O ano passado só o Estado do Pará teve 23 pleitos da nossa parte negados, o apoio. Então, nós entendemos as dificuldades dos Estados, mas na ausência de funcionários do Ibama e ICMBio, e na ausência de Polícia Militar dos Estados, a solução foi nos socorremos da GLO, que cumpre essa lacuna.

Eu queria também falar que um aspecto, e já adentrando no tema que foi pertinente ao Fundo Clima, a mudança de nomenclatura e atribuições das secretarias, que foram alteradas duas vezes ao longo desses dois anos, não impediu, de maneira nenhuma, que quaisquer funções e competências fossem exercidas. Então, nomenclatura não quer dizer conteúdo.

Nós temos aqui a tabela de competências mostrando que nenhuma competência deixou de ser feita e nenhum trabalho deixou de ser encaminhado em razão de mudanças de nomenclatura, que são muito mais uma questão política do que programática propriamente dita.

Com relação ao Fundo Clima, que é o tema central desta ação e desta audiência, eu gostaria de iniciar dizendo que, como reconhecido pelo Presidente da Câmara dos Deputados, o plano de ação já foi feito, o comitê gestor já foi empossado e os recursos já foram encaminhados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, da ordem de 581 milhões de reais, o que

demonstra que é o maior encaminhamento de recursos bienal, como se verifica normalmente, de 2011 até hoje, de todos os tempos.

E a pergunta que talvez se fizesse: por que fez só agora? Fez só agora porque só agora foi aprovado o marco legal do saneamento, que vem tramitando desde o ano passado na Câmara dos Deputados - a MP de 2018 caducou -, e nós reputamos a questão do saneamento ou da ausência de saneamento, num país em que 100 milhões de pessoas não têm coleta e tratamento de esgoto, 35 não têm sequer água potável, como o principal problema ambiental do Brasil e que também concorre com as questões das emissões. Da mesma maneira e em mesma medida, o problema dos resíduos sólidos, ou caos, como nós dizemos, de resíduos sólidos ou de lixo no Brasil.

Então, o envio dos recursos ao BNDES e esse novo entendimento de como aplicá-los - os 580 milhões - dizem respeito muito mais à necessidade de alinhar essa pauta de agenda de qualidade ambiental urbana, portanto, saneamento e resíduos, saneamento e lixo, que têm, sim, muita relevância na questão de emissões e que se tornou prioridade diante desse caos de saneamento e lixo que temos no Brasil.

Importante dizer, Senhor Ministro Barroso, Vossa Excelência deve ter tido oportunidade de ler, o Floresta+, como já citei, mas também o Programa Adote o Parque, que foi criado por nós para permitir que investidores

brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, possam patrocinar a conservação das 132 unidades de conservação na Amazônia, de tal sorte que essas unidades juntas totalizam 15% do território nacional e dizem respeito importante para evitar, inclusive, desmatamento ilegal ou até mesmo recuperação vegetal nesses 15% do bioma. Ele tem direta relação com a questão do clima.

Nós temos dito aqui que essa questão climática... O Brasil, embora tenha o seu compromisso, o seu ANDC, que Vossa Excelência citou no início, nós somos responsáveis por menos de 3% das emissões mundiais. As emissões mundiais se baseiam, ou têm origem, nos combustíveis fósseis, que são queimados pelos países desenvolvidos desde a revolução industrial até hoje, e o Brasil ocupa a 14ª posição em termos de emissões. Então, nós precisamos adaptar os nossos recursos - e aqui eu me refiro ao Fundo Clima - às nossas reais necessidades e às nossas reais responsabilidades.

Enquanto o tema ambiental principal é a agenda urbana, saneamento e lixo, e somos o 14º país... Só para ter uma ideia, a BBC fez uma matéria em que diz que o da América Latina, Brasil incluído, corresponde a só 17% do que a China sozinha emite. Então, nós temos que contextualizar isso para não sermos caracterizados como os grandes responsáveis pelas emissões globais e cairmos numa guerra comercial que tenta imputar à nossa agricultura, ou ao Brasil,

ou a relações internacionais responsabilidades que são notadamente dos países industrializados, que seguem queimando combustível fóssil.

Aliás, até o próprio carro elétrico, na Europa, é abastecido preponderantemente por energia gerada nas termoelétricas. Então, não adianta o carro ser elétrico se a fonte é termoelétrica, quer dizer, gás e carvão. Nós não, nós temos o carro a etanol híbrido *flex*, que é uma mistura de elétrico com etanol, esse, sim, com muito menos emissões.

Então, eu tenho a impressão, Ministro Barroso, salvo melhor juízo, que esta ação perdeu o objeto. Primeiro, porque ela dizia que queria o plano. O plano está feito e publicado. Queria a nomeação do comitê gestor. Está feito. A destinação ao BNDES foi dada. A explicação do porquê, quando, como e quanto foi destinado ao BNDES também está colocada.

Nós temos aqui, só relembrando e por último, para encerrar, uma questão internacional em que o Brasil tem sido, na verdade, rotulado como responsável, mas não o somos.

Eu peço aqui um minuto adicional para fazer remissão ao Acordo de Paris e à tentativa que nós fizemos, em dezembro do ano passado, de finalmente regulamentar os artigos 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris, que permitiriam o mercado internacional de créditos de carbono, no qual o Brasil seria um grande fornecedor, e os europeus foram os principais responsáveis pelo bloqueio das

negociações no final do ano passado, porque não querem abrir o seu mercado de carbono a fontes distintas, dentre elas a brasileira, que tem muito mais volume e a preços mais competitivos. Eles têm interesse, por razões internas, em manter o preço do carbono elevado lá na Europa. E, por isso, não abrem o seu mercado ao crédito de carbono de origem florestal brasileira.

O Presidente Bolsonaro, no esforço de tentar viabilizar esse mercado, assinou, no final do ano passado, decretos como Conared e o Conaveg, permitindo, pela primeira vez na história, que entes subnacionais, Estados, ou entes privados participassem desse mercado de carbono, hipótese que era vedada até então. Foi este Governo que fez isso em preparação ao Acordo de Paris, à reunião da COP em Madri. E também levamos, para aquela reunião da COP de Madri, a cobrança não só pelos cem bilhões de dólares que foram prometidos para países em desenvolvimento a partir deste ano de 2020 - o Brasil, certamente, tem uma parcela, até pelo percentual que foi lido pelo General Heleno, de quanto de floresta nós temos -, o Brasil faz jus, ainda que juridicamente isso seja uma discussão distinta, mas, moralmente, faz jus a uma parcela significativa desses cem bilhões de dólares anuais do Acordo de Paris. E nós, todavia, seguimos sem receber.

E seguimos sem receber também, em razão do Protocolo de Kyoto, de 2005, portanto, quinze anos atrás. O Brasil mensurou 450 milhões de toneladas reduzidas ou evitadas, recebeu só projetos da ordem de 150 e segue, há

quinze anos, aguardando a remuneração pelos 250 milhões de toneladas que certificou no órgão internacional.

Isso mostra, Ministro Barroso, e, com isso, encerro e agradeço, que os fatos nem sempre correspondem às versões que são trazidas. E, quando a gente verifica fato a fato, o que se vê é que aquela narrativa do desmonte, do retrocesso, da não preservação, do não cuidado, ela não se sustenta. O que pode haver são visões diferentes de como fazê-lo, de como nós entendemos o que é agregar setor privado, fomentar mercado, gerar mecanismos de mercado, seja na parte de clima, crédito de carbono ou florestas, são o instrumento necessário para gente tirar o Brasil, principalmente a Amazônia, dessa situação de pobreza e de IDH baixo na região mais rica do País e, com isso, monetizar a floresta, que é algo importantíssimo, mantendo-a, naquela lógica, que nós temos a mesma visão, de que a floresta em pé tem de valer mais do que a floresta devastada. Mas este "tem de valer" tem de chegar aos 23 milhões de brasileiros que estão na Amazônia, senão, para eles, isso é um discurso meramente virtual e que os confronta diariamente com as suas necessidades pessoais.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Ministro Ricardo Salles pela sua contribuição e pela visão de que, em última análise, todas as políticas públicas visam mesmo é tornar a vida das

pessoas melhor. Se não puder produzir esse impacto, evidentemente, é uma política pública que não está funcionando bem.

E, evidentemente, é impossível deixar de concordar com Vossa Excelência de que o saneamento básico é um tema central mesmo da vida brasileira, embora fora do nosso debate aqui, mas é uma das principais políticas públicas de saúde e de proteção ambiental. Também eu torço para que a nova Lei aprovada pelo Congresso Nacional possa dar um impulso nessa área em que nós estamos atrasados e com pressa.

Quanto a outros pontos, nós trabalhamos aqui, eu sou juiz, eu trabalho sem ideologias, eu trabalho com fatos. E, portanto, nós vamos verificar fatos, comprovações efetivas desses fatos. Vossa Excelência esteja tranquilo de que todos serão levados em consideração, evidentemente submetidos ao contraditório de outras visões. Mas, creia em mim, o papel do Supremo Tribunal Federal é, com base em provas, fatos e evidências, formar juízos que não são juízos políticos, mas juízos concretos sobre o que é certo e errado à luz da Constituição.

Muito grato mesmo pela participação de Vossa Excelência, inclusive, presencial.

Eu convido agora, a tomar a nossa tribuna virtual desta vez e igualmente com muito prazer e muita honra, a Ministra de Estado da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, Doutora Tereza Cristina Corrêa da Costa. Ministra, é um prazer ter a Senhora conosco e vamos ouvi-la com grande interesse, por favor!

A SENHORA TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS (MINISTRA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO) - Muito obrigada, Ministro Barroso, a honra é minha. Quero cumprimentar os demais Ministros e Ministras do Supremo Tribunal Federal, Ministros de Estado e todos os que participam desta sessão.

Primeiramente, gostaria de agradecer muito pela oportunidade de participar desta audiência pública para apresentar as políticas públicas executadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e os seus órgãos vinculados. Pretendo também demonstrar que a agropecuária nacional está intimamente ligada ao meio ambiente. A sinergia entre a natureza, as técnicas produtivas e o homem do campo é justamente o que faz do Brasil uma potência agroambiental.

Senhor Ministro, nos últimos meses, ganhou destaque o desempenho da agropecuária brasileira, que não apenas garantiu a continuidade do abastecimento interno, como também quebrou recorde de produção, mantendo emprego e renda para os brasileiros e trazendo crescimento econômico em um momento de pandemia, em que outros setores sofreram contração. Somos um dos únicos países do mundo capazes de responder simultaneamente a dois grandes

desafios globais das próximas décadas: garantir a segurança alimentar e a sanidade e conservar o meio ambiente.

Na presente gestão, fizemos da sustentabilidade ambiental, econômica e social o principal elemento norteador das políticas públicas do MAPA. Isso se reflete concretamente na profunda reestruturação pela qual passou o Ministério no início do Governo do Presidente Jair Bolsonaro. Incorporamos agendas até então dispersas, como a agricultura familiar, a regularização fundiária e ambiental e A assistência técnica que nos permitiram passar a pensar, de forma integrada, nas diferentes realidades da agricultura brasileira. Nesse contexto, organizamos a atuação do Ministério em torno de três pilares estratégicos: a inovação e produção sustentável, o ordenamento territorial com foco na regularização fundiária e ambiental e a inclusão produtiva da agricultura familiar e o combate, principalmente, o combate à pobreza rural.

Falarei a seguir de forma mais detalhada sobre as políticas do Ministério sobre cada um desses pilares. Longe de terem sido esvaziadas em seu componente ambiental, elas foram reforçadas como vetores de preservação, promovendo ainda crescimento econômico e inclusão social.

A inovação e a produção sustentável, primeiro pilar, são os elementos estruturantes que levaram o Brasil a se transformar, ao longo do século XX, de um país de agricultura rudimentar, importador líquido de alimentos, no

terceiro maior exportador agrícola do planeta. Em pouco mais de 50 anos, investimentos em pesquisa científica e avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de uma agricultura tropicalizada, cujo crescimento se deu pelo aumento extraordinário da produtividade. Nesse período, enquanto a produção de grãos cresceu 425%, a área plantada aumentou somente, ou apenas 43%. Esse desempenho fenomenal gerou o chamado efeito poupa terra, pelo qual se estima que cerca de 123,7 milhões de hectares deixaram de ser incorporados à atividade agrícola. A produtividade representa a chave para que a agropecuária brasileira continue a crescer em sintonia com a conservação do nosso valioso patrimônio ambiental.

O Brasil utiliza hoje apenas 30% do seu território para a agropecuária e mantém mais de 66% com a vegetação nativa. Estima-se que cerca de 25% dessa área se encontre em propriedades privadas, algo sem paralelo em outros países do mundo.

No que se refere especificamente a políticas públicas, contamos com instrumentos concretos de promoção da inovação e da produção sustentável. No âmbito da política nacional de mudança do clima, merece destaque o Plano Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC, que completa 10 anos agora em 2020, tendo superado praticamente todas as suas metas em áreas como recuperação de pastagens degradadas, adoção de sistemas de integração lavoura e pecuária e

utilização do sistema de plantio direto. A Embrapa estima o impacto de mitigação de emissões de 144 milhões de toneladas de CO2 equivalente durante esse período, ou 8,3% a mais do que a meta estipulada. Nossa gestão assumiu o compromisso de ampliar o Plano ABC com a incorporação de novas tecnologias, financiamento e metas para os próximos 10 anos.

O Brasil é hoje o único país do mundo capaz de produzir até três safras por ano numa mesma área. Essa é a agricultura tropical desenvolvida por nós, aqui, pelo Brasil, pela nossa pesquisa baseada na palha, na matéria orgânica e no plantio direto.

Para que isso aconteça, é necessário o uso de algumas ferramentas tecnológicas, entre as quais, defensivos agrícolas que são fundamentais para a geração do efeito Poupa Terra. E, em 2020, lançamos o Plano Nacional de Bioinsumos com objetivo de fortalecer a utilização de insumos de base biológica, orgânica e renovável, e alcançamos recorde de registros dos defensivos biológicos.

Além disso, enquanto o Brasil tem reduzido o seu uso de defensivos por toneladas de produção, outros países têm expandido o uso desses produtos por tonelada produtiva. E, às vezes, nós somos muito criticados injustamente.

Outra ferramenta fundamental para o fortalecimento da sustentabilidade é o Plano Safra, por meio do qual o Governo direciona anualmente recursos para promover os objetivos da sua política agrícola.

Em 2020, incentivamos a adesão da agricultura familiar à Bioeconomia. Destinamos recursos para adequação ao Código Florestal Brasileiro e promovemos a adoção de práticas agroambientais.

No primeiro ano da nossa gestão, fomos pioneiros no lançamento de um plano de trabalho para promoção de "finanças verdes" com a principal certificadora internacional, o que irá atrair, ou melhor, já está atraindo investimentos, novos investimentos, para a agricultura sustentável no nosso país.

É importante ressaltar, por fim, a contribuição da agropecuária para o atingimento de metas climáticas assumidas pelo Brasil em instrumentos legais, tais como o Acordo de Paris sobre a mudança do clima.

As tecnologias sustentáveis produzidas pelo ABC, a preservação ambiental imposta pelo Código Florestal e o aumento da produção de biocombustíveis são fundamentais para que o Brasil cumpra seus compromissos internacionais e continue a ser uma referência de produtividade e sustentabilidade agroambiental.

Em síntese, atuação do MAPA na área da produção sustentável tem buscado dar continuidade às revoluções promovidas na agricultura desde o

final da década de 1960, que transformaram o campo brasileiro no celeiro de alimentos do mundo. E ao consolidar a integração entre sistemas produtivos, geraram fantásticos ganhos de produtividade e prosperidade.

Buscamos agora promover uma agricultura de baixo carbono, produtiva e eficiente em que a biodiversidade brasileira seja vista, cada vez mais, como um ativo e uma fonte de insumos biológicos a ser protegida e potencializada em perfeita sinergia com a atividade produtiva.

O Presidente da Embrapa irá abordar, de forma mais detalhada, alguns aspectos deste tema em sua apresentação.

Passo agora ao segundo pilar: o do ordenamento territorial com foco na regularização ambiental e fundiária.

Nesta gestão, incorporamos a administração do Serviço Florestal Brasileiro ao rol de competências do MAPA. Longe de representar conflito entre os interesses da agropecuária e da conservação ambiental, essa mudança permitiu conciliar a produção com a proteção do meio ambiente, e fortalecer a responsabilidade do produtor pela implementação do Código Florestal Brasileiro.

Como primeira medida, aumentamos em 41% as áreas destinadas à concessão florestal no âmbito do Plano Nacional de Outorga Florestal, o PAOF, em 2020. A esse propósito, quero ressaltar a importância da aprovação do Código Florestal Brasileiro, em 2012, como exemplo de debate democrático e maior

expressão de que o agronegócio e o meio ambiente podem e devem caminhar juntos.

Foram seis anos de discussão, centenas de audiências públicas e uma aprovação histórica, no Congresso Nacional, que simbolizou o consenso da sociedade a respeito das diretrizes de ocupação e uso do território brasileiro.

Após anos de contestações judiciais, até o julgamento, em 2018, por este Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade do Código Florestal, persiste a judicialização e contestação de pontos importantes da lei, o que mina a sua eficácia e prejudica a sua aplicação.

É imprescindível manter a integridade do Código Florestal Brasileiro, uma vez que o instrumento foi concebido como um sistema e, como tal, é mais do que a soma de suas partes. Alterações de elementos específicos da legislação certamente causarão prejuízo ao todo, enfraquecendo a sua estrutura, comprometendo o seu adequado funcionamento e também retardando a sua implementação.

Apesar das incertezas, seguimos avançando, investindo e estruturando os sistemas necessários para a implementação do Código Florestal.

A prioridade atual é a qualificação e análise dos dados declarados no CAR - Cadastro Ambiental Rural, que, com 6,4 milhões de inscrições,

constituiu importante ferramenta de planejamento territorial e a espinha dorsal da implementação do Código Florestal.

Em parceria com os Estados, iniciamos a análise dinamizada, que utilizará tecnologias de sensoriamento remoto e inteligência artificial para reduzir o tempo de análise e minimizar o uso de recursos públicos. Isso viabilizará o Programa de Regularização Ambiental - PRA, bem como os instrumentos econômicos previstos na legislação, tais como a Cota de Reserva Ambiental - CRA, que pretendemos lançar em 2021.

Ministro Barroso, faço agora agenda da regularização fundiária, elemento essencial para trazer inclusão social e redução de conflitos no campo, bem como promover a preservação ambiental.

O tema ganha relevância especial na Amazônia Legal, onde a realidade fundiária está relacionada, em grande parte, a políticas públicas de Estado, efetivadas ao longo de décadas, que induziram a colonização e a ocupação por mais de vinte milhões pessoas em busca de terras, desenvolvimento econômico e social.

Avançar a regularização fundiária significa saldar uma dívida histórica do Estado brasileiro; titular a terra é dar visibilidade a milhões de brasileiros que não têm acesso às políticas públicas de Estado.

Apenas como resultado direto de projetos de reforma agrária, mais de 750 mil famílias foram assentadas, até 2016, na Amazônia, sem, contudo, qualquer perspectiva de titulação definitiva de suas terras e, portanto, de cidadania.

A regularização fundiária é ainda comprovadamente um eficaz instrumento de proteção do meio ambiente, na medida em que a titulação permite responsabilizar os proprietários rurais pelo cumprimento dos requisitos de preservação da vegetação nativa impostos pelo Código Florestal brasileiro.

Dados compilados pelo INCRA, a partir da análise de assentamentos no Estado do Pará, indicam, por exemplo, que, em 2017, o desmatamento, em áreas não tituladas, foi 132% maior do que em áreas com títulos.

Há cerca de um ano, em reunião com o Presidente Jair Bolsonaro, governadores dos estados da Amazônia Legal foram unânimes em apontar a fundamental importância da regularização fundiária para os seus estados. Fica claro, portanto, o caráter estratégico dessa matéria para o ordenamento e planejamento territorial, para a conservação do meio ambiente e para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.

Diante desse quadro, o Governo Federal tem utilizado o sensoriamento remoto e o cruzamento de dados para dar maior celeridade aos processos de titulação definitiva, em parcelas de até quatro módulos fiscais, com

ênfase na Amazônia Legal, seguindo o arcabouço legal vigente e as diretrizes apresentadas por esta Corte na ADI 4.269.

Aqui, lamento a ausência, nesta audiência, do INCRA, que, tenho certeza, muito teria a aportar a este debate, ao dar mais detalhe sobre os elos entre ordenamento territorial e a preservação ambiental.

Senhor Ministro, passo agora ao terceiro eixo estratégico de atuação do Ministério, o pilar da inclusão produtiva da agricultura familiar e o combate à pobreza rural. Com a incorporação dessa agenda ao portfólio do MAPA, passamos a dar especial atenção a esse contingente de brasileiros e brasileiras que compõem 77% das propriedades rurais do País, 23% do PIB agrícola, e ocupa 67% da mão de obra empregada no campo.

A inclusão desses produtores é essencial para dar a eles as condições de contribuir com a preservação ambiental. Implementamos políticas de apoio que visam fortalecer a agricultura familiar em três eixos principais: acesso ao crédito rural; assistência técnica e extensão; e a comercialização e o cooperativismo.

Priorizamos para a agricultura familiar os recursos do Plano Safra, com juros mais baixos de todas as linhas de financiamento, e linhas específicas para investimentos e moradias rurais. Instituímos, ainda, o Pronaf Bioeconomia, destinado especificamente à promoção de produtos da

sociobiodiversidade e dos bioinsumos, fortalecendo os vínculos entre a agricultura familiar e a sustentabilidade.

Ante todo o exposto, fica claro que a agropecuária e o produtor rural talvez sejam os mais importantes aliados na preservação do meio ambiente. Vilanizar a agricultura brasileira não ajuda em nada à solução dos problemas ambientais e à preservação do nosso meio ambiente.

A partir do tripé formado pela produção sustentável, pelo ordenamento territorial e pela inclusão produtiva, temos as ferramentas para construir uma agropecuária cada vez mais eficiente, capaz de atender à crescente demanda por alimentos, reduzir as emissões de carbono e gerar renda para o País.

O Ministério da Agricultura segue aberto a fornecer dados, esclarecer qualquer questão e participar de discussões, nesta Casa, que possam contribuir para o melhor entendimento do papel da agropecuária para o desenvolvimento sustentável.

Muito obrigada por poder participar e esclarecer as políticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Senhor Ministro.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo grato, Ministra Tereza Cristina, pelas informações relevantes que trouxe para este debate que nós temos. De fato, Vossa Excelência capitaneia uma das áreas mais prósperas da economia brasileira, e noticiou isso com justo e

compreensível orgulho. E tem atuado - penso - de uma maneira construtiva, nessa questão. Como Vossa Excelência bem sabe, o desmatamento da Amazônia, a pecuária desempenha um papel expressivo. Vossa Excelência, mais de uma vez, já se manifestou favoravelmente ao desmatamento zero, ao desmatamento ilícito zero, o que é muito importante, e também pela utilização de áreas já desmatadas para que não se abram novas fronteiras. Penso que também são as políticas públicas adequadas.

Levaremos em conta todos os dados e elementos que Vossa Excelência nos traz. Muito grato pela participação construtiva e valiosa.

Apenas observo que o Fundo Clima é associado à mudança climática e às obrigações que o Brasil assumiu relativamente à redução de emissões e à redução do desmatamento. Portanto, o Fundo Clima tem consequências e desdobramentos mais amplos; e é o que justifica que todos os nossos participantes extrapolem de uma questão pura e simplesmente de elaborar um plano, que de resto foi elaborado, e dar alocação de recursos.

Eu agradeço, publicamente, a presença do Ministro do Meio Ambiente que aqui esteve presencialmente. Sua Excelência precisa se retirar para outros compromissos. Todos os dados e elementos que Vossa Excelência trouxe serão considerados com a importância que merecem.

Como disse, essa é uma audiência para nós obtermos dados, informações e diferentes pontos de observação de um problema. A democracia é um regime político, não o do consenso, mas aquele em que a divergência e visões e pontos de observação diferentes são tratados com respeito e consideração. E, portanto, quase toda esta sessão da manhã está sendo dedicada a ouvir o ponto de vista - eu não gosto muito da expressão narrativa, porque parece que há uma liberdade de versões, quando na verdade nós queremos trabalhar sobre fatos, a sua autenticidade e a sua veracidade -, porém, muitas vezes os mesmos fatos são legitimamente interpretados de modo diferente. Mas é muito importante nisso, como em tudo na vida, nós ouvirmos todas as posições e as posições do Governo Federal relativamente ao Fundo Clima e a questão ambiental, que estão sendo focalizadas pelos principais Ministros de Estado da área, cuja presença, uma vez mais, em nome do Tribunal, agradeço.

Ministro Ricardo Salles, Vossa Excelência é muito bem-vindo para permanecer o tempo de desejar, mas, em precisando se retirar, a missão já está cumprida.

Muito grato.

Nós ouviremos agora os representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aqui representado pelo Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia, Doutor Nabil

Moura Kadri e pelo Gerente do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia, Doutor Raphael Duarte Stein, que dividirão o tempo.

Como todo sabem, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social tem uma participação decisiva na gestão do Fundo Clima, tanto nos valores reembolsáveis, quanto não reembolsáveis.

Eu imagino, pela ordem, que o primeiro a falar será o Doutor Nabil Moura Kadri, a quem eu tenho o prazer de passar a palavra.

Eu estava procurando Vossa Excelência aqui no auditório. A sua participação é virtual.

Seja bem-vindo. Muito obrigado!

O SENHOR NABIL MOURA KADRI (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL) - Obrigado, Senhor Ministro-Relator Roberto Barroso, na figura de quem eu cumprimento os demais Ministros presentes, aos Ministros e às Ministras de Estado, também presentes nesta audiência. Quero trazer os cumprimentos do Presidente Gustavo Montezano e agradecer essa oportunidade de o Banco poder compartilhar a experiência que ele tem como agente financeiro dos recursos reembolsáveis, ou seja, da parte de crédito do Fundo Clima.

Eu vou dividir essa apresentação, conforme o Senhor Ministro comentou, com o meu gerente Raphael Stein, que me sucederá, em breve, ao longo da apresentação.

O BNDES, como Banco de Desenvolvimento do Estado brasileiro, ele tem uma trajetória institucional muito relevante na agenda ambiental. Sua primeira unidade de meio ambiente foi criada antes mesmo da Rio-92, ali, em 1991, há mais de 30 anos. E, dentro desse longo processo de trabalho do Banco, ele assumiu posições como de gestor do Fundo Clima, gestor do Fundo Amazônia, gestor do Fundo Nacional para Repartição de Benefícios. Mais recentemente, em julho do ano passado, conseguiu o credenciamento numa entidade extremamente relevante para a parte climática e ambiental, o *Green Climate Fund*. Depois de uma jornada de credenciamento, em julho do ano passado, o Banco alçou esse credenciamento, o que dá acesso a recursos, ainda mais subsidiados para o apoio à redução das emissões, à mitigação e à adaptação de mudanças do clima.

Recentemente também, em novembro do ano, novembro de 2019, o Banco incorporou, nas suas Políticas de Responsabilidade socioambiental, a preocupação em relação à transição para economia de baixo carbono, dentro da nossa PRSA, conforme é chamada e regulada pelo Bacen.

Nos últimos 10 anos, essa estratégia de trabalho, focada em taxas de juros mais baixas para setores da economia que têm baixas emissões, levou o Banco a ser o maior financiador de energias renováveis em todo o planeta, mesmo comparando bancos públicos, privados ou multilaterais.

Somos a primeira instituição financeira brasileira a conseguir emitir e captar recursos no mercado exterior através de *green bonds*, ou seja, títulos verdes. Fizemos isso em 2017, alcançando mais de 1 bilhão de reais de emissões.

Na nossa apresentação, hoje, Ministro-Relator, vamos focar mais na questão do Fundo Clima e da operação do Fundo Clima: como é essa operação no Banco, qual é a forma de trabalho e quais são os resultados alcançados nesses nove anos de execução dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima.

Conforme já comentado, o Fundo Clima foi criado por lei, no âmbito da política nacional de mudanças do clima, ainda em dezembro de 2009. O primeiro decreto regulamentador foi de 2010, e ele se incorporou aos programas internos do BNDES no fim de 2011.

O Fundo Clima é um instrumento híbrido financeiro. O que significa isso? Ele tem parcelas reembolsáveis e parcelas não reembolsáveis. A parcela não reembolsável, que seria uma doação com encargo, é gerida pelo Ministério do Meio Ambiente. A parcela reembolsável, ou seja, a parcela de crédito,

é gerida pelo BNDES. Essa gestão pode ser feita tanto de forma direta, quando o banco analisa, contrata e desembolsa os recursos, como também, como previsto em lei, de forma indireta, com outros bancos públicos. Nesse caso, as operações são chamadas operações indiretas, e os agentes públicos são responsáveis por fazer essa análise, contratação e desembolso.

Essa estratégia de ter a parte direta e a indireta foi muito importante ao longo dos últimos anos para garantir a capilaridade dos recursos do Fundo. Os recursos assim conseguiram chegar a micro, pequenas e médias empresas preocupadas com a redução das emissões, melhor eficiência, inclusive a pessoas físicas, também para uso de melhoria de redução de emissões.

No caso do Banco, o fluxo operacional das operações do Fundo Clima é o mesmo de qualquer outra operação de crédito. Não há uma esteira diferenciada ou uma maneira diferenciada de se fazer. Como apresentei no quadro anterior, seguimos as fases de habilitação, contratação, desembolso e prestação de contas, como em qualquer outra operação do Banco.

Do ponto de vista orçamentário-financeiro, há alguns aspectos relevantes a serem destacados. Primeiro, como se dá essa relação entre o Banco e o MMA. Assim que começou o funcionamento do Fundo, ali em 2011, foi interpretado pela AGU que essa relação seria uma relação pactuada por contratos. Há um contrato assinado pelo Banco com o Ministério do Meio Ambiente que

respalda esse uso dos recursos e a internalização dos recursos. Esses contratos são anuais, vigem no máximo por cinco anos - então nós estamos no segundo ciclo de vigência de cinco anos -, só que renovados, por meio de aditivos, anualmente.

E como funciona de forma orçamentária? Os recursos do Fundo Clima vêm da participação especial da extração do petróleo. Uma parcela dessa participação especial é alocada na Lei Orçamentária Anual do Ministério do Meio Ambiente, na LOA, e essa tabela apresenta, de 2011 a 2020, essas alocações na LOA. Depois disso feito, é preciso ter o aditivo assinado com o BNDES. A segunda coluna apresenta as datas de assinatura desses aditivos ao longo dos últimos anos, para que essa internalização fosse possível. E na terceira e última coluna, o ano em que os recursos foram internalizados efetivamente da União no BNDES, no Fundo Clima.

Conforme eu havia dito, não basta apenas a assinatura dos aditivos e dos contratos para aumento do orçamento do programa Fundo Clima. Esses recursos também têm que estar previstos no PAAR, que é o Plano Anual de Aplicação de Recursos, aprovado pelo Comitê Gestor que é o responsável pela gestão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Então, nós precisamos ter essas condições satisfeitas para que o recurso possa ingressar no Banco.

Conforme é possível ser visto, conforme Ministro Salles comentou, os recursos destinados na LOA de 2019, que são os 348 milhões, tiveram seu contrato assinado em dezembro e a sua internalização agora em 2020.

Também os recursos destinados na LOA 2020 do Fundo Clima foram internalizados em 2020, da mesma forma como aconteceu em 2018. Em 2018, a gente também teve a assinatura do aditivo no mesmo ano em que o recurso foi internalizado. Mas como há o trâmite burocrático para a internalização, muitas vezes, esse prazo de internalização escorrega para o ano seguinte, como aconteceu em outras ocasiões.

É importante mencionar o que a gente tem hoje de disponibilidades. Como o Fundo Clima deixa de estar vinculado diretamente ao orçamento, uma vez que ele é internalizado no fundo, o que não é utilizado em um ano pode ser utilizado nos anos subsequentes. Então, ele vai se caracterizando como um fundo cumulativo, em que ele utiliza aquilo que tem de disponibilidades, o que ele recebeu de retorno, porque aqui a gente está falando de crédito, então retorna para o banco, não é um recurso de fundo não reembolsável, então ele retorna. Quando ele retorna, pode ser incorporado novamente ao orçamento do fundo e utilizado para novas operações. Então, ele se retroalimenta com os seus resultados, seja de aplicações, seja de operações diretas. Do ponto de vista do uso

de recursos, então é essa a questão orçamentária e como funcionou ao longo dos últimos.

Agora na ponta, como esses recursos são aplicados? A definição dos programas e dos subprogramas é feita pelo Comitê Gestor do Fundo Clima. Hoje, nós temos nove subprogramas vigentes, dos nove subprogramas, oito são específicos, estão aqui caracterizados: mobilidade urbana, energias renováveis, florestas nativas, cidades sustentáveis e mudanças do clima e um programa transversal, que é de inovação.

Esses programas estão referenciados no PAAR e todos eles e suas condições financeiras estão determinadas por resoluções do Conselho Monetário Nacional. Então, toda a condição financeira de uso dos recursos do Fundo Clima, tanto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, quantos pelos parceiros, é feito através de resoluções do CMN.

Esses recursos internamente não são totalmente centralizados no Departamento de Meio Ambiente. Foi uma decisão sábia, inclusive da administração do banco, de descentralizar, ao longo da existência do Fundo, porque isso traz a concretude das questões climáticas e da redução de emissões prosseguimentos específicos.

Então, o Chefe do Departamento de Mobilidade Urbana tem de ser capaz de conseguir identificar quais investimentos ou quais projetos têm

aspectos de redução de emissão. A mesma coisa do Chefe do Departamento de Saneamento ou do Departamento de Agricultura. E isso fez com que a temática de clima e meio ambiente se enraizasse na instituição de uma maneira muito transversal.

Agora, eu vou passar a palavra para o Raphael Stein, nosso gerente, que vai falar como que a carteira se compôs ao longo desses anos e quais são as perspectivas em relação a transparência dos resultados.

Agradeço mais uma vez e passo palavra para o Raphael. Raphael, por favor.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Nabil Kadri. E ouvimos agora, com muito prazer, Doutor Raphael Stein. Por favor.

O SENHOR RAPHAEL DUARTE STEIN (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL) - Um bom dia! Obrigado Senhor Ministro-Relator. Cumprimento os Ministros e Ministras presentes.

Eu vou começar a falar um pouco da carteira do Fundo Clima. A gente já tem, dentro do BNDES, mais de 790 milhões em financiamentos aprovados pelo Fundo Clima e, com isso, a gente conseguiu alavancar mais de 2 bilhões em investimentos. O banco sempre tem a preocupação de colocar nos financiamentos não só recursos do Fundo Clima, mas os recursos do BNDES

também, para alavancar a utilização dos usos dos recursos do fundo, isso em mais de 860 operações.

Quando a gente enxerga, nesse gráfico, a distribuição entre os subprogramas, o subprograma Energia Renováveis foi o que teve a maior quantidade de financiamentos. Que tipos de projetos são esses? Aqui nós temos projetos de energia solar fotovoltaica, geração de energia a partir do biogás de aterros sanitários, o aproveitamento de resíduos agrícolas, por exemplo, como a vinhaça, em que você usa o resíduo para produzir o biogás e gerar energia, a cogeração com bagaço de cana.

Dentro do subprograma de máquinas e equipamentos eficientes, nós temos muitos financiamentos de sistemas fotovoltaicos, e aqui com um detalhe importante: muitos financiamentos para pessoas físicas e micro e pequenas empresas. Então, são financiamentos de valor mais baixo, mas em que a gente consegue ter um pouco mais de capilaridade para o Fundo Clima, trazendo um bom resultado.

O Fundo já teve também projetos dentro de mobilidade urbana, como, por exemplo, o VLT do Rio, dentro de florestas nativas, com empresas fazendo restauração florestal dentro das suas áreas, dentro de resíduos sólidos, projetos de triagem automatizada de resíduos, e dentro de cidades sustentáveis e mudança do clima, a gente tinha o foco de *smart grids*, a cadeia produtiva de

equipamentos com *smart grid* e agora migrando para um foco de iluminação pública e, recentemente incluída no PAAR, a parte de adaptação e resiliência nas mudanças climáticas nas cidades, onde podem entrar projetos de micro e macro drenagem urbana, redução de desastres e a parte de esgoto também.

Bom, então, hoje o Fundo, além desses projetos contratados, os mais 700 milhões, a gente mantém projetos em carteira. Então, projetos sendo analisados dentro do banco, novos projetos de financiamento, hoje são 76 milhões em análise. E eu só queria destacar que aqui, quando a gente olha essa carteira, o horizonte de tempo de 2019 a 2020, a gente teve a contratação de quase 200 milhões em novos financiamentos, nesse período mais recente.

Todas essas operações do Fundo Clima, em conjunto com as operações normais do BNDES, entram no nosso portal de transparência. Essas operações contratadas podem ser acessadas na central de *download* do Banco, para saber quem foi o beneficiário, qual foi a taxa, o valor da operação, qual era o subprograma. Você consegue listar e ver por gráfico onde elas foram colocadas, tanto para as operações feitas diretamente com o BNDES, quanto para as operações feitas através dos agentes financeiros públicos.

Uma preocupação que o Banco teve foi poder falar dos resultados do Fundo Clima não só em valores financeiros, em contratações de projetos ou desembolso, mas também mensurando a redução de emissões por esses

projetos financiados com recursos do Fundo Clima. Então, o Banco, no passado, conseguiu um recurso da Embaixada Britânica, um fundo chamado *Prosperity Fund*, teve uma parte do recurso da ClimateWorks também, e através da GVces foi desenvolvida uma ferramenta que tem mais de 18 metodologias para cálculo dessa redução de emissões. São metodologias baseadas no mecanismo de desenvolvimento limpo, mas um pouco mais simples, com uma visão bancária de financiamento, para conseguir fazer essa estimativa, que aí a gente conseguiu abarcar todos os subprogramas e todos os projetos do Fundo Clima que têm uma redução direta de emissões.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Doutor Raphael, Vossa Senhoria terá um minuto extra, mas se encaminhe para a conclusão, por gentileza.

De quanto tempo precisa, Doutor Raphael, para concluir?

O SENHOR RAPHAEL DUARTE STEIN (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL) - Em dois minutos eu consigo concluir.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Vossa Senhoria tem dois minutos.

O SENHOR RAPHAEL DUARTE STEIN (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL) - Obrigado!

Essa ferramenta foi desenvolvida e ela hoje está disponível no *site* do Banco para qualquer pessoa que quiser fazer o *download*. Então, se outros bancos quiserem ativar essa ferramenta, ela também está disponível.

Ao longo da vida desses projetos, a nossa estimativa é que sejam mais de 1,6 milhões de toneladas de CO2 evitadas. Para trazer um pouco, talvez, para números mais palatáveis, isso significaria o plantio de mais de 10 milhões de árvores, essa redução de emissões evitadas pelo Fundo Clima.

Com isso eu encerro a minha apresentação e devolvo a palavra para o Senhor Ministro-Relator.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Raphael Stein, muito obrigado Doutor Nabil, pela participação do BNDES, retificando que tem o papel decisivo como agente financeiro da parcela reembolsável da gestão do Fundo Clima.

Eu tenho o prazer agora de convidar a utilizar a palavra, presente aqui no nosso auditório, e, portanto, agradecendo a disposição de comparecer - e apenas reiterando que nós estamos em total isolamento, distanciamento físico e social aqui dentro do auditório, onde possivelmente cabem um pouco mais de cento e vinte pessoas, e não temos nem quinze pessoas presentes. Portanto, tomamos todas as medidas de segurança necessárias.

Doutor Eduardo Fortunato Bim, Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA, será um prazer ouvi-lo.

O SENHOR EDUARDO FORTUNATO BIM (PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA) - Bom dia, Excelência! Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui podendo contribuir com o Supremo Tribunal Federal e obviamente ter este espaço público de debate.

Eu, propriamente, não pretendo usar os quinze minutos, pretendo ser mais breve, ainda mais neste dia especial, hoje dia 21 de setembro, Dia da Árvore, acho que já deve ter sido comentado, mas reforço aqui a data.

O papel do IBAMA no combate aos ilícitos ambientais e obviamente na manutenção do respeito às regras ambientais do País, junto com outros órgãos também obviamente - a gente tem uma federação aqui, as três federações, estados e municípios - é um papel fundamental para que a gente tenha, alcance algumas metas do Acordo de Paris, principalmente no que diz respeito à legislação florestal.

A minha preocupação aqui hoje, Excelência, rapidamente, é dizer que o IBAMA não vem sendo paralisado, ao contrário, ele continua trabalhando com parceiros históricos. E aqui eu vou começar citando o INPE, o Deter Intenso, que é uma melhoria no sistema de detecção de desmatamento

desenvolvido do ano passado para cá, teve a participação do IBAMA, em especial no sistema de priorização de alertas.

Também continuamos trabalhando com melhorias, como o Doutor aqui bem sabe, com o Ministério Público Federal no Sistema Amazônia Protege. São ações civis públicas para que haja o ressarcimento, na área cível, de desmatamentos e outros ilícitos ambientais efetuados na área da Amazônia.

O nosso Sinaflor, o Sistema de Controle de Produtos de Origem Florestal, previsto no Código Florestal de 2012, desde então, colocado em vigor maio de 2018, com alguns probleminhas (ininteligível) de gel, foi corrigido no ano passado. E, neste ano, a gente lançou o Sinaflor+, que rastreia. Quando você faz uma autorização de supressão de vegetação, o Sinaflor normal era uma estimativa do volume de corte de madeira. O Sinaflor+ não é mais estimativa, é a medição do volume cortado e a traçabilidade, a rastreabilidade de cada tora, de cada partição de madeira que você tem até chegar no Documento de Origem Florestal, no DOF. Então, a gente trouxe a melhoria, porque a gente sabe que é importante ter a cadeia de custódia da madeira para inibir o desmatamento ilegal e obviamente respeitar o Código Florestal e ter um efeito obviamente no Acordo de Paris, nas metas.

Temos - e eu acho que é o principal motivo para eu estar aqui -, Excelência, uma perspectiva, digamos assim, uma narrativa ruim, mas uma narrativa que é a perseguição aos nossos fiscais, aos nossos bravos fiscais que vão

à região Amazônica e a outros lugares do País enfrentar o perigo de frente para fechar as frentes de desmatamento. E houve uma notícia de jornal dizendo que a gente exonerou o Diretor de Proteção Ambiental, o ex-Diretor, e, posteriormente, dois subordinados na cadeira hierárquica como perseguição, o que não é verdade. O Ministro de Estado do Meio Ambiente Ricardo Salles já deixou claro aqui que ele pediu para sair por motivos pessoais e disse isso publicamente. Trouxemos um novo Diretor de Proteção, é um cargo muito estressante.

O ano passado foi extremamente estressante para a Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA. Tivemos Brumadinho no começo do ano; tivemos, como sempre, incêndios no meio do ano; o óleo do litoral brasileiro no último trimestre, quadrimestre. Foi um ano pesadíssimo. O Olivaldi estava desgastado, tinha pedido para sair antes, ficou mais um pouco a pedido do Ministro, e, obviamente depois, em abril, ele saiu de vez. Chegou o novo Diretor, trouxe a equipe dele. A equipe antiga - o Olivaldi não era da casa - quem não era da casa, voltou para sua origem, para fora da Administração; quem era da casa foi realocado, estão em funções de fiscalização hoje, um cem por cento na função de fiscalização, o outro em Minas Gerais, na Ditec, que, dentre outras coisas, também faz fiscalização ambiental, uma remoção a pedido. Então, não perseguimos nossos fiscais.

Tem um discurso de desmonte, porque tem uma queda histórica, a gente vem perdendo servidores, de 2010 para cá, de uma maneira assustadora. O Ibama é uma autarquia antiga, a junção de outros institutos mais antigos ainda, então a gente tem gente antiga na casa, e esse pessoal antigo vem tendo idade para se aposentar e vem se aposentando, estamos perdendo nossos quadros de uma maneira relativamente agressiva, não somos os únicos na Esplanada, deixar isso bem claro, mas somos um deles também. E obviamente que isso contribui sim para o decréscimo do número de autuações, que é uma crítica que nós recebemos semanalmente. De 2016 para 2018, a antiga administração teve uma queda de 14% no número de multas; de 2018 para 2019, de 24%. Houve sim um aumento na queda de multas, no número de multas e autuados, mas gosto de deixar bem claro, Excelência, que nós damos liberdade para os nossos fiscais, não temos quota mínima nem máxima de multa. O fiscal no campo é um juiz do ilícito ambiental no campo. Conseguimos aumentar o nosso número de embargos, houve um pequeno acréscimo de 2018 para 2019 no número de embargos. Somos muito criticados também por inutilização de equipamentos usados nos crimes ambientais, os ilícitos. Em 2018, nós tivemos 187 inutilizações; em 2019, uma queda de doze, 175 termos de inutilização; em 2020, este ano, mesmo com a pandemia, chegamos hoje, sem estar com um ano encerrado, obviamente um trimestre antes, com 199 termos de destruição e inutilização de equipamentos. Então houve um aumento

nos embargos, houve aumento no sistema de inutilização de equipamentos utilizados em ilícito ambiental, embora haja um decréscimo no número de multas. É muito importante citar os embargos e inutilização, porque são meios importantíssimos para que você faça a dissuasão do ilícito ambiental. Tem uma questão de segurança envolvida também, mas também tem uma questão de dissuasão do ilícito ambiental. É importante citar isso.

Teve um discurso - vamos dizer assim - de que a gente tinha parado de abordar em terras indígenas, que a gente estava perseguindo nossos fiscais que fossem em terras indígenas combater ilícitos ambientais em terras indígenas. Nada mais equivocado. De maio para cá, quando começou esse discurso por causa da troca da diretoria, a gente já esteve presente em 16 terras indígenas diferentes, autuando e inutilizando, enfim, fazendo a fiscalização ambiental normal, padrão que é comum no Ibama.

O ano passado a gente teve um pouco de dificuldade, como o Ministro já citou, com o apoio de alguns policiais militares dos estados, que são excelentes apoios operacionais para a segurança da operação. É claro que se substituiu o ano passado também pela GLO, pelas Forças Armadas, Força Nacional. Deixar bem claro que essa percepção de que não fomos mais em terras indígenas foi desfeita, duas semanas depois de começar a surgir as notícias, quando o fiscal nosso tomou uma garrafada na cabeça, foi filmado, passou em rede nacional. Esse

fiscal experiente estava saindo de uma terra indígena - Cachoeira do Meio, se não me engano -, quando ele foi cercado, emboscado por cidadãos e foi injustamente agredido, sendo filmado em rede nacional.

Então, Excelência, acho que esses são os dados que queria mostrar de maneira preliminar. Dizer que não estamos parados no Ibama, continuamos com várias parcerias institucionais com vários órgãos históricos, como o INPE, agora um pouco mais de proximidade com a Polícia Federal, através do Ministério da Justiça, para ter um entrosamento um pouco melhor no combate do ilícito. Embora a gente já tenha compartilhamento de dados de inteligência, nós vamos passar aí para um nível acima, espero, no próximo mês no máximo.

Temos sim deficiências, temos que melhorar algumas coisas sem dúvida, mas a gente está trabalhando no nosso limite. O Ibama trabalha no limite da sua capacidade operacional. Não tem freio de mão puxado, não tem má vontade com a fiscalização ambiental e nem com o controle ambiental de um modo geral. Eu citei aqui o Sinaflor+, a cadeia de madeira. A cadeia de custódia de madeira, é fundamental ter uma segurança nisso. Outro dia, no CONAMA, foi aprovado o DOF Traçabilidade, para dar continuidade na traçabilidade do Sinaflor+ e, obviamente, depois, estamos desenvolvendo também, com apoio do FDD, que foi citado aqui, Fundo de Direitos Difusos, o Projeto Pau-brasil, que vai levar esta traçabilidade para o comércio exterior. Então, quem comprar um bem de um

instituto florestal do exterior, vai poder abrir auditoria, achar a poligonal da árvore na floresta. Então são melhorias paulatinas.

Claro que o ideal seria que elas fossem bem mais rápidas, mas a gente tem um ritmo, a Administração Pública trabalha num ritmo, tem que trabalhar com licitação, com tentativa - erro, com instabilidade de sistema, que nós temos também, mas a gente busca, a todo momento, aprimorar todo sistema do Ibama, principalmente na parte de TI para que a gente não fique para trás no combate do ilícito ambiental.

Então, Excelência, são essas minhas palavras, curtas, breves palavras que eu queria deixar claro para colaborar com a Corte. E, obviamente, ficamos à disposição para quaisquer outros aclaramentos que forem necessários.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado.

Eu tenho uma pergunta simples - e não é um problema que tenha começado nesta gestão - mas a que o Senhor atribuiria a dificuldade na cobrança das multas e na efetivação desse recebimento?

O SENHOR EDUARDO FORTUNATO BIM (PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA) - Obrigado, Excelência. A dificuldade de cobrança de multas, no Brasil, é histórica. Se a gente pega a dívida ativa da União - não estou

falando do Ibama, estou falando da União; do Ibama é um pouco maior a porcentagem - o que a gente consegue cobrar historicamente, a não ser que tenha mudado muito recentemente, é 1% de dívida inscrita. Então, a gente tem um sistema no Brasil que protege muito o devedor, que gera sistemas procrastinatórios. Claro que melhorou com a reforma do Processo Civil, com a execução, a gente teve uma melhoria, mas eu atribuo a dificuldade que nós temos institucional de cobrar quem deve no Brasil. Até os bancos têm dificuldade, com todas as garantias, ele tem um pouco de dificuldade de cobrar.

O Ibama, quando autua - e, aí, eu vou falar um pouco da especificidade do Ibama - ele autua, tem multas milionárias, mas é um CPF no meio da floresta, de modo geral - e algumas outras multas, sim, são de pessoas que têm patrimônio - mas, de modo geral, tem multa de pessoas que não têm patrimônio nenhum. E é uma crítica que a gente faz, uma autocrítica, porque é uma política de autuação de multas e essa mensuração via número de multas não necessariamente reflete numa melhor tutela do bem ambiental, porque você pega um caboclo, um cidadão, um agricultor, pequeno agricultor que está no ilícito ambiental, situação de ilícito ambiental no meio da floresta, ele só tem o CPF, Excelência, e, às vezes, é difícil de achar o CPF. E, de um modo geral, às vezes, ele gosta de ser autuado, porque ele tem um título mostrando que ele estava naquela área, achando que ele

vai ter regularização fundiária. E a Região Norte é uma região - estamos falando da Região Norte principalmente - bem complexa.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - OK. Muitíssimo grato, nós agradecemos ao Doutor Eduardo Fortunato Bim, Presidente do Ibama, e que, peremptoriamente, desmente que o órgão, o Instituto tenha retaliado ou exonerado servidores pelo desempenho da fiscalização efetiva de mineração ilegal e de extração ilegal de madeira, como, muitas vezes, divulgado pela imprensa. Vossa Senhoria desmente fato. Muito grato pela presença e pela participação elucidativa.

Nós convidamos, agora, também com participação presidencial, o Diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do ICMBio, Doutor Marcos de Castro Simnovic, cuja presença agradeço, e que, por favor, pode assumir a tribuna.

O SENHOR MARCOS DE CASTRO SIMNOVIC (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE - ICMBIO) - Ilustres parlamentares, demais autoridades que acompanham audiência pública e a sociedade em geral que está participando desse momento de formação.

Fica aqui o agradecimento por ter sido convidado. E a colaboração que nós vamos dar é falar um pouquinho do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, um pouco mais desconhecido nesse

sistema - o Ibama existe há muito mais tempo - e nós existimos desde 2007. Eu vou procurar trazer uma informação breve sobre o que faz o ICMBio e como ele tem sido gerido, nesses últimos anos, e quais são os grandes desafios no que está relacionado ao processo.

Fica, aí, a questão dos parabéns também, hoje é não só ao Dia da Árvore, mas também o Dia do Policial Ambiental, são colaboradores parceiros nesse combate às infrações do meio ambiente.

Bom, e ICMBIO é uma das autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, e ele é incumbido da gestão das unidades de conservação. Para a sociedade, em geral, acredito que seja interessante a gente deixar bem claro que essas unidades são as áreas existentes no território brasileiro que têm uma importância de biodiversidade, uma importância de requisitos naturais relevantes, e, por isso, são delimitadas e protegidas por atos normativos. Uma vez criadas, essas unidades passam a ser geridas para que possamos fazer cumprir um sistema nacional de unidades de conservação. Um detalhe exemplificativo: Temos os parques nacionais, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, enfim, várias unidades, vários tipos de unidades - citei alguns como exemplo. O ICMBio também faz pesquisas de biodiversidade, justamente para auxiliar nessa questão da proteção do nosso patrimônio natural.

Nossa sede é em Brasília, porém temos gerências regionais, uma por cada região brasileira; temos 334 unidades de conservação federais para gerir pelo Brasil. Os estados e municípios também podem criar suas unidades de conservação, e, sob a incumbência do Instituto Chico Mendes, 334.

Como fazer a gestão? No total, nós temos 171 milhões de hectares protegidos por essas unidades: Em torno de 78 milhões de hectares terrestre e, o restante, em torno de 92 milhões de hectares marítimos. Então também fazem parte daquelas unidades que nós protegemos Fernando de Noronha, Abrolhos, Atol das Rocas e inúmeras APAs - Áreas de Proteção Ambiental marítimas.

Aí, vem um detalhe. Se formos imaginar, a curva de criação das unidades de conservação, desde o início da existência do Instituto Chico Mendes, é exponencial, vai crescendo até chegar nas 334 unidades de conservação.

A curva de servidores para fazerem a gestão dessa unidade segue em direção contrária. Desde 2015, salvo engano, não temos concursos públicos, e o número de servidores, hoje, não é suficiente para fazer a gestão de todas essas unidades. Nós temos de trabalhar com ferramentas, com alternativas, para fazermos a boa gestão e superarmos esse obstáculo. Recentemente, o Ministro do Meio Ambiente acolheu a nossa solicitação de concurso para poder preencher essas vagas, de forma a conseguir o mínimo necessário de gestores, trabalhando

com parcerias e integrados aos demais agentes na sociedade e fazer a gestão dessas unidades.

Além dos nossos servidores, temos os brigadistas para combate dos incêndios florestais espalhados pelo Brasil e também os terceirizados que prestam serviços de apoio à nossa gestão. Exemplos: Vigilância, serviços de escritório necessários para o trabalho do dia a dia.

Como eu disse, temos uma curva exponencial de criação de unidades, mas a curva de servidores não acompanha. E, da mesma forma, outro problema é gerado cada vez que uma unidade de conservação é criada: A questão da regularização fundiária, para que possamos efetivamente ter aquele território para o poder público e, a partir daí, fazermos uma gestão mais tranquila. Normalmente, possuímos unidades de conservação, as quais são criadas onde existem pessoas, comunidades tradicionais, moradores. Dependendo do tipo de unidade, é necessário fazer a desapropriação dessa área para que a terra se torne exclusivamente pública. Somando essas três curvas, isso realmente gera um problema razoável de gestão, porque temos essa dificuldade em relação à regularização fundiária das unidades.

Diante disso, dentro da estrutura do ICMBio, procuramos fortalecer a estrutura finalística. Quem cuida da unidade de conservação é o chefe, o gestor da unidade, e, quando nós não conseguimos ter esse servidor

exclusivamente para uma, nós fazemos núcleos de gestão integrada, onde várias unidades são geridas por um grupo de servidores. Nossa ideia é que esse gestor tenha recursos, equipamentos e autoridade para conseguir trabalhar e fazer a gestão. E assim tem sido em vários aspectos, citarei alguns deles por aqui.

Um ponto interessante. Para sistematizar aquilo que pode ou não ser feito em uma unidade, é construído o plano de manejo da unidade com uma gestão participativa da sociedade, ao longo de um processo em que todos podem opinar, até chegarmos à questão do plano construído. A partir daí, esse plano precisa ser implementado.

Aqui vai um destaque do que temos feito com a equipe que monitora e trabalha para a criação desses planos de manejo. Lançamos metas, desde 2019, bastante arrojadas em relação a se trabalhar os planos de manejo. A equipe concordou, a ponta também auxiliou, e nós continuamos a trabalhar com a estruturação, criação e implantação desses planos. Então, eles vêm sendo realizados. E hoje nós não temos planos para as 334 unidades. Hoje, nós temos 201 planos já consolidados e precisamos trabalhar para melhor; e continuamos trabalhando nisso.

Um outro detalhe, além do plano de manejo, é o uso público dessas unidades.

Por que o uso público? O próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação prevê que a unidade deve ser contemplada com educação ambiental, com visitação pública, dependendo do tipo dela, com as limitações que são colocadas, e também com a exploração sustentável, onde isso for permitido também dependendo da categorização.

Temos incentivado bastante isso dentro das nossas unidades federais. Para se ter uma noção, em 2017, nós tivemos em torno de 10 milhões de visitantes/ano. Em 2018, 12 milhões. Em 2019, 15 milhões. Esse número, é lógico, será impactado em 2020 pela questão da covid, porque as unidades foram fechadas para a visitação pública - não para os outros feitos, mas para a visitação pública -, e agora elas estão reabrindo de acordo com o dinamismo da pandemia e com, também, os posicionamentos dos governos estaduais e municipais, permitindo essas atividades.

Um outro detalhe, além do plano na questão da visitação e uso público, aí sim entra num ponto bastante importante, como os demais, que é a proteção das unidades.

O ICMBio é estruturado com uma coordenação-geral de proteção dessas unidades. E ela é dividida por uma coordenação de fiscalização e outra de prevenção e combate aos incêndios florestais.

Na prática, quem estrutura e constrói a ideia de proteção da unidade é a gestão local, que conhece o problema na ponta da linha, que conhece os parceiros que estão na ponta da linha, como a Funai, como o próprio Ibama, como Polícia Federal, polícias ambientais, enfim, é ali que realmente se sente o que está acontecendo. E Brasília, pela coordenação, acaba apoiando para dar o suporte para isso acontecer, e também com o monitoramento de geoprocessamento, aproveitando aquilo que o INPE trabalha, aquilo que o próprio Ibama trabalha, nós fornecemos os relatos para que as gerências regionais e a unidades possam efetivar a prevenção e a repressão aos delitos ambientais.

Eu costumo dizer que só isso não resolve. Nós poderíamos ter um número muito maior de servidores, de fiscais, que também só isso não resolveria. Juntamente com a fiscalização, é preciso termos o uso adequado da área, educação ambiental, alternativas economicamente viáveis para essas unidades e a questão da regularização fundiária também. Porém, fiscalização deve existir e precisa ser feita de uma maneira planejada.

Como é que isso funciona no ICMBio?

Ao final de cada ano, todos os pontos focais de fiscalização de cada região do Brasil são chamados à Brasília. E eles trazem a informação necessária para consolidar, de uma forma participativa, o plano anual de fiscalização.

Historicamente, esse plano precisa ser vinculado à questão orçamentária. Eu não consigo planejar fiscalizações se eu não tiver dinheiro depois para executá-las.

O que fizemos, durante o ano de 2019, foi cumprir o planejamento que estava já realizado em 2018. E, além de cumpri-lo, começamos a observar o quê? O dinamismo do delito ambiental. Além daquilo que estava planejado, buscamos, junto aos gerentes regionais e aos chefes de unidade, a ação dinâmica para tentar minimizar os impactos de desmatamento.

Aí precisamos diferenciar duas coisas: o esforço para combater o desmatamento e o resultado que seria diminuir o desmatamento. O esforço - o qual eu consigo atestar -, nós o aumentamos, nós o mantivemos, nós nos empenhamos para conseguir realizá-lo. O resultado de diminuição de desmatamento, como eu falei, não depende apenas de fiscalização, depende de uma conjunção maior de fatores.

Bom, o que eu posso registrar - e nós temos os números disponíveis - é que, em 2019, tivemos um número maior de ações de fiscalização do que em relação a 2018. As multas mantiveram-se em um patamar histórico, não tiveram um declínio significativo.

Eu acredito que seja muito importante também um detalhe: toda a vez que falarmos em análise de dados estatísticos, em relação à fiscalização ambiental, número de autos de infração e quantidade, valor de multa, é um ponto

que deve ser visto com muito cuidado. A partir do momento que nós conseguirmos detectar exatamente aqueles pequenos desmatamentos, que no futuro vão se transformar em grandes desmatamentos, automaticamente nós teremos um valor de multa bem menor do que a gente tem hoje.

A tendência é: quanto melhor, ou a melhor forma de nós agirmos, é diminuir esses valores, evitando que os desmatamentos se transformem em grandes problemas e ainda pegando esses desmatamentos enquanto pequenos. Esse é um ponto.

E, da mesma forma, não é só a multa que pesa ou que tem o poder de dissuasão em relação ao infrator. Como o Eduardo Bim, colega do Ibama, comentou, é muito importante que as outras sanções sejam aplicadas.

Quais outras sanções? Os efetivos embargos da área e, além dos efetivos embargos da área, a apreensão dos instrumentos e produtos utilizados nas infrações.

Quando não for possível apreender, quando não for possível fazer isso e quando nós tivermos todas as condicionantes que existem dentro das normas, aí existe também a inutilização desses produtos. E aí é preciso deixar bem claro que a orientação no ICMBio sempre foi e continua sendo, ao fiscal: cumpra a legislação.

Uma vez que detecta o desmatamento, detecta a mineração ou a infração ambiental, como um todo, o fiscal tem o dever legal, a autonomia e o nosso apoio para cumprir a legislação. Isso tem sido falado e reiterado por diversas vezes.

Eu estava comentando do Plantaf - Planejamento Anual de Fiscalização -, que nós fizemos de 2018 para 2019, o cumprimento dele. E, de 2019 para 2020, fizemos o mesmo processo, chamamos os pontos focais, com uma pequena diferença: além de o planejamento ser construído de acordo com aquilo que há no orçamento, nós fizemos uma solicitação de que se planejassem as ações necessárias. Isso significa dizer que, talvez, o valor necessário para se efetuar o trabalho ficasse superior àquilo que estava disponibilizado do ponto orçamentário.

O pessoal compreendeu isso. Por quê? Durante o ano de 2020, tanto a Presidência do ICMBio quanto a Diretoria de Planejamento tentaram e vêm tentando dar o aporte necessário para que estas fiscalizações aconteçam.

Em resumo, o que a gente quer deixar bem registrado é que a fiscalização continuou, ela continua acontecendo, e continua tendo os seus efeitos. Ainda não conseguimos diminuir o desmatamento. Aí, entra a integração com os outros órgãos: a Verde Brasil 2. Há continuidade de ação e de fluxo de informação entre esses outros órgãos para que, num período de tempo, a gente consiga obter um resultado mais positivo.

Nessa sequência, eu destaco que nós desenvolvemos na Região da Amazônia a Operação 163, Operação Integração 163.

Existe um aporte de fiscais e apoio da Força Nacional para uma continuidade de fiscalização ao longo dessa rodovia, no Pará.

Além disso, nós estamos mantendo um grupo de específico de fiscais que, por revezamento, tem potencializado as ações dos chefes de unidade de conservação. E dentro dessa lógica, além dessa questão de integração com todos, nós temos, ao final, algumas parcerias para conseguir fazer o trabalho ser produtivo.

O Ministro citou o programa Adote 1 Parque, projeto Adote 1 Parque. É uma das oportunidades para que a sociedade, de uma maneira geral, possa contribuir com o Poder Público, pensando em estrutura, para que o Poder Público possa potencializar a sua gestão nas unidades.

A gestão continua sendo do ICMBio, a gestão é feita pelo Chefe da Unidade de Conservação, porém tudo aquilo que é acessório a essa gestão e que pode somar para que o resultado seja efetivo, o projeto prevê - e a gente espera, em breve, poder utilizá-lo -, a sociedade também espera para poder participar.

Resumindo, a minha fala seria essa. Nós comentamos, então, do empenho do ICMBio em continuar trabalhando na proteção ambiental e, junto com

os outros parceiros, que a gente consiga, ao longo do tempo, reverter essa questão dos desmatamentos.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, doutor Marcos.

Eu agradeço algumas informações relevantes. Trezentas e trinta e quatro unidades de conservação no país, 15 milhões de visitantes. Isso pode virar um *business*, inclusive com esse volume. E a ideia de uma parceria pública e privada, nessa gestão, também considero importante.

Eu tinha uma pergunta difícil para lhe fazer, mas gostaria de ouvi-lo pela importância do órgão que o senhor dirige. As palavras são importantes, as intenções são importantes, mas os resultados são importantes. Não obstante isso, o desmatamento, inclusive, em unidades de conservação tem aumentado nos últimos dois anos. Eu gostaria de um comentário do senhor sobre isso. Por que razão tem aumentado? Já havia aumentado anteriormente a esse governo. Desde 2013 voltou a aumentar, mas agora aumentou de maneira muito expressiva nos últimos dois anos. Eu gostaria de ouvir a sua análise, a sua explicação para esse fenômeno.

O SENHOR MARCOS DE CASTRO SIMNOVIC (INSTITUTO CHICO MENDES - ICMBIO) - Bom, um ponto muito importante para se destacar é que o maior volume de desmatamento que tem aumentado em relação ao Bioma

Amazônia ocorre fora das unidades de conservação. Um pequeno percentual desse desmatamento ocorre dentro das unidades. Só que, quando nós falamos em unidades de conservação, que são essas áreas especialmente protegidas, deveríamos estar com o desmatamento zero, e esse índice deveria chegar perto do zero. Seria a perfeição. Não é o que aconteceu. Realmente existe o desmatamento, e há um aumento expressivo desse desmatamento nas unidades.

Eu fiquei curioso no ano passado, quando assumi o órgão, para tentar compreender um pouco do que estava acontecendo. E eu tive oportunidade - aí vai um pouco da experiência pessoal - de participar de várias operações na Amazônia, algumas de garimpo, algumas de desmatamento, pernoitando, passando a semana lá com os agentes de fiscalização. A primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente o fato de que, antes de cada uma das ações, nós fazíamos um período de análise geoespacial, de geoprocessamento do que estava acontecendo por lá. E, com raras exceções, todos os pontos a que nós íamos e que tinham problema de infração ambiental nas unidades são pontos antigos. Eles já vinham acontecendo com determinado tempo de agressão ambiental, porém, em determinados momentos, aquilo parava e, em determinados momentos, aquilo acentuava. A primeira pergunta que eu fiz para os nossos servidores foi qual a nossa frequência de fiscalização nesses pontos críticos. A frequência é muito baixa. Então acredito que um dos motivos pelos quais as infrações nas unidades

continuam é porque nós precisamos melhorar a frequência de visita dos fiscais aos pontos mais críticos. E é fato que sozinho o ICMBio não consegue fazer isso. Daí as parcerias com as Polícias Militares Ambientais de cada Estado, as parcerias com a Força Nacional - e agora recentemente a Força Nacional Ambiental está sendo estruturada -, além da questão também de todos os outros órgãos, como Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Federal.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Deixe-me lhe fazer uma outra pergunta técnica. Acho que o senhor será capaz de responder. Nas unidades de conservação, como regra, não existe ocupação irregular. Ou existe? Ou seja, quem esteja em unidade de conservação normalmente é invasor.

O SENHOR MARCOS DE CASTRO SIMNOVIC (INSTITUTO CHICO MENDES - ICMBIO) - Não, não é assim. Existem algumas unidades que não permitem que existam pessoas ou proprietários na área. Não são todas.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Então existem propriedades privadas em unidades de conservação?

O SENHOR MARCOS DE CASTRO SIMNOVIC (INSTITUTO CHICO MENDES - ICMBIO) - Dependendo do tipo de unidade de conservação, sim, principalmente as de uso sustentável. Eu vou citar o exemplo mais típico que

é a área de proteção ambiental. Nessas áreas de proteção ambiental, o proprietário continua sendo privado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Nós não estamos falando de reserva legal, certo? Estamos falando de unidades de conservação.

O SENHOR MARCOS DE CASTRO SIMNOVIC (INSTITUTO CHICO MENDES - ICMBIO) - Não, reserva legal seria um outro tipo de área especialmente protegida, assim como as áreas de preservação permanente, também, outras áreas protegidas. Mas nós estamos falando, sim, de unidades de conservação.

Então eu tenho, primeiro, citando um exemplo, as áreas de proteção ambiental em que existe a propriedade privada; as reservas extrativistas, em que a população tradicional também continua vivendo naquela área; florestas nacionais, e aí começam a entrar parques nacionais, outras unidades de proteção integral que não deveriam ter propriedades, mas elas existem, estão lá. A unidade foi criada com as pessoas ali. Qual a solução legal para isso? Regularizar a situação fundiária, indenizando essas pessoas e retirando as pessoas de lá onde isso não é possível. Porém, não é isso que aconteceu ao longo das décadas, desde que elas foram criadas.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - E sobretudo não permitir a expansão.

O SENHOR MARCOS DE CASTRO SIMNOVIC (INSTITUTO CHICO MENDES - ICMBIO) - Exatamente, e aí tem um detalhe interessante. Toda vez que as pessoas falam desses moradores que continuam nas unidades, normalmente é dito o seguinte: que esses moradores não podem fazer nada lá, que sofrem muito em relação a isso, não podem viver, vamos dizer assim. Não é verdade também.

Enquanto a gente não promove a regularização fundiária, as pessoas que vivem nessas unidades, por meio de termo de compromisso com o Instituto Chico Mendes, podem continuar vivendo e podem continuar a exercer as suas atividades - lógico, desde que não seja uma atividade ilícita, mas atividade de agropecuária, enfim, ou atividade que vinham exercendo anteriormente. Só que não são basicamente só essas pessoas que acabam cometendo algumas infrações, a gente tem um acréscimo de invasões das áreas e aí acaba sendo potencializado.

Então, tentando responder a pergunta que Vossa Excelência fez, nós temos a necessidade de uma maior frequência de fiscalização, nós temos a questão de melhor lidar com esse problema das pessoas que já estão nas unidades de conservação, diminuindo as invasões nos pontos mais críticos, e sempre

trazendo alternativas socioambientais e econômicas viáveis para as populações tradicionais.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Marcos de Castro Simnovic, que é Coronel da Polícia Militar de São Paulo e com larga experiência em Polícia Ambiental. Muito grato.

Agora, para falar pela Fundação Nacional do Índio, o Coordenador-Geral de Promoção ao Etnodesenvolvimento, Doutor Juan Felipe Negret Scalia e, juntamente com ele, dividindo o tempo, a Doutora Azelene Inácio, que é Coordenadora Regional do Interior Sul, indígena caingangue.

Doutor Juan Felipe, por gentileza.

Existe um terceiro ainda que falará, igualmente dividindo o tempo, Doutor Arnaldo Zunizakae, que é agricultor e indígena parecis, por gentileza.

O SENHOR JUAN FELIPE NEGRET SCALIA (FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO) - Muito bom dia!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Doutor Juan Felipe, muito grato pela presença.

O SENHOR JUAN FELIPE NEGRET SCALIA (FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO) - Em nome do Presidente da Funai o cumprimento e também a Marcelo Xavier e a todos os presentes.

Gostaria de dizer rapidamente que vou fazer uma fala um pouco corrida, atropelada, em virtude da divisão do tempo com dois indígenas que me sucedem, mas me mantenho aqui para qualquer dúvida.

Minha apresentação será bastante objetiva. No início, em cima do tema, o Fundo Clima e, depois, alguns comentários mais gerais. Agradeço a enorme oportunidade de contribuir com esse debate. Podemos começar então.

De início, vou salientar que a Constituição garante para os povos indígenas seus territórios tradicionalmente ocupados, com base em quatro grandes características, que são: aquelas habitadas em caráter permanente; aquelas necessárias a suas atividades produtivas; as necessárias aos recursos ambientais para sua sobrevivência; e as necessárias a sua reprodução física e cultural, ou seja, aonde estão posicionadas as aldeias, ou seja, regiões que eles usam para produção, caça, pesca, eventualmente, uma nascente fora da terra indígena - um recurso ambiental necessário -, e, eventualmente, uma área sagrada, que não é necessariamente uma das três primeiras, mas que é fundamental para sua reprodução física e cultural.

Esse é o conceito que nossa Constituição traz de terra indígena e essa é a alma do processo demarcatório. A posse permanente e o usufruto exclusivo dos recursos são dados a eles. O usufruto exclusivo é um tema que vem sendo debatido ao longo da história. Sou servidor da Funai há dez anos e a gente vê um

amadurecimento nisso - por um tempo se pensou, inclusive, que o turismo, por exemplo, fosse inconstitucional. Todo esse debate vem-se aprofundando ao longo do tempo.

No Brasil - e esse mapa [slide] não tem as fronteiras territoriais exatamente para demonstrar que elas estão muito espalhadas - temos terras indígenas em todas as unidades da Federação. São mais de seiscentas, em diversos tipos de estágio de regularização e representam 13% do território nacional.

É importante dizer que, apesar de a maior concentração estar na Amazônia, mesmo aquelas que estão nas regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste também contêm importantes fragmentos florestais.

Apesar de a função precípua da terra indígena ser a reprodução física e cultural, não uma unidade de conservação, proteção integral ou uso sustentável, por conta dos modos e tradições, ela é, sim, importantíssima para a conservação dos recursos naturais e, por consequência, para a mitigação das mudanças do clima e também para os processos de adaptação.

Esse pequeno gráfico [slide] demonstra quão importantes são as florestas comunitárias no Brasil enquanto estoque de carbono. Quais são as florestas comunitárias? Terras indígenas, unidades de conservação de uso sustentável - como árvores extrativistas -, terras de quilombos, enfim. Quão

importante elas são para as contribuições brasileiras nacionalmente determinadas - sobre as quais vou falar em breve?

A Convenção nº 169 da OIT é muito conhecida por conta de seu art. 6º, que garante aos índios o direito de consulta. O colega do Ministério, inclusive, lembrou que esse direito foi incluído no projeto que tramita no Congresso sobre o tema da mineração - extremamente polêmico, mas está lá, esse é um ponto a ser ressaltado, e eu vou retornar a isso também.

Também na Convenção nº 169, o art. 7º reconhece claramente aos povos indígenas o direito de definir suas próprias prioridades no processo de desenvolvimento. Isso, porém, está casado - também no mesmo artigo - com um tema fundamental que obriga os estados e a nós, servidores públicos, a exercer medidas de cooperação com esses povos interessados, para proteger e preservar o meio ambiente.

Tanto no conceito de terra indígena constitucional quanto nesses dispositivos da Convenção nº 169, a gente percebe que, se, por um lado, são dados aos índios as áreas produtivas e o direito de produzir e de ter cadeias produtivas, ao mesmo tempo, obriga-nos a estar extremamente imbricados com eles na discussão do que é a sustentabilidade dessas cadeias e da necessidade de a gente avançar no que nós chamamos, internamente, na Funai, de etnodesenvolvimento.

Uma das políticas basilares correlacionadas ao tema do clima é a política nacional de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Essa política garante aos índios a governança e a participação na discussão dos temas de mudanças climáticas. Em relação a outras questões, a Funai tem participado junto com o MMA na elaboração - e agora estamos prestando contas - do plano nacional de adaptação.

Aqui tem o texto - que vou deixar para registro - sobre a importância das terras indígenas na ANDC brasileira. A Funai já acessou o Fundo Clima anteriormente e estamos em interlocução com o Ministério do Meio Ambiente para eventualmente acessar novamente.

As diretrizes do Fundo Clima também aderem, digamos, aos povos indígenas - a gente verifica a possibilidade de captação de recursos para os povos indígenas.

Vou encerrar com dois comentários - e aí peço, Ministro, com toda a permissão, que Vossa Excelência conceda mais dois minutos para os colegas, se for possível. Perdoe-me!

Mais dois breves comentários que acho superimportantes. O primeiro é o fundamental fortalecimento, de fato, do ICMBio, da Funai e do Ibama. Aqui, queria fazê-lo *in memoriam* a Weligton Fernando Peres Silva, servidor do ICMBio que faleceu cumprindo sua missão, combatendo incêndios dentro do

Parque Nacional das Emas. Esse é um retrato de que precisamos realmente ter concurso, ter realmente uma valorização dos órgãos ambientais e da Funai. Na Funai, com quase uma centena de anos, se herdado o SPI, não temos nenhum plano de carreira até o momento.

O último comentário é que, enfim, há problemas de fato. A gente precisa se esforçar muito mais, mas a Funai está envidando todos os esforços possíveis, sob regência e fidalguia do Ministério das Relações Exteriores, para captar mais recursos, usar de uma parceria também com o Chico Mendes e com o MMA, KFW, GIZ - todas essas cooperações internacionais têm sido apresentadas na Comissão Nacional da Amazônia.

Enfim, o desafio é tanto que talvez todo o esforço seja pouco, precisamos de apoio e, realmente - como o senhor disse de início -, apesar das divergências naturais do processo democrático, talvez centrar um pouco mais nas convergências, naquilo que é possível a gente fazer todo mundo junto.

Agradeço o tempo. Fico aqui à disposição para perguntas. Abro para Azelene e Arnaldo serem ouvidos.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Juan Felipe Scalia. Vossa Excelência tem nome de jurista, jurista internacional.

O SENHOR JUAN FELIPE SCALIA (FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI) - Sim, senhor, da Suprema Corte americana.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Gostaria de convidar a Doutora Azelene Inácio.

Evidentemente, vamos ouvi-los com interesse, mas tenho obsessão por começar as coisas no horário. Considero que ser pontual é um avanço civilizatório que ainda precisamos consumar. Porém, como tivemos meia hora de atraso, por motivo técnico, não foi possível começar a sessão, então estamos correndo um pouco contra o tempo, em razão da sessão da tarde. Mas ouviremos a Doutora Azelene, que falará virtualmente.

Por favor, Doutora Azelene, com muito gosto.

A SENHORA AZELENE INÁCIO (FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI) - Cumprimentar rapidamente o Ministro-Relator Roberto Barroso, e, na vossa pessoa, cumprimentar os demais Ministros e Autoridades presentes.

Eu só gostaria de chamar a atenção muito rapidamente sobre essa questão dos recursos do Fundo Clima. Eles são para o País todo, não só para a Amazônia. E, normalmente, quando se fala em questão ambiental, em questões climáticas, em queimadas, em preservação ambiental, a primeira imagem que vem para as pessoas é a Amazônia.

E eu gostaria de alertar que as comunidades indígenas da Região Sul sofreram, ao longo das décadas de 60, 70 e 80, uma dilapidação imensa do seu patrimônio de fauna e flora com uma política de Estado que implantou serrarias nas nossas terras indígenas e que acabaram com as nossas florestas de araucária. Nós temos todo esse passivo que nós herdamos, então, dessas décadas passadas quando ainda o Estado brasileiro detinha a tutela total sobre os territórios e as vontades dos povos indígenas, o que mudou com a Constituição de 1988. Então, alertar para essa questão de que nós precisamos do apoio do Fundo Clima para podermos resgatar esse passivo que existe na questão florestal das terras indígenas da Região Sul no bioma Mata Atlântica.

E também dizer que a gente percebe, Ministro, o quanto falta publicidade para que as pessoas e outras instituições conheçam que esse Fundo existe, não só o Fundo Clima, mas o Fundo Amazônia, para que o acesso a esse Fundo se torne mais democrático pelas comunidades, pelas instituições que mais precisam realmente.

Embora esteja-se focando muito na questão florestal, a gente há de convir que a questão de um ambiente saudável passa também pelo saneamento básico, por fornecimento de água potável, enfim, por toda uma qualidade de vida que deve ser garantida para as populações, principalmente aquelas mais vulneráveis. Nós temos, por exemplo, comunidades indígenas que, agora em

tempo de pandemia, muitas delas não têm acesso à água potável. Então, assim, eu gostaria só de alertar para essa questão.

E também dizer, frisar uma questão que o Ministro Heleno colocou agora pela manhã, a questão que corre o mundo, a de jogar nas costas do Brasil esse fardo, esse peso que é a questão da preservação ambiental, como se só nós tivéssemos essa responsabilidade.

E dizer também que os movimentos, sejam indígenas, de organizações indígenas, de organizações não governamentais, quaisquer que sejam, eles não nos representam, eles não representam os povos indígenas do Brasil, não, pelo menos, os povos indígenas de Santa Catarina. Eu como caingangue do Estado de Santa Catarina, nós não outorgamos a ninguém a nossa representação.

E nós consideramos extremamente importante que o Brasil mantenha a sua soberania não só nessa questão ambiental, mas especialmente nessa questão ambiental e na administração desses Fundos. Por exemplo, o Fundo Amazônia é de recursos doados, mas o Estado brasileiro mantém a soberania sobre esses Fundos também.

E, nesse sentido, eu gostaria de frisar que é importante que o Fundo apoie, por exemplo, nessa questão do desenvolvimento sustentável, as cooperativas comunitárias indígenas, Ministro, para que a gente possa produzir e ter a segurança alimentar necessária nas nossas comunidades, na escala necessária

para suprir as nossas demandas, porque a base da nossa sustentabilidade na Região Sul é a agricultura. Nós, infelizmente, não temos esses recursos naturais imensos que Amazônia tem, onde não precisa plantar nem colher, a natureza proporciona isso tudo.

Gostaria também de falar muito rapidamente sobre a questão do PL nº 191. É muito importante que a sociedade brasileira, que o Estado brasileiro se debruce sobre essa questão, que as instituições se debrucem sobre essa questão, porque a ilegalidade da mineração, principalmente nas terras indígenas, beneficia o ente que atua na ilegalidade. Eu penso que é só regulamentando que a gente vai poder cobrar, que a gente vai poder responsabilizar os entes que hoje fazem a mineração ilegal nas terras indígenas. Então é muito necessário que se discuta isso, que se regulamente isso. Claro, levando sempre em consideração a importância da consulta aos povos indígenas, de uma participação plena e efetiva.

Também o Fundo Clima fala sobre a questão do manejo madeireiro sustentável com as devidas certificações. É uma ação e é uma atividade que pode beneficiar as comunidades indígenas que ainda têm grandes florestas madeireiras, enfim, até para coibir essa situação ilegal de madeira que existe nas comunidades indígenas, que é muito grande, e que estamos tentando, com o Ibama e com as instituições de fiscalização, minimizar essa questão. Manejo dos recursos naturais genéticos e fitoterápicos que hoje também é feito em algumas

comunidades indígenas, principalmente da Amazônia, mas que as comunidades indígenas não têm participação. E nós temos um grande conhecimento tradicional ligado a essa questão da fitoterapia, que ela precisa ser explorada e precisa ser legalizada para que também nos beneficie como comunidades indígenas. E, finalmente, a participação dos povos indígenas nas parcerias, nas obras de interesse regional e nacional, porque nós temos ficado fora dessas discussões. Nós queremos participar ativamente do desenvolvimento do nosso país e no desenvolvimento sustentável das nossas comunidades, Senhor Ministro.

Agradeço imensamente o espaço. Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado à Doutora Azelene pela sua contribuição. Agora temos 30 segundos, mas aqui todo mundo tem direito a um pouquinho de voz pelo menos, de modo que ouvimos com a brevidade possível o Doutor Arnaldo Zunizakae.

O SENHOR ARNALDO ZUNIZAKAE (INDÍGENA PARECIS E AGRICULTOR) - Bom dia, Ministro. É com muita honra que participo desta videoconferência.

Venho aqui falar em nome dos povos indígenas. Hoje eu faço parte de um grupo de agricultores indígenas (ininteligível). São vários índios aí, várias etnias que se denominam dessa forma para buscar serem ouvidos pelo Governo Federal. Veja bem, no momento em que estamos aí falando sobre a

questão climática no Brasil, nós, dos povos indígenas, estamos numa encruzilhada, porque, ao mesmo tempo que fala em preservação do meio ambiente, nós indígenas temos a necessidade de produzir, de desenvolver, de nos mantermos (ininteligível) e, para isso, muitas vezes, é preciso fazer atividades, atividades essas que ainda faltam ser regularizadas para que nos tire da marginalidade e da criminalidade.

O Governo Federal precisa ouvir cada povo indígena. Hoje, no Brasil, são mais de 300 povos indígenas com línguas diferentes, com situações diferentes, com terras indígenas demarcadas de maneira diferenciada uma da outra. E não se pode mais admitir, nos dias de hoje, que organizações falem em nome de todos os povos indígenas. Todos nós temos que ser ouvidos de maneira única e específica, porque temos realidades, situações diferentes. Enquanto nós não discutimos, a agricultura na terra indígena, as terras indígenas vão continuar sendo violadas; se não discutirmos, não regulamentarmos a mineração, nós indígenas seremos os primeiros a estar ajudando a roubar o nosso minério, a nossa madeira, e assim vai ser com todos aqueles bens, com aquela riqueza natural que hoje existe. Então é preciso, Ministro, que se crie uma política de conversação direta com o indígena. Aqueles que precisam, que querem preservar, vão preservar; aqueles que precisam explorar, vão explorar, mas de maneira regulamentada, de maneira ordenada para que não faça com que o índio se torne um marginal da sua própria riqueza. A Constituição diz que nós somos os únicos a ter direito de explorar,

porém não podemos, porque não tem uma regulamentação para essas atividades. Precisamos criar mecanismos de licenciamento de terras indígenas para que nós, como os Parecis, aqui no Mato Grosso, que estão produzindo agricultura, não sejam criminalizados por uma atividade que a própria Constituição dá direito.

Então, Ministro, como o meu tempo é curto, o que eu gostaria de dizer aqui é que realmente o Governo pudesse ouvir os índios diretamente, através de conferências ou de audiências, mas que fosse discutido e ficasse claro que existem muitos índios que querem preservar, porque consideram a maneira tradicional, mas têm muitos índios vivendo na miserabilidade, porque não podem trabalhar, porque as suas terras são demarcadas em locais diferentes. E essa questão, hoje, das grandes queimadas, elas estão correndo nas terras indígenas justamente por falta de uma política de trabalho que venha combater isso, inclusive.

As roças tradicionais, hoje em dia, não dão mais para serem feitas, porque ela utiliza fogo; e isso aconteceu, aqui, no Mato Grosso.

Então, Ministro, meu muito obrigado! O tempo nosso é curto, mas deixo esse recado: façam de tudo para ouvir os índios diretamente e não os intermediários.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Senhor Arnaldo Zunizakae, inclusive, pela compreensão quanto ao tempo e pela objetividade das suas considerações.

Acho, sim, que essa questão controvertida e complexa da exploração, sobretudo mineral, em terras indígenas tem, pelo menos, três agentes muito importantes: o Governo, que apresentou a proposta; o Congresso Nacional, que vai deliberá-la; e, evidentemente, as comunidades indígenas.

Nós temos defendido, sim, a participação das comunidades indígenas em todas as decisões que digam respeito a eles; acho que por um direito natural e por um dever constitucional e por uma imposição de atos internacionais. De modo que penso que a sua advertência é totalmente pertinente.

Muito grato pela participação.

Ouvimos, agora, o Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, que nos dá a honra da presença, Doutor José Mauro de Lima O' de Almeida. Por favor, na tribuna.

O SENHOR JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ) - Boa tarde a todas e a todos, boa tarde, Ministro Barroso, que preside a audiência pública, na pessoa de quem saúdo os seus Colegas, se estiverem nos assistindo ainda.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Só para registro, a Ministra Rosa Weber e o Ministro Edson Fachin assistiram toda a audiência, prestigiando este debate.

O SENHOR JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ) - Prestigio também e saúdo o Ministro Edson Fachin, as Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, que estão assistindo esta audiência.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - E a Ministra Cármen Lúcia. Exatamente.

O SENHOR JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ) - Também cumprimento, se estiver assistindo, o Deputado Federal Rodrigo Maia, Presidente da Câmara. E em nome do meu colega, Chefe da Advocacia-Geral da União, José Levi, cumprimentos os Ministros que estavam presentes aqui; e também em nome da AGU, saúdo o meu colega Adriano Martins Paiva que está, aqui, na tribuna, que é da SGCT e que atua no Supremo Tribunal Federal.

Só queria, com perdão, Ministro, só corrigir meu nome, eu sou O' de Almeida, não sou de Almeida, ou Almeida. Eu tenho que defender meu nome que, normalmente, pensam que é uma abreviatura. Não me leve a mal.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Não, não, pelo contrário. O nome da gente, às vezes, só a gente repara. Mas o meu, quando sai com z, eu também acho muito estranho. De modo que eu entendo perfeitamente e, portanto, fique à vontade.

O SENHOR JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ) - Obrigado.

O Senhor fez um cenário conciso, porém suficiente para esta audiência pública no início dela. Então, eu gostaria de me ater, preparei aqui um arrazoado das explicações também sobre o Fundo Clima, e tudo isso que o Senhor falou no início. Então, vou pular essa parte e tratar do fio que o Senhor tentou conduzir, desde o início, que é uma audiência técnico-administrativa.

Falar de todos esses instrumentos normativos internacionais que o Senhor pontuou, eles tratam de duas coisas: cooperação e urgência. Todos esses instrumentos foram construídos a partir da urgência que nós tínhamos na época, na Rio 92, de tratar da mudança do clima, ainda naquela época, ser tratada com mitigação, e, hoje, já, alguns cientistas falam apenas de adaptação a mudanças climáticas.

Para que a gente cumpra esses instrumentos, nós temos que fazer com que as nossas NDCs, como o Senhor citou no início, sejam os

compromissos que nós assumimos na NDC, tais como: Código Florestal, a restauração da floresta, o investimento energia renovável e o desmatamento ilegal zero na Amazônia, ele tenha um arcabouço financeiro eficiente, transparente e democrático, que possibilite respondermos aos impactos e os efeitos adversos do clima; não somente um meio de atingirmos as metas, as quais nos comprometemos.

Aqui, eu queria fazer só um contraponto. Apesar de não termos emissões de gases de efeito estufa como a dos países industrializados, as nossas maiores emissões estão na Amazônia e com a mudança de uso da terra e florestas, como é o caso do desmatamento, da queimada e da pecuária sobretudo. Então, somos um grande emissor de gases de efeito estufa, e o Pará, em particular, corresponde ainda hoje a quase 40% do desmatamento e queimadas.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Vou fazer uma pergunta, para não perder esse ponto, eu lhe devolverei o tempo.

No Brasil, as emissões de gases de efeito estufa são maiores por desmatamento do que por uso de combustíveis fósseis?

O SENHOR JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ) - Exatamente, são maiores por desmatamento, mudança de uso de solo, como eu disse, e da pecuária, sobretudo na Amazônia, do que por combustíveis fósseis.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Essa é uma informação muito relevante. Obrigado.

O SENHOR JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ) - Além disso, é precípuo o fortalecimento e o aperfeiçoamento da governança do Fundo do Clima, para que o mesmo dialogue com outras políticas adotadas no nível federal e para que apoie o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas aos 9 subprogramas que se propôs a alcançar, bem como auxilie o desenvolvimento de políticas regionais referentes a essa temática, que, de modo geral, ainda não estão executadas de forma eficaz. Também é preciso envolver os estados nessa governança. O comitê gestor do Fundo do Clima não prevê a participação dos estados na sua governança.

Nesse cenário, destaco a importância do federalismo cooperativo, da responsabilidade compartilhada entre os entes, que está disposta nos arts. 225 e 23 da Constituição, que tratam da responsabilidade de todos entes de proteger o ambiente, bem como a preservação da fauna e da flora, em forma de cooperação mútua.

Ainda há um elemento, que é muito desconhecido, digamos assim, e pouco tratado, Ministro Barroso, a Lei Complementar nº 140, de 2011, que trata do cooperativismo nos estados e ainda não está regulamentada.

Nós devemos buscar aquilo que Canotilho chama de estado ambiental, como um estado de justiça ambiental que pressupõe o diálogo democrático, exige um instrumento de participação e postula o princípio da cooperação com a sociedade civil.

Considero que essa audiência pública marca o avanço do Judiciário para dar respostas aos efeitos que o agravamento do aquecimento global vem causando no funcionamento dos sistemas socioeconômicos, na saúde e no bem-estar humano. Portanto, é preciso um diálogo de Direito nacional que pressuponha uma cooperação e solidariedade intergeracional, conforme Vossa Excelência pontuou no início audiência, mas, sobretudo, é preciso que nós quebremos essa falta de diálogo, porque esse tipo de questão ambiental tem atraído a atenção negativa internacional para o Brasil; é preciso, enquanto discussão de um dos principais instrumentos para a eficiência de programas de mudanças climáticas que implicam diretamente na garantia dos direitos fundamentais.

Como Secretário de Meio Ambiente do Pará, não posso deixar de destacar a importância não só da existência do Fundo, como o seu funcionamento em termos de aplicação de recursos. No momento de escassez fiscal, é imprescindível ter um instrumento de financiamento, como o Fundo do Clima, para questões como a preservação, conservação e recuperação de recursos ambientais e recuperação florestais - como diz a própria Lei de Política Nacional

sobre Mudança do Clima -, e dos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional - como é o caso da Amazônia -, bem como para tratar especificamente dos desmatamentos.

Portanto, nós não estamos aqui, como dizia a colega que me antecedeu, a representante dos indígenas, a falar apenas da Amazônia. Mas, se estamos falando de itens da lei que tratam especificamente sobre o desmatamento e proteção ao Patrimônio Nacional, temos de falar da Amazônia.

Também é necessário dar oportunidade aos estados subnacionais para se ter acesso a esses recursos de forma facilitada, sobretudo no que tange à preparação de projetos a serem apresentados ao próprio Fundo do Clima.

Alerto, Ministro, que se Vossa Excelência der uma decisão apenas para recompor o Fundo do Clima, não será suficiente. Hoje, pelo menos três primeiros integrantes dessa audiência falaram em dificuldade de recursos humanos. No momento em que se discute uma reforma administrativa - alerto novamente -, não há Estado no interior do Brasil profundo, não há secretaria de meio ambiente, ICMBio, Ibama, em grande parte ou na maioria das áreas onde há o maior desmatamento e queimada. No Pará, por exemplo, só há um núcleo regional da Secretaria de Meio Ambiente no Município de Altamira, que é hoje o município que mais desmata no Pará. Não há em São Félix do Xingu, não há em

Novo Progresso, não há em Tucumã, não há naquela região que é inóspita, a considerada terra do meio da APA Triunfo do Xingu. Ela é inóspita. Para se chegar lá, nós levamos quatro dias para chegar ao lugar do desmatamento. Temos que fazer, muitas vezes, em unidades de conservação no estado, sobrevoos de helicóptero e de avião, e chegar por rio, muitas vezes até o limite que dá, pois há rios que não são navegáveis naquela região, como boa parte do Rio Xingu.

Então, há dificuldades de pessoal. E só dando oportunidade de uso desse recurso não será suficiente. Temos que fazer aquela estruturação orgânica do Estado brasileiro no Brasil profundo. Não é essa estruturação das ruas bem pavimentadas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste para cima.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Não seria papel do Estado, Secretário?

O SENHOR JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ) - Seria papel do Estado se o estado tivesse... Darei um exemplo: o fundo chamado "Fundo Petrobras", em que uma decisão judicial passou diretamente os recursos para os estados. E nós, imediatamente, com uma diferença de quatro meses, fizemos uma contratação de fiscais, que eram apenas dez, na Secretaria do Meio Ambiente até 2019, para cento e dez fiscais na Secretaria do Meio Ambiente. Isso fez, com a criação da força estadual de combate ao desmatamento, com que

diminuíssemos agora em agosto - não estou falando de setembro -, nós viemos num decrescente, nas áreas estaduais onde houve a atuação da força estadual de combate ao desmatamento, em agosto, de até 63% de diminuição de desmatamento, de alerta de desmatamento e de queimadas em agosto, no período em que estivemos em campo.

Isso prova que, mesmo a gente saindo de Belém até chegar à região que mais desmata, há sim uma deficiência de recurso. E se o recurso fosse direto para o estado, talvez tivéssemos mais velocidade em usá-lo e utilizá-lo para aquilo que realmente importa.

Veja, um comitê gestor, por exemplo, de um Fundo Clima, ou qualquer outro comitê gestor, um Conama, por exemplo, em que a sua composição é de alta liderança, ou de assessoramento superior, tem que ver quantas vezes ele se reúne. Muitas vezes, a alta de liderança não tem tempo de participar frequentemente, mensalmente, semanalmente de um comitê gestor desse.

Então o que acontece? Um comitê gestor desse normalmente se reúne a cada três meses ordinariamente, para decidir muitas questões levadas como demandas a si.

Deste modo, é preciso melhorar a governança desses instrumentos que estão já postos na política. Não só simplesmente liberar recursos, que fiquem sob o domínio da União e essa sim determina para quanto vai. A força

estadual de combate ao desmatamento e o Fundo Petrobras são exemplos de descentralização que pode se levar a efeito em outras áreas.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Esse Fundo Petrobras é o do acordo da Lava-Jato?

O SENHOR JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ) - Sim, Senhor.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Em vez de pagar os americanos, investir aqui?

O SENHOR JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ) - Exatamente. E foram destinados 92 milhões de reais ao Estado do Pará, dos quais 49 para a Secretaria de Meio Ambiente. E estamos estruturando, comprando equipamentos, fizemos contratação, ainda que seja de servidores temporários. Porque ainda há outra coisa, você tem a possibilidade de contratar, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal não nos permite. O Estado do Pará saiu recentemente do regime prudencial, ou do alerta prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, muitas vezes várias políticas públicas, incluindo as fiscais, acabam por prejudicar na ponta aqueles que precisam verdadeiramente de

contratar recursos humanos para combater o desmatamento ilegal e, sob outros aspectos, os ilícitos ambientais.

Muito embora esse contexto, nós fizemos não só a criação da força estadual do combate ao desmatamento, mas também fizemos a estruturação do Plano Amazônia Agora, que tem como pilar a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, o Programa Território Sustentável de Indução às Boas Práticas Ambientais na Agricultura e Pecuária, a criação do Fundo da Amazônia Oriental, que é um fundo privado, que se pretende como recebedor de doações privadas nacionais e internacionais, e também o Consórcio da Amazônia Legal criou o seu fundo. É preciso entendermos por que estados subnacionais estão criando fundos como alternativas daqueles fundos que deveriam ser os indutores de políticas ambientais no Brasil.

Eu gostaria também de frisar sobre a questão do combate ao desmatamento. O Ministro Sales falou aqui sobre a questão de que a PM negou 23 vezes apoio ao Ibama neste ano. Na verdade, não havia um acordo de cooperação entre o Ibama e a PM. E o primo pobre ou o irmão pobre tinha que ajudar o irmão rico, porque a PM tinha que pagar sobre todos os custos de fiscalização para o Ibama, quando o Estado do Pará tem 60% de suas áreas, ou mais, com áreas federais sob jurisdição federal no Estado do Pará.

Isso foi resolvido, nós temos uma relação cordial com o Ibama, que também é meu colega de AGU. Isso foi resolvido com assinatura de um acordo de cooperação, em que foi equalizada essa questão dos custos para a fiscalização.

Também, por fim, nós temos um programa de regularização ambiental e de regularização fundiária que nós estamos colocando em atuação.

Acrescento que o Estado do Pará tem inserido a bioeconomia no desenvolvimento de suas políticas públicas em prol da construção de um sistema econômico que valorize os ativos e serviços ambientais e o conhecimento em biociências, tecnologia de informação, objetivando a diversificação produtiva e o desenvolvimento rural e agrícola mais sustentável, que proporcione a qualificada tomada de decisão e seja adequado e sustentável para o futuro próximo.

Neste cenário, o Pará se apresenta como um Estado consciente de sua responsabilidade nacional e internacional no enfrentamento às mudanças climáticas e com políticas públicas pertinentes em vigor, acerca da temática que estamos dialogando hoje, tendo como meta central a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Para tanto, o Fundo Clima - e permita, já estou concluindo, Ministro -, como instrumento, tem papel fundamental de assegurar recursos para o incentivo e o fortalecimento das ações estaduais, para o cumprimento das metas e objetivos assumidos expressamente pelo Brasil, para possibilitar que a políticas

estaduais e federais estejam alinhadas em respeito ao espírito cooperativo na implementação de medidas de enfrentamento às mudanças climáticas e mecanismos de adaptação e de mitigação dos efeitos do aquecimento global.

O MMA promoveu, em 2015, uma avaliação do Fundo Clima, em parceria com o Ipea, a GIZ e a Cepal, com o objetivo de avaliar o desempenho e contribuição do Fundo Clima para política nacional sobre mudanças do clima entre os anos de 2011 e 2014.

Havia, desde lá, desafios a serem vencidos, mas nenhum deles será transposto se o instrumento não for colocado em funcionamento e aperfeiçoado a partir de seu funcionamento.

Como estamos aqui em um ambiente jurídico, sendo eu integrante da Advocacia-Geral da União, como membro da carreira de advogado da União, gostaria serenamente que esta ação findasse numa grande conciliação. Porém, quando falamos de meio ambiente, nos momentos atuais, falamos de urgência e realidade. E lembro a multicitada frase do jurista francês Georges Ripert: "Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o Direito."

Que não permitamos que diferenças de posicionamento nos afastem da realidade e que o Direito não tenha a capacidade de responder a ela.

Muito obrigado, Ministro.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor José Mauro de Lima O' de Almeida.

Convido, agora, a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas, Dra. Tatiana Schor.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) -Convido, agora, a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas, Dra. Tatiana Schor.

A SENHORA TATIANA SCHOR (SECRETÁRIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS) - Boa tarde! O Senhor já está me ouvindo?

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE) - Perfeitamente, e com prazer.

A SENHORA TATIANA SCHOR (SECRETÁRIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS) - Obrigada pela paciência. Já foram aí quase quatro horas. Eu sou filha de nefrologista, não teve intervalo para banheiro, então obrigada por nos escutar a todos.

Sou Secretária Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Lá, a gente percebe que existe a necessidade de

construir um entendimento técnico e científico de consenso sobre os temas bioeconomia e desenvolvimento sustentável.

Vejo que o Senhor também entende a importância de se construir esse entendimento científico e técnico ao trazer para o Judiciário uma discussão sobre um fundo nacional ligado às questões climáticas - algo que nunca tinha sido feito antes - e isso é extremamente importante.

Além disso, vejo que o Senhor também escreveu artigo de opinião muito interessante - na época, eu já tinha lido, porque trabalhamos muito com o tema de bioeconomia na "Folha". E vejo que o Senhor está trazendo para o Judiciário temas importantes para o desenvolvimento da Nação, e por isso eu lhe agradeço bastante e agradeço o convite.

Nós, do governo do estado, percebendo que precisaríamos construir entendimentos de consenso, construímos um conjunto de ideias que pudesse balizar o entendimento do que estamos chamando de desenvolvimento sustentável e como a bioeconomia entra nisso. Vou falar rapidamente disso para abrir um pouco nosso diálogo e depois vou fazer algo bem audacioso: vou dar algumas sugestões para o Senhor e sua Casa.

Partimos de duas premissas muito importantes. Uma, de que acreditamos que a Amazônia e os demais biomas conservados no Brasil têm enorme potencial para melhorar a vida da humanidade. Com isso, aumentamos e

transformamos a escala de ação no País e melhoramos a vida da humanidade na saúde, na alimentação, na regulação do clima. Temos que levar isso em consideração quando se começa a pensar em planejamento econômico e desenvolvimento.

Ao mesmo tempo, não podemos deixar ninguém para trás. Acho que o lema da ONU da Agenda 2030, para nós, brasileiros, é muito importante: temos muita gente lá atrás. As desigualdades sociais que assolam este País precisam ser resolvidas de uma forma ou de outra.

Também entendemos como premissa que temos no conhecimento da natureza a base da nova economia. Essa base da nova economia implica na conservação dos biomas e, na Amazônia, na conservação da floresta. Aí temos um enorme desafio de como transformar esse potencial, essa linda riqueza amazônica, em ativo econômico-financeiro e - muito importante para nós - em política industrial.

Moro aqui no Amazonas, trabalho, sou professora da Universidade Federal, faço pesquisa, e, às vezes, fala-se de Amazônia como se a Amazônia fosse separada do Brasil. Não é! Olhar o Brasil, da Amazônia, é muito interessante, porque se percebe o quanto que o que a Amazônia precisa, o resto do Brasil precisa. E precisamos de uma política industrial.

Aí juntamos duas coisas interessantíssimas, Ministro. Em termos comparativos, temos o bioma conservado, como o Brasil, e, em termos competitivos, temos um polo industrial em Manaus. São 53 anos de polo industrial. Quando, em 1967, se imaginava que, por exemplo, a Honda se instalaria aqui, as pessoas não acreditavam, Manaus não tinha nem trezentos mil habitantes. Hoje somos 2,1 milhões. É claro que o polo industrial não conversa diretamente com a floresta. Mas esse é um outro tema e um tema que precisamos discutir e tratar. Não podemos só ignorar, dizer que chega de polo industrial. Precisamos de um polo industrial+, precisamos fazer essa ligação. O que faz a ligação do bioma com o polo industrial em Manaus, ao nosso ver, são três coisas.

Uma, o senhor já conversou - podemos conversar mais sobre isso em outra ocasião -, é a bioecomomia, o que são os conceitos de bioeconomia e como a bioeconomia pode conversar com uma política industrial.

Mas ainda têm mais duas coisas importantíssimas. Uma é a tecnologia de informação e de comunicação. Nós, do Amazonas, exportamos cérebros de tecnologia da informação. Nesses anos todos de lei de informática, hoje, somos produtores incríveis, desde a urna eletrônica, que foi produzida aqui, até as maquininhas que revolucionaram a forma de crédito. Temos, hoje, mestrados e doutorados no Instituto de Computação da UFAM que são as maiores notas do

Brasil. Nós temos um ecossistema de inovação em tecnologia da informação importante para um sistema de bioeconomia pautado em inovação e ciência.

Além disso - e isso é uma coisa muito importante para o Brasil e para o Amazonas em especial -, há a economia criativa. Sabe-se que o Festival de Ópera de Manaus, que todo mundo conhece, emprega mais que sete setores do polo industrial - e o emprego no Festival de Ópera é supertransversal, vai do carpinteiro à costureira -, temos aí uma grande potencialidade de desenvolvimento.

Esses temas me trazem para algumas propostas objetivas que vou fazer, para construirmos um debate no curto prazo em relação ao Fundo Clima. Sou uma pessoa muito assim: "vamos resolver". Não adianta ficar conversando, porque não vai sair da frente.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Somos dois, Secretária.

A SENHORA TATIANA SCHOR (SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS) - A primeira proposta é retomar e reestruturar os Conselhos do Fundo Clima. Como? Acho que precisa abrir dois conselhos. Precisa ter um conselho deliberativo que inclua o governo federal, o MMA, o MDR, o MAPA, o Ministério da Saúde - porque a gente sabe que questões de clima estão relacionadas a questões de saúde - e o Ministério da Cultura.

Precisamos trazer o Judiciário e o Legislativo juntos. Acho que não pode ter um conselho sem a presença dos três Poderes. Não podemos deixar de ter representantes dos governos estaduais, como disse o secretário que me precedeu. Temos, hoje, governos estaduais organizados em consórcios, podemos pensar em representantes por consórcio de região.

Precisamos trazer o terceiro setor, principalmente aquele que está trabalhando com questões do clima, para esse conselho deliberativo e a Academia que trabalha com a questão do clima. Esse seria o conselho deliberativo.

O segundo seria um conselho consultivo, porque precisamos também ter ações de consulta à sociedade. Tenho trabalhado muito aqui no governo do estado com a concepção de hélice quíntupla. Acho que a hélice quíntupla permite que a gente traga escutas ativas interessantes e abarca o que temos feito no estado: a Academia, os diversos setores do governo e eu traria os municípios, porque a vida acontece nos municípios. Um dos problemas do Fundo Clima, que está nos relatórios já publicados, é a dificuldade de chegar na base, lá no chão, então a gente precisa trazê-los para perto.

A gente precisa trazer o setor privado, a gente precisa trazer a sociedade civil organizada e precisamos trazer as instituições de fomento, de financiamento, não só o BNDES. Existe hoje uma mobilização interessante, que pode ser muito útil em termos de consulta.

Nesses dois conselhos, um conselho com duas funções diferenciadas, o primeiro objetivo a se realizar seria construir um plano estratégico do Fundo Clima, com diretrizes claras, metas, indicadores de monitoramento. Um dos problemas dos nossos Fundos no Brasil é a dificuldade em acompanhar e monitorar a efetividade deles. Já temos hoje inovação nessa área, para poder implementar uma ação interessante.

A segunda proposta - e aí vou terminar, para ser bem rápida e clara - é em relação aos recursos. Primeiro, em relação aos recursos não reembolsáveis, eles já têm no Fundo Clima algumas tipologias muito interessantes, para nós, por exemplo, para mim, que penso bastante na importância do fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação para essa nova matriz econômica da bioeconomia.

Nessa tipologia do Fundo Clima, a gente vai ver que existem ações possíveis nas áreas de educação, capacitação, ciência do clima e difusão de tecnologia - importantíssima em nosso País porque estamos muito atrasados com isso.

Formulação de políticas públicas: o estado do Amazonas tem uma lei do clima, mas a gente precisa ter outras ações em termos de políticas públicas.

É muito importante - e eu não sabia, fui aprender agora, esta semana, preparando-me para nossa audiência - que o Fundo Clima possa também financiar com recursos não reembolsáveis e apoiar as cadeias produtivas sustentáveis e os sistemas agroflorestais. São temas muito importantes para o desenvolvimento da economia local, para pensar em uma recuperação verde do País e da Amazônia, em especial.

Sei que a gente tem problemas com recursos. Os recursos que ficaram depositados no BNDES geraram juros e recursos das aplicações. A proposta, no curto prazo, seria: por que não trazer este recurso extra que está no Fundo para os recursos não reembolsáveis, para a gente poder fazer algumas ações de fortalecimento das cadeias produtivas, dos sistemas agroflorestais e dos institutos e departamentos de pesquisa? Acho que isso poderia ser interessante e a gente precisaria rever, por isso, a importância do Legislativo.

A fonte do Fundo Clima era a fonte 1.142, depois passou a ser fonte 100. Não tenho muita clareza sobre que tipo de fonte hoje está aprovisionando o Fundo, mas acho que é importante a gente olhar.

Com relação aos recursos reembolsáveis, que é o recurso que fica com o BNDES, esse, sim, a gente precisa reconsiderar a escala. Hoje, sabemos que a escala de investimentos não precisa ser enorme. Temos muitas *startups*, muitas empresas de base tecnológica que, talvez, se tivessem recursos ou formas de

financiamentos menores do que os financiamentos muito pesados que o BNDES costuma trazer, pudessem deslanchar mais. Talvez até discutir formas de repasse desses recursos para bancos mais próximos da massa, que chegam mais lá na ponta, lá no interior do interior, e que a gente possa fazer um sistema de financiamento reembolsável adequado a essas mudanças climáticas. É extremamente importante a participação dos estados e dos municípios nessa discussão. A gente não pode deixar de fazer esses elos.

Fiz essa intervenção, Ministro, e acho que a gente precisa sair dessa audiência com uma proposta, para poder caminhar. Eu estou toda à disposição para poder contribuir.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito grato à senhora, Dra. Tatiana Schor, pela contribuição valiosa, foram muitas observações interessantes. Vou pedir à Patrícia Perrone Campos Mello, minha assessora, para mandar para a senhora um artigo que escrevemos juntos sobre a questão da Amazônia, em que a senhora verá muitos pontos em comum com o que acaba de expor.

Chamo agora o embaixador Rubens Antonio Barbosa, do Conselho Superior de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para que faça uso da palavra.

Muito grato pela contribuição, Embaixador!

O SENHOR RUBENS ANTONIO BARBOSA (CONSELHO SUPERIOR DE COMÉRCIO EXTERIOR DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - Boa tarde e obrigado, Ministro, pelo convite!

Eu queria cumprimentar todas as autoridades que estão participando e dizer que eu vou procurar completar essa visão do governo. Nós ouvimos, até aqui, a visão do governo federal, dos governos estaduais, de órgãos governamentais. A minha apresentação será de um outro ponto de vista.

Nós estamos vendo hoje a repetição do que ocorreu na década 70, de 80. Naquele momento, nós tínhamos os mesmos problemas: desmatamento, queimada, problema com os índios - eram os Yanomamis na época - e uma deterioração da percepção externa sobre o Brasil - exatamente o que está acontecendo agora.

Naquele momento, a reação do governo foi uma atitude defensiva e houve várias iniciativas - "integrar para não entregar", a Transamazônica, a ocupação do espaço - e, do ponto de vista externo, houve uma sanção política contra o governo brasileiro da época, que foi a deterioração da imagem, da percepção externa. A partir daí, o governo brasileiro, as autoridades e a sociedade civil passaram a dar mais importância a essa questão do meio ambiente, o que culminou com a Conferência do Rio de 1992.

Nós levamos de 70 a 80 até 92 para começar a recuperar a credibilidade externa. Nós participamos, a partir de 92, de todas as negociações, dos acordos de meio ambiente da OIT, da ONU, de todos os fóruns o Brasil participou, chegou a liderar as negociações. Esse conceito de desenvolvimento sustentável foi criado pelo Brasil, é um conceito brasileiro que hoje é um lugar comum no mundo. Então, a partir da Conferência do Rio até hoje, nós ganhamos credibilidade, ocupamos um espaço no exterior e cumprimos a maioria dos compromissos que assumimos.

A partir de 2019, de 2020, por uma questão de reaparecimento dos mesmos problemas, das queimadas, do desmatamento, do garimpo ilegal, do tratamento das comunidades indígenas, nós tivemos o mesmo problema: a perda da credibilidade, a crítica internacional. Só que agora a situação é muito diferente daquela da década 70 e 80, porque apareceram dois fenômenos diferentes. Primeiro, apareceu a figura do consumidor, que tem um papel muito importante que não havia na época de 70, 80. E segundo, em termos de negociação de acordos comerciais, a influência da política ambiental na definição das regras. Essas mudanças geraram essa situação que nós estamos vivendo.

Quer se queira ou quer não se queira, o meio ambiente, a mudança de clima passou a ser um tema global. Não adianta nós protestarmos, nós querermos evitar o assunto, porque isso hoje está em todas as nações, está no meio

dos jovens, está nos partidos políticos da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, começa agora a ganhar força na China também. Então, essa questão do meio ambiente, da mudança de clima hoje faz parte da discussão internacional.

No caso do Brasil, por causa desses problemas pontuais de queimada, de desmatamento e de garimpo ilegais, ilegais - é bom que se frise -, que não estão sendo coibidos por parte do Governo, o foco externo nessa área diz respeito à Amazônia. Quando se fala de política ambiental no exterior, não se fala de outros assuntos que não seja a Amazônia, porque isso é que ganhou visibilidade.

E por que nós, o Governo trabalha para recuperar a credibilidade, trabalha para melhorar a imagem, para mostrar o que está sendo feito? Do ponto de vista da sociedade civil, por que é importante a participação do setor privado, das agências privadas que tratam do meio ambiente? Primeiro, porque a imagem do Brasil está deteriorada e isso prejudica outras negociações comerciais. E segundo, porque há uma ameaça concreta de prejuízo, como nós vimos nos últimos meses, tanto na área de financiamento para projetos de desenvolvimento aqui no Brasil, quanto de boicotes ou sanções para a proibição de exportação de produtos agrícolas brasileiros.

Tudo isso que eu falei está englobado no acordo entre o Mercosul e a União Europeia, porque, pela primeira vez, em virtude da influência da política ambiental no mundo, o Brasil aceitou incluir um capítulo que se chama

de "desenvolvimento sustentável", capítulo este que inclui todos os acordos de meio ambiente e de mudança de clima que o Brasil tinha aceitado e que tinham sido negociados antes deste Governo. Com o Governo atual tendo aceito este capítulo de "desenvolvimento sustentável", o Governo atual encampou todos esses acordos que têm consequências jurídicas, têm impacto sobre o Brasil.

E não só os acordos em meio ambiente e de mudança de clima. Foi mencionada aqui essa famosa Resolução da OIT nº 169, que está citada também e que é importante. Quando o Congresso se debruçar sobre essa questão da mineração ilegal e a regulamentação do artigo constitucional, essa Resolução vai ter que ser levada em conta.

Então, nós estamos discutindo aqui não teorias, e não é uma questão ideológica, uma questão política. Nós estamos discutindo aqui, tanto o Governo quanto o setor privado, interesses concretos a preservar. Isto é importante, porque, às vezes, a gente perde a visão do porquê nós estamos discutindo. Nós não estamos discutindo para criticar A, B ou C ou para defender A, B ou C. Nós estamos discutindo aqui, o setor privado discute esse assunto para preservar interesses concretos.

O Governo brasileiro está envolto aí na discussão, diversões que ele não aceita. Mas a gente sabe que, em política - e aqui no Brasil se repete muito isso -, há os fatos e as versões e, muitas vezes, as versões são mais importantes que

os fatos. Nós temos que evitar isso. Eu entendo a frustração do Governo com algumas versões que estão no exterior, mas nós não podemos ignorar essas versões, porque isso é que determina a ação política dos partidos políticos, dessa onda verde, dos governos, que têm, em alguns países, interesses comerciais, mas nós não podemos apenas criticar essa posição, que vem de fora, com versões setorializadas. O fato está aí, não vai desaparecer, a menos que - isso que é importante -, a menos que o Governo brasileiro mostre resultados. O problema todo é esse. O discurso, evidentemente, teria que ser ajustado de alguma maneira, mas o importante são resultados, resultados fundamentais nestes três pontos de desmatamento, queimadas, tratamento das comunidades indígenas e garimpo ilegal. Porque aí não se trata de problemas de fora, são problemas aqui do Brasil que envolvem o Governo, a capacidade de o Governo de responder a esses desafios que a ilegalidade dessas ações coloca.

O setor privado e nós inclusive, no meu instituto de relações internacionais, para eliminar esta credibilidade, esse *gap*, esse ato de credibilidade entre o que o governo fala e o que é aceito no exterior, nós estamos desenvolvendo um projeto chamado de diplomacia ambiental com a universidade aqui de São Paulo. Nós estamos fazendo um levantamento de todos os compromissos assumidos pelo Brasil nesses acordos de meio ambiente e de mudança de clima. E, ao lado, nós estamos colocando todos os compromissos que o Brasil cumpriu. O

Brasil não está mal na fotografia. Nós temos um problema de percepção recente, um problema de versões contrárias aos nossos interesses e isso tudo vai desaparecer na medida em que nós tenhamos versões independentes, efetivamente o que está acontecendo aqui no Brasil, e que a transmissão dessas informações seja independente.

O Governo brasileiro começou a reagir, na minha visão, com a criação ou a reativação do Conselho da Amazônia, presidida pelo Vice-presidente. Qual foi a primeira atuação que ele fez? Tentar reverter a posição do Fundo da Amazônia que, assim como o Fundo Clima, são muito importantes. O Fundo da Amazônia está paralisado por uma decisão unilateral do Governo brasileiro, que mudou a governança, e por ações que tiraram da gestão, na prática, os governos da Alemanha e da Noruega. Voltando à normalidade esse Fundo, seria muito simbólico, se restauraria muito a confiança, a credibilidade do Governo brasileiro e o Governo brasileiro deixaria de ficar na defensiva. Nós estamos numa guerra de comunicações. O Vice-Presidente mesmo disse que nós tínhamos perdido a guerra de comunicação e que nós tínhamos que recuperar a credibilidade. Eu concordo inteiramente com ele, se trata de ganhar a guerra de comunicação, recuperando a credibilidade com resultados concretos. E, no fim desse ano e no começo do ano que vem, o Brasil e o Governo brasileiro vão ter que enfrentar uma batalha muito grande, que é a ratificação do acordo com a União Europeia. E, aí, o setor privado

vai poder ajudar muito, e eu confio que esse trabalho que nós estamos fazendo da diplomacia ambiental vai ajudar, porque são informações objetivas, tiradas de diplomas oficiais e feito por gente da Universidade de Brasília. Nós temos que corrigir a retórica, produzir resultados concretos e mudar a percepção externa que o mundo inteiro tem sobre a política ambiental no Brasil, que, como eu disse, está muito focada na Amazônia. Nós temos que fazer isso que o Governo mostrou que está fazendo: estão tomando providências; as Forças Armadas estão agora ajudando ao combate.

Mas, como o Senhor Ministro mencionou, os resultados, até aqui, não têm sido adequados. Isso temos que ter um tempo para que haja resultados concretos. Sem resultados concretos, vai ser muito difícil mudar a percepção externa sobre o que está acontecendo, aqui, no Brasil.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado ao Senhor Embaixador Rubens Antonio Barbosa, uma das figuras mais reverenciadas, eu diria, da diplomacia brasileira. Foi embaixador do Brasil em Londres; foi embaixador do Brasil em Washington, portanto, no Reino Unido e nos Estados Unidos; e é um participante constante e com grande qualidade do debate público brasileiro.

Um prazer e uma hora ter tido a sua contribuição, com a sua experiência, sua maturidade e o seu pragmatismo, que sempre vêm em boa hora. Depois de respeitados os princípios, a gente, na vida, tem que ser pragmático que é para produzir os melhores resultados.

E, agora, encerrando a sessão da manhã, nós ouviremos o Deputado Federal Alessandro Molon, a quem passo a palavra.

E, agora, encerrando a sessão da manhã, nós ouviremos o Deputado Federal Alessandro Molon, a quem passo a palavra

O SENHOR DEPUTADO FEDERAL ALESSANDRO MOLON (PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO) - Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Doutor Luís Roberto Barroso, Relator da ADPF 708, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades presentes, cumprimentando-as.

Nesse dia 21 de setembro, em que, como foi dito, comemoramos o Dia da Árvore, compareço perante Supremo Tribunal Federal para denunciar a política de omissão ambiental e climática posta em prática pelo Governo Bolsonaro.

Falo em nome do meu Partido, o PSB, autor da presente ação em conjunto com outros partidos, para reclamar o cumprimento da política nacional sobre mudança do clima e a efetividade do Fundo Clima, instituídos por leis e em relação às quais o meu partido votou a favor.

A minha fala envolverá três tópicos principais. Primeiro: Por que estamos aqui? Segundo: Por que o Congresso Nacional aprovou a política nacional sobre mudança do clima, que tem no Fundo Clima um de seus principais instrumentos? E por que a questão demanda a intervenção urgente do Supremo Tribunal Federal?

A demanda não envolve briga política, questão partidária ou pauta de partidos de oposição, como alguns tentaram fazer parecer. Não se trata de um desvio dentro de um governo que está fazendo o seu máximo, mas de uma clara e permanente omissão diante da destruição ambiental, um verdadeiro ecocídio.

O que está em jogo nessa ADPF é um estado de coisas inconstitucional, um conjunto de ações e omissões que, na prática, destroem o meio ambiente brasileiro, desmontam a fiscalização ambiental - inclusive, Senhor Ministro, através da perseguição de servidores, como foi confirmado ao meu mandato, durante esta audiência, após a fala do Senhor Presidente do Ibama; cito isso de passagem, apenas para que fique o claro registro -, inviabilizam a sustentabilidade ambiental e sabotam o investimento em projetos que visam combater as principais causas das mudanças climáticas no Brasil. É, ao mesmo tempo, uma luta contra o ecocídio observado durante a gestão Bolsonaro-Sales e uma luta contra o relógio.

A questão climática é urgente, uma emergência constitucional, uma questão de Estado.

Sem exageros, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal decidir sobre o próprio futuro da humanidade e do planeta. O Supremo tem, diante de si, ao mesmo tempo, uma questão ambiental, de efetividade do princípio representativo, de justiça intergeracional e de garantia de direitos titularizados pela natureza.

A principal causa de preocupação com ecocídio diz respeito ao ritmo acelerado, à intensidade da degradação ambiental e ao aquecimento crescente da temperatura média do planeta terra, que, aliás, é redondo, diga-se de passagem.

Precisamos ter a coragem de reconhecer, sem margem para dúvidas ou negacionismo, que estamos enfrentando uma emergência climática global, causada principalmente pela ação humana nos últimos duzentos anos.

Em novembro de 2019, um grupo de 11.258 cientistas de 153 países publicou um relatório alarmante declarando que o mundo enfrenta uma emergência climática clara e inequívoca. Desde então, 30 países já reconheceram a emergência climática, segundo o movimento *"The Climate Mobilization"*, inclusive o Reino Unido, a França, a Espanha, Portugal, Canadá, Maldivas, Bangladesh, Argentina, além da União Europeia.

As mudanças climáticas já são tema de atenção e debate do sistema ONU pelo menos desde 1979. Porém, foi em 1992, durante a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, que se consolidou a necessidade de uma agenda global em torno do desenvolvimento sustentável, com maior atenção aos impactos climáticos e ambientais gerados pelo progresso civilizatório, como os decorrentes do uso intensivo de combustíveis fósseis como o carvão, petróleo e gás natural, de processos industriais, de mudanças no uso da terra e de destruição de florestas.

Nesse contexto, o Brasil assinou a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que entrou em vigor em 1994, e o Protocolo de Kyoto, em 1997. Dando início à incorporação dos compromissos firmados internacionalmente, o Brasil criou a Coordenação de Mudança do Clima, no Ministério de Ciência e Tecnologia, em 1997, e a Comissão Interministerial de Mudança do Clima em 1999, enquanto o Fórum Brasileiro de Mudança de Clima foi criado em 2000. Desde então, os Ministérios do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e das Relações Exteriores vinham articulando, de forma conjunta, uma política externa reconhecida e prestigiada por sua liderança internacional na condução da agenda ambiental climática, tal qual referido pelo Embaixador Rubens Barbosa há pouco.

Essa agenda ambiental produziu, no plano doméstico, a aprovação das Leis nº 12.114 e 12.187, ambas de 2009, respectivamente responsáveis

pela criação do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - chamado Fundo do Clima -, objeto da presente ação, e pela instituição da Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Para se ter uma ideia da força da agenda ambiental, tanto a lei que criou o Fundo do Clima quanto a que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima foram aprovadas pela Câmara dos Deputados em votação simbólica, não houve sequer necessidade de votação nominal.

Dessa forma, a questão posta perante o Supremo Tribunal Federal também envolve o princípio representativo. Uma decisão tomada pelo Legislativo, na qualidade de representante do povo brasileiro, é que está sendo descumprida pelo governo. Trata-se, em última análise, de garantir os efeitos de uma política de Estado, que não pode ser esvaziada e destruída pelo governante de ocasião.

De lá para cá, a década de 2010 a 2019 teve a maior temperatura média da história. A elevação do aquecimento nos oceanos foi de 40%, a velocidade da elevação do aquecimento aumentou em 40%. E a frequência anual de eventos meteorológicos extremos aumentou em 60%.

Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, a temperatura média global registrada em 2019 foi 1,1°C acima dos níveis pré-industriais, fazendo do ano passado o segundo mais quente já registrado. Não à toa

a expressão de 2019 escolhida pelo Dicionário Oxford foi justamente emergência climática.

O aquecimento global não traz consigo o mero desconforto térmico de uma temperatura média mais elevada, mas transformações profundas em ecossistemas diferentes, com significativos impactos para vida social e para a natureza. Mais do que uma simples alteração termostática terrestre, a mudança do clima destrói ecossistemas inteiros, modifica padrões de chuva, dissemina doenças, reduz a produtividade da agricultura e da pesca, acarreta escassez da água potável, implica mais fenômenos extremos e de maiores magnitudes, como ondas de calor, secas, inundações, tempestades e furacões, além de inundações das zonas costeiras.

No caso particular do Brasil, temos visto um aumento expressivo do desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Em 2019, a taxa oficial do desmatamento - oficial - ultrapassou os 10 mil km² e tende a bater novo recorde em 2020. Enquanto estima-se que o planeta reduzirá, neste ano, em média, suas emissões em torno de 6%, em decorrência da desmobilização econômica relativa à pandemia da covid, o Brasil deve aumentar suas emissões, neste ano, em até 20%, em função do aumento descontrolado do desmatamento, segundo estudo do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Brasil.

Diante do quadro de agravamento da crise climática, 195 países do mundo assinaram, em 2015, o Acordo de Paris. Um esforço para evitar que o aquecimento global ultrapasse os 2°C, devendo se limitar a 1,5°C acima dos níveis anteriores à Revolução Industrial.

A principal medida contra o aquecimento global prevista no acordo diz respeito ao estabelecimento de metas de neutralização das emissões globais de gases do efeito estufa até o ano de 2050, objetivo que consta do Projeto de Lei nº 3.961, que apresentei neste ano para reconhecer o estado de emergência climática do Brasil.

Atualmente, Senhor Ministro, o Brasil é o 6º país que mais emite gases de efeito estufa no mundo, e não o 14º como foi dito aqui mais cedo. Isso porque, para se considerar o 14º, há que se desprezar as emissões causadas pelas mudanças no uso da terra, que são a nossa principal causa de emissão de gases de efeito estufa. Quarenta e quatro por cento das nossas emissões decorrem de mudanças de uso da terra, ou seja, do desmatamento e da degradação do solo, enquanto vinte e cinco por cento, da agropecuária. Portanto, agropecuária mais mudanças do uso do solo é igual a 69% das nossas emissões.

O Ministro disse que estava direcionando os recursos do Fundo Clima para tratar de resíduos, saneamento e mobilidade urbana. Ou seja, ele está gastando o dinheiro do Fundo Clima para atacar as causas que menos contribuem

para o aquecimento global no Brasil. Enquanto no restante do planeta há uma tendência geral de aumento nas emissões impulsionado pelo setor de energia, no Brasil há períodos de subida e queda nas emissões, principalmente por conta da variação nas taxas do desmatamento.

O desmatamento na Amazônia, em 2019, foi o maior registrado em 10 anos; e, em 2020, cresceu mais 30%. No Cerrado, o desmatamento se mantém estável em níveis altos, tendo avançado 15% sobre unidades de conservação. E, no Pantanal, os incêndios já consumiram mais de 15% de todo bioma só neste ano.

A resposta do governo deveria ser uma verdadeira guerra contra o desmatamento e contra as mudanças climáticas, mas, ao contrário, esse cenário ambiental devastador só tem produzido inação e esvaziamento das políticas de comando e controle.

Entre os Ministros, há quem acredite em uma suposta ideologia climatista, dando a entender que a crise climática não passa de mera *fake news* e que esses dados de conhecimento público são manipulados para prejudicar a imagem do Brasil no exterior.

Alguns dizem isso tentando valer-se das noções de soberania e patriotismo, o que não deixa de causar surpresa, sobretudo tendo o Presidente da República dito para o ex-Vice-Presidente norte-americano Al Gore, como divulgado no documentário *O Fórum*, que está disponível nas redes, que queria

explorar as riquezas da Amazônia com os Estados Unidos da América. Uma vergonha para todos nós. São comportamentos como esse, do Presidente da República, que deslustram o Brasil perante o mundo. É a omissão persistente do Governo que nos envergonha, e não a denúncia dessa omissão.

Desde que assumiram os seus cargos, o Presidente da República e o Ministro Ricardo Salles têm - e peço mais um minuto e meio a Vossa Excelência, no máximo, dois minutos para concluir, Senhor Ministro - se valido de retórica e ações antagônicas a preservação do meio ambiente.

Levantamento recente do Observatório do Clima, por exemplo, de que o Ministério do Meio Ambiente usou menos de 1% dos recursos orçamentários destinados a programa de preservação, omissão que também afeta a utilização de fundos financeiros, como o Fundo Clima.

E quando o Governo gasta, gasta mal.

Senhor Ministro, para ciência de Vossa Excelência. Dois meses de GLO da Amazônia custam o equivalente ao custo de mil fiscais do Ibama por ano. Dois meses de GLO, igual a mil fiscais do Ibama por ano! Sendo que há menos de mil fiscais do Ibama em atuação no país neste momento, segundo os cálculos a que tivemos acesso.

Então, a omissão nada tem a ver com a eficácia do Fundo Clima. De acordo com avaliação do Inea e da Cepal, a pedido do Ministério do Meio

Ambiente, o Fundo Clima consiste num instrumento próprio e inovador para financiamento da política nacional sobre mudança do clima sem paralelo em outros países, cuja estrutura de governança apresenta uma visão ampla de representatividade e instituições governamentais e não governamentais. Entretanto, o reconhecimento da efetividade da política pública só produziu o seu esvaziamento.

Essa tem sido uma das poucas constantes do Governo Bolsonaro: se funciona, deve ser boicotado; se é representativo, deve ser silenciado.

E, assim, a gestão do Ministro Sales tem colocado em prática o seu projeto de passar a boiada sobre normas ambientais, anunciada na malfadada reunião ministerial que chocou o Brasil. Mas a execução dessa proposta inconstitucional para hoje aqui.

O PSB reafirma sua confiança nas instituições desenhadas pela Constituição de 88, no Supremo Tribunal Federal, no presente caso, em Vossa Excelência, razão pela qual busca a proteção do meio ambiente no sistema interno de freios e contrapesos. Isso, sim, será capaz de mostrar ao mundo o compromisso do Brasil com o destino do planeta.

Por entender que não há boiada que passe sobre a Constituição e que o Brasil deve caminhar na direção de uma retomada verde da economia, o PSB reitera, entre outros pedidos, que o Fundo Clima seja reativado imediatamente,

que seja restaurada a sua estrutura de governança, com ampla participação da academia, do setor privado e da sociedade civil organizada, incluindo representações da juventude, e que o Governo elabore relatórios de monitoramento e avaliação do desempenho do Fundo, com amplo acesso sobre os resultados.

Em nome do meu Partido e do povo brasileiro, meu muito obrigado a Vossa Excelência, em especial pela tolerância com o tempo que ultrapassei.

Obrigado, Senhor Ministro.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado ao Deputado Alessandro Molon.

E, assim, encerramos esta primeira etapa da audiência pública, em que se discute o Fundo Clima e suas implicações ambientais.

Como assinalei no início, este é um debate plural e nosso compromisso é ouvir todos os lados. Estamos em busca, tanto quanto possível, dos fatos objetivamente considerados, e não de narrativas e versões.

Somos um tribunal, os juízes trabalham sobre fatos e estamos coligindo informações e pontos de observação de diferentes lados. Evidentemente, estamos, sim, preocupados com a imagem internacional do Brasil, como bem falou o embaixador Rubens Barbosa, mas antes e, acima de tudo, estamos preocupados com o conteúdo, em saber os fatos para podermos fazer a coisa certa.

Gostaria de registrar, com prazer, a presença, durante a maior parte da audiência, do Ministro de Estado, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno, bem como, também, do Representante do Ministério das Minas e Energia, Dr. Alexandre Vidigal de Oliveira.

Agradecendo a participação de todos, tanto a presencial quanto a virtual, estamos encerrando esta fase - já para além - matinal da nossa audiência.

Peço desculpas, uma vez mais, pelo problema técnico que nos atrasou por meia hora no início da sessão. Por essa razão, estaremos retomando a sessão da tarde não às 14h30, como previsto, mas, pontualmente, às 15h.

Agradeço uma vez mais a participação de todos e declaro encerrada esta primeira sessão da audiência pública.

Muito obrigado!

21/09/2020 - TARDE

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Boa tarde a todos! Dou início à segunda etapa da audiência pública, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 708, requerida pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo Partido Socialismo e Liberdade, pelo Partido dos Trabalhadores e pela Rede Sustentabilidade, que tem por objeto, declarado na petição inicial, o reativamento do funcionamento do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima.

O Fundo Clima procura lidar com uma das grandes questões contemporâneas que é a mudança climática, o aquecimento global e o cumprimento, pelo Brasil, da Constituição, dos acordos internacionais e da legislação, relativamente sobretudo à redução de emissões e redução do desmatamento, fatores que impactam de maneira significativa o aquecimento global.

Pelo acordo de Paris, todos os países têm contribuições nacionalmente determinadas de redução de emissões e de redução de desmatamento que precisam cumprir.

Damos início a esta sessão da tarde. Ouvimos, na parte da manhã, as autoridades públicas, em sua maior parte, Ministros de Estado ou

pessoas indicadas pelo governo federal, que trouxeram dados, políticas, iniciativas e percepções do governo federal em relação a essa matéria.

Como disse no início, o Supremo Tribunal Federal e este Relator têm interesse na apuração dos fatos tão objetivamente quanto seja possível fazer essa apuração. Juízes e Ministros de Tribunais Superiores não têm lado, nem fazem escolhas políticas ou ideológicas. Interpretamos a Constituição à luz dos fatos relevantes e é precisamente isso que estamos procurando fazer nesta audiência: obter o máximo de quantidade de informações e também obter diferentes pontos de observação, porque a verdade não tem dono e a vida é plural.

Nesta sessão da tarde, estaremos ouvindo os organismos multilaterais, as organizações sociais e institutos que realizam pesquisa na área ambiental. Vamos começar com o depoimento da representante, no Brasil, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, a Dra. Denise Hamú Marcos de la Penha, a quem tenho o prazer de passar a palavra, agradecendo a participação, pelo prazo de quinze minutos.

Doutora Denise, por favor.

A SENHORA DENISE HAMÚ MARCOS DE LA PENHA (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE - PNUMA) - Senhor Ministro Roberto Barroso, boa tarde a todas e todos.

Tenho a satisfação de representar o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA nessa importante audiência pública. Represento particularmente a Senhora Inger Andersen, Diretora Executiva do PNUMA.

Senhor Ministro-Relator, Senhores Ministros, senhoras e senhores, o PNUMA vem trabalhando com direitos ambientais há quase duas décadas. Um dos principais componentes dos direitos ambientais é a participação pública. O fato de o Tribunal estar promovendo uma audiência pública é, em nossa opinião, uma prática altamente recomendável, especialmente durante o período em que o engajamento cívico está limitado em todo o mundo devido às restrições impostas em função da covid-19. E, como todos podemos concordar, não podemos enfatizar suficientemente o papel dos tribunais no fornecimento de acesso à Justiça, outro aspecto fundamental dos direitos ambientais.

Por essas razões, o PNUMA está especialmente honrado em ser convidado para esta audiência, Senhor Ministro.

Senhor Ministro-Relator, senhoras e senhores, o PNUMA tem mandato de liderar o Sistema das Nações Unidas no desenvolvimento e implementação do Estado de direito ambiental, de acordo com a Decisão 29/9, do Conselho de Administração do PNUMA, de 2013.

Em 2019, esse mandato foi reforçado pela Assembleia das Nações Unidas para o meio ambiente, com a adoção do 5º Programa de Montevidéu para o Desenvolvimento e Revisão Periódica do Direito Ambiental.

De acordo com o seu mandato, em 2019, o PNUMA publicou o primeiro relatório global sobre o Estado de Direito Ambiental. O relatório apontou que, mesmo com o aumento de 38 vezes na promulgação de leis ambientais, desde 1972, a lacuna em implementar e fazer cumprir totalmente essas leis é um dos maiores desafios para mitigar as mudanças climáticas, reduzir a poluição, enfrentar a perda contínua de biodiversidade e da degradação dos ecossistemas sem precedentes nos dias que correm.

O Brasil tem demonstrado historicamente sua liderança em governança global e desenvolvimento sustentável, em sediar cúpulas ambientais que mudam o mundo, mais notadamente a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento, também conhecida como Cúpula do Rio, ou mesmo a Eco 92.

A Cúpula do Rio foi construída sob a declaração de Estocolmo, de 1972, o primeiro documento internacional que reconhece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Estamos agora apoiando as discussões com os Estados-membros para planejar a comemoração do 50º Aniversário da Declaração de Estocolmo. O

PNUMA anseia a celebração de Estocolmo +50, em 2022, quando o mundo será lembrado, mais uma vez, dos princípios pioneiros da Declaração do Rio sobre o meio ambiente e desenvolvimento.

Vinte anos depois, em 2012, o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, amplamente reconhecido como Rio +20. Esta culminou em um documento político que contém medidas claras e práticas para implementação do desenvolvimento sustentável e deu início ao processo político que levou a adoção dos ODS's, suas metas e indicadores no conjunto da agenda 20-30.

Senhor Ministro, senhoras e senhores, o Brasil também liderou o caminho para sediar, com o PNUMA e parceiros, o Congresso Mundial sobre Justiça, Governança e Legislação para a Sustentabilidade Ambiental no Rio de Janeiro, em 2012, que adotou um conjunto de princípios orientadores para sustentabilidade ambiental.

O Brasil também foi o berço de outras declarações importantes sobre o Estado de direito ambiental, como, por exemplo, a Declaração de Brasília dos Juízes sobre a Justiça da Água, em 2018.

O Brasil é signatário de 16 importantes tratados ambientais multilaterais, incluindo o Acordo de Paris, a Convenção-Quatro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica.

O Acordo de Paris, que tem como objetivo geral fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas, limitando o aumento da temperatura global, é o primeiro tratado ambiental que faz referência explícita aos direitos humanos.

O Brasil também é signatário do Acordo Regional sobre o Acesso à Informação, Participação Pública e Justiça em Matéria Ambiental na América Latina e no Caribe, conhecido como Acordo Escazú, ainda pendente de ratificação.

Senhoras e senhores, não existem direitos humanos em um planeta morto ou doente. Os direitos ao meio ambiente, as interligações entre o meio ambiente e direitos humanos percorreram longo caminho desde 1972. Eles foram solidificados com uma série de resoluções da Assembleia Ambiental da ONU, do Conselho de Direitos Humanos da ONU e Assembleia Geral da ONU, bem como por meio dos principais tratados ambientais, conforme mencionado anteriormente.

O progresso alcançado em nível global, nos últimos anos, é o reflexo da realidade de que o mundo não pode enfrentar de forma eficaz as questões ambientais sem abordar os direitos humanos, bem como os direitos humanos não podem ser protegidos de forma adequada sem levar em consideração as questões ambientais.

O avanço dos direitos ambientais foi possível porque houve um reconhecimento legal e preponderante do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado nos níveis nacional e regional. Esse direito é reconhecido em mais de 80% dos Estados-membros da ONU. Isto é, 156 de 193 membros, seja em suas constituições, legislação ambiental, por meio da ratificação de tratado regional, ou, na maioria dos casos, uma combinação desses elementos legais.

O reconhecimento legal interno do Brasil do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tem contribuído para a promoção de baixo para cima do direito. O direito está previsto no art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil e contido no art. 2º, I, da Política Nacional sobre Mudança do Clima - Lei 6.938/81. Além disso, o Brasil assumiu obrigações adicionais para a proteção e promoção do direito ao se tornar parte do protocolo adicional, de 1988, à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Diretos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), o qual afirma: Todos têm o direito a viver em um ambiente saudável.

Há um crescente corpo de jurisprudência em casos envolvendo o direito ao meio ambiente saudável em toda a região, onde os tribunais ou comissões desempenharam um papel crucial na aplicação, interpretação e promoção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que o direito ao meio

ambiente saudável, conforme o Protocolo de São Salvador, protege indivíduos e a coletividade, incluindo as gerações futuras.

Na mesma linha, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos produziu uma decisão inovadora, em 2001, em um caso envolvendo poluição causada pela indústria do petróleo. Também nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem repetidamente se referido ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, há uma série de casos relacionados em nível nacional, e os números estão crescendo rapidamente. Por exemplo, os tribunais da Colômbia e do Paquistão já decidiram que o fracasso do Estado em tomar as medidas adequadas para enfrentar a mudança climática pode constituir uma violação do direito ao meio ambiente saudável no futuro.

No nível global, há uma compreensão crescente de que o clima seguro é um dos seis componentes principais do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, juntamente com ar puro, biodiversidade, ecossistemas saudáveis, água potável e saneamento adequado, alimentos saudáveis e produzidos de forma sustentável e meio ambiente não-tóxico, conforme elaborado pelo relator especial da ONU sobre direitos humanos e meio ambiente, Doutor David Boyd.

Em seu relatório de boas práticas, o Brasil é incluído como um dos países que incorporaram os direitos humanos em seu primeiro relatório das Contribuições Nacionalmente Determinadas, as iNDCs, nos termos do Acordo de Paris. As iNDCs são projetadas para delinear e comunicar o plano, a política e a ambição do clima no país para reduzir as emissões.

Em 2015, o Brasil afirmou, em seu relatório:

> "O Governo brasileiro está comprometido com a implementação da iNDC com pleno respeito aos direitos humanos, em particular os direitos das comunidades vulneráveis, das populações indígenas, das comunidades tradicionais e dos trabalhadores nos setores afetados por políticas e planos correspondentes (...)"

Segundo Antônio Guterres, Secretário-Geral da ONU, "a crise climática é a maior ameaça" à sobrevivência de todos "... e já está ameaçando os direitos humanos em todo o mundo. " Para ele, "essa emergência global destaca como os direitos das gerações seguintes devem figurar com destaque nas tomadas de decisão hoje."

Os fundos climáticos são essenciais não apenas para o financiamento de ações para mitigação e adaptação às mudanças do clima, mas são indutores de soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, trazendo benefícios sociais, ambientais e econômicos, como a bioeconomia. Os recursos de financiamento climático geram múltiplos resultados: melhora em eficiência energética, eficiência no uso de recursos naturais, saneamento e tratamento de resíduos, redução da poluição do ar e saúde e conservação da biodiversidade.

Eles fornecem os recursos necessários para políticas e programas estratégicos e, quando bem recebidos e implementados, podem prevenir violações de direitos que podem estar implicados nas mudanças climáticas ou oferecer soluções para violações de direitos causadas pelas mudanças climáticas, servindo verdadeiramente para as pessoas e para o planeta.

No Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente aprendemos que, embora muitos países tenham leis ambientais cada vez mais fortes, incluindo os direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, um desafio central é a implementação.

Os países precisam de implementação, conformidade e aplicação efetiva de leis e direitos. Só então o Estado de direito ambiental pode ser alcançado. Só então as leis e direitos se tornam vivos e têm impacto. Só então podemos garantir que as pessoas realizem seu direito ao meio ambiente saudável e ao desenvolvimento ecologicamente sustentável.

Senhor Ministro, Senhoras e Senhores, o PNUMA permanece totalmente comprometido em colaborar com o Governo do Brasil, incluindo todos os setores e níveis de governo, a tornar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado uma realidade.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Denise Hamú Marcos de La Penha, que falou em nome do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Chamo agora a Coordenadora de Clima e Justiça do Greenpeace Brasil, Fabiana Ferreira Alves.

Doutora Fabiana Ferreira Alves com a palavra.

A SENHORA FABIANA FERREIRA ALVES (COORDENADORA DE CLIMA E JUSTIÇA DO GREENPEACE BRASIL) - Olá, Senhor Ministro, gostaria de agradecer por termos esse momento de discussão. É importante o debate sobre as políticas ambientais do Brasil. Eu tenho uma apresentação, que será colocada aqui.

Senhor Ministro, obrigada a todos que estão aqui! Eu fiz uma apresentação, fazendo uma linha do tempo, sobre tanto o discurso de Governo como também as ações que têm acontecido nos últimos anos, de forma a mostrar um pouco do desmonte das políticas ambientais no Brasil.

(Pode passar para o próximo *slide*).

Então, primeiro, falar um pouco da Política Nacional sobre Mudança do Clima, da Lei nº 12.187. Nós temos instrumentos para execução desta lei. Coloquei aqui os principais instrumentos. Um deles é o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. E, como o próprio nome diz, é um fator importante de

investimento para que a gente reverta a crise do clima, que já acontece em nosso País neste momento. É algo que precisamos ser ambiciosos para que nós não tenhamos as consequências drásticas que possam vir com essa crise, no futuro ainda mais drásticas, mas que já acontece neste momento aqui no País e no mundo.

Coloquei aqui um pouco no tempo, o que tem acontecido sobre a conduta omissiva capitaneada pela União e o discurso de governo. Eu coloco o discurso de governo, porque é importante salientar que esse discurso acaba fazendo com que ilegalidades possam ocorrer no País.

Então, desde 2018, nós temos, começa-se a iniciar a discussão por parte do Governo Federal se ele deveria seguir o Acordo de Paris ou não, não é? Eu coloquei aqui uma fala do Presidente Jair Bolsonaro: "Nós vamos sugerir mudanças no Acordo de Paris. Se não mudar, saímos fora", o que suscitou uma discussão ao redor disso, um temor de que o país, o Brasil, que, historicamente tem uma diplomacia que atua com o meio ambiente, pudesse ir na contramão desse valor histórico - que nós temos, uma diplomacia -, olhando para esse setor importantíssimo, principalmente nos tempos atuais.

Já em fevereiro de 2019, a gente tem a exoneração de 21 dos 27 superintendentes regionais do Ibama sem substituição. Então começa a ser percebido esse desmonte. Não houve, não há políticas que foram colocadas no

lugar. Então, tem-se esse esvaziamento, mas não se tem algo paralelo sendo feito, olhando para o setor de meio ambiente.

No mês quatro de 2019, tenho outras aspas, que coloco aqui. Ontem, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, veio falar comigo com essa informação. Ele já mandou abrir um processo administrativo para apurar o responsável disso aí: "Não é para queimar nada, o maquinário, o trator, seja o que for. Não é esse o procedimento, não é essa a nossa orientação".

Essa fala do Presidente Jair Bolsonaro é uma desautorização da Operação Encantamento do Ibama contra o roubo de madeira ilegal na Flona do Jamari, que é a Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia. Então, ele faz uma desautorização de uma operação que pode acarretar risco aos funcionários e também pode significar um abrandamento da punição e das atividades, antes feitas pelo Ibama. Então, passa um recado que a ilegalidade pode ser feita.

Ainda, no mês quatro, tem-se a extinção de conselhos e comitês de participação da sociedade civil por decreto. Depois, vai ter-se essa recriação dos comitês, na área ambiental, sem representatividade da sociedade civil. É importante olhar para esses comitês, porque a sociedade civil está pouco representada neles, não tenho como fazer frente a votos perante os outros componentes desse comitê.

(Pode ir para o próximo *slide*)

Ainda no primeiro ano de Governo, também no mesmo mês, temos um corte de 24% de orçamento do Ibama.

No mês cinco de 2019, corte de 38% do orçamento para prevenção e controle de incêndios florestais. As consequências nós estamos vendo. Já vimos no segundo semestre de 2019 e vemos, agora, neste ano. Depois, vou falar sobre isso. E o bloqueio de 95% da verba para o clima.

No mês seis do ano passado, o Governo quis reduzir 67 unidades de conservação. Então, ele afirma essa intenção.

No mês oito do ano passado, teve a demissão ao Diretor do Inpe, Ricardo Galvão. E, aí, a fala do Jair Bolsonaro - que é a questão do Inpe -: "Eu tenho convicção que os dados são mentirosos".

O Inpe é importantíssimo para que a gente tenha os dados, hoje, de desmatamento, em diversos biomas. Então, dizer que a Ciência é mentirosa, é extremamente grave num País que já passa por ilegalidades históricas, e que, com esse discurso, possa ter algo, e está tendo algo, muito pior, acontecendo nesse momento.

Ainda, no fim do ano passado: "O interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore," - desculpe, aqui, o termo, Senhor Ministro - "é no minério." Então, também colocando o minério como algo que é mais importante do que uma economia sustentável.

No mês onze de 2019: "Você não vai acabar com o desmatamento nem com queimadas, é cultural" -, vinda de Jair Bolsonaro. É importante ressaltar que a maior parte do desmatamento que acontece é ilegal, e fazer com que ele acabe é mais do que nossa obrigação em lei.

No mês onze de 2019, o Ibama flexibilizou as normas para multar as serrarias que compram madeira ilegal.

(Pode ir para o próximo *slide*)

E aqui nós temos, mais rapidamente, segundo o antigoverno, que é esse que nós estamos, no mês três, uma portaria que restringe contatos de funcionários com a imprensa. Então, aí, uma parte importante, que é da transparência, e que precisa também ser olhada em todas as políticas que estão acontecendo de desmantelamento da área ambiental.

Mês quatro deste ano, Mata Atlântica, quem desmatou até 2008 será anistiado ou será reduzida a obrigação de recomposição, vinda pelo Ricardo Salles. Essa anistia foi revogada por pressão da sociedade civil. Então é isso: é um vaivém também, em que a sociedade civil sempre tem que fazer pressão para que tenhamos as políticas corretas.

Ainda no mês quatro, fala de Ricardo Salles: "...porque só se fala de covid, e ir passando a boiada e ir mudando o regramento..." Coloquei só essa parte da fala, principalmente para falar que, no momento sério do covid no Brasil,

a intenção do Ministério do Meio Ambiente é de ir passando a boiada e mudando o regramento, em vez de ter realmente uma reunião voltada para os principais problemas do nosso País.

Mês cinco de 2020, o Governo decreta a Garantia de Lei e da Ordem (GLO) e envia as Forças Armadas para apoiar as ações contra o desmatamento na Amazônia. As GLOs vêm em paralelo a algo que deveria estar sendo feito pelos órgãos do governo já instituídos e que estão sendo desmantelados. Então é importante olhar para isso.

Tem-se o PL da Grilagem, antiga MP da Grilagem, no Congresso, que facilita a concessão de títulos de propriedade para invasores de terras públicas. Agora em setembro, até agora o Ibama só gastou 25% dos recursos que tinha para fiscalização ambiental.

Agosto, segundo os dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, cerca de 15% do bioma pantaneiro foi completamente destruído com as queimadas e 2,2 milhões de hectares foram danificados pelo fogo.

E agora em setembro, nós temos um vídeo que foi produzido que alega que não há incêndios florestais, enquanto a realidade é muito diferente. De 1º/8/2019 até 31/7/2020, os dados dos avisos do DETER, que são públicos, indicam um aumento de 34,6% nos números em relação ao ano anterior.

Aqui é importante, Senhor Ministro, para dar uma olhada nas emissões brasileiras. Em documento do Observatório do Clima, relatório 2019, no agregado desde 1990, a atividade agropecuária foi responsável por 80% de toda a poluição climática gerada no Brasil - em verde. É importante ressaltar os principais fatores de emissão para que o Fundo Clima de Investimento também tenha políticas que sejam eficientes, para que sejam reduzidas as nossas emissões.

No próximo *slide*, números do PRODES, de 2012 a 2019, um aumento sensível em 2019 da taxa de desmatamento da Amazônia Legal, como vocês podem ver.

No próximo *slide*, o DETER com dados diários e um compilado até o mês de julho. Pode ser observado aqui o aumento de 2019. E vejam esse ano, até o mês sete, como está o tamanho do desmatamento.

No próximo *slide*, focos de calor do bioma Amazônia em 7 de setembro de 2020 - no dia, para vocês observarem. No próximo *slide*, o calor do bioma Amazônia em 2020 até 14 de setembro. E no último *slide*, focos de calor no Pantanal em 2019 e os focos de calor em 2020. Coloco isso e coloco os dados aqui para deixar claro que os incêndios florestais estão acontecendo e eles têm dois motivos principais: atividades ilegais e a crise do clima, que já está acontecendo no Brasil.

Então, agradeço muito que podemos ter esse debate aberto e termos essa conscientização de todos da importância dessas políticas e que elas venham a ser feitas de maneira correta.

Tenho uma última frase - aqui são as fontes de tudo o que eu coloquei nessa apresentação - para terminar, Senhor Ministro. Ouvindo as falas da manhã, escrevi essa frase que acredito que possa ser interessante: Temos que cuidar de nosso País em vez de fazermos comparações com outras nações, o que nos levará a um denominador comum que remete à devastação humana e ambiental e a um desenvolvimento econômico que já se provou insustentável em todo o mundo.

Muito obrigada, Senhor Ministro, por nos ouvir hoje aqui na Casa.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Senhora Doutora Fabiana Ferreira Alves, que é Coordenadora de Clima e Justiça da Organização não-governamental internacional Greenpeace Brasil.

Gostaria de convidar agora a Coordenadora Executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil- APIB, a Doutora Sônia Guajajara.

A SENHORA SÔNIA GUAJAJARA (COORDENADORA DA ARTICULAÇÃO DOS POVOS ÍNDIGENAS DO BRASIL-APIB) - Olá, boa tarde! Boa tarde a todas! Boa tarde a todos! Boa tarde, Senhor Ministro Barroso!

Primeiro, eu quero ressaltar a importância de se debater as mudanças climáticas - esse tema tão urgente neste momento - e agradecer pela participação que faço aqui orgulhosamente representando a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.

Eu começo destacando o papel dos povos e dos territórios indígenas, porque mesmo com aumento de 30% do desmatamento nesse último ano, as terras indígenas comprovadamente continuam sendo as mais preservadas, continuam sendo as terras com o menor índice, com a menor taxa, de desmatamento.

Bom, mesmo com esse aumento de 30% desmatamento nesse último ano comprovadamente são as áreas mais preservadas, e seguem atuando como barreiras contra o avanço do desmatamento e também como contra o avanço do agronegócio, e ainda é foco de manutenção da biodiversidade.

Então, de toda a biomassa estimada para região Amazônica, que somam 73 milhões de toneladas de carbono, 58% encontram-se dentro dos territórios indígenas e das áreas protegidas, e somente as terras indígenas conseguem estocar um terço de todo o carbono da região.

O desmatamento nas áreas indígenas representa apenas 4,2% do total da perda das florestas na Amazônia e, ao mesmo tempo, são as áreas mais ameaçadas, porque estão constantemente sob pressão de invasões de madeireiros,

de garimpo, de conflitos e também da falta de fiscalização e tudo isso se dá também por conta desse enfraquecimento das políticas públicas.

A preservação dos recursos naturais das terras indígenas não acontece por si só, não acontece naturalmente, mas se deve a alguns fatores. O primeiro, ao próprio modo de vida dos povos indígenas, que, de forma natural e gratuita, conseguem ter essa relação harmônica que protege o meio ambiente. E aí, para se ter esse modo de vida, é importante a regularização desses territórios, porque somente com os territórios regularizados se consegue manter essa relação. Políticas e programas públicos que sejam apropriados ao modo de vida dos povos indígenas, para que a gente possa fazer a gestão dos nossos territórios. É claro que se precisa também do fortalecimento de políticas, do fortalecimento dos órgãos públicos federais, para que possam ter condições de fazer a fiscalização e o monitoramento, como a Funai, o Ibama, o ICMBio.

Somente a combinação desse conjunto de fatores é que garante não apenas a nossa integridade territorial, mas também o equilíbrio climático e o meio ambiente saudável para todos os brasileiros, o que acaba beneficiando não somente nós indígenas, não somente o Brasil, mas o mundo inteiro.

Porém, o que nós temos visto, nos últimos anos, é o total descaso com os nossos territórios e com os nossos direitos. Somos ameaçados, diariamente, pelo avanço do desmatamento ao redor dos nossos territórios, pelas mudanças

climáticas, que, comprovadamente, já impactam o nosso modo de vida, pelos incêndios florestais, que a cada ano só aumentam, pela mineração, pelo garimpo ilegal, pelos grandes projetos de infraestrutura, que não respeitam nossas salvaguardas. Tudo isso se acentua, atualmente, por conta da pandemia.

A covid-19 tem dizimado indígenas em todas as regiões do Brasil, e o governo tem negligenciado a atenção à saúde dos povos indígenas. Já são mais de 800 indígenas mortos nessa pandemia, já são mais de 30 mil indígenas infectados, e até agora não há nenhum plano efetivo para conter o avanço da pandemia entre os territórios indígenas.

A perda dos povos indígenas, a perda da vida dos povos indígenas para essa pandemia, representa para nós também o enfraquecimento da cultura, e esse enfraquecimento da cultura representa também a alteração nos modos de vida e claro que a mudança dos modos de vida representa também essa alteração na proteção e na manutenção da biodiversidade. Então, isso quer dizer que tudo isso afeta diretamente toda a humanidade.

Nós podemos afirmar que estamos vivendo um dos piores momentos, uma das piores crises sanitárias e ambientais desde a Segunda Guerra Mundial. A pandemia pode ser reversível - se for descoberta a vacina, ela pode combater o coronavírus. E as mudanças climáticas? As mudanças climáticas serão

irreversíveis se não houver a conscientização, porque o princípio ativo que vai trazer essa mudança é a consciência humana.

A vacina para essa mudança é a conexão com a Mãe-Terra. É uma pena que, para alguns negacionistas, isso ainda é entendido como questão ideológica. Para salvar a humanidade, é preciso, primeiro, salvar a Mãe-Terra, mas a salvação da Terra depende urgentemente dessa compreensão. A Mãe-Terra pode até sobreviver sem nós, mas nós não podemos sobreviver se a Terra continuar doente. Então, é preciso ativar esse princípio ativo para curar a humanidade e, assim, salvar a Mãe-Terra.

Nós temos algumas conquistas também institucionais, no âmbito internacional, que se deram com a presença indígena nesses espaços de discussão das conferências do clima. O Acordo de Paris, que já foi citado aqui por alguns e é o maior acordo climático mundial, do qual o Brasil é signatário, foi uma conquista também da discussão do movimento indígena de todas as partes do mundo. Esse acordo reconhece os direitos dos povos indígenas e, principalmente, a participação de nossos povos nas instâncias de tomada de decisão.

E, também por proposição do movimento indígena, para o acompanhamento e a incidência desse acordo, foi estabelecida a instituição de uma plataforma específica dedicada aos povos indígenas e comunidades locais, no

âmbito da convenção, para ampliar e fortalecer a nossa participação e a nossa contribuição nesses espaços.

A outra conquista foi também a Declaração de Nova Iorque, de 2014, que vai fazer seis anos agora, que também reconhece o conhecimento tradicional dos povos indígenas e das comunidades locais, povos tradicionais. Então, esse conhecimento associado ao conhecimento científico como uma das últimas alternativas para proteger as florestas. Então, é bem importante esse avanço que os povos indígenas têm conseguido no âmbito internacional na discussão das mudanças climáticas.

Aqui no Brasil, os instrumentos de implementação das metas brasileiras de redução de emissões dos gases de efeito estufa, como uma contribuição nacionalmente determinada, conhecida como NDC, levam em conta o papel das terras indígenas como áreas de florestas manejadas e garante ali, reafirma que o Governo brasileiro deve estar comprometido com a sua implementação, com o pleno respeito aos direitos humanos. E, em particular, com os direitos das comunidades mais vulneráveis, incluindo as populações indígenas. Isso é o que garante lá.

Entretanto, nós temos inúmeros exemplos de como o Governo brasileiro não tem cumprido a sua própria legislação e nem tem adotado medidas

para alcançar as metas assumidas no âmbito da conferência das partes das mudanças climáticas.

Nós, povos indígenas do Brasil, temos participado da convenção-quadro das Nações Unidas para mudança do clima, e temos tido uma incidência ali no âmbito da conferência e também buscado fazer essa incidência interna aqui no Brasil. Nós conseguimos ali garantir assento na Comissão Nacional de Rede Mais, na Conared, que a APIB conseguiu ali um assento. Conseguimos instituir aqui a política nacional de gestão territorial e ambiental em territórios indígenas, assinada em 2012. E ali a gente criou um comitê gestor com a participação paritária entre indígenas e órgãos de governo. Conseguimos também uma participação do movimento indígena dentro do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, o COFA, entre outros espaços que a gente conseguiu com a tentativa de influenciar os governos a adotar medidas para alcançar as metas de redução de desmatamento de queimadas e também das emissões dos gases de efeito estufa, porque, quando a gente faz a leitura geral, os que mais emitem os gases de efeito estufa são os combustíveis fósseis. Mas, no recorte Brasil, os que mais emitem são as queimadas, os desmatamentos e a degradação ambiental, causados pela própria agropecuária.

Bom, em todos esses espaços, nós estamos demandando sempre a regularização dos territórios indígenas e o acesso a fundos climáticos para a gente

conseguir implementar ações de enfrentamento, não apenas aos impactos climáticos, mas também a todos os ataques que enfraquecem nossos direitos. O que a gente vem vendo nos últimos dois anos é que esses espaços de participação antes conquistados estão sendo totalmente extintos. Com isso, nossas demandas não são nem ouvidas.

Há ainda uma decisão política deste Governo de não demarcar terras indígenas, de extinguir as políticas ambientais também conquistadas e ainda legalizar a exploração da Amazônia, conforme a fala do próprio Presidente Jair Bolsonaro, em Tóquio, no dia 21 de outubro do ano passado, 2019, quando ele disse: "A Amazônia interessa ao mundo todo, está aberta, tem que ser explorada. É nossa a Amazônia, não abro mão disso".

Então, com essa fala, poderia ser uma fala inversa, de dizer "a Amazônia é de todo mundo, a Amazônia é nossa, portanto, vamos protegê-la". Essa seria a narrativa correta para a gente poder garantir aí o cumprimento das metas assumidas aqui pelo Brasil.

Podemos dizer até que é um governo extremamente perigoso, porque acaba contestando dados e, quando esses dados comprovados não condizem com seus interesses, tenta-se imediatamente omitir a verdade ou punir ou exonerar os responsáveis, como já aconteceu com servidores do próprio INPE, do ICMBio, do Ibama. Um governo que faz alianças e protege invasores, seja

desmatadores, madeireiros, garimpeiros, e ainda anistia multas e condena denunciantes. Então por isso que a gente diz que é um governo perigoso, porque acaba agindo em favor de quem está destruindo, em favor de quem está de fato explorando, mas a sua própria fala ali de que não vai abrir mão de explorar a Amazônia já explica também essas ações.

Sem a participação dos povos indígenas nesses espaços e com o desmantelo que há atualmente nas políticas climáticas e ambientais no Brasil, há um desrespeito comprovado aos direitos humanos e aos direitos dos povos indígenas. Portanto, há uma emergência climática e ambiental em curso, que, se ações não forem tomadas, terá impacto em todo o Planeta, não somente aos povos indígenas.

E nós estamos aqui nos colocando à disposição e fazendo esse chamado para as instituições, para os órgãos responsáveis, para a sociedade, para o mundo inteiro para olhar para os povos indígenas não como coitadinhos, mas, por tudo o que a gente faz de garantir essas florestas em pé, essa água limpa e que acabam beneficiando todas as sociedades e acabam beneficiando todo o Planeta.

Então é o momento de a sociedade aproveitar a oportunidade de aprender com a gente, buscar essa reconexão com a natureza e assim proteger a Mãe-Terra. Só assim nós iremos conseguir garantir a continuidade da vida no Planeta.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, senhora Sônia Guajajara, que falou pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

Eu ouço agora o membro da Equipe Executiva da Transparência Internacional no Brasil, Doutor Renato Morgado. Com a palavra.

Muito obrigado pela contribuição.

O SENHOR RENATO MORGADO (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL) - Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Em nome da Transparência Internacional, eu gostaria de saudá-lo e cumprimentá-lo pela convocação desta audiência pública.

E cumprimentá-lo também pela ampliação do escopo do debate desta audiência, já que a paralisia do Fundo Clima, objeto da ADPF 708, se insere num quadro mais amplo e profundo de colapso da governança ambiental e climática do Brasil, colapso que afronta a Constituição Brasileira, especialmente em seu artigo 225, e que já provoca esse vertiginoso aumento de desmatamento, queimadas e outras formas de degradação ambiental que nós vemos cotidianamente pelos meios de comunicação e por outras formas de acesso à informação.

A Transparência Internacional é uma entidade que tem como foco a luta anticorrupção, está presente em mais de 110 países e com uma experiência de 30 anos. E, no Brasil, nós atuamos, entre outros temas, justamente na interface entre corrupção, questões ambientais e de uso da terra, buscando promover transparência, integridade e mecanismos efetivos de combate à corrupção nesses temas.

A relação entre corrupção e meio ambiente nem sempre é muito clara, Ministro, mas muitos dos crimes ambientais são viabilizados por corrupção e outros crimes, como lavagem de dinheiro e fraudes a sistemas públicos. Essa relação vem sendo reconhecida, cada vez mais, no mundo. A Interpol estima em 29 bilhões de dólares o custo do crime e da corrupção, anualmente, associados ao setor florestal.

O GAFIN, que é o Grupo de Ação Financeira contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, do qual o Brasil faz parte, lançou um relatório, em junho deste ano, demonstrando forte vínculos entre a lavagem de dinheiro e crimes ambientais, especialmente o tráfico de animais silvestres. Diante desse problema, a Presidência do GAFIN instituiu inclusive esse tema como uma de suas prioridades para o biênio 2019/ 2020.

Em dezembro do ano passado, 2019, na 8º Sessão da Conferência dos Estados-Parte da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, a

UNCAC, convenção da qual o Brasil também é signatário, foi aprovada uma resolução inédita, convocando os Estados-membro a implementarem ações de prevenção e combate à corrupção em crimes associados ao meio ambiente.

No Brasil, a relação entre crimes ambientais, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes também é evidente. Apesar do discurso oficial de que o desmatamento e as queimadas estariam ligados a pequenos produtores, que buscam apenas a sua subsistência, o que podemos constatar são verdadeiras organizações criminosas, atuando em diferentes regiões do País, sobretudo, na Amazônia. Diversas operações do Ministério Público e da Polícia Federal evidenciam isso. Cito apenas algumas, realizadas em 2019, para ilustrar o quadro que assola a nossa Amazônia e outros biomas do País.

Na Operação Dilema de Midas, no Pará, foi identificada fraude na comercialização de 610 quilos de ouro provenientes da Bacia do Tapajós, que é um grande polo de garimpo ilegal. O ouro extraído equivale a um prejuízo socioambiental de 1 bilhão de reais, segundo o Ministério Público, fora outros prejuízos aos cofres públicos.

A Operação Ajuara, no Amazonas, buscou desarticular um grupo responsável por grilagem e desmatamento ilegal no Município de Boca do Acre no sul do Estado. Segundo o Ministério Público Federal, mais uma vez, fazendeiros invadiram e desmataram terras públicas da União, sendo acobertados

por funcionários públicos, incluindo policiais. Os crimes envolvem corrupção, constituição de milícia privada, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Mais dois exemplos de operações: a Operação Floresta Virtual, no Estado de Rondônia, evidenciou um esquema de exploração ilegal de madeira das terras de indígenas Karipuna. As fraudes eram feitas por meio de empresas fictícias que fraudavam esquema de controle federal de madeira, o Sistema Adofe, e o grupo teria movimentado 89.000 m³ de madeira ao um custo estimado de 64 milhões de reais.

E, por fim, a segunda fase da Operação Arquimedes do Amazonas evidenciou um esquema envolvendo madeireiros e agentes públicos para aprovação de planos de manejos falsos. Os envolvidos são acusados de corrupção ativa, peculato e lavagem.

Esses, Ministros, são apenas alguns exemplos de uma vasta lista de casos semelhantes. Eles evidenciam que a grilagem de terras públicas, a exploração ilegal de madeira, o garimpo e o desmatamento ilegais são cometidos, não por pequenos, buscando a sua sobrevivência, mas por grupos organizados que se utilizam de diversos artifícios para empreender atividades criminosas, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro, fraude e violência.

Os retrocessos nas políticas ambientais, portanto, aumentam os índices de desmatamento, mas também aumentam, mantêm e expandem a

criminalidade organizada que assola o nosso País, e que também se associa a crimes ambientais e à dilapidação do nosso patrimônio ambiental.

Para prevenir e enfrentar tais crimes é necessária uma governança ambiental robusta, composta por órgãos ambientais com autonomia e estruturas adequadas para garantir o cumprimento da lei. É necessário, ainda, transparência total das informações e dados ambientais, além de mecanismos de participação e controle social.

Porém, caminhamos na direção contrária, com sucessivos retrocessos, como já apontado pela representante do Greenpeace e pela Sonia Guajajara, da APIB, que listaram muito bem os retrocessos na execução orçamentária dos órgãos ambientais. E, vejam só, a própria CGU, que é a Controladoria Geral da União, o órgão de Controle do Governo Federal, apontou que, em 2019, foi executado apenas 11% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente dedicado aos programas finalísticos - isso em 2019.

Um levantamento do Observatório do Clima, para este ano, evidenciou um quadro ainda mais dramático: o Ministério do Meio Ambiente executou apenas 0,4% do seu orçamento destinado aos programas finalísticos - isso baseado no dado do SIOPE, o sistema oficial que consolida o orçamento público.

Ao lado da baixíssima execução orçamentária, existe uma perda de autonomia dos órgãos ambientais federais e crescente interferência política em

sua atuação. O caso mais emblemático que gostaríamos de citar foi a exoneração de dois coordenadores de fiscalização do Ibama, que gozam de respeito da equipe e dos analistas ambientais, após uma grande operação, em abril desse ano, para combater o garimpo ilegal em terras indígenas, no Pará. Mas eles não foram só exonerados, foi pedida uma investigação contra eles na corregedoria do órgão, em um claro esforço de retaliação e de intimidação, não só a eles, mas ao conjunto de analistas ambientais do órgão. A mensagem dada pelo governo é clara: quem cumprir a lei, será punido.

No campo da transparência, os ataques sistemáticos ao INPE colocam em risco os dados relativos à transparência e à queimada. E aí, nós temos corte orçamentário do INPE; desqualificações públicas dos dados; ataques infundados a pesquisadores e a diretores. Tudo isso coloca em risco um dos patrimônios da governança ambiental brasileira, que é a produção e disponibilização de dados sobre o tema.

Nós precisamos de mais e não menos transparência, Ministro Barroso. A geração e a abertura de dados, na era digital, permite que o Estado consiga cumprir o seu dever com muito mais capacidade, já que os dados públicos, quando cruzados, permitem uma compreensão muito maior do que está acontecendo no território, e permitem não só ao Estado, mas à própria sociedade,

de fazer o controle social e ao próprio setor privado de monitorar o desmatamento em sua cadeia produtiva.

Já no campo da participação social, como foi bem frisado, nós temos um encolhimento da representação em conselhos ou mesmo a exclusão da participação em conselhos. Vale lembrar que a nossa Constituição diz, no seu art. 1º, que nós somos uma democracia representativa, mas somos também uma democracia participativa.

Dada a natureza - aqui descrita - dos crimes ambientais e a sua relação com a corrupção e lavagem de dinheiro, a Transparência Internacional também chama a atenção para a necessidade de olharmos para o arcabouço legal e institucional que forma o sistema brasileiro anticorrupção.

Assim como o Brasil foi reconhecido por mudar a sua trajetória de desmatamento, passou a ser reconhecido, nos últimos anos também, por avanços no campo institucional e legal no combate à corrupção. Esses marcos legais e institucionais também se encontram em franco retrocesso.

Gostaríamos de trazer alguns exemplos que temos manifestado de forma frequente. Primeiro, a interferência política e a perda de autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Receita Federal; todos eles órgãos fundamentais no esforço de combate à corrupção, de forma geral, mas também no esforço de combate ao crime e à corrupção associada a temas

ambientais. E a demissão do presidente do COAF por pressões políticas; as modificações na estrutura do órgão e a decisão liminar, que praticamente paralisou sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro durante quase metade do ano passado.

Por fim, uma das inovações mais bem-sucedidas, no enfrentamento da macrocriminalidade, foi a criação de forças-tarefa. Ao invés de aprimoramentos necessários, o que vemos é um processo de desmanche e de tentativas de concentração do poder pela Procuradoria-Geral da República.

A Força-Tarefa Greenfield, por exemplo, foi a responsável pela investigação de corrupção da maior empresa de proteína animal do mundo, a J&F, e ela foi desmantelada.

Em relação à transparência pública, de uma forma mais ampla, o Supremo Tribunal Federal exerceu um importante papel na última tentativa do Governo Bolsonaro de restringir o alcance da Lei de Acesso à Informação em abril deste ano, mas as taxas de respostas aos pedidos de acesso à informação continuam declinantes.

Por fim, destacamos os constantes ataques a jornalistas e órgãos de imprensa, que além do papel fundamental de produzir informação, são responsáveis por atividades que trazem à luz esquemas de corrupção.

Desta forma, Ministro, tão preocupante como o retrocesso na governança ambiental, é o retrocesso no campo anticorrupção, pois esse exerce um importante papel na prevenção e no combate ao crime organizado relacionado ao meio ambiente.

O discurso sobre o combate à corrupção deve se traduzir em medidas concretas, incluindo o combate à corrupção relacionada a crimes ambientais. Não é isso que temos visto, especialmente por parte do Governo Federal.

Por fim, Ministro, gostaríamos de ressaltar o papel fundamental do STF e de todo o Judiciário brasileiro nessa difícil esquina da história na qual vivemos. Que nessa decisão específica da ADPF 708, mas também em outras ações nas quais o STF e outras instâncias do Poder Judiciário venham a ser chamadas a se manifestar, sejam garantidas sempre a autonomia e o fortalecimento dos órgãos ambientais e dos órgãos anticorrupção, a execução integral e efetiva do orçamento dos órgãos ambientais e de fundos, como o Fundo Clima e Fundo Amazônia, a plena transparência dos dados ambientais e a manutenção dos espaços de participação social, e - por fim - a responsabilização dos envolvidos por crimes ambientais, mas também dos gestores públicos que, por ação ou omissão, são responsáveis pela completa paralisia da governança ambiental brasileira.

Termino minha fala, Ministro, agradecendo novamente o espaço e a oportunidade de dialogar sobre tão importantes temas.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Renato Morgado, que faz correlações muito importantes.

Como sabemos, há uma relação inversa - eu diria - entre corrupção e desenvolvimento, e há uma correlação igualmente digna de destaque entre desenvolvimento e meio ambiente. Os países mais desenvolvidos vulneram menos o meio ambiente. E é um equívoco achar que a destruição o meio ambiente possa trazer mais desenvolvimento. É justamente o contrário o que ocorre. Muito obrigado, Doutor Renato!

Chamo agora para falar, em nome do Human Rights Watch, a Diretora do escritório Brasil na divisão das Américas Maria Laura Canineu.

Obrigado, Maria Laura por estar presente!

A SENHORA MARIA LAURA CANINEU (HUMAN RIGHTS WATCH BRASIL) - Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Luís Roberto Barroso! Muito, muito obrigada pelo convite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, todos os presentes, demais autoridades, colegas na luta pela defesa do meio ambiente, aqueles que nos assistem e demais participantes desta audiência.

Conforme Vossa Excelência sabe, a Human Rights Watch não é uma organização ambiental, é uma organização internacional independente, não governamental, dedicada a defender e proteger os direitos humanos nos mais de 100 países onde atuamos.

Entretanto, à medida que os efeitos das mudanças climáticas e as crises ambientais devastam a vida, a saúde e os meios de subsistência das pessoas em todo o mundo, somos cada vez mais chamados para participar do debate do meio ambiente sob a perspectiva dos direitos humanos.

Pois bem.

Há elementos suficientes na petição inicial da presente ação, no relatório de Vossa Excelência e nas demais exposições, até agora, indicando que o Brasil vive sim uma crise ambiental séria, dado o aumento expressivo do desmatamento na Amazônia, nos últimos anos, os focos de incêndios na Amazônia, no Pantanal, com consequências profundas para a flora, a fauna e os residentes desses biomas.

Ao longo dos últimos dois anos, nós da Human Rights Watch nos debruçamos profundamente neste tema e analisamos as atuais políticas públicas relacionadas ao meio ambiente; e, em especial, na Amazônia. Visitamos a região amazônica, entrevistamos centenas de pessoas, entre autoridades,

servidores públicos, membros de organizações não governamentais, lideranças de povos indígenas, entre outros moradores.

Esses esforços, Ministro, conduziram à publicação de dois relatórios bastante contundentes, que levaram a Human Rights Watch a concluir que na Amazônia, hoje, não há apenas uma emergência ambiental e, sim, uma grave crise de Direitos Humanos.

Essa crise de Direitos Humanos alcança dimensões trágicas para a vida e a segurança daqueles que defendem a floresta, com consequências seríssimas também para a saúde de milhões de brasileiros, que respiram um ar tóxico, decorrente das queimadas associadas ao desmatamento.

Essa crise de Direitos Humanos também pode comprometer, como já foi visto hoje, ouvido aqui, o papel que o bioma amazônico cumpre na mitigação das mudanças climáticas em caráter global.

Eu gostaria de gastar os próximos minutos, explicando melhor a conclusão sobre a crise de Direitos Humanos que a gente enfrenta, hoje, na Amazônia.

Bom, em primeiro lugar, o Renato já colocou um pouco isso, mas a violência contra defensores da floresta, a impunidade sobre esses casos de violência está intrinsecamente relacionada com o desmatamento ilegal na Amazônia. Em setembro de 2019, nós produzimos um relatório que chamamos

Máfias do Ipê. Nesse relatório, a gente concluiu que esse desmatamento na Amazônia é, em grande parte, impulsionado por redes criminosas que lucram com a extração ilegal da madeira e cometem outros crimes, como invasão de terras públicas, lavagem de dinheiro, fraudes de documentação, corrupção, grilagem, dentre outros.

Essas redes criminosas têm a capacidade logística de coordenar a extração, o processamento e a venda de madeira em larga escala. Para tanto, algumas delas, algumas dessas quadrilhas, contratam homens armados que formam verdadeiras milícias. E essas milícias atacam, intimidam e, às vezes, até matam àqueles que se colocam à sua frente para defender a floresta, sejam eles indígenas, moradores das comunidades locais e até mesmo agentes públicos. Essas máfias têm se aproximado da riqueza da floresta, usando grave violência contra os defensores com quase absoluta impunidade.

Ministro, durante a última década, mais de 300 pessoas foram assassinadas no contexto de conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais na Amazônia. Muitas dessas pessoas foram assassinadas por pessoas envolvidas no desmatamento ilegal da região, de acordo com os dados compilados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). Esses dados são utilizados pelas próprias autoridades, Ministro, porque há indisponibilidade de informações públicas suficientes e ausência de monitoramento dos casos de violência, por parte do Governo.

No relatório Máfias do Ipê, nós examinamos vinte e oito assassinatos - a maioria foi a partir de 2015 -, além de quatro tentativas de assassinatos e mais de quarenta casos de ameaças de morte. Nesses casos, havia evidências críveis de que os responsáveis pelos crimes estavam envolvidos no desmatamento ilegal e viam as suas vítimas como obstáculo a suas atividades criminosas. Algumas vítimas eram agentes públicos inclusive, mas, a maioria, indígenas e outros moradores que denunciavam a exploração ilegal de madeira às autoridades.

Os responsáveis por essa violência, Ministro, raramente são levados à Justiça.

Dos mais de trezentos assassinados que a CPT registrou nesses últimos 10 anos, apenas catorze tinham sido julgados. Dos vinte e oito assassinatos que nós examinamos, apenas dois foram julgados. E dos mais de quarenta casos de ameaça, nenhum foi a julgamento, sendo que apenas em um caso foi apresentada a denúncia criminal.

Essa imunidade se deve, Ministro, em grande parte, ao fato de a polícia não conduzir investigações adequadas. A Polícia local reconhece as deficiências e afirma que isso acontece, porque as mortes ocorrem em áreas remotas. Mas nós documentamos graves violações e omissões, como mesmo a falta

de autópsias. Mesmo nas investigações de mortes que ocorreram nas cidades, e não em áreas remotas, não muito longe das delegacias.

As investigações sobre as ameaças de morte não são diferentes. Em alguns locais, a gente verificou que a polícia se recusa, inclusive, a registrar denúncias de ameaças.

Em pelo menos dezenove casos de assassinatos, que nós examinamos, as ameaças contra as vítimas e suas comunidades antecederam os ataques. Ou seja, se as autoridades tivessem investigado e responsabilizado os autores dessas ameaças, os assassinatos poderiam ter sido evitados.

Ministro, acho que aqui também é importante reiterar que o problema da violência e impunidade está diretamente relacionado com a crise ambiental e com a contínua falência do Estado em implementar efetivamente a fiscalização. E tenho duas razões para isso. Quando o Estado não promove a fiscalização, não pune os membros dessas violentas redes criminosas, elas se sentem fortalecidas para ampliar as atividades ilícitas de destruição do meio ambiente.

Em segundo lugar, quando o Estado não está presente, as próprias comunidades se sentem pressionados para combater o ilícito ambiental. Os povos indígenas - e aí tem alguns *slides* mostrando esses integrantes -, por exemplo, há muito tempo desempenham um papel central nos esforços para

combater o desmatamento, alertando as autoridades sobre as atividades ilegais. Mas a redução da atividade ambiental fiscalizatória incentiva a extração ilegal de madeira e resulta em maior pressão sobre a população local para que assuma um papel mais ativo na defesa das florestas. E, ao fazerem isso, as comunidades indígenas e outros moradores se expõem ainda mais ao risco de graves represálias.

Desde 2004, o Brasil possui um Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e do Meio Ambiente, mas as autoridades que nós entrevistamos concordam que o programa oferece pouca proteção real. O Brasil precisa acabar com o ambiente de quase total impunidade em que operam as redes criminosas, que violam de forma o flagrante as leis ambientais e fazem uso da violência e intimidação contra os defensores da floresta que tentam detê-las.

Um outro grave impacto nos direitos humanos, especialmente no direito ao meio ambiente saudável e à saúde, decorre das queimadas associadas ao desmatamento na Amazônia. Há duas semanas, nós publicamos outro relatório que se chama *O ar é insuportável*. Esse relatório foi produzido com duas organizações de excelência na área ambiental e de saúde: uma, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM; e o outro, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, IEPS. Este trabalho mostrou que as queimadas associadas ao desmatamento estão intoxicando o ar que milhões de brasileiros respiram. A fumaça das queimadas é rica em um material particulado fino - PM 2,5 - que é um

poluente que, quando inalado, pode penetrar nos pulmões e ingressar na corrente sanguínea e que tem sido associado a doenças respiratórias e cardiovasculares e até mesmo a mortes prematuras. Crianças, pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças pulmonares ou cardíacas preexistentes são especialmente vulneráveis.

Nós utilizamos dados oficiais de saúde e meio ambiente para estimar que mais de duas mil hospitalizações por doenças respiratórias na Amazônia no ano passado, que chamou a atenção do mundo para as queimadas, principalmente de pessoas idosas e bebês, são atribuíveis diretamente à fumaça das queimadas.

Isso é somente a ponta do *iceberg,* Ministro, porque muitas pessoas nem chegaram a acessar os hospitais, porque eles vivem em áreas remotas da região Amazônica, que têm infraestrutura de saúde inexistente ou deficiente. Outras pessoas sofreram com problemas respiratórios que, embora graves, não exigiram internação. Nós também descobrimos - e aí tem dois mapas -, além do aumento das internações, nós descobrimos também que três milhões de pessoas, no mês de agosto, em aproximadamente 90 municípios, foram afetadas por níveis nocivos de poluição atmosférica. Esse mapa mostra o número de municípios e pessoas, que são três milhões, afetados em agosto; e no outro mapa, em setembro, esse número aumentou para 4,5 milhões de pessoas afetadas por níveis nocivos acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

O impacto das queimadas, portanto, Ministro, é também intensificado para os povos indígenas. Além dos impactos na saúde, quando as queimadas ocorrem nas terras indígenas ou no seu entorno, elas destroem as plantações e afetam o acesso ao alimento, plantas medicinais e caça. Diversas autoridades profissionais com quem a gente conversou também se mostraram extremamente preocupadas com a ainda maior sobrecarga do sistema de saúde por causa da pandemia da covid, com a chegada dos pacientes afetados pelas queimadas. A fumaça pode agravar os sintomas do vírus, especialmente em populações mais vulneráveis, resultando em casos mais graves e podendo ainda aumentar o número de mortes relacionadas à covid. As pessoas com doenças provocadas pelas queimadas também podem enfrentar o risco adicional de contrair o vírus quando têm de se deslocar por muitos e muitos quilômetros para acessar cuidados médicos.

E, Ministro, esse é um problema de saúde pública causado pela falta de fiscalização ambiental. E as queimadas vão retornar ano após ano, enquanto perdurar essa negligência.

E, por último, eu queria só falar e acrescentar um pouco algumas informações à resposta do governo atual, Governo do Presidente Jair Bolsonaro. Esses problemas no centro da crise da Amazônia, violência e impunidade, por um lado, e queimadas e desmatamentos, não começaram com o Presidente Jair

Bolsonaro, mas se intensificaram, com certeza, sob esse Governo. Porque, em vez de investir na fiscalização ambiental e confrontar as redes criminosas, Bolsonaro tem feito precisamente o oposto. Enfraqueceu as agências, cuja a missão é defender a lei nesses territórios, reduziu o orçamento dessas instituições, afastou servidores, fez acusações sem evidência contra ONGs e outros que defendem a floresta, além de ter desmobilizado**,** como a gente viu aqui, importantes esforços financeiros para a proteção do meio ambiente, a mitigação das mudanças climáticas, como o Fundo Amazônia e o Fundo Nacional Sobre Mudança do Clima.

Ao mesmo tempo, tem, repetidas vezes, sinalizado apoio aos responsáveis pelo desmatamento, inclusive atuando de forma a minimizar as consequências enfrentadas por aqueles que se envolvem no desmatamento ilegal e outros crimes ambientais, favorecendo amplamente um ambiente de impunidade.

Em maio, nós fizemos uma análise de dados do próprio Governo, que a gente obteve por meio da Lei de Acesso à Informação, e descobrimos que a aplicação das multas ambientais está praticamente paralisada. Em 2019, o Ibama aplicou o menor número de multas por infrações ambientais em 24 anos. E, ainda que os agentes ambientais continuem a trabalhar com afinco no campo, frequentemente expondo-se a riscos consideráveis, para fazer cumprir o Estado de Direito, seus esforços são sabotados pelo próprio Governo.

O Governo Bolsonaro criou uma nova obrigação no âmbito dos processos administrativos de infração ambiental, que é a condução de audiências de conciliação, que foram criadas pelo Decreto nº 9.760, de 11 de abril, e passou a vigorar a partir de outubro de 2019. Nesse novo processo, um núcleo de conciliação, que pode oferecer descontos ou declarar nulo o auto de infração aplicado pelo fiscal ambiental na **3**. E, até que uma audiência de conciliação venha a ser realizada, os prazos para pagamento da multa ficam suspensos e os processos administrativos parados.

Ministro, desde de outubro de 2019, o Ibama emitiu milhares de multas na ponta, mas foram realizadas apenas cinco dessas audiências de conciliação, e os autuados nem sequer compareceram.

Ora, as redes criminosas que destroem a floresta amazônica nunca serão dissuadidas por multas que, na prática, elas não precisam pagar. Esse é o tipo de política antiambiental do Governo Bolsonaro que apenas piora a crise de Direitos Humanos que enfrenta hoje a Amazônia, encorajando redes criminosas que sentem que podem atuar e atuam com absoluta impunidade.

E, juntamente com a retórica do Presidente Bolsonaro e de seus Ministros, essas políticas também têm colocado os agentes públicos e os defensores da floresta em maior risco pessoal. Os membros do Ministério Público Federal que a gente entrevistou para nossos trabalhos afirmam que os relatos de ameaça por

parte de grupos criminosos envolvidos no desmatamentos e extração ilegal de madeira têm aumentado desde a posse do Bolsonaro.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Doutora Maria Laura, eu estou ouvindo a Senhora com enorme prazer, mas eu preciso pedir que conclua, por favor.

A SENHORA MARIA LAURA CANINEU (HUMAN RIGHTS WATCH BRASIL) - Com relação às queimadas, houve também a proibição da sua utilização durante a estação seca, mas a gente sabe que o impacto é limitado pela ausência de investigação e fiscalização estratégica.

Por último, eu só queria lembrar que, para evitar essas consequências desastrosas, é necessária uma mudança radical nos rumos da política ambiental do Brasil, nas medidas que garantam o fortalecimento das agências, operacionalidade dos Fundos e aplicação de seus recursos nos projetos pertinentes.

Mas, no fundo, Ministro, a mensagem da Human Rights Watch é de que as instituições brasileiras precisam urgentemente reconhecer que não estamos falando apenas em uma crise ambiental. Estamos falando de uma emergência de saúde, de justiça e de segurança pública.

E é preciso liderança para coordenar os esforços das autoridades em todos os níveis a implementar um plano nacional, acabar com o desmatamento

e a violência da Amazônia, desmantelando, de uma vez por todas, as redes criminosas e protegendo os nossos recursos naturais.

Muito obrigada, Ministro.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Maria Laura Canineu, é um prazer reencontrá-la, que falou em nome da Human Rights Watch. É um prazer reencontrá-la.

Chamo agora o Diretor-Executivo do World Wide Fund for Nature - WWF Brasil, Doutor Maurício Voivodic.

Por favor, Doutor Maurício, e agradeço igualmente a contribuição a esse Tribunal.

O SENHOR MAURÍCIO VOIVODIC (DIRETOR-EXECUTIVO DO WORLD WIDE FUND FOR NATURE - WWF BRASIL) - Muito obrigado!

Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Ministro Roberto Barroso! Em nome do WWF Brasil, agradeço imensamente o convite e a oportunidade de contribuir com essa tão importante audiência pública.

Gostaria de ver os *slides*, por favor. Obrigado!

Pode passar para o próximo, por favor.

Focarei minha exposição na qualificação de duas mensagens principais, que me parecem absolutamente fundamentais no contexto desta audiência.

A primeira é que as crises climáticas e de perda de biodiversidade que toda a população mundial vem enfrentando são extremamente sérias. É o futuro da humanidade que se encontra em risco.

É disso, Senhor Ministro, que trata esta ação no Supremo Tribunal Federal. Ainda é possível reverter essa terrível tendência, mas a janela de oportunidade para isso, infelizmente, está se fechando rapidamente.

A segunda mensagem é que, no Brasil, seguir destruindo nosso patrimônio natural não apenas é absolutamente desnecessário, mas também trará graves problemas ao nosso País, à sua produção agropecuária, à necessária recuperação econômica e nos afastará da nova economia, da economia do século 21, que se encontra em franca ascensão na economia global e na qual, Senhor Ministro, poderíamos ser líderes.

Vou, portanto, iniciar demonstrando quão importantes e urgentes são as crises climática e de perda de biodiversidade.

A ciência, em todo o mundo, encontra-se em estágio muito avançado no entendimento das mudanças climáticas, assim como em suas causas e em o que precisa ser feito para mitigá-las. As contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, previstas no Acordo de Paris, tornaram-se importante marco na governança global das mudanças climáticas, mostrando o caminho a ser tomado a partir da perspectiva individual de cada país. Foram, sem nenhuma

dúvida, um grande avanço. Entretanto, elas também nos mostram que se faz necessário um esforço global de aumento de ambição para evitarmos alcançar os cenários mais críticos de aumento global de temperatura.

O Brasil, Senhor Ministro, precisa fazer parte desse esforço.

Entretanto, os números mostram que, graças ao aumento recente no desmatamento da Amazônia, já devemos estar superando a meta de 2 gigatoneladas de emissões anuais descrita na Política Nacional das Mudanças do Clima.

Como podemos ver no gráfico à esquerda nesse *slide*, deveríamos chegar, em 2020, a uma taxa anual de desmatamento na Amazônia de 3,9 mil quilômetros quadrados. Infelizmente, estamos bem longe desse valor. Em 2019, a taxa de desmatamento foi acima de 10 mil quilômetros quadrados, a maior dos últimos 10 anos, e o sistema de alertas de desmatamento do INPE, o Deter, aponta para um aumento na ordem de 30% em relação a esse número para 2020.

Ao invés de avançar em nosso compromisso com o Acordo de Paris, estamos retrocedendo a patamares de mais de 10 anos atrás. Senhor Ministro, não se trata aqui de interpretação, mas, sim, dos fatos.

Tão grave quanto a crise global das mudanças climáticas é a crise de perda da biodiversidade. Estamos extinguindo espécies na mesma velocidade

das 5 grandes extinções e, seguindo nesse rumo, estaremos caminhando para a 6ª grande extinção da vida na Terra.

O índice Planeta Vivo, coordenado pelo WWF e elaborado por um painel de cientistas especialistas em biodiversidade, mostra que, desde a década de 70, observamos um declínio de cerca de 70% no tamanho das populações. Esse declínio tem sido observado de forma consistente nos diversos biomas e continentes, mas é mais acentuado na América Latina, chegando a uma redução, no tamanho das populações, de 94%. Esse número é especialmente empurrado pelo desmatamento das florestas tropicais.

Complementar a esse índice o relatório recente da ONU, do Painel Internacional de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, mostra que há cerca de um milhão de espécies em risco de extinção, ou seja, dos oito milhões de espécies conhecidas, um milhão encontra-se em risco de extinção.

O desmatamento e a degradação dos ecossistemas constituem-se elemento conector das duas principais crises enfrentadas pela humanidade: a crise climática e a crise da perda de biodiversidade.

O sensível equilíbrio de funcionamento dos ecossistemas está em risco. Cientistas mostram que nos aproximamos de um ponto de não retorno na Amazônia, a partir do qual o bioma entrará em uma rota de savanização, aumentando ainda mais a incidência de queimadas e acelerando ainda mais o ritmo

de perda desse importante ecossistema. Nesse sentido, os esforços devem se concentrar totalmente em reduzir a taxa de desmatamento na Amazônia para que os piores cenários possam ser evitados.

Infelizmente, o que se observa é absolutamente o oposto. Uma vez em que as taxas de desmatamento cresceram muito nos últimos dois anos, e, além disso, como escutamos nesta Audiência na parte da manhã por parte do Ministro de Meio Ambiente Ricardo Salles, a intenção de dedicar os recursos do Fundo Clima a outras áreas que não o necessário combate ao desmatamento.

Essa figura ilustra o ritmo de perda de biodiversidade desde a década de 70, mostrando a importância fundamental de se eliminar o mais rápido possível a perda de ecossistemas naturais e passar a restaurá-los para que possamos, assim, restituir um equilíbrio sistêmico até o final deste século.

Olhamos agora, Excelentíssimo Ministro, a questão do desmatamento a partir de uma perspectiva econômica. Diversos estudos mostram que a agropecuária brasileira tem plenas condições de se expandir, atendendo às demandas mundiais e domésticas de alimentos sem que seja necessário derrubar mais nenhuma árvore. Já temos, em nosso território, área suficiente para a produção agropecuária. Absolutamente, não é de mais área que o País precisa, mas, sim, de um melhor uso das áreas já abertas. Um processo coordenado de intensificação da atividade pecuária, utilizando tecnologias já disponíveis e de

amplo conhecimento no setor, possibilitaria a liberação de área suficiente para suprir toda a demanda por carne, grãos e biocombustíveis até 2040. Modelagens científicas aprovadas em revista de grande reputação acadêmica, nesse caso a *Science*, demonstram isso. Também qualquer um de nós que anda pelo Brasil consegue observar a imensidão de pastagens degradadas e subutilizadas.

Além de não ser necessário para a expansão da produção agropecuária, o avanço continuado do desmatamento também prejudica a própria atividade. Mais desmatamento, menos floresta significa menos evapotranspiração, reduzindo assim o volume de chuvas nas Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Nesse caso também, Senhor Ministro, a ciência já se encontra bastante avançada e seria um enorme erro estratégico ignorar ou negar esse conhecimento acumulado.

Modelagens conduzidas por pesquisadores brasileiros mostram claramente o vínculo entre o aumento no desmatamento e a redução da produtividade de soja. Com o aumento no desmatamento, estamos prejudicando nosso próprio papel de grande produtor de alimentos. E isso em adição ao impacto já previsto pelos próprios efeitos das mudanças climáticas.

A atividade agrícola, por definição, tem um alto grau de vulnerabilidade às mudanças climáticas, podendo acontecer perdas significativas de produtividade conforme estudo do próprio Governo Federal publicado em 2015.

Não podemos continuar acelerando esse efeito com mais desmatamento, mais fumaça, mais emissões.

Observando os sinais no âmbito internacional, fica visível que o Brasil, ao continuar nessa rota de altas taxas de desmatamento, segue na contramão daquilo que é esperado pelos mercados globais.

O Fórum Econômico Mundial, em 2020, apontou, pela primeira vez na história, que os cinco maiores riscos aos negócios são ligados a problemas ambientais, potencialmente afetando 50% do PIB global. É essa percepção de risco, Senhor Ministro, e não hipocrisia, como alguns querem nos fazer acreditar, que faz com que os grandes grupos empresariais estejam direcionando esforços para reduzir sua contribuição às crises do clima e de perda de biodiversidade.

O mercado internacional vem dando sinais claros de que não irá tolerar a existência de práticas de desmatamento ao longo de suas cadeias de fornecedores. Não apenas na Europa, mas também na China, onde os principais compradores de carne e insumos para a produção de carne assinaram declaração se comprometendo com ações para eliminar o desmatamento em seus fornecedores. Diversas legislações, em especial na Europa, vêm sendo desenhadas para eliminar o desmatamento importado. Na última semana, um grupo de oito países europeus, incluindo importantes compradores da soja brasileira, enviou

carta ao Governo brasileiro destacando a importância de se combater o desmatamento na Amazônia e no cerrado.

Observamos também recentemente os principais investidores do mundo direcionando mensagens claras de que não seguirão investindo em empresas vinculadas ao desmatamento. Isso também se dá em resposta à crescente percepção de risco das mudanças climáticas às suas operações financeiras. A continuar com altas taxas de desmatamento, esse fator pode ser um grande empecilho ao sucesso da retomada econômica, tão necessária em nosso País, e da qual dependem cerca de 13 milhões de desempregados, segundo dados recentes do IBGE.

Claramente, Senhor Ministro, o setor privado no Brasil já capturou esses sinais e percebeu que essa tendência pode ser um grande problema aos negócios. Não por outra razão, líderes das maiores empresas atuando no Brasil, assim como dos principais bancos privados, se organizaram recentemente para vocalizar suas preocupações com as altas taxas de desmatamento, assim como para reunir esforços para, a partir dos seus próprios negócios, também contribuir para a redução das atividades de desmatamento.

Tudo isso nos mostra que estamos realmente seguindo na contramão da história. Nossa dependência em atividades extrativistas, em produtos agropecuários de baixa produtividade e baixo valor agregado reduz

nossa resiliência econômica no médio e longo prazo. Aumentar a produtividade e agregar valor à produção, eliminar a expansão sobre ecossistemas naturais, parar de deixar áreas degradadas abandonadas, são fatores fundamentais para incrementar a resiliência de nossa atividade econômica.

Além disso, Senhor Ministro, a 4ª Revolução Industrial em curso, marcada principalmente pela economia do conhecimento e as tecnologias digitais, aponta para um futuro onde transformações profundas na forma de produção de alimentos acontecerão e já estão acontecendo. Assim, proteger atividades essencialmente de baixa produtividade e de baixo valor agregado, em especial a produção pecuária, em detrimento a um maior investimento no uso de recursos genéticos e a valorização dos serviços ecossistêmicos, se confirma como uma equivocada leitura de contexto político e econômico e uma decisão estratégica absolutamente errada para a qual iremos nos arrepender por muitos e muitos anos. Com isso, o Brasil abre mão de sua oportunidade de ser líder nessa transição tecnológica rumo a uma economia de baixo carbono e focada na tecnologia e no conhecimento. Pelo contrário, se coloca em posição atrasada, retrógrada, nos aprisionando a uma visão econômica do passado.

Por fim, Senhor Ministro, temos à nossa frente uma decisão de importância histórica a ser tomada. Foi a nossa geração encarregada de mudar a atual trajetória de degradação da natureza. Esse é um momento chave,

possivelmente nossa última oportunidade para mudarmos o curso da história. É nossa tarefa conseguir demonstrar que é possível construir um futuro onde a sociedade e a natureza vivam em harmonia. Infelizmente, a geração dos meus filhos não terá mais essa chance.

Novamente, muito obrigado! E me coloco à disposição para esclarecimentos adicionais.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradeço ao Doutor Maurício Voivodic, que falou em nome do World Wide Fund For Nature Brasil.

E agora tenho prazer de convidar a Doutora Karen Oliveira, que é a Gerente de Relações Institucionais da The Nature Conservacy Brasil. Com a palavra, Doutora Karen. Muito obrigado pela participação.

A SENHORA KAREN OLIVEIRA (THE NATURE CONSERVACY - TNC BRASIL) - Obrigada. Boa tarde. Meus cumprimentos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Barroso, na pessoa de quem estendo os meus cumprimentos a todos e todas que estão aqui participando desta audiência pública hoje à tarde.

Senhor Ministro, como já foi bastante dito hoje, mas é importante nós reforçarmos, o financiamento climático é parte chave do Acordo de Paris, nosso marco global para o alcance de uma economia de baixo carbono.

Defendo, de acordo com seu art. 9º, assegurar mecanismos financeiros que, após implementados, que atuem de forma progressiva na concretização dos planos climáticos nacionais.

Nesse sentido, como também já dito hoje, o Brasil, por meio de sua política nacional de mudança climática, institucionalizou a compatibilização do desenvolvimento econômico social, com a proteção do sistema climático, criando o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima com a finalidade de proporcionar justamente os recursos necessários para apoiar os projetos públicos, financiamentos, empreendimentos que buscam a mitigação e a adaptação da mudança do clima e seus efeitos.

Na prática, porém, ainda que tenha havido progressos no quadro institucional e legal, especialmente no período entre 2009 a 2018, os avanços alcançados não apresentaram a consolidação necessária para evitar os impactos negativos resultantes da descontinuidade da política climática observada nesse período entre 2019 e 2020.

Período este marcado por uma desmobilização das estruturas de governança da política climática nacional, descontinuidade de seus planos, programas, congelamento do Fundo Clima, extinção das competências e das unidades da administração pública relacionadas à mudança do clima, especialmente no Ministério do Meio Ambiente, somados a uma participação

pouco expressiva, no Brasil, no cenário das negociações internacionais sobre o tema climático, em especial durante a última conferência do clima, perdendo o seu histórico protagonismo.

A desmobilização do Fundo Clima, especialmente na modalidade de recursos não reembolsáveis, juntamente a outras ações que resultaram no congelamento do Fundo Amazônia, além de atos e declarações governamentais, que foram na direção inversa de compromissos e políticas ambientais já estabelecidos no País, demonstram como a alocação de recursos para ações de mitigação e adaptação à mudança do clima vem se dando, cada vez mais, de forma errática, sem nenhuma prioridade para a política nacional do clima e às suas metas de redução do desmatamento e emissões de gases de efeito estufa assumidas pelo Brasil no seus acordos internacionais. O que, inclusive, como acabou de destacar, o Maurício, da WWF, resultando em prejuízos para imagem do País nas relações de comércio internacional.

Se é desejo do Brasil avançar em acordos multilaterais do Comércio, assim como ampliar sua participação em organismos multilaterais de desenvolvimento, como a OCDE, significa que a adoção e implementação das dimensões sócio ambientais nas estruturas fiscais orçamentárias e de financiamento público são fundamentais na formulação de políticas que consigam manejar e

mobilizar os recursos para implementar a redução das emissões dos gases do efeito estufa, melhorando o regime climático.

Ainda, como dito nesta manhã, que recentemente o Governo Federal tenha aprovado o plano de aplicação dos recursos do Fundo Clima, onde o MMA retornou ao BNDES parcela dos recursos não reembolsáveis para serem utilizados, prioritariamente, em obras relacionadas a resíduos sólidos de saneamento, essa medida não parece trazer o enfrentamento necessário aos impactos climáticos que estão ocorrendo agora, principalmente porque as emissões por resíduos sólidos, no Brasil, estão na casa de 5%, *versus* os 44% observados nas emissões por mudanças no uso da terra - dados de 2018 do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa.

Como nós sabemos, o Brasil é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa no Planeta, mas com perfil um pouco diferente, no qual a conversão dos habitats pelo uso da terra responde por mais de dois terços das emissões, sendo o desmatamento, na região amazônica, a principal fonte de emissão.

Esse cenário reproduz uma percepção da Floresta Amazônica como inesgotável e não considera um ponto de inflexão, a partir do qual é impossível impedir a sua transição para um ecossistema mais seco, semelhante a uma savana, e todo o impacto que isso irá provocar nos diferentes serviços ecossistêmicos oferecidos pela Floresta.

Em estimativas realizadas pela FMC, considerando apenas as florestas, deixando de fora rios na Amazônia brasileira e andina, é possível afirmar que, em média, mais de 14% da floresta já foi perdida de forma irreversível. Se a atual taxa de desmatamento for mantida, o ponto de não retorno, localizado entre 20 e 25% de perda da cobertura florestal, poderá ocorrer até 2039.

Apesar de fortemente ameaçada, a Floresta Amazônica armazena 86 bilhões de toneladas de carbono, o equivalente a 10% de reservas globais do carbono. É a maior floresta tropical da terra. Uma em cada dez espécies no mundo é encontrada apenas na região. Como sabemos, é o lar de mais de meio milhão de povos e comunidades indígenas e tradicionais, incluindo mais tribos isoladas do que em qualquer outro lugar no mundo. Por outro lado, a região amazônica é também uma nova fronteira de expansão da agropecuária, da geração de energia, da mineração e da logística de transporte de cargas. Existem inúmeros ecossistemas vitais em todo o mundo, mas, se fosse para escolher apenas um único, a Amazônia seria o ponto de equilíbrio na solução da crise climática.

Esse cenário reforça, mais uma vez, a urgência em direcionar recursos financeiros no combate ao desmatamento como medida efetiva no enfrentamento da crise climática. A situação requer ações urgentes e uma concertação e sinergia entre os setores públicos, privado e a sociedade civil. Territórios sustentáveis para o enfrentamento das mudanças climáticas necessitam

combinar valores culturais, sociais, econômicos e ambientais para entregar vários resultados, tanto no nível local, como regional e global.

Senhor Ministro, soluções baseadas na natureza, como reflorestamento e a restauração agroflorestal, que são foco inclusive de financiamento do Fundo do Clima, além da bioeconomia e o pagamento de serviços ambientais, estão entre os principais mecanismos para evitar que a Floresta Amazônica seja savanizada, principalmente priorizando áreas como o Estado do Pará, que concentra mais de 43% de todos os desmatamentos ocorrido na região amazônica.

Dados do Pacto Global da ONU afirmam que as soluções baseadas na natureza podem mitigar cerca de 12 gigatoneladas de CO2 por ano, contribuindo com um terço do corte necessário das emissões para limitar o aumento da temperatura global em 2°C até 2030.

A TNC acredita em soluções baseadas na natureza e, há mais de uma década, vem trabalhando em sistemas agroflorestais sustentáveis no Estado do Pará, ajudando centenas de pequenos produtores rurais e comunidades locais a plantar milhares de hectares de florestas à base de cacau e outras espécies florestais, fomentando, assim, uma agricultura familiar de baixo carbono. Esses proprietários agora produzem mais de 400 toneladas de grãos de cacau por ano, melhorando a renda e mantendo a floresta em pé.

Transformar áreas degradadas e com desmatamento em agroflorestas, por meio do plantio de cacau e de outras espécies de alto valor econômico, além de ser um meio de evitar o desmatamento, contribui para as soluções climáticas e favorece a economia, fomentando, ainda mais, a possibilidade também de um mercado voluntário de carbono.

Deste modo, considerando as premissas do desenvolvimento sustentável e a necessidade de empregar resultados que efetivamente colaborem para a redução do desmatamento e, consequentemente, o enfrentamento às mudanças do clima, é necessário priorizar pontos para que os recursos disponíveis, como os do Fundo Clima, permitam uma mudança em escala, sendo vital considerar que os resultados já alcançados de projetos e programas até aqui implementados demonstram que, quando a floresta em pé é valorizada, por meio da bioeconomia e pelo pagamento de serviços ambientais, por exemplo, é possível fortalecer alternativas de renda aos produtos e comunidades locais e, assim, a necessidade de desmatamento para aumentar a renda é reduzida.

Também quando os produtores e as comunidades locais se sentem donos das suas terras, eles consideram melhor o impacto de longo prazo de suas decisões sobre o território e buscam investir em melhorias.

Quando a lei é aplicada e há punição real, torna-se mais arriscado que grileiros invadam áreas protegidas e terras públicas não designadas, assim como produtores desmatarem ilegalmente.

Quando produtores e comunidades locais têm apoio técnico, assistência técnica e rural e financeira, para aumentar a eficiência de uso da terra, a necessidade de desmatar para aumentar a renda também é reduzida.

Quando os povos e comunidades indígenas tradicionais têm seus direitos assegurados e suas capacidades institucionais fortalecidas para gerir seus territórios, podendo contribuir na tomada de decisão sobre os territórios que habitam, a floresta em pé é mais valorizada, e os esforços de desenvolvimento econômicos são realinhados da mera conversão da terra para um desenvolvimento social local inclusivo, incorporando a bioeconomia na atividade.

Por outro lado, quando a rastreabilidade e a transparência da produção pecuária são implementadas e aumentadas, os atores da cadeia de abastecimento são responsabilizados e pressionados para evitar o desmatamento. Também, quando restauração florestal é capaz de trazer retorno econômico, ela é mais amplamente implantada por produtores que precisam cumprir o Código Florestal.

Essas variáveis, por fim, destacam a urgência em ações imediatas que viabilizem uma efetiva gestão territorial, que considere impactos

cumulativos e sinérgicos entre as diferentes atividades econômicas no mesmo espaço e crie um ambiente que pune ilegalidades e forneça alternativas que viabilizam resultados de conservação e uso sustentável de recursos naturais, o aumento das capacidades institucionais, que viabilizam ações de comando e controle e aceleram a regularização ambiental e fundiária, dando destino a áreas não designadas, estancando assim a grilagem de terras públicas, a adoção plena de salvaguarda socioambientais e mudança de critérios de mercado, como taxas e garantias, para que os bancos invistam mais na Amazônia, e o mercado de carbono, que efetivamente garanta seus efeitos, recuperando áreas e evitando emissões, na transparência na medição dos seus resultados e viabilizando a complementação de renda a quem de fato promove a conservação.

Por isso, com esses pontos expostos, ressalto aqui o meu agradecimento de participar neste importante julgamento por esta Corte Suprema, tratando este cenário de emergência ambiental pelo qual o Brasil está atravessando, reiterando o nosso entendimento de que o acolhimento de pedidos, como está, com o presente pedido, é uma medida imprescindível para o Supremo Tribunal Federal desempenhar o seu importante papel na restauração e no fortalecimento dos instrumentos e da governança da política climática no País.

Estamos juntos neste desafio.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado à senhora, Doutora Karen Oliveira, que falou em nome da The Nature Conservacy Brasil.

Convido agora para falar, em nome da Conectas Direitos Humanos, a Doutora Júlia Mello Neiva, coordenadora do Programa de Desenvolvimento de Direitos Socioambientais.

A SENHORA JÚLIA MELLO NEIVA (COORDENADORA DA CONECTAS DIREITOS HUMANOS) - Boa tarde! Muito obrigada, Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF 708. Em sua figura, saúdo todos os Ministros e todas as Ministras, demais autoridades e colegas.

Diante da vasta contribuição trazida anteriormente por colegas, gostaríamos de trazer alguns apontamentos para ampliar o debate sobre os impactos do Fundo Clima no combate às mudanças climáticas, bem como sobre os direitos humanos e socioambientais, representando, aqui, a Conectas Direitos Humanos.

A crise climática representa um dos maiores desafios da presente geração. Relatórios da ONU mostram dados alarmantes, envolvendo o mais basilar de todos os direitos: o direito à vida.

Em 2019, após anos de declínio, a fome está novamente em ascensão, impulsionada por mudanças climáticas e eventos climáticos extremos.

Mais de 820 milhões de pessoas foram afetadas pela fome em 2018. Cerca de 6,7 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas devido a riscos naturais, em particular, tempestades e inundações.

A mudança climática acontece agora e já causa impactos nas populações e no meio ambiente. Muitos não sobreviverão no mundo inteiro. Entre os anos 2030 e 2050, há uma previsão de mais de 250.000 mortes adicionais, por ano, por desnutrição, malária, diarreia, estresse e calor, devido às mudanças climáticas.

Esses são dados oficiais da ONU e do IPCC, que merecem a nossa atenção, Senhores Ministros e Senhoras Ministras.

Não é possível falar de crise climática sem relacionar a direitos humanos.

Amanhã, teremos a fala de David Boyd, Relator Especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente. Tenho a total convicção de que ele também abordará a questão da crise climática, desde uma leitura dos direitos humanos. A ONU tem liderado o debate global sobre a temática, e a comunidade internacional está atenta ao papel do Brasil nessa arena.

Os efeitos prejudiciais da mudança climática afetam todos os direitos humanos. É isso que afirmam, por exemplo, as últimas resoluções aprovadas pelo Conselho de Direitos Humanos. Inclusive, nesse aspecto, existe

uma tendência mundial, no âmbito dos chamados litígios climáticos, a, cada vez mais, reconhecer essa estreita ligação entre clima e direitos humanos.

Há casos, em andamento, que reclamam a obrigação do Estado na tutela dos direitos humanos para mitigar as mudanças climáticas, na Irlanda, França, Bélgica, Suécia, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Peru e Coreia do Sul. Decisões, nessa seara, já têm estabelecido isso. A Suprema Corte do Tribunal Europeu, por exemplo, considerou que os riscos das alterações climáticas se enquadram no âmbito da Convenção Europeia de Direitos Humanos.

Na Holanda, temos notícia do mais emblemático litígio climático, o famoso caso Urgenda, em que a ONG Urgenda ajuizou uma ação contra o governo holandês, pedindo que o Poder Judiciário assumisse a obrigação de reduzir ou garantir a redução das emissões de gases de efeito estufa da Holanda em 40% até 2020 ou, ao menos, 25%, em comparação aos níveis de 1990. Em 2015, a Corte Distrital de Haia decidiu em favor da ONG, impondo ao governo a redução das emissões em, ao menos, 25%. O governo apelou para a Suprema Corte do país e, de forma assertiva, a Suprema Corte da Holanda também decidiu em favor da ONG Urgenda, asseverando a possibilidade de o Poder Judiciário impor que medidas executivas sejam tomadas contra a crise climática.

Nos Estados Unidos, ações como a de Massachusetts *vs* EPA abriram precedentes para ações judiciais, buscando destravar políticas e medidas

de proteção climática. A Suprema Corte, neste caso, acatou o pedido do estado de Massachusetts e compreendeu que GEE são poluentes atmosféricos passíveis, sim, de regulação pelo Estado.

No Paquistão, no caso Leghari *vs* Paquistão, um agricultor entrou com uma ação contra o governo paquistanês, alegando omissão na implementação da política climática no país. A Corte responsável pela ação acatou o pedido e determinou concretamente a criação de uma comissão, formada por representantes de órgãos do governo, especialistas técnicos e organizações da sociedade civil para monitorar a implementação da política climática. A decisão, além disso, foi pioneira ao reconhecer que o atraso do governo em implementar a política climática constitui, sim, violação dos direitos fundamentais de cidadãos e cidadãs.

Direitos humanos também têm servido de base para ações contra as maiores empresas emissoras de gases de efeito estufa, é o que aponta o último relatório da London School sobre essa temática. Portanto, é preciso pensar que esse Fundo e a política climática brasileira precisam trazer a perspectiva de inter-relação com os direitos humanos. A política climática e ambiental deve estar conectada com a proteção desses direitos e sua implementação e monitoramento devem incluir grupos e pessoas afetadas.

Sabemos que esta Suprema Corte está atenta a todos esses debates. O Senhor Relator Ministro Barroso comentou, em seu despacho, dois litígios climáticos relevantes, com duas decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: a Opinião Consultiva nº 23/2017, que estabeleceu que o direito ao meio ambiente saudável é interesse universal; e também o caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), contra a Argentina, que afirmou que os Estados têm o dever de respeito, garantia e prevenção de danos ao meio ambiente, bem como lhes compete também assegurar o direito de todos à segurança alimentar e acesso à água.

Também está em andamento nesta Corte ação similar em que se questiona o funcionamento do Fundo Amazônia, ADO 60. Em último despacho, em 31 de agosto, a Senhora Relatora Ministra Rosa Weber citou diversos casos climáticos, inclusive alguns há pouco mencionados, demonstrando a importância desses precedentes internacionais. Para além dos casos citados há pouco, a Ministra Rosa Weber nos lembrou do caso, na Colômbia, Generaciones Futuras *vs* Ministerio de Ambiente; do caso, na África do Sul, EarthLife Africa Johannesburg contra o Ministério do Meio Ambiente; e, no Reino Unido, do Plan B Earth e outros contra o Secretário de Estado para Transporte.

Esta audiência é uma oportunidade para mostrar a importância de um Fundo como esse e as obrigações do Estado brasileiro já firmadas, tanto por

meio da legislação climática brasileira como por obrigações assumidas internacionalmente.

No tocante ao ordenamento brasileiro, trata-se de uma oportunidade para esta Suprema Corte reconhecer a obrigação do Estado de implementar políticas climáticas com base no já consagrado art. 225 da nossa Constituição. Desta vez, devemos avançar em defesa de uma interpretação constitucional baseada em direitos humanos, que nos leve a estabelecer o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e climaticamente estável. A ideia de segurança climática é cada vez mais articulada com direitos humanos e socioambientais. A dignidade da pessoa passa, sim, por garantir um meio ambiente seguro em termos climáticos, cabendo ao Estado participar dessa proteção. Argumentamos por um dever de cuidado e proteção do Estado, já estabelecido no art. 225, que deve ser estendido às questões climáticas. Só existirá direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se existir um correspondente direito fundamental à estabilidade e à segurança climática.

Embora todos sofram os impactos das mudanças climáticas, alguns grupos sofrem mais intensamente que outros, especialmente em sociedades em que o racismo estrutural é tão presente como no Brasil. Os principais grupos afetados por catástrofes socioambientais naturais ou causadas pelo ser humano são geralmente as populações mais pobres, não brancas, como os povos originários,

quilombolas, populações negras, com impacto particular nas mulheres. Os efeitos da interseccionalidade de gênero, raça, classe e territorialidade aumentam a experiência de opressão e marginalização.

O caso dos povos indígenas brasileiros em relação à covid-19, inclusive tratado aqui nesta Suprema Corte, na ADPF 709, é um indicativo da força destruidora que questões ambientais, sanitárias e climáticas podem oferecer em populações já vulnerabilizadas. O racismo ambiental e climático tem sido lembrado pelos principais juristas do mundo, além de fundamentar decisões envolvendo litígios climáticos, como já indicado no despacho do Excelentíssimo Ministro-Relator.

Mulheres, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes também são grupos que merecem atenção especial. No caso de crianças e adolescentes, justamente por serem mais vulneráveis, o legislador constitucional determinou, pelo importante art. 227, que seus direitos fundamentais e melhor interesse sejam assegurados com absoluta prioridade, especialmente pelo Estado, que possui o dever de elaborar e executar políticas públicas e garantir orçamento público para áreas que impactam diretamente a vida, a saúde e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

Compete a todos nós, inclusive a este egrégio Tribunal, o reconhecimento do direito de crianças e adolescentes a ter o futuro no presente, em

uma leitura conjunta dos arts. 225 e 227 da nossa Constituição, e também agir para mitigar o impacto e a ampliação de desigualdades desde a infância, especialmente considerando raça, gênero e classe, que tendem a se agravar em decorrência da crise climática, como têm apontado os nossos colegas da organização Alana e outras organizações em movimentos de juventude.

Trazemos aqui a importância de evidenciar esses pontos ainda mais porque a política ambiental e de proteção de direitos humanos está sendo desmantelada. As perdas e danos climáticos, em decorrência da ação humana, podem ser irreparáveis. Temos urgência!

Em dezembro do ano passado, a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal apresentou importante relatório, demonstrando o desmonte da estrutura governamental associada à implementação da política nacional de mudança do clima.

Esta ADPF representa uma oportunidade para que o Brasil retome seu protagonismo na seara climática. Como o documento do Senado apontou, é preciso reestruturar a área de mudança do clima no Ministério do Meio Ambiente; reativar as estruturas de governança sobre mudança climática; garantir recursos humanos; propiciar o fortalecimento técnico e político do Ibama; garantir a reativação do Fundo Amazônia; defender a expansão do plano de agricultura de

baixa emissão de carbono; e implementar o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima.

O Acordo de Paris, de 2015 - primeiro acordo universal juridicamente vinculativo sobre mudanças climáticas -, assevera que os Estados devem respeitar, promover e considerar suas respectivas obrigações de direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento, ao tomar medidas para enfrentar a mudança climática.

Estamos diante de uma possibilidade histórica do STF reconhecer um conjunto heterogêneo de atos, comissivos e omissivos, lesivos à Constituição e que representam uma situação de retrocesso e desproteção em matéria ambiental e climática, especialmente por meio do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental e climática.

O poder público e o sistema de justiça são capazes de corrigir a injusta distribuição dos impactos adversos da mudança do clima, evitando e combatendo o racismo climático.

Devemos afirmar a obrigação do Estado de implementar as políticas climáticas com base no art. 225 da Constituição, em interpretação baseada em direitos humanos que estabelece o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e climaticamente estável e a atuação do STF perante o desmantelamento dos órgãos ambientais nos últimos anos.

O Poder Judiciário pode e deve ser mais ambicioso e inovador em estabelecer instrumentos e obrigações de garantia da sustentabilidade climática, como estudos de impacto climático, mecanismos de garantia de justiça intergeracional e a aplicação do princípio da precaução.

Senhores Ministros, Senhoras Ministras, muitas jurisdições nos têm ensinado que os três Poderes podem trabalhar em conjunto contra a crise climática, a favor da segurança e da estabilidade do clima.

Espera-se que a decisão deste Supremo Tribunal viabilize os recursos necessários para o Fundo Clima, obrigando o poder público a realizar o descontingenciamento dos valores devidos. Esperamos medidas mais efetivas de governança do Fundo Clima, garantindo participação direta da sociedade civil.

A decisão dessa ação não pode deixar também de tocar na questão da participação, à luz do princípio da participação e informação ambiental, também lembrando a importância da proteção de defensores de direitos humanos, como afirma o recente Acordo de Escazú, já mencionado aqui hoje, nesta tarde.

Documentos demonstram e os especialistas aqui nesta audiência também atestam que, nos últimos anos, o Fundo Clima se tornou menos acessível à população. É preciso aprovar um novo plano de execução do Fundo Clima que seja mais transparente, acessível e efetivo.

O papel do BNDES também não pode ser ignorado. Pedimos, Senhores Ministros e Senhoras Ministras, que decidam em favor de um plano que estipule especificamente o papel do BNDES e intervenha no sentido de garantir que paralisias não ocorram mais. Mais transparência e garantia de protagonismo, para que o BNDES possa assumir, de novo, o papel de um banco público em prol de um desenvolvimento que, além de sustentável, seja também descarbonificado e respeite os direitos humanos, contra o racismo estrutural. O financiamento climático só será efetivo se respeitar direitos humanos.

Finalmente, não podemos nos esquecer dos preceitos fundantes do Estado de Direito em que vivemos, como respeito à legalidade e a necessária cobrança dos atores que não estão cumprindo os papéis impostos pelo Direito e pela Justiça. É preciso firmeza na responsabilização dos infratores.

Os dados alarmantes sobre poluição, desmatamento, negação dos direitos dos povos originários e tradicionais e falta de saneamento básico em comunidades majoritariamente negras são preocupantes.

Essas questões ambientais precisam ser enfrentadas com seriedade. Essas questões climáticas e ambientais e os infratores dessas omissões ou atos lesivos precisam ser responsabilizados pelo Poder Judiciário.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Dra. Júlia Mello Neiva, que falou em nome da Conectas Direitos Humanos.

E agora convido para falar pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade, o Vice-Presidente do Conselho Diretor, Dr. João Paulo Ribeiro Capobianco.

O SENHOR JOÃO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO (INSTITUTO DEMOCRACIA E SUSTENTABILIDADE) - Boa tarde, Senhor Ministro Luís Roberto Barroso! Boa tarde a todos os Ministros e a todas as pessoas que nos acompanham nesta importantíssima e histórica audiência pública!

Solicito que se projete a apresentação, por favor.

É um prazer e uma honra, para o Instituto Democracia e Sustentabilidade, participar deste evento tão importante.

Muito já foi dito aqui, Senhor Ministro, sobre a importância da Amazônia, a questão dramática dos direitos humanos, a agressão avassaladora à maior floresta tropical do planeta e eu me vou ater à tentativa de mostrar que, na realidade, o que ocorre hoje na Amazônia não é fato isolado, não é algo inevitável. Vou dizer aqui para os senhores que o que ocorre na Amazônia é uma ação premeditada. Por quê? Porque - e vou nesta apresentação procurar mostrar isso - o governo brasileiro dispunha de todos os instrumentos capazes de ação para evitar

que uma parte significativa do que perdemos nesses últimos dois anos pudesse ter sido evitada.

O Brasil tem sido - e essa é uma informação muito importante - o principal agente de desmatamento no planeta nas últimas três décadas. Ficamos em primeiro lugar na década dos anos de 1990, seguimos em primeiro lugar nos anos 2000 e seguimos agora em primeiro lugar nos anos 2010 a 2020. Portanto, não há dúvida de que o Brasil tem dado uma contribuição enorme ao desmatamento das florestas em geral no planeta, não apenas das florestas tropicais.

Ocorre que tivemos, ao longo do tempo, e mais recentemente, uma variação do desmatamento da Amazônia e, no início dos anos 2000, uma alta incidência, um crescimento muito acelerado do desmatamento, entre os anos de 2001 a 2004. A reação do governo, nesse momento, foi a criação de um grupo interministerial de Ministros, composto por doze Ministros, para propor um plano de ação para enfrentar o problema, que resultou na criação e no lançamento do Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia, o PPCDAm, em 2004.

O PPCDAm, como podemos ver aqui, reuniu treze ministérios e se baseou em três eixos programáticos/temáticos: ordenamento territorial fundiário; monitoramento e controle ambiental; fomento a atividades produtivas sustentáveis. Os resultados obtidos, no período inicial, no primeiro período, de

2004 a 2008, são muito importantes: criação de 25 milhões de hectares de unidades de conservação federais, mais 37 estaduais - considerada a maior contribuição de um país isoladamente para a conservação *in situ* no planeta -; reconhecimento de 10 milhões de hectares de terras indígenas; cancelamento de mais de 60 mil títulos de cadastro de imóveis rurais que não tinham origem legal e modificação nos procedimentos de cadastro.

Na área de monitoramento e controle, são conhecidos os resultados: melhoria no Prodes, criação do Deter - Detecção do Desmatamento em Tempo Real - e do Detex, de degradação ambiental. Além disso, o Ibama foi muito fortalecido, com concurso, capacitação técnica e uma estratégia de fiscalização mais eficiente, inclusive utilizando o embargo obrigatoriamente. Finalmente, o envolvimento da Polícia Federal e a ação muito assertiva de punição dos principais infratores. Na área de fomento das produtivas, também a aprovação da Lei de Gestão de Florestas Públicas que, em apenas onze meses de tramitação, tem recorde histórico, e várias outras iniciativas.

O que ocorre é que, na sequência, tivemos um crescimento próximo atípico em 2007. O governo tinha implantado um plano com uma série de iniciativas, obteve um resultado muito importante, mas observou-se ali um crescimento de um ano para outro.

A reação a isso foi a criação do Decreto nº 6.321, no final do ano de 2007. Este Decreto previu uma série de ações que vou destacar aqui, Senhor Ministro: ação concentrada e prioritária em municípios que concentrassem 50% do desmatamento da Amazônia; embargo obrigatório das áreas desmatadas ilegalmente; responsabilização da cadeia produtiva, indo desde o produtor até o supermercado ou revendedor da matéria comprada de uma área ilegal.

São várias medidas, inclusive, uma resolução importantíssima do Banco Central que condicionou o crédito agropecuário à verificação de adimplência ambiental.

O que ocorre a partir daí é que tivemos uma questão que gostaria de destacar a importância. Temos aqui a Amazônia Legal, para se ter uma ideia da importância da ação nos municípios prioritários.

Primeiro, são cinco milhões de quilômetros quadrados - 58,9% por cento do território nacional -, 772 municípios, uma área enorme. O bioma Amazônia restringe isso, no entanto, continua sendo uma área enorme, quatro milhões de quilômetros quadrados, 509 municípios.

A criação e a definição dos municípios prioritários, Senhor Ministro e demais participantes, foi fundamental, porque permitiu a concentração do esforço do governo federal nas áreas que concentravam o desmatamento.

Em 2008, a primeira lista tinha 36 municípios, que vem sendo modificada ao longo do tempo. A sétima lista, que vigora atualmente, tem 62 municípios. Reduzimos, portanto, a área de atuação do Poder Público para 24% da área original da Amazônia Legal.

O que ocorre é que houve uma questão que coloco como a primeira omissão do governo atual. O governo atual não atualizou a lista. Em 2019, quando os dados do INPE foram disponibilizados no final do ano, o governo teria de ter mobilizado esforços e recalculado, identificando os municípios onde está havendo desmatamento em crescimento fora de controle, para incluí-los na lista. Ele deixou de incluir esses municípios - oito municípios - que apresentaram crescimento, desmatamento, acelerado no último período.

Ao desconsiderar esse mecanismo e, ao mesmo tempo - esta é uma questão muito importante -, desmontar a Diretoria de Prevenção e Controle do Desmatamento - eliminada no início do governo -, juntamente com a Secretaria de Mudanças Climáticas - que foi extinta -, o que ocorreu é que o Ministério do Meio Ambiente deixou de ter uma ação organizada, estratégica, em relação a sua principal política pública: a ação nesses municípios prioritários.

Senhor Ministro, o crescimento da evolução dos alertas do Sistema de Detecção de Desmatamento em tempo real na Amazônia cresceu

seguidamente e de forma muito grande entre 2019 e 2020, sem que uma ação ordenada e concentrada fosse implementada.

Quando olhamos os dados do Prodes, que aí, sim, já são dados de desmatamento confirmado nesses municípios, tivemos um salto entre 2018 e 2019. Esses dados revelam que se tivéssemos, repito, se o governo federal tivesse mantido a política, não seria necessária uma revisão da política pública, uma mudança de ação. Apenas manter um processo em curso, para o qual havia técnicos habilitados, conhecimento acumulado, estratégia definida, legislação aprovada e que vinha dando resultados nos anos anteriores.

O governo deixou de incluir na lista, apesar de ter reeditado os critérios necessários para inclusão - isso é o mais impressionante. Desde novembro de 2019, quando o INPE disponibilizou os dados, ele deveria ter feito, como em governos anteriores, no mesmo mês, que as equipes se reunissem, recalculassem os dados, reorganizassem e definissem os municípios prioritários para implementar as ações. Ele não fez. Só foi retomar essa lista em abril de 2020, portanto perdemos aí o primeiro semestre de 2020. E pior: ao rever a lista, não aplicou os critérios que o próprio Ministério reafirmou, em abril de 2020, e não incluiu esses municípios. Verifique o crescimento dos dados do Deter nesses municípios: ou seja, se tivéssemos tido uma ação, nos municípios prioritários que já estão na lista e mais

os municípios que deveriam ter sido incluídos entre os prioritários, certamente teríamos um bom resultado.

Nos dados do Prodes, confirma-se o desmatamento, e também o crescimento. E aqui vemos o porquê disso. Observe a questão dos números de autos de infração por dano à flora. Se pegarmos a média dos últimos dez anos, de 2009 a 2018, tivemos algumas variações, alguns anos um pouco mais, alguns anos um pouco menos, mas a média foi perto de cinco mil: 4.904 autuações anuais. Em 2019, tivemos 2.784 atuações, ou seja, na Amazônia como um todo, reduzimos em 43,1% as autuações. Nos municípios prioritários, em que não poderia haver redução, ao contrário, deveria ter havido uma concentração, reduzimos em 34,1% as autuações. Até o momento, senhoras e senhores, os dados disponíveis de 18/09/2020, portanto, muito atuais, indicam que há apenas 1.497 autos de infração por danos à flora na Amazônia, ou seja, o número de 2020 será menor ainda que o número de 2019. Todos esses dados estão disponíveis no Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Uma vez que haja autuação, é necessário realizar o embargo; uma área embargada deixa de ser passível de uso econômico. A média, de 2009 a 2018, foi 1.958. Em 2019, 1.641, uma redução de 16,1 na Amazônia Legal, e, pior, redução ainda maior para os municípios prioritários, 27,2%. As informações

disponíveis até o momento é de que apenas 440 embargos teriam sido realizados por danos à flora até agora.

Senhor Ministro e demais participantes, o que estamos vendo aqui é uma ação premeditada do governo federal de paralisar processos em andamento, de deixar de dar seguimento a políticas públicas definidas, que deveriam ser mantidas sem custos adicionais, repito. Lembro bem a todos que participam desta audiência que, até 2012, quando tínhamos um grande resultado na redução do desmatamento, não tínhamos Fundo Clima e não tínhamos Fundo Amazônia. Depois de aprovado o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, ainda continuamos nessa escalada descendente. Por quê? Por uma decisão do governo de paralisar as ações que poderia manter com custos já cobertos pelo orçamento.

Finalmente, queria lembrar a todos que hoje dispomos de mais um instrumento fundamental, o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Grande parte dessas áreas, desses polígonos de desmatamento, sejam dos alertas do Deter, sejam dos polígonos confirmadas pelos Prodes, estão dentro de CAR, varia entre 50% a 90%, de acordo com o município.

Senhor Ministro, encerro, aqui, reafirmando que o que ocorre na Amazônia, o que ocorreu na Amazônia e o que está ocorrendo na Amazônia é uma ação deliberada de desmontagem do sistema público de controle de desmatamento e de fomento à ação predatória e distribuidora da maior floresta tropical do planeta.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Nós é que agradecemos, Professor João Paulo Ribeiro Capobianco, por uma exposição muito rica, muito informativa. Doutor Capobianco, que é autor de uma importante tese - que eu mesmo li, há algum tempo - sobre governança socioambiental na Amazônia, que foi sua tese de doutoramento.

Muito grato por sua contribuição, Professor!

Chamo, agora, o Diretor Executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Dr. Raphael Medeiros, a quem tenho prazer de passar a palavra.

O SENHOR RAPHAEL MEDEIROS (CENTRO DE EMPREENDEDORISMO DA AMAZÔNIA) - Muito obrigado, boa tarde a todos. Excelentíssimo Doutor Ministro Luís Roberto Barroso, demais autoridades, amigos aqui presentes e a todos que nos acompanham.

O Centro de Empreendedorismo da Amazônia foi criado para atuar no apoio e desenvolvimento de negócios sustentáveis na Amazônia Brasileira.

E é em nome do Centro e, principalmente, em nome dos melhores de jovens que aqui vivem, que agradeço a oportunidade de apresentar

aqui nossa breve leitura sobre Amazônia, considerando o que tanto já foi dito pelos amigos que expuseram suas ideias há pouco.

As estratégias para conter o desmatamento estão concentradas no comando, controle e criação de áreas protegidas, terras indígenas e unidades de conservação.

Embora essas estratégias sejam necessárias, elas são insuficientes para deter a saga de destruição na Amazônia, pois não há como manter uma floresta em pé com subdesenvolvimento e baixo índice de progresso social. A região tem os piores indicadores sociais e econômicos do Brasil.

Assim, para salvar a Amazônia é preciso ir além e desenvolver uma economia de base na floresta e no uso sustentável de seus recursos. Ou seja, nunca foi tão importante acelerar uma agenda de empreendedorismo na Amazônia com foco na floresta. Para isso, amigos, é necessário atuar em três frentes: educação empreendedora; aceleração de negócios sustentáveis e a conexão entre empreendedores, investidores e mercados consumidores.

A Amazônia tem uma expressiva população jovem em comparação com o restante do Brasil. Porém, esses jovens enfrentam enormes dificuldades para obter renda e ocupação na região. Há um desalento na juventude amazônica, formando uma conjunção dos "nem-nem": nem emprego, nem educação. Isso é paradoxo, considerando-se que há enorme riqueza natural repleta

de oportunidades e nossa riqueza cultural, diversidade de visão de mundo que a região tem e abriga.

Uma das causas desse desalento é a escassez de uma cultura empreendedora entre os jovens. Temos atuado, Senhor Ministro, em diversas frentes, desde educação empreendedora, passando pela aceleração de negócios sustentáveis na Amazônia. Os resultados são promissores, mesmo atuando em uma região sem ecossistema de negócios florestais, agroflorestais ou de agricultura sustentável bem articulada.

Um ecossistema de negócios bem articulado permitirá, não só o maior alcance da educação empreendedora e aceleração de negócios, mas também o desenvolvimento de negócios de grande escala. A estruturação desse ecossistema de negócios florestais, agroflorestais e da agricultura sustentável deve acontecer de forma interligada e colaborativa, envolvendo diversos atores importantes e determinantes no desenvolvimento de algumas frentes deste ecossistema. Atuamos em algumas delas, porém existem outras que não podemos alcançar.

Se faz urgente a criação de políticas públicas favoráveis, principalmente, para o desenvolvimento de arranjos pré-competitivos mais consistentes na região, para que possamos aproveitar as inúmeras oportunidades que a região oferece. Quando digo arranjos competitivos, digo tecnologia e ciência

de base, aquela que pode ser ofertada através das universidades ou de centros de pesquisas, que aqui são tão escassos.

E, quando digo oportunidade, Senhor Ministro e demais colegas, podemos citar alguns exemplos que nos fartam na região. Novas fontes de proteínas alternativas - essa é uma busca mundial por novas formas de alimento e tem atraído a atenção de investidores por entenderem que esse tipo de novo alimento alcançará a representatividade mundial e muito breve. A Amazônia detém a maior biodiversidade do Planeta e o ambiente ideal para identificação e criação de novos produtos para esse novo mercado mundial.

O cacau, a verticalização dessa fruta amazônica, que também tem despertado cada vez mais interesse mundial, destaca-se a potencial crise do chocolate prevista para 2030, seja pelas ações climática sofridas na África, seja pela pressão que os consumidores fazem para terem clareza na origem das matérias-primas e seus impactos socioambientais, ou seja pelo aumento do consumo do item pelo mercado chinês. Nossa região, a maior produtora de cacau do Brasil, ainda carece de verticalização.

Fibras têxteis. A indústria da moda já se move também no sentido utilizar novas formas sustentáveis de matéria-prima para suas confecções. Não existe maior diversidade de fibras têxteis no mundo do que na Floresta Amazônica. Porém, estamos fora desse mercado até o momento.

Super alimentos. Assim como aconteceu com o açaí, existem diversas e diversas espécies de super alimentos no interior e nas margens da floresta, substâncias preciosas que aguardam pesquisas e empreendedores.

Os exemplos poderiam continuar, Senhor Ministro - pesca sustentável, óleos e extratos, turismo de experiência - são inúmeros. O mercado de produtos da biodiversidade alcança, por ano, a cifra de 50 bilhões de dólares no Planeta. A Amazônia participa com 0,7% desse total, sendo que temos um terço das florestas tropicais do mundo. O minimamente aceitável, seria um terço desse mercado produzido aqui, na região amazônica, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o nosso País.

A Amazônia, Senhor Ministro, é tida como o futuro do Brasil e o futuro do Planeta. Para que isso aconteça, a Amazônia precisa resgatar o compromisso com jovens. Falando em futuro da Amazônia, não deve ser como um fenômeno, mas, sim, um processo bem articulado e dirigido para o presente. Os jovens são o presente, e cabe a nós, juntos, ajudar a criar mecanismos para que possamos construir juntos um futuro mais digno e próspero para eles, para a região e para o mundo.

Não gostaria de me alongar, tendo em vista tudo que já foi repassado pelo os demais colegas, seria redundante. Mas essa é a mensagem,

Senhor Ministro, que gostaria de trazer, daqui da Amazônia, em nome dos jovens e em nome do Centro de Empreendedorismo da Amazônia.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Raphael Medeiros, do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, que, com grande objetividade, apresentou um conjunto de reflexões bastante substantivas. Agradecemos por isso.

Convido agora, para falar em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Presidente da sua Comissão Nacional de Direito Ambiental, a Doutora Anna Carolina Barchet.

A SENHORA ANNA CAROLINA BARCHET (PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL) - Boa tarde a todos!

Cumprimento os presentes, os que nos ouvem e assistem, na pessoa do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso.

Agradeço ao Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, pela designação de representação.

Parabenizo esta Corte Suprema que, pela primeira vez em toda sua história, abre tão amplo debate em matéria ambiental.

Desde o início da revolução industrial, tem aumentado, na atmosfera terrestre, as concentrações de gases de efeito estufa de origem antrópica

Nos anos de 1960, pela primeira vez, um grupo de estudiosos, denominado Clube de Roma, alertou a opinião pública sobre os riscos causados pela poluição e degradação ambientais.

A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1982, adotou a Carta Mundial da Natureza, que reconheceu que as estruturas econômicas, sociais e políticas da civilização dependem da preservação da natureza.

Nos anos de 1980, a ameaça de aquecimento da Terra já era um dos temas de maior interesse da comunidade internacional. Foi então criado pelas Nações Unidas o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima. Seus cientistas advertiram sobre as mudanças climáticas e alertaram sobre a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera para fazer face ao aquecimento terrestre.

Os gases de efeito estufa têm efeito cumulativo na atmosfera. A consequência mais temida desse acúmulo é o aquecimento global, que pode gerar desequilíbrios climáticos e causar, entre outros, inundações, secas, furacões, extinção de espécies animais e vegetais, além de prejuízos socioeconômicos para a sociedade de todo o planeta.

Vivo no estado de Mato Grosso, que comporta três dos principais biomas do Brasil: Cerrado, Pantanal e Amazônia. Venho testemunhando, ano a ano, a degradação do meio ambiente, causada por fatores

conjugados, como a ação humana, lacunas e equívocos legislativos, bem como pela expansão do período de seca, motivado pelas mudanças climáticas.

Este ano, chegamos ao ponto de ver o Pantanal mato-grossense arder em chamas, tendo o fogo consumido 20% de seu território, afetando sua rica biodiversidade, bem como o homem pantaneiro que daí retira seu sustento.

Em vistoria realizada naquele bioma, pudemos constatar que foi montada uma verdadeira operação de guerra de combate ao fogo, ao passo que almejávamos montar uma operação de guerra para a prevenção dos referidos incêndios.

No momento em que vivemos, precisamos de duas frentes legislativas para o problema: uma extraordinária e emergencial, que desburocratize os procedimentos para combate aos incêndios; e uma ordinária, com regime jurídico próprio para os biomas, que leve em consideração suas características, bem como a experiência prática de seus povos tradicionais.

Urge a necessidade de que o Poder Público entenda que seu papel não pode ser apenas regulador e fiscalizatório. Ele deve se envolver, zelar e dar o exemplo de boas práticas. E não é exatamente isso que vem acontecendo no estado de Mato Grosso.

O relatório de gestão do Incra, de 2019 - que pode ser encontrado em seu sítio na rede mundial de computadores -, mostra que até este ano nenhum

assentamento do órgão no estado de Mato Grosso foi inscrito no CAR. Não são licenciados ambientalmente, mesmo gozando a autarquia de procedimento simplificado para tanto. Portanto, pertence à União o maior passivo ambiental do estado de Mato Grosso. Aqui, cabe um parêntese: grande parte dos assentamentos, inclusive, encontram-se embargados pelo Ibama.

Não paramos por aqui!

Há, por parte da Advocacia-Geral da União no estado de Mato Grosso, pedidos e ações que buscam a instalação de novos assentamentos em áreas ambientalmente protegidas, cujo órgão ambiental estadual já alertou para essa proibição.

Em contrapartida, processos de regularização fundiária implementados de forma séria e transparente podem vir a ser os elementos de controle e fiscalização de práticas ambientais saudáveis e, ainda, permitirão a identificação e punição de eventuais agressores.

Dentre outras questões elencadas, não se pode ignorar o fato de que, segundo pesquisas de orçamentos familiares do IBGE, divulgada em 17/9/2020, a falta de alimento voltou a ser um problema sério para os brasileiros. Pela primeira vez, o indicador de segurança alimentar, que mostra quando não há problemas para se conseguir dividir os alimentos entre os membros de uma família,

recuou no País. A fome já atinge 10,3 milhões de pessoas, ressaltando-se que os dados, agora divulgados, ainda são do ano de 2018.

Sendo o homem o destinatário final de um meio ecologicamente equilibrado, o maior desafio dessa e das próximas gerações é o alcance de um ponto de equilíbrio entre proteção e produção, com a implementação de uma legislação eficiente, que alie as orientações científicas com as práticas e experiências das populações tradicionais, formadas pelos pantaneiros, amazônidas, índios e produtores rurais.

O Conselho Federal da OAB entende que, guardados os limites constitucionais, o único direito que serve à preservação ambiental é aquele que se legitima por força da lei e coloca-se à disposição dos poderes constituídos para debate e cooperação na atualização e na alteração da legislação ambiental.

Desde já, agradeço pela oportunidade e participação em um debate tão enriquecedor, como o que hoje ocorre.

Muito obrigada a todos!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Ana Carolina Barchet, Presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, que falou em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Tenho o prazer e a honra de chamar agora o Doutor Carlos Afonso Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e do Instituto de Estudos Climáticos da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenador do Projeto Amazônia 4.0 e da iniciativa Terceira Via Amazônica, autor de diversos textos, publicados em revistas especializadas internacionais, e que, recentemente, esteve expondo no Fórum Mundial de Davos.

Prazer tê-lo aqui, professor. Com a palavra.

O SENHOR CARLOS AFONSO NOBRE (PROFESSOR E PESQUISADOR) - Muito obrigado, Senhor Ministro. Muito boa tarde a todos.

É uma oportunidade - talvez, a primeira - de o Supremo Tribunal Federal abrir espaço para um debate tão democrático, tão profundo e que, certamente, vai orientar decisões essenciais para o futuro sustentável do Brasil.

Vou falar um pouco no território de soluções. Vários que me antecederam já mostraram os riscos que a Amazônia corre. Vou buscar mostrar que temos que, talvez, rapidamente, inverter o modelo de desenvolvimento.

Estou chamando de *Green Deal* - a retomada verde pós-pandemia do Brasil - é como transformar o Brasil na primeira potência ambiental em sociobiodiversidade do mundo. Não existe em nenhum país. Inovar é preciso.

Um hectare, dez mil metros quadrados de floresta amazônica, tem o mesmo número de angiospermas - plantas com flores - que toda a Europa, só

para lhes dar uma ideia numérica. Uma grande árvore da Amazônia hospeda trezentos diferentes tipos de formigas - mais do que todo o Reino Unido -, isso só para lhes dar um parâmetro do que estamos perdendo ao não enxergar valor na biodiversidade.

Não tenho muito tempo para entrar na parte física, biológica, mas só quero sumarizar: a Floresta Amazônica somente existe, porque a floresta existe. Por quê? Resultado de uma evolução de dezenas de milhões de anos, é a floresta que mais recicla água e é a floresta que mais recicla nutrientes - 86% dos solos amazônicos são muito pobres, e essa floresta só existe porque os nutrientes são eficientemente reciclados pela microfauna, pelas raízes. Esse é um caráter único de floresta no mundo, principalmente a Floresta Amazônica.

Como já vimos nas inúmeras apresentações anteriores, o desenvolvimentismo praticado nos últimos cinquenta anos na Amazônia - o Brasil foi o primeiro país a introduzir isso, durante o governo militar, depois, a maioria dos outros países amazônicos seguiram o modelo brasileiro - nos leva a um risco muito grande, que chamamos risco de savanização. Estamos muito próximos a ele, porque temos uma união muito preocupante com o que acontece no mundo, os oceanos ficando mais quentes, o Atlântico ficando mais quente, junto com os desmatamentos e queimadas, criando um risco muito grande de desaparecimento de grande parte da floresta.

Estes são os elementos que estamos observando: eventos climáticos extremos - secas e enchentes - mais frequentes; estação seca no sul da Amazônia três a quatro semanas mais longa, especialmente nas áreas desmatadas; florestas no sul da Amazônia mostram redução na reciclagem de água; florestas estão removendo menos dióxido de carbono da atmosfera; a taxa de mortalidade de espécies de árvores associadas ao clima úmido está aumentando na maior parte da Amazônia, principalmente no sul. Essas são observações já mostradas com clareza nos estudos científicos.

Estamos muito próximos do que chamamos de ponto de não retorno: a savanização da Amazônia em cerca de 70%, no intervalo de 30 a 50 anos, virando uma savana muito seca e degradada, muito menos rica do que o cerrado brasileiro. É irreversível porque o novo clima será compatível com a savana. Temos feito muitos alertas de que não devemos deixar o desmatamento ultrapassar 20 a 25% da Floresta Amazônica, e já chegamos a 17% em toda a Bacia Amazônica, e 20% no Brasil.

A pergunta que se faz é como podemos evitar o ponto de não retorno. Basicamente, é uma escolha nossa, por enquanto. Mais para frente deixará de ser, porque, se o aquecimento global continuar e o desmatamento continuar, não teremos mais controle. Há dois caminhos: o caminho da fragmentação, uma distopia, que é o caminho que temos perseguido por cinquenta anos, ou a utopia,

que muitos que me antecederam já começaram a mostrar como atingi-la, principalmente no marco legal, nos direitos dos povos tradicionais, dos povos indígenas, e em uma economia que traga bem-estar para as populações amazônicas.

É impossível o desenvolvimento econômico da Amazônia sem desmatamento, fogo e degradação?

Esse debate vem acontecendo há muito tempo. Um debate entre o que a gente chama de primeira via: manter 50% da Amazônia em terras indígenas e unidades de conservação; e a segunda via: o modelo de desenvolvimento corrente nos últimos cinquenta anos, extrativista.

É possível equilibrar essas duas? As experiências mostram que não, então precisamos pensar qual seria o modelo sustentável, zerando o desmatamento e restaurando a floresta.

Temos proposto essa terceira via amazônica, que chamamos de Amazônia 4.0, que é realmente buscar um novo paradigma, que chamamos de Bioeconomia de Floresta em Pé e Rios Fluindo - rios fluindo porque podemos atender todas as necessidades do Brasil e da Amazônia e de todas as cidades amazônicas e povos amazônicos, sem precisar construir novas grandes hidrelétricas que tenham impacto muito negativo no ambiente e também nas

populações. Esse é o projeto que estamos desenvolvendo e propondo, com bastante embasamento científico.

Esse é o novo paradigma de desenvolvimento para a Amazônia, seus povos, suas florestas, seus rios e para todos nós. É um círculo virtuoso entre as modernas tecnologias da Quarta Revolução Industrial e o aproveitamento dos ativos biológicos e biomiméticos riquíssimos da floresta.

Vamos comparar açaí e cacau, com duas culturas, pecuária e gado. [SLIDE] Esses são dados do censo agropecuário de 2007, do IBGE, que podem ter uma margem de erro, mas não nos enganam. Isso é quanto a carne e a soja produzem nesses cinco Estados, e quanto o açaí, o cacau e a castanha - apenas três produtos, perto do potencial de produtos da biodiversidade -, que é muito maior. Veja lá, R$604 reais por ano, por hectare, vezes 12.400. Isso, para lhes dar uma ideia, ainda sem grande industrialização. A economia dos produtos da floresta é muito superior.

Um sistema agroflorestal muito desenvolvido tem 50%, 60%, da biodiversidade da floresta, e armazena 60%, 80%, do carbono. Eles são muito úteis e esse é o caminho.

Como desenvolver essa economia para todo tipo de indústria - alimentos, farmacêutica, cosmética e recursos genéticos - e quão difícil é agregar isso? Temos que pensar realmente nas comunidades todas, são mais de 4.400

comunidades espalhadas em toda Amazônia, tem que ser um modelo descentralizado e temos que utilizar ferramentas modernas da Quarta Revolução Industrial, que é a união de biotecnologias digitais e ciência dos materiais.

Vou passar muito rapidamente alguns exemplos. A ciência mostra mais de 450 produtos - hoje muito conhecidos - e todos têm um enorme potencial: açaí - que já chegou a bilhões de dólares -, fragrâncias, uma série de outros produtos, moléculas com potencial nome para fármacos e outras substâncias da indústria cosmética, com alto valor agregado, e também enzimas. O açaí já é uma indústria mundial, ele rende um bilhão de dólares por ano para a Amazônia, rende muito mais por hectare. Temos também moléculas especializadas, por exemplo, que levam a esse perfume de grande valor econômico. Moléculas genéticas utilizadas na indústria do bioetanol aumentaram demais a eficiência, além dos biomiméticos, quer dizer, aprender com a natureza. A escama levou à construção - fora do Brasil, infelizmente - de colete à prova de bala, de grande valor, e isso foi uma evolução biológica. O pirarucu, para sobreviver à piranha, desenvolveu escamas de enorme complexidade, que foram reproduzidas. Temos o desafio de levar a esse desenvolvimento.

Vou finalizar com duas iniciativas do Amazônia 4.0. Os Laboratórios Criativos da Amazônia são ideias de levar para o campo esses laboratórios, que são moderníssimas biofábricas para várias cadeias produtivas.

Estamos desenvolvendo um para a cadeia cupuaçu-cacau, para a cadeia da castanha, para cadeia genômica, para óleos comestíveis *gourmet*, e para o açaí. O cupuaçu-cacau nós já estamos planejando três experimentos: Associação Amabela de Produtora de Cupuaçu, o Quilombola Moju Miri e também Ribeirinhos do Rio Acará.

O segundo componente importante do Amazônia 4.0 é a Escola de Negócios da Floresta, que é uma escola colaborativa, uma parceria da Universidade do Estado do Amazonas com o Instituto de Estudos Avançados da USP. Não existe uma escola de negócios da floresta no Brasil, essa é a primeira escola. Estamos desenvolvendo todo o conteúdo, uma plataforma *on-line* para cursos de pós-graduação, mas também apoio a cursos de graduação, para criar uma nova comunidade de empreendedores sustentáveis, empreendedores para um empreendimento sustentável e, para isso, é muito importante atrair essa inovação.

Ela é uma escola que tem a capacidade de avaliar todos os riscos sociais e ambientais dos modelos de desenvolvimento e propor essa nova bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo.

Olhando para frente: qual é a real vantagem do Brasil no concerto das nações? Será que queremos ser eternos fornecedores de uma economia primarizada, de minérios e de produtos não industrializados? Onde o Brasil pode

liderar mundialmente? Na implementação de uma bioeconomia, a partir da incomparável biodiversidade.

A bioindustrialização distribuída é uma bioeconomia tropical do século 21, para nos tornarmos realmente a primeira potência ambiental de sociobiodiversidade do planeta. Não existe nenhuma e seremos modelo para todos os outros países tropicais. Com isso, vamos ter a conservação de uma terra saudável para a saúde humana.

Temos que lembrar o seguinte: nós temos muita sorte! Estamos perturbando o ecossistema mais rico em biodiversidade e também em microrganismos. Se não pararmos esse modelo de desenvolvimento, é quase líquido e certo que pandemias surgirão na Amazônia, como a do coronavírus surgiu na Ásia, por uma perturbação dos ecossistemas naturais, a perturbação da vida dos morcegos.

É isso que queremos: o conhecimento como base do desenvolvimento sustentável da Amazônia; esse novo paradigma do Amazônia 4.0, com agregação de valor aos produtos da biodiversidade, com industrialização - o Brasil vem-se desindustrializando. É uma fusão de idealismo e realismo, mas é possível, sim. Temos capacidade e uma comunidade científica muito inovadora e podemos atingir.

Finalizando, volto para: queremos a retomada verde do Brasil, o *Brazil Green Deal*, para nos transformar na primeira potência ambiental em sociobiodiversidade, juntando os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas e dos povos tradicionais. Inovar é preciso. O Fundo Clima pode ser essencial para alavancar a inovação para o Brasil se tornar uma potência ambiental da sociobiodiversidade.

Muito obrigado, Ministro Barroso!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado ao senhor, Doutor Carlos Nobre, por uma riquíssima apresentação de suas ideias, sobre a qual já li mais de uma vez - e já citei em trabalhos e publicações, no Brasil e no exterior -, de altíssima qualidade e grande reconhecimento. Essa ideia da terceira via, da Amazônia 4.0, de explorar nosso potencial para transformar o Brasil em uma potência ambiental, naturalmente, como o senhor bem disse, depende de empreendedorismo, pesquisa, inovação e atração de cérebros nacionais e estrangeiros, para a Amazônia se transformar em um grande polo de bioeconomia, tecnologia e produção científica e tecnológica. Fascinantes suas ideias.

Muito obrigado pela sua participação, Professor!

Chamo agora, para falar em nome do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o pesquisador sênior e cofundador da Instituição, Doutor Paulo Moutinho.

Com a palavra, e é um prazer tê-lo aqui também!

O SENHOR PAULO MOUTINHO (INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA) - Muito obrigado, Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, por esta oportunidade!

Como dito, este momento é histórico pelo nível de debate que estamos tendo durante esta audiência.

O IPAM é uma organização - quero deixar claro - não governamental, de pesquisas científicas apartidárias, sem fins lucrativos, e tem, Senhor Ministro, 25 anos de existência de trabalho na Amazônia - e não só lá, também no cerrado.

Queria alertar que a Amazônia vai além da Amazônia brasileira e, portanto, a responsabilidade do povo brasileiro em manter a maior parte dessa floresta também, ou destruí-la, no caso, afeta outros países da região.

Queria exatamente deixar duas mensagens iniciais, Senhor Ministro, que têm muito a ver muito com o que o Professor Carlos Nobre já introduziu, que é essa combinação entre mudança climática e desmatamento. Não é verdade absoluta que a Amazônia só queima quando há anos muito secos. Ela

queima por uma ação de desmatamento e vou ilustrar isso um pouco mais para frente. Há, portanto, de modo inovador em termos de informação científica, uma mudança local e regional - não só global - na Amazônia por conta do avanço do desmatamento. O clima local e regional, Senhor Ministro, está mudando de maneira bastante acentuada, o que traz essa seca, um ambiente mais quente e mais inflamado.

É óbvio que já foi falado isso, e é extremamente importante esse binômio entre mudança climática global e desmatamento, que tem trazido perdas de direitos e insegurança alimentar. Senhor Ministro, a segurança nacional está ameaçada nesse processo, como muito bem demonstrado por vários que me antecederam.

Queria ilustrar, Senhor Ministro, o que significa essa mudança climática local e regional, olhando para a Bacia do Xingu, onde temos um grande parque indígena, uma grande terra indígena com cobertura florestal preservada, que é a Bacia do Rio Xingu.

Senhor Ministro, entre 2000 e 2010, dados publicados por nossa instituição e vários parceiros, demonstram que a temperatura nessa região já cresceu mais de meio grau. Parece pouco, mas é suficiente para mudar todo o regime de chuvas nessa região. Para o senhor ter uma ideia, se compararmos a temperatura na área desmatada fora do parque indígena, temos uma diferença de

quase seis graus a mais fora do que dentro da floresta, o que traz uma mudança muito grande, pela emissão de calor que essa área desmatada traz, que afeta diretamente a produção agrícola nessa região, como é relatado por vários produtores.

Portanto, Senhor Ministro, a mudança climática na Amazônia é agora. Para o senhor ter uma ideia, naquela área do Xingu, se aplicarmos os modelos do IPCC - painel de cientistas ligado à ONU -, antecipamos para aquela região, com o desmatamento, uma temperatura prevista para 2050 a 2070. Portanto, o futuro, Senhor Ministro, é agora.

Além da questão de mais aquecimento, temos um problema sério com o fogo na Amazônia, como já demonstrado com os dados do nosso relatório com a Human Rights Watch e o IESB, lançado recentemente.

Falando um pouco da savanização citada pelo Professor Carlos Nobre, estamos testando em nossa estação de pesquisa em Mato Grosso, com dezenas de instituições científicas, a hipótese de uma mudança via fogo e desmatamento, da Floresta Amazônica. A Floresta não é resistente ao incêndio, como outros biomas, e nem é um incêndio como o da Califórnia. As chamas são baixas, mas são suficientes, mesmo assim, para fazer um grande estrago na diversidade biológica dessas florestas. Mais da metade das grandes árvores morrem após fogo com essas chamas de alguns palmos de altura. Isso é um

experimento científico, Senhor Ministro, não são modelos, estamos testando em uma grande área, em uma fazenda em Mato Grosso. Depois de quatro ou cinco anos, temos uma vegetação como a que vemos na foto ao lado: dominada por capim, com poucas espécies arbóreas e que pega fogo todo ano, por ser muito inflamável. Há um empobrecimento em curso muito ligado a esse *tipping point*, a esse ponto sem retorno que o Professor Carlos Nobre introduziu tão bem.

O que fazer, Senhor Ministro? Queria trazer um ponto só: nas próximas apresentações, vamos falar da questão fundiária, mas queria que o Senhor atentasse para essa área em marrom neste mapa que faz a distribuição fundiária na Amazônia e a relação com o desmatamento. A área marrom significa as florestas públicas não destinadas ainda pelos governos estaduais da região ou pelo governo federal.

Para o Senhor ter uma ideia, dos 419 milhões de hectares, 15% dessa área são florestas públicas não destinadas, que são alvos de grilagem. Literalmente: roubo de patrimônio público. São florestas que aguardam a destinação do poder público para que, segundo a Lei nº 11.284, que rege a gestão de florestas públicas, possam continuar públicas e florestas, dentro de um processo de conservação e uso sustentável.

Senhor Ministro, nessa área, hoje, nas florestas públicas não destinadas, cinquenta milhões de hectares - esse é o tamanho da Espanha -,

pegando dados de 2019, 31% do desmatamento está concentrado nessas florestas públicas não destinadas. Ato direto de roubo de patrimônio público, ato direto de grileiros organizados e do crime organizado, que usurpam o patrimônio público provocando desmatamento e fogo. Vinte por cento dos focos de fogo, no ano passado, ocorreram dentro dessas florestas públicas.

Fizemos um grande estudo, no IPAM, com alguns parceiros, especialmente a Universidade Federal do Pará, e publicamos, recentemente, na revista científica *Land Use Policy* - está no memorial que encaminhamos ao Senhor.

Há um potencial enorme de grilagem porque, Senhor Ministro, na base do sistema de Cadastro Ambiental Rural do governo federal, baseado no serviço florestal brasileiro, temos onze milhões de cadastros declarados sobre florestas públicas não destinadas. Onze milhões! São mais de cem mil declarações, a princípio, totalmente ilegais, porque, pela lei citada, não podemos ter privatização nessa área.

Portanto, Senhor Ministro, é fundamental que a gente faça um avanço no cancelamento desses CAR em florestas públicas não destinadas. Como disse, o desmatamento nessas áreas corresponde a 31% do desmatamento total na Amazônia. É preciso que a gente pare com esse roubo do patrimônio dos brasileiros.

Como já colocado, especialmente pelo Dr. João Paulo Capobianco, fizemos uma redução grande, de 2005 a 2012, no desmatamento na Amazônia - 80% de redução nesse período - e temos todos os elementos para fazer novamente, Ministro. Durante esse período, dobramos a produção de grãos e a produção de carne, mostrando que não é preciso avançar mais com o desmatamento se a gente quer continuar produzindo, embora a direção seja aquela que o Professor Carlos Nobre mostrou: uma nova revolução econômica na Amazônia.

Queria encerrar, Senhor Ministro, com uma pergunta muito básica: por que continuamos a desmatar, Senhor Ministro? Por que estamos nessa rota? A quem convém esse roubo do patrimônio público, já que, somando o desmatamento em áreas de terras indígenas, unidades de conservação ou áreas ainda em um limbo de cadastro fundiário, são quase 50% de desmatamento? Por que continuamos nessa rota se sabemos como evitar e derrubar as taxas como fizemos no passado? A sociedade brasileira demonstrou ao mundo uma grande contribuição ao evitar emissões de desmatamento.

É com essa pergunta, Senhor Ministro, que encerro minha fala. Agradeço imensamente a oportunidade de expressar nossas preocupações nesse sentido.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Obrigado, Professor Paulo Moutinho que, com muitos dados, falou em nome do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Fiquei esperando a resposta, Professor, mas imagino que ela deva ser dada, talvez, ao final do processo ou talvez em algum outro fórum.

Muito obrigado por sua participação!

Convido, agora, para falar em nome do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON, a doutora em ciência do Direito, pela Universidade de Stanford, Brenda Brito do Carmo, a quem tenho o prazer de passar a palavra.

A SENHORA BRENDA DO CARMO (INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA - IMAZON) - Boa tarde. Gostaria de cumprimentar, inicialmente, o Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, as demais autoridades que nos assistem, todos os expositores desta tarde e também todos que nos assistem neste momento.

Eu gostaria de parabenizar inicialmente o Ministro Luís Roberto Barroso pela convocação desta audiência, porque, diante da crise climática que nós estamos enfrentando no mundo, e, obviamente, no Brasil, é urgente que o STF atue para garantir a implementação do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, do qual o equilíbrio climático é uma parte, e do qual a

destinação e o uso de recursos para mitigação e adaptação das mudanças climáticas é uma parte fundamental.

Eu participo dessa audiência como pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, que é um instituto de pesquisa brasileiro, não governamental, sediado em Belém, fundado há 30 anos, e que tem como missão promover a conservação e o desenvolvimento sustentável na Amazônia.

E a minha contribuição vai mostrar como Poder Executivo e, em alguns casos, o Poder Legislativo, têm atuado para legalizar um ciclo de invasão de terras públicas, de florestas públicas na Amazônia, que está diretamente associado ao desmatamento, e também contribui com a emissão de gases de efeito estufa no País, além de violar direitos constitucionais.

Os estudos que a gente tem realizado no Imazon indicam que falta clareza fundiária sobre em torno de 33% na Amazônia Legal. Essas seriam áreas públicas que incluem florestas públicas, mas que também incluem áreas já desmatadas, nas quais não tem ainda uma destinação formal dessa área, ou então, áreas que já tiveram alguma destinação formal, mas essa informação não está disponível nas bases de dados públicas. Um outro fato relevante é que 36% dessa área não destinada possui prioridade para conservação de acordo com

levantamento coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e publicado, por meio de portaria, em 2018.

Quando a gente escuta esse dado, alguns podem pensar que a maior parte da situação fundiária da Amazônia já estaria resolvida, já que 67% já teria uma destinação fundiária formal. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Essa área que já foi destinada, que é composta, em sua grande parte, por terras indígenas, unidades de conservação, (ininteligível) de projetos de assentamento de (ininteligível) privados, ela sofre vários problemas que também resultam em conflito e desmatamento. Um exemplo é a falta de ação governamental para realizar a desinclusão de terras indígenas homologadas, ou seja, de retirar os não indígenas desses territórios. E isso acaba mantendo ou agravando os conflitos que estão associados, muitas vezes, ao desmatamento.

E, além disso, há ameaças do Poder Executivo e do Poder Legislativo para reduzir territórios que já foram protegidos. Isso acaba estimulando a ocupação dessas áreas que, de fato, pertencem a todos nós, brasileiros, e que são fundamentais, não só para a conservação florestal, mas também para o equilíbrio climático. Um exemplo é que, entre agosto de 2019 e julho desse ano, 2020, o número de alertas de desmatamento nas áreas protegidas na Amazônia cresceu 36% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados de Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon.

E voltando a nossa atenção para essa área que ainda não foi destinada, está sem clareza fundiária, um pouco mais de um terço da Amazônia, observamos que há vários interesses disputando o direito à terra, o que, em geral, está ligado a conflito, violência e desmatamento. Só em 2019, podemos atribuir cerca de 40% do desmatamento dessa área que ainda não tem uma destinação muito clara.

A nossa Constituição e a legislação vigente já colocam claramente qual é a ordem de prioridade para reconhecer essas demandas territoriais, começando pelo reconhecimento de terras indígenas, de territórios quilombolas, de comunidades tradicionais, de alocação de áreas para conservação e para agricultura familiar. Destinar terra pública para reconhecer médias e grandes ocupações privadas, com dispensa de licitação, está no final dessa lista de prioridades impostas pela nossa legislação. Mas o que observamos, no entanto, é uma tentativa de inverter essa prioridade, acabando por perpetuar esse ciclo de invasão de terra pública, que está associada, em grande parte, ao desmatamento.

Esse ciclo ao qual me refiro começa com o primeiro passo sendo a invasão, a ocupação de uma terra pública, que muitas vezes está associada a um conflito com a discussão de quem tinha direito de ficar nessas áreas, seguido de um segundo passo, que é justamente o desmatamento. É o desmatamento que sinalizará para terceiros e para o próprio governo que aquela estaria sendo usada

ou ocupada. Um terceiro passo, nesse ciclo de invasão de terra pública, seria a inscrição desses móveis ocupados em cadastros públicos de terra, como o Cadastro Ambiental Rural, e também o pedido de titulação dessa área junto aos órgãos fundiários. E se, por um acaso, a legislação em vigor não permitir o reconhecimento dessas invasões mais recentes, o que vemos, então, é o quarto passo, uma pressão sobre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para modificar a lei e beneficiar aqueles que estão ocupando a terra pública. E, uma vez que a lei é modificada, nós temos, então, um novo estímulo para que esse ciclo continue acontecendo e avançando cada vez mais sobre nossas florestas.

E foi exatamente isso que aconteceu, em 2017, com a conversão da Medida Provisória nº 759/2016 na Lei nº 13.465/2017. Essa lei permitiu que terras públicas ocupadas em 2005 e 2011 pudessem ser tituladas, pagando pela terra valores que chegam a ser apenas 2% do valor médio de mercado. Essa Lei nº 13.465 inclusive é objeto de três ações diretas de inconstitucionalidade, que aguardam julgamento nesta Corte.

Essa mudança da lei em 2017 acabou provocando uma grande contradição no nosso ordenamento jurídico, porque, de um lado, temos a lei de gestão de florestas públicas, Lei nº 11.284/2006, a qual indica haver três formas de destinarmos florestas pública. A primeira seria justamente o reconhecimento territorial de povos indígenas, comunidades tradicionais e comunidades

quilombolas; a segunda, alocar as florestas públicas para conservação; e, a terceira forma seria alocar as florestas públicas para sua exploração sustentável por meio das concessões florestais, via licitação.

Não se fala, na gestão de florestas públicas, sobre venda ou privatização de florestas públicas. Porém, a aprovação da Lei nº 13.465/2017 permite que áreas de florestas públicas, ocupadas e desmatadas até 2011 possam ser privatizadas, significando dizer que não pode vender a floresta, mas, se desmatar, mesmo que o desmatamento seja parte desse imóvel ocupado, então você terá uma lei permitindo que isso aconteça.

E é esse mesmo movimento de perpetuar essa contradição e de expandir essa anistia sobre a ocupação de terras públicas que observamos na Medida Provisória nº 910/2019, que acabou caducando, felizmente, no Congresso Nacional. Ela previa estender a possibilidade de titular terras públicas invadidas e desmatadas até 2018, dando uma extensão de mais sete anos em relação ao que a lei já prevê.

E, atualmente, esse tema, apesar de a MP ter caducado, ele ainda está presente no Congresso Nacional, por meio do Projeto de Lei nº 2.633/2020, que possui, no seu texto, algumas brechas que podem levar à interpretação de que áreas públicas invadidas, inclusive futuramente, poderiam ser regularizadas. Isso não está explícito no texto, mas é possível aferir esse tipo de interpretação.

No ano passado, nós publicamos, no Imazon, um artigo científico, mostrando que a continuidade e a expansão desse ciclo de invasão e desmatamento de terra pública na Amazônia podem resultar em até 16 mil km² adicionais de desmatamento até 2027, com emissões associadas de até 652 megatoneladas de CO_2.

Isso seria uma parte de um prejuízo ambiental que calculamos, mas também estimamos o que seria um prejuízo financeiro da expansão desse modelo sobre a floresta, porque, como falei anteriormente, a lei acaba cobrando um valor ínfimo na regularização dessas áreas. Então, calculamos quanto valeriam essas áreas no mercado, o quanto o governo cobraria, segundo a lei, e estimamos que essa diferença poderia chegar a 88 bilhões de reais, apenas na Amazônia. E isso, na prática, representa um grande subsídio que a sociedade pública brasileira acabaria dando para essa invasão e destruição do seu próprio patrimônio.

Diante do aumento do desmatamento que temos observado, desde 2013, na Amazônia - e que se agravou no último ano -, temos escutado repetidamente a afirmação de que a regularização fundiária é a solução para o desmatamento da Amazônia. E o problema dessa frase, Senhor Ministro, é aquilo que não é dito pelos seus interlocutores: saber de qual regularização eles estão falando. Se é daquela que comprovadamente reduz o desmatamento e atende às

prioridades legais, como a criação de áreas protegidas, ou se é daquelas que anistia e legaliza invasão de terra pública associada a desmatamento.

E o que os estudos científicos têm repetidamente provado é que são as áreas protegidas, e não a privatização de terras públicas, que são mais eficazes na contenção do desmatamento. Citarei três exemplos de estudos. O primeiro, publicado em 2010, indicou que a expansão de áreas protegidas na Amazônia contribuiu com a redução de 37% do desmatamento que não ocorreu entre 2004 e 2006. Um outro estudo feito pelo Projeto Macrobiomas, que analisou o desmatamento ocorrido no Brasil entre 1985 e 2018, avaliou que as áreas protegidas foram as que menos perderam floresta, e as que mais tiveram desmatamento foram justamente as ocupações privadas, fossem elas tituladas ou não. E, finalmente, um estudo publicado, neste ano, na Revista *Nature Sustainability*, indicou que a emissão de títulos de terra pelo Governo Federal, entre 2011 e 2016, não reduziu o desmatamento. Nos pequenos e médios imóveis titulados, houve o desmatamento após a emissão do título. E, nos grandes imóveis titulados, o desmatamento ocorria antes da emissão do título justamente para comprovar a ocupação desses imóveis.

Contudo, dito isso, é importante sim reconhecer que existe uma pendência de titulação de imóveis na Amazônia, considerando que há políticas, houve políticas em rigor, na década de 1970 e 1980, que estimularam a ocupação da região em troca de títulos que nem sempre foram emitidos. Porém, é importante

também lembrar que a nossa legislação já atende a essas demandas, concede várias facilidades, conforme falei, em relação ao preço de terra, e além de tudo prioriza o reconhecimento da agricultura familiar.

O problema é que qualquer lei precisa de capacidade de implementação, precisa de recursos para ser implementadas. E, infelizmente, o que observamos, no ano passado, foi um grande apagão na regularização fundiária na esfera federal. Porque, se observamos o que aconteceu entre 2009 e 2018, o Governo Federal emitiu, em média, 3.190 títulos de terra na Amazônia. No ano passado, segundo dados que obtivemos via Lei de Acesso à Informação, o Governo Federal emitiu apenas 6 títulos nessa modalidade. E essa inação em 2019 acabou prejudicando diretamente milhares de famílias que poderiam ter sido beneficiadas.

Portanto, não é a falta de lei o problema, mas justamente a falta dessa capacidade de implementação, de dar condições para que os técnicos dos órgãos possam executar o seu trabalho.

E diante desse cenário, uma pergunta importante que a gente tem que se fazer como brasileiro é: qual é o destino que a gente quer ver nesse um terço da Amazônia que ainda não tem uma destinação muito clara? Nós queremos ver mais desmatamento para benefício privado de poucos, ou a gente quer ver um ordenamento territorial que privilegia a conservação e que contribui com o equilíbrio climático do País?

E para que esse interesse da coletividade prevaleça, é importante oferecer as condições de implementação, que incluem a utilização de recursos que estão disponíveis, seja no Fundo Clima, seja em outros fundos, que já foram mencionados aqui, recursos para mitigação e adaptação de mudanças climáticas, no qual o ordenamento territorial deve ser um dos componentes. Porque, se não for, a gente também vai continuar tendo essa indefinição prejudicial fundiária.

E esse fato da paralisação dos recursos é ainda mais agravado quando ela está associada a discursos, a projetos de leis e a medidas provisórias que visam beneficiar os grupos aliados à degradação ambiental.

E por isso, Senhor Ministro, já finalizando a minha fala, a gente precisa não apenas da adequada utilização dos recursos do Fundo, mas a gente também precisa de uma atuação do Poder Executivo e do Legislativo baseada na ciência. Uma atuação que efetivamente proteja o patrimônio público fundiário dos brasileiros e as nossas florestas públicas, porque, do contrário, a gente vai assistir, cada vez mais impotente, o avanço do desmatamento, da fumaça e das queimadas nas nossas cidades, dos conflitos do campo. E o custo social e o custo econômico para reverter essa situação vai ser muito maior do que a gente já está vivenciando.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Dra. Brenda Brito do Carmo, muito grato por sua incisiva e rica exposição, em nome do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - IMAZON.

Chamo agora o consultor jurídico do Instituto Socioambiental (ISA), Dr. Maurício Guetta.

Muito grato! Com a palavra, por favor.

O SENHOR MAURÍCIO GUETTA (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL - ISA) - Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator, Luís Roberto Barroso, Excelentíssimas Ministras, Excelentíssimos Ministros, autoridades presentes, nobres colegas de audiência pública.

Inicio, registrando que o Instituto Socioambiental agradece o convite do Ministro-Relator e vem atuando há 25 anos no monitoramento e instrução das políticas públicas brasileiras, independentemente de coloração ideológica ou partidária de qualquer governo.

Inicio, recordando, Senhor Ministro, que o Brasil foi o primeiro lugar no ranking de biodiversidade e também é detentor da maior disponibilidade hídrica do mundo. A maior parte da Floresta Amazônica pertence ao Brasil.

A Floresta Amazônica, aliás, Senhor Ministro, como Vossa Excelência bem sabe, segundo o art. 225, § 4º, da Constituição Federal, assim como

o Pantanal e a Mata Atlântica, entre outros, são considerados patrimônios nacionais.

As terras indígenas também são qualificadas, pela Constituição Federal, como terras da União, portanto pertencem ao povo brasileiro, em que pese o direito ao usufruto exclusivo garantido aos povos indígenas.

Atentar contra esse patrimônio constitui grave violação da Constituição Federal, do interesse público e da soberania nacional do Brasil.

Não é preciso lembrar, Excelência, como bem colocado no despacho convocatório desta audiência pública, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui íntima ligação com outros relevantíssimos direitos fundamentais da população brasileira, entre eles: à vida, à dignidade, à saúde - principalmente à saúde -, segurança alimentar, água e moradia. Evidentemente, às crianças e adolescentes, em relação à justiça intergeracional e, principalmente, aos povos indígenas, comunidades quilombolas, extrativistas e demais povos e comunidades tradicionais.

Isso vem sendo reiterado por este Supremo Tribunal Federal como, por exemplo, no RE 835.558, sob relatoria do eminente Ministro-Presidente da Suprema Corte e, também, na ADPF 101, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia. Também consta em diversos acórdãos internacionais e cito, como exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Opinião Consultiva nº 23/2017.

Exatamente pela relevância da proteção e efetividade do direito ao meio ambiente, essa íntima relação se dá com os demais direitos fundamentais, notadamente em razão dos serviços ecossistêmicos prestados gratuitamente pelo meio ambiente.

Já se disse aqui, portanto serei muito breve, que, caso o desmatamento da Amazônia continue a avançar com a rapidez que vemos hoje, a floresta pode desaparecer, dando lugar a uma paisagem similar à savana, atingindo gravemente toda a população brasileira, o agronegócio, a indústria - que necessita de água - e o próprio abastecimento da população.

Não vou repetir os dados já apresentados pelo autor do estudo, o eminente cientista Carlos Nobre, ao lado de Thomas Lovejoy, mas é preciso lembrar aqui, Excelência, que o desmatamento, entre 2018 e 2019, cresceu, no Brasil, 34%, segundo dados do PRODES e do INPE. Neste ano, um novo aumento de 34% é previsto pelo DETER, de modo que nós estamos distanciando da meta climática estabelecida pela política nacional de mudança do clima, que estabelece 3.925 km^2 de limite máximo de desmatamento para o ano de 2020.

Observe também, Excelência, que, no ano passado, o incremento de desmatamento dentro de terras indígenas foi da ordem de 83%. Vale lembrar que o desmatamento nessas áreas é uma atividade essencialmente ilegal. Em unidades de conservação, onde a atividade também é essencialmente ilegal, o

desmatamento cresceu 76%, o que mostra que, em áreas protegidas, o desmatamento avançou ainda mais do que fora das áreas protegidas.

Por fim, sobre esse tema, Senhor Ministro, em resposta a pedido de acesso à informação formulado pelo Instituto Socioambiental, o Ministério do Meio Ambiente informou que o Grupo Permanente de Trabalho Interministerial e a Comissão Executiva do PPCDAm - principal política ambiental de combate ao desmatamento na Amazônia - foram extintos. Não há PPCDAm sendo aplicado hoje no País.

São muitas as ameaças, Senhor Ministro, vividas atualmente pelo meio ambiente, que podem impactar muito severamente a vida humana. Primeiro, em relação à biodiversidade, reconhecida sua relevância para todos os seres humanos, relatório da ONU noticiou, para além das perdas já havidas até o momento, que cerca de 25% das espécies de plantas e animais estão vulneráveis às mudanças climáticas. Segundo o relatório, os atuais esforços para conservar os recursos da Terra devem falhar, caso não sejam tomadas ações radicais.

Em recente e aprofundada pesquisa, com quase 80 mil espécies de plantas e animais, em 35 das áreas com mais biodiversidade do mundo, resultados chocantes mostram que um eventual aumento da temperatura de 4,5° resultaria na extinção local de 90% dos anfíbios, 86% das aves e 80% dos mamíferos.

Como tem ressaltado a comunidade científica, estamos adentrando também o ponto de não retorno, o *tipping point*, ponto de inflexão da biodiversidade, não apenas da Amazônia, mas também da biodiversidade. Sem uma ação rápida e decisiva, o risco de perda de espécies, nas mais diversas partes do planeta, será sem precedentes e irreversível.

Quanto à questão da saúde, Ministro, gostaria de destacar alguns estudos muito rapidamente. Em primeiro lugar, estudo do IPEA, produzido a partir de uma análise do SUS, em 736 municípios da Amazônia Legal, entre 2004 e 2012, anunciou que o mero aumento de 1% na área desmatada de um município acaba por ocasionar 23% de aumento nos casos de malária e de 8% a 9% de alta nos casos de leishmaniose viral e tegumentar.

A comunidade científica vem apontando com muita clareza que as mudanças climáticas devem agravar doenças já existentes. Para os interesses do Brasil, cito febre amarela, dengue, chikungunya e zika.

Quero lembrar também, Senhor Ministro, nesse ponto, que 175 milhões de crianças são afetadas anualmente pelas mudanças climáticas. As crianças são a população que absorve 80% por cento da mortalidade decorrente de eventos climáticos extremos. Concordamos com a Conectas no sentido de que se deva aplicar o art. 227 em matéria de mudanças climáticas, para garantir o dever de prioridade absoluta, tal como prevê a Constituição Federal.

Concluo essa primeira parte da exposição lembrando recentíssimo estudo no sentido de que mais de 3.200 tipos de coronavírus foram identificados no Brasil. Esse dado reforça que o desmatamento e as mudanças climáticas no País podem resultar, como mencionou nosso cientista Carlos Nobre, na Amazônia como novo epicentro de pandemias globais.

Excelência, a Constituição Federal determina uma série de medidas a serem adotadas pelo Poder Público. O direito fundamental ao meio ambiente é um direito essencialmente de solidariedade. Inclusive, Ministro, a única vez em que a Constituição Federal utiliza o termo efetividade é no § 1º do art. 225, o que demonstra a vontade do legislador constituinte de que os direitos ambientais previstos não se tornassem letra morta.

A efetividade das medidas ambientais é a mais relevante, exposição da Constituição Federal brasileira e os deveres fundamentais ali elencados. Descumprimentos reiterados, como temos visto neste governo, podem gerar o esvaziamento do núcleo essencial, como temos visto hoje, e violação do mínimo existencial ecológico.

Passo, agora, Excelência, rapidamente, a apresentar alguns dados públicos disponíveis, que são do próprio governo federal, para demonstrar a opção do governo pela não execução das políticas ambientais brasileiras.

Em primeiro lugar, no quadro geral, a CGU aponta que sequer foi possível realizar uma auditoria adequada, porque o governo simplesmente não tem planejamento executivo. O governo abandonou o planejamento executivo, e o relatório de gestão atual sequer vincula os resultados e metas de desempenho.

Conforme a CGU, Excelência, a execução dos recursos em relação a ações de fomento, estudos e projetos para mitigação da mudança do clima foi de apenas 9% em 2019, enquanto que, em 2018, essa execução foi de 94%.

Segundo a CGU, houve sensível redução na dotação orçamentária, passando, nas três ações analisadas, de pouco mais de R$175 milhões para apenas R$20 milhões de reais, ou seja, redução de cerca de 90% em termos de dotação.

Também anotou a CGU que houve queda expressiva na execução dos recursos do Fundo Nacional de Mudanças do Clima e também que o Fundo do Clima não apoiou qualquer iniciativa em 2019.

Segundo estudo do Observatório do Clima que contemplou todas as ações orçamentárias que dizem respeito à aplicação e implementação de políticas públicas - foram retirados, portanto, pagamentos com recursos humanos, despesas ordinárias -, o Ministério do Meio Ambiente liquidou somente R$105 mil reais nas ações orçamentárias relacionadas às atividades finalísticas no ano de 2020.

No que tange ao Programa de Mudança do Clima, Excelência, o gráfico é bastante claro sobre a orientação governamental de não execução da política pública. Em 2019, a execução do programa foi de apenas 12%; em 2020, zero.

Especificamente em relação ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, Excelência, objeto desta audiência pública, gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência para este gráfico. Observe que 2019 e 2020 tiveram de execução por parte do MMA 0% (zero por cento), nos dois anos. Foram extintos os comitês orientadores, a exemplo do PPCDAm, e essa tendência se verifica também no Fundo Nacional do Clima.

Apenas para confirmar a orientação geral atualmente em vigor, observem também que, em relação ao Fundo Amazônia, o total de recursos investidos em novos projetos em 2019 foi zero; e em 2020 foi zero, assim como os novos projetos financiados. Não houve nenhum projeto. A paralisação fica evidente a partir do gráfico - zero de execução em 2019 e 2020.

Excelência, em momento em que as sociedades brasileira e mundial se encontram altamente preocupadas com o desmatamento e as queimadas, não apenas na Amazônia, mas em todos os biomas - principalmente no Pantanal, onde, só neste ano, foram consumidos 20% do bioma pelas queimadas que nos assolam -, observe que o Ibama reduziu drasticamente a execução e o

orçamento disponível. Se considerarmos o quanto investido até hoje e a estimativa confirmada até o fim do ano, veremos que, em relação ao combate a incêndios florestais, o Ibama reduziu seu orçamento em 46%. Da mesma forma, o controle e a fiscalização ambiental receberam queda de 66,7%.

O valor total liquidado, em relação ao ICMBio, para esse mesmo problema de combate a incêndios florestais em unidades de conservação, seguiu a mesma tendência, Excelência - queda de 51,8%.

Observe também, Excelência, nesse gráfico das autuações ambientais por tipo flora no Brasil, ou seja, desmatamento e outras infrações associadas à destruição da flora, em 2019, houve uma queda de 41% nas autuações ambientais e, em 2020, uma nova queda de 30%. Somadas, as quedas significam 59% em relação a 2018. Também no número de termos de embargo por ano houve queda de 20%, em 2018, e 80%, Excelência, neste ano de 2020, ou seja, o Poder Público atua de forma absolutamente insuficiente.

Gostaria de destacar dado que foi objeto de grande preocupação e estarrecimento por parte da sociedade brasileira: "passar a boiada" significaria reduzir a proteção infralegal destinada à proteção do meio ambiente. Gostaria de mencionar rapidamente quatro exemplos desse enfraquecimento infralegal. O primeiro foi o Decreto nº 9.760, que, como já dito anteriormente, insere uma nova fase no processo administrativo, o núcleo de conciliação. Esse núcleo de conciliação

paralisa os processos administrativos-sancionatórios e não está funcionando, não realizou nenhuma audiência. Na verdade, foram realizadas cinco audiências, sem a presença dos autuados.

Houve também o decreto que liberou o cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal, revogando a proibição até então vigente. O resultado das queimadas está aí.

Houve o despacho interpretativo do Ibama que extinguiu simplesmente, Excelência, a fiscalização de exportação de madeira nativa. Hoje não se pode mais fiscalizar a exportação de madeira nativa nos portos, *in loco*, apenas remotamente.

Por fim, também objeto de ADI neste Supremo Tribunal Federal, houve outro despacho interpretativo, que reduziu a proteção da Mata Atlântica, à revelia da Constituição e da Lei Especial da Mata Atlântica.

Neste momento, Excelência, e já parto para minha conclusão, o que fica claro de nossa parte é que a decisão do atual governo federal é pela não política pública, não execução da Constituição Federal, dos deveres fundamentais, é pela atuação insuficiente, colocando em risco o núcleo essencial do direito de todos e todas ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como enfatizou Ulysses Guimarães, em discurso na Assembleia Nacional constituinte, quanto à

Constituição: "(...) Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria. (...)"

Excelência, por fim, trago as palavras de um querido amigo, saudoso, que faleceu no ano passado, José de Ávila Aguiar Coimbra, que acho que deveriam instruir nossa colaboração enquanto sociedade:

> "Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que, nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações. "

Agradecendo novamente o convite, fico à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos adicionais.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito grato, Dr. Maurício Guetta, que falou em nome do Instituto Socioambiental - ISA.

Agora, para a penúltima intervenção, convido o Dr. Mariano Cenamo, que falará em nome do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - IDESAM.

Com a palavra, por favor.

O SENHOR MARIANO CENAMO (INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA - IDESAM) - Boa noite!

Muito obrigado, Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, pela convocatória, pela liderança nos tempos difíceis que estamos passando.

Gostaria de agradecer a todos os demais colegas que me antecederam e me apresentar. Eu sou Diretor de Novos Negócios do Idesam. O Idesam é uma organização não governamental amazonense, com muito orgulho, e que atua em diversos territórios da Amazônia e em outros estados da Amazônia Legal brasileira. Nossa missão é buscar soluções baseadas no uso sustentável dos recursos naturais para conciliar desenvolvimento socioeconômico e conservação florestal em nossa Amazônia.

Eu sou o último expositor, acredito eu, depois de quinze colegas que me antecederam, talvez penúltimo - acho que houve alguma mudança também na ordem -, mas vai ser um desafio conseguir falar algo novo visto a excelente qualidade de todos colegas que me antecederam. Eu vou tentar fazer uma amarração de muito do que foi colocado e focar um pouco mais na agenda de bioeconomia, inovação em longo prazo, que é necessária para se construir uma nova economia que concilie a conservação da floresta e o desenvolvimento econômico.

Gostaria de iniciar com duas constatações, Excelente Ministro. A primeira de que, a essa altura nos parece óbvio, não existe bala de prata, não existe uma solução simples para todos problemas complexos que estamos enfrentando atualmente. Existe a necessidade de se conciliar uma agenda enérgica de curto prazo que resolva questões fundiárias, o enfraquecimento dos órgãos de comando e controle, o respeito aos direitos dos povos indígenas, mas existe também a necessidade de se iniciar um trabalho de médio e longo prazo. Para isso, é muito importante que nós consigamos investir pesadamente em um novo modelo, uma nova economia que pode posicionar o Brasil de novo numa posição extremamente privilegiada na economia global.

O segundo ponto é que, para conseguir fazer tudo isso, é necessário muita ambição e visão de longo prazo: uma visão de longo prazo comparável com a visão que teve a Índia quando investiu na educação há décadas atrás; a visão de longo prazo que teve a China quando investiu no desenvolvimento industrial e tecnológico, que hoje a coloca como uma das grandes potências na economia global. O Brasil precisa fazer isso, é nosso dever fazer isso, mas de forma diferente, de forma a valorizar o nosso grande ativo, do ponto de vista da biodiversidade, que é a Amazônia.

Bem, o senhor entende muito de tudo o que eu estou falando, o senhor escreveu recentemente um excelente artigo junto com a Professora Patrícia

Perrone sobre a bioeconomia e o quanto ela pode nos levar a esse caminho. Concordo plenamente, gostaria de parabenizar o senhor pelos excelentes pensamentos que foram colocados.

Nós temos vivenciado esse desafio na prática. O Idesam trabalha todos os dias na ponta, desenvolvendo negócios que estão ali na fronteira do desmatamento, desenvolvendo cadeias e trabalhando junto a produtores rurais e comunidades tradicionais.

É com muito pesar que hoje eu afirmo que, infelizmente, não temos ainda um grande negócio. Infelizmente o Brasil não tem um grande negócio da bioeconomia de forma extremamente contraditória. Nós não temos uma empresa que se pode dizer que é exemplo de conservação florestal, que ela está indo além da geração de emprego e de renda para os seus acionistas, mas está indo na direção de encontrar solução para os problemas sociais e ambientais mais urgentes, não só do Brasil, mas especialmente da Amazônia brasileira.

Isso é um pouco onde eu gostaria de iniciar o foco da minha exposição, de que, para que um dia essa empresa exista, talvez um unicórnio na Amazônia brasileira, nós precisamos de dois fatores fundamentais. O primeiro é investir pesadamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os colegas que me antecederam, reforçaram essa necessidade como uma grande oportunidade que o Brasil tem para se posicionar de forma única no cenário global em, talvez, 5, 10,

15 ou 20 anos. Isso deve acontecer com o mesmo nível de ambição que um dia o Brasil escolheu fundar, por exemplo, a Embraer, que hoje coloca o Brasil como destaque na indústria aeronáutica; como o País escolheu um dia investir na indústria de cana-de-açúcar, que hoje posiciona o Brasil como liderança na produção de etanol; como um dia investimos na construção de uma indústria extremamente competitiva para a produção de papel e celulose com florestas plantadas. Sou engenheiro florestal de formação, Ministro, e sei o quanto que nós evoluímos nesse campo. E, aí, eu pergunto: quando teremos a ambição de olhar para a Amazônia com o mesmo nível de oportunidade e interesse? De desenvolver uma cadeia para a produção de peixe, de pirarucu ou de tambaqui da mesma forma, como há um tempo atrás, desenvolvemos a cadeia da tilápia. Na época, me lembro, 20, 30 anos atrás, a tilápia mal era conhecida, mal era consumida nas gôndolas do supermercado, quando foi rebatizada com o nome de *Saint Peter*, aí virou um peixe muito mais consumido e melhorado, do ponto de vista em toda a sua cadeia. É um pouco do que nós precisamos para a Amazônia, desse mesmo olhar de ambição e criar e desenvolver essas cadeias de valor, que são a base fundamental para sustentar resultados em termos de conservação da Amazônia.

Há 5 ou 6 anos atrás, 7 anos atrás, o Brasil vivia um cenário onde nossa economia estava ainda em crescimento, quando o nosso cenário político estava mais estável e o desmatamento da Amazônia caiu há 4 mil km^2. Nós

perdemos uma grande chance de, nesse momento, iniciar a construção dessa agenda de longo prazo, não o fizemos. E, hoje, como muito bem foi colocado pelos meus colegas, a situação é muito difícil de se reverter e, infelizmente, temos uma competição pela atenção do poder público em tantas áreas que passam por crises igualmente importantes, como saúde, educação e segurança.

Então, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é que é hora de investir nessa agenda de longo prazo com visão e ambição que a Amazônia necessita.

A boa notícia é que já existem algumas oportunidades, Ministro, e acho que é nosso papel, do Fundo Nacional de Mudança do Clima, tentar catalisar resultados em cima dessas oportunidades. O segundo fator que eu vinha colocando para o Brasil se posicionar globalmente, é conseguir atrair bons empreendedores para a Amazônia. Vale lembrar que, na década de 70, na década de 80, nós fizemos a primeira leva de colonização da Amazônia, que trouxe empreendedores muito corajosos, abriram literalmente grandes áreas de floresta para plantar pastagens e soja. Do ponto de vista econômico, foram extremamente bem-sucedidos, inquestionável o quanto se acumulou de riqueza nesse período. Infelizmente, do ponto de vista social, isso não gerou, não reduziu desigualdades, muito pelo contrário, acentuou desigualdades; do ponto de vista ambiental, iniciou uma trajetória de derrubada da floresta que hoje se encontra em plena ascensão.

Então, eu acho que existem algumas oportunidades, Ministro - e vou caminhar para encerrar a minha explanação -, onde seria muito bom se conseguíssemos investir um pouco mais, quem sabe através do Fundo Nacional de Mudança do Clima. A primeira delas é que o Brasil consiga implementar de vez um marco legal que funcione, que esteja funcionando na prática, relativo a pagamento por serviços ambientais e REDD+. Muito se fala dos mercados de carbono e o Brasil tem total possibilidade de ocupar um papel protagonista nessa agenda. Recentemente, nós vimos um movimento empresarial brasileiro se posicionando a favor desse tipo de instrumento de mercado, e, aí, é importante ressaltar que, mais importante, muitas vezes, do que o volume de investimentos, é a forma como os investimentos são alocados. E o mercado de carbono tem uma lógica econômica interessante que permite, como nós dizemos, aqui, na Amazônia, combater fogo com fogo. Essa lógica do desmatamento, que tem uma origem econômica, um instrumento de contrapeso a essa lógica econômica precisa ser também atrelado a instrumentos de mercado.

Existe um projeto de lei que voltou a circular recentemente na Câmera dos Deputados - espero que ele consiga obter avanços significativos -, que é fundamental para nós construirmos essa agenda de curto e médio prazo.

Segundo ponto, Excelente Ministro, de fato, é fundamental que nós coloquemos o Fundo da Amazônia para funcionar novamente. Ele foi um

Fundo, o maior Fundo criado para conservação de florestas em escala global, foi o maior fundo do mundo, que é criado pelo Brasil com recursos da cooperação internacional. E ele tinha uma lógica muito simples, que é a de pagamento por resultados, ou seja, se Brasil reduz o desmatamento, reduz as emissões de carbono oriundas desmatamento, ele recebe um pagamento. Não é necessariamente uma filantropia, é uma filantropia de resultado, muito alinhada a conceitos de meritocracia, que eu acho que são conceitos importantes que nós devíamos resgatar. Então, fundamental que ele volte a funcionar.

O segundo ponto, que já foi colocado, que nós aproveitemos os pacotes de recuperação econômica que estão sendo discutidos para posicionar o Brasil na linha de frente da bioeconomia amazônica. Existem diversas iniciativas sendo construídas nesse sentido, existem vários exemplos do que dá certo e o que não dá.

Nós, em especial, temos um exemplo importante: nós temos desenvolvido um programa de aceleração de negócios de impacto na Amazônia. Então identificamos, através de duas chamadas, empreendedores que buscavam, além de gerar emprego e renda, solucionar problemas sociais e ambientais importantes na Amazônia, como a geração de renda para comunidades rurais ou o combate ao desmatamento, restauração de áreas degradadas.

E, através dessas iniciativas, nós acreditamos que programas de recuperação econômica podem se valer e podem acelerar esse processo de desenvolvimento tecnológico.

Por fim, nós temos também, Ministro, alguma experiência relevante com relação ao polo industrial da Zona Franca de Manaus. Existe um marco muito interessante para investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação que vem dando os primeiros passos no sentido de fortalecer a bioeconomia.

Infelizmente, os recursos ainda são poucos, mas poderiam ganhar tração muito rapidamente, estamos falando de algo em torno de 700 milhões de reais por ano, que são investidos pelas empresas, em contrapartida aos incentivos fiscais que elas recebem por estarem localizadas na Zona Franca de Manaus.

É fundamental fortalecer a pesquisa e a inovação em institutos como o INPA, Alfan, institutos e incubadoras privadas, atrair o setor privado - o bom setor privado - para Amazônia é fundamental, é algo que fizemos muito pouco, e acho que o momento é oportuno.

Se compararmos os orçamentos do INPA, que é o maior centro de pesquisa da Amazônia atualmente com o da Universidade de Stanford, estamos falando de uma comparação de 50 milhões de reais, é o orçamento do INPA, 35

bilhões de reais é o orçamento, por exemplo, da Universidade de Stanford, que promoveu, é uma das instituições de referência no desenvolvimento das *startups* e das indústrias de tecnologia do Vale do Silício. Dá 700 vezes mais.

Por fim, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, Excelente Ministro, e que a gente consiga, de fato, trazer a geração de empresas, uma nova geração de empresas para a Amazônia, pois sem a economia, infelizmente, vai ser impossível manter a floresta em pé.

Muito obrigado! Boa noite a todos.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito grato Doutor Mariano Cenamo, que falou em nome do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o Idesam, também com reflexões importantes, muito interessantes. Eu devo dizer que fiquei sabendo que tilápia e Saint Peter é mesma coisa que eu até aqui não sabia - lucrei com essa informação - e com os exemplos muito interessantes de precedentes de histórias de sucesso no Brasil, como aconteceu com o etanol e com aviação comercial, no caso da Embraer, e a ideia de que esses possam ser movimentos inspiradores de opções de economia sustentável para a Amazônia.

Muito obrigado, Doutor Mariano.

Agora, por último, mas não menos importante - esteve conosco, aqui, ao longo de toda a tarde, presencialmente -, Marcelo Norkey, representante

da Vila São Pedro do Iriri, no conselho, Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu.

Muito obrigado por sua presença.

O SENHOR MARCELO NORKEY (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TRIUNFO DO XINGU - APA XINGU) - Boa noite a todos!

Quero cumprimentar e agradecer o Ministro Barroso e a todos os Ministros que, porventura, possam nos estar assistindo; também o Ministro Levi, da AGU; e todos os colaboradores desta audiência pública, que sempre nos trataram muito bem.

Venho realmente da Terra do Meio. Venho da Vila Canópolis, chamada de São Pedro do Iriri. Moro dentro de uma unidade de conservação e sou conselheiro de uma unidade de conservação estadual, a APA Triunfo do Xingu e também sou conselheiro de uma unidade de conservação federal - Estação Ecológica da Terra do Meio.

Aqui, Ministro, responderei algumas das perguntas feitas pelo Senhor, de manhã, para o presidente do ICMBio, que esteve aqui. O Senhor fez uma pergunta e, talvez, em minha apresentação, eu venha respondê-la.

Minha palestra abordará todas as questões sociais empíricas que vivo, que minha família e meus amigos vivem. Não sou do governo, não sou uma ONG. Estou no meio, estou na Terra do Meio. Na minha comunidade, o

combustível, por exemplo, a gasolina, custa R$7,00 o litro, o óleo diesel, R$5,50. O saco de arroz, eu nem vou falar como é que está a situação lá.

É muito difícil escutar tudo o que escutei hoje e entender que falta um elemento em todas essas políticas públicas, nesses discursos.

Em meu slide, estou mostrando a "decretização" dos problemas da Amazônia e do povo da Amazônia. Não precisamos das redes sociais, da internet, dos estudos para descobrir quais são os problemas da Amazônia. É só procurar o *Diário Oficial da União*. Está lá.

Na década de 1960, todos conhecem a história do "Integrar para não Entregar". Foi uma atitude do governo da época, que queria levar homens de sem-terra para terras sem homens. Aí, cortou a Amazônia como um todo, com obras planejadas, algumas executadas, outras não executadas. Só que levou não só homens sem terras, levou uma cultura. Essa cultura foi levada também. É muito simples responder essa pergunta. Estamos vendo um mapa do Brasil e da Amazônia. Aquela região, são as BRs planejadas pelo governo militar.

Vou dividir a Amazônia em duas culturas distintas: a cultura extrativista, que está na Calha Norte, seguindo o Rio Amazonas, e a cultura do chamado arco do desmatamento. Por que o governo militar, à época, não pegou o pessoal de Belém, que tinha quase um milhão de habitantes, era uma região metropolitana, e levou para Marabá? Porque não queria aquela cultura para

desenvolver a Amazônia, queria a cultura do gaúcho. Foi buscar para levar para Tucumã - cidade onde estudei e morei; moro na Amazônia há trinta anos. Quando meu pai foi para Serra Pelada para ser garimpeiro, trouxe essa cultura. Ele foi no Rio Grande do Sul, a 5.000km, levar gaúcho, paranaense, para a Amazônia, com o intuito de que esses gaúchos fizessem aquelas culturas produtivas serem implementadas na Amazônia. Aí, começou o problema. Esses problemas foram decretados no Diário Oficial. Hoje, temos uma divisão. Praticamente todo mundo que falou nessa audiência pública ou é de fora da Amazônia ou está no eixo extrativista sustentável da Amazônia. Se você criar uma unidade de conservação, destinar terras públicas na região norte, na Calha Norte, tudo vai funcionar, porque a cultura lá é extrativista, mas, quando você quer colocar uma unidade de conservação para a nossa região, chamado arco do desmatamento, que é a região onde moro - a Terra do Meio -, aí a coisa complica, porque ali há uma cultura. Hoje, no Brasil, o que percebemos é uma visão etnocentrista do que acontece na Amazônia. A Amazônia precisa ser vista com uma visão relativista.

Estamos vendo agora, no segundo mapa, todas as unidades de conservação do Brasil. Quero que se atentem, por favor, às áreas em marrom, que são os assentamentos do Incra. Atentar-me-ei mais a esses assentamentos porque são áreas que, em tese, estão documentadas, deveriam ter o título e há uma destinação certa: a reforma agrária da região amazônica.

Nasce aí o imperialismo ecológico, essa visão etnocentrista que leva a um pensamento único. Isso é perigoso para a humanidade, pensamentos únicos, etnocentristas. Lá não há só quem mora naquela região da Calha Norte, lá também tem um povo que foi levado para a cultura.

O brasileiro, na verdade, o polonês Edmund Stazyk, é o pai da sustentabilidade. Sou um produtor sustentável, também faço parte da Associação dos Extrativistas Sustentáveis da Amazônia, sou um produtor agrícola, produzo um carneiro que chamo de carneiro ecológico. Lá produzimos uma pitaia chamada pitaia amazônica. A gente consegue fazer isso, mas eu sou uma gota, praticamente, no oceano, porque há uma cultura muito forte de pecuária, desmatamento, ocupação e uso indiscriminado dos recursos florestais. Edmund Stazyk nos indica cinco itens para a sustentabilidade. Isso foi lançado na Conferência de Estocolmo, em 1972, mas nisso o Brasil já era pioneiro. Aqui já havia o Código Florestal Brasileiro, de 1964. Depois, em 1981, foi feita a Política Nacional de Meio Ambiente, também inovação do governo da época, o governo militar.

Quero distinguir três itens de sustentabilidade que o pai da sustentabilidade nos deixa e que resolve o problema de muito do que foi falado aqui, Ministro.

O primeiro: a participação da população envolvida. Porém, a Amazônia não é uma só, ela tem mais de vinte biomas e mais de milhares de

culturas. Na cultura produtiva, você chega e fala: "Olha, vamos produzir açaí". O cara usa um cinto. Um vaqueiro da Amazônia usa um cinto que parece um escudo. Como é que ele vai subir com aquele cinto no pé de açaí? Ele não tem essa cultura. Ele mete o machado no açaí, espera o pé tirar, e vai comer o açaí e o palmito.

Essa participação da população envolvida é um dos caminhos para realmente haver desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano. Acho, pelo que vi hoje aqui, que pouca gente percebe que lá não há só um tipo de cultura, há várias culturas.

Também a elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e respeito a todas as culturas que estão lá - a cultura produtiva, inclusive.

Por último, assisti a uma apresentação do Ministro, uma entrevista com a jornalista da GloboNews, em que ele falou da revolução na educação. A Amazônia precisa de um *big bang* na educação. E essa educação tem que ser uma via de mão dupla, ela não pode ser uma via de mão única. Também temos que ensinar, dizer o que queremos e também aprender. Há muita coisa que escutamos hoje. Dá para fazer.

Esse pessoal aí que o Senhor está vendo, Ministro, é a resposta para a pergunta do Senhor hoje. Por que, nas unidades de conservação, há tanto desmatamento?

Está aí. O governo, na política chamada "política voo de galinha", em 2005, começou a criar as unidades de conservação. Aqui mesmo falou o Senhor Capobianco, que era o responsável por essa política. Ele criou para reduzir o desmatamento. Tudo bem. Essas pessoas que os senhores estão vendo, nessas fotos - o Senhor Otilde, Dona Conceição, o Zé Mineiro -, todos eles estão lá, há quatorze anos, esperando uma indenização. Pelo SNUC, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, eles deveriam ter sido indenizados em dois anos. Devia ter um plano de gestão elaborado em cinco anos.

Faço parte do conselho gestor desde do início. A última reunião que essa unidade de conservação teve, do conselho gestor, foi em 2016. Estamos há quatro anos sem uma reunião de conselho, estamos há catorze anos sem indenização e realocação dessas comunidades que estão lá.

Ao contrário do que diz o Ministro, hoje, o que parece para gente é que a pobreza é o maior inimigo da mata. Não! É o contrário. A miséria é o maior amigo da floresta, porque lá estão as pessoas miseráveis. Eles não estão nas grandes cidades, nos grandes centros, eles estão na mata.

Se a gente não acabar com essa lógica de que pobreza e mata são sinônimos, vai sempre acontecer essa política do voo de galinha, que criou as unidades de conservação, destinou as terras públicas, mas, infelizmente, não deu continuidade na política e não cumpriu os *snooker*.

Está aqui a resposta para a pergunta de hoje de manhã.

Uma das atividades muito importante na nossa região e que pode ser muito bem utilizada, de forma sustentável, é o garimpo.

Essa área era um garimpo perto do rio Xingu, na década de 1980. Vinte anos, praticamente, e ficou assim.

Essa área branca são assentamentos do Incra. O Incra financiou, através do Banco da Amazônia, o desmatamento. Inclusive, em 2012, o Incra foi denunciado pelo MPF como o maior desmatador da Amazônia. Pode procurar nas redes sociais que vocês vão ver. Está aí, ó.

Dentro da APA Triunfo do Xingu foram criados os assentamentos. Se você leva gente para lá com cultura produtiva - só tem mata lá - , você financia para ele desmatar, financia para ele criar gado, para ele fazer curral. Ele vai fazer o quê? Ele vai desmatar.

Mais uma vez o governo federal "decretou" os problemas ambientais da Amazônia. Está aí mais um problema.

Como é que está a mata? Essa daí são as unidades de conservação construídas para impedir o desenvolvimento e a ligação da região da PA-279 com a região da BR 163. Houve um bloqueio com essas unidades de conservação. O problema é que não cumpriram a lei. A lei está aqui: diz realocação em dois anos. Diz também que você tem até cinco anos para fazer o plano de gestão.

A APA Triunfo do Xingu, que eu sou conselheiro, Ministro, tem treze anos. Não tem plano de gestão. Como é que você vai punir um desmatador, um garimpeiro, um pescador, um madeireiro, se não tem um plano de gestão? Não sabemos o que fazer, como fazer e aonde fazer, em uma unidade de conservação sustentável que não tem ensino médio. Temos, lá, oito mil pessoas, e não tem ensino médio.

Como é que esses jovens vão ter uma educação, como diz o Edmund Stazyk, para realmente sair dessa situação? Cadê a educação sobre sustentabilidade? Estamos em uma unidade de conservação sustentável, deveria ser promovida a educação sustentável. Infelizmente, não temos ainda ensino médio, plano de gestão, plano de uso, zoneamento. A energia, lá, ainda é a motor estacionário, a estrada é terrível.

Essa população, que está em uma situação praticamente isolada, usa o conhecimento que tem, o direito consuetudinário, o único que ele conhece, o direito dos costumes. Foi essa cultura e esse costume para sobreviver. Ele sabe que vai produzir para poder vender. Ele usa esse conceito do direito consuetudinário para sobreviver, porque a Constituição e a Justiça não estão chegando lá, ele não sente.

O Código Florestal foi outra política - a gente chama aqui - de voo de galinha, que eu expliquei para vocês. A criação disso tudo. Como é que uma pessoa, como essa, vai fazer regulamentação ambiental?

Ministro, eu precisaria de mais tempinho para poder... muito longe ainda de terminar. Um pouquinho, acho que uns dois minutos daria para terminar.

Aí é um assentamento do Incra. Essa parte vermelha pequena é o que o assentado do Incra, que pegou um financiamento para desmatar, tem que deixar para o futuro dos filhos dele. Ele pegou o financiamento para desmatar isso aí tudo. Agora, se ele fizer o CAR, a titulação, a regulação fundiária, tem que fazer a regulação ambiental, tem que fazer o PRA. Para fazer o PRA, tem que tirar tudo o que fez e ficar só com aquele pedacinho. Como é que ele vai aderir ao PRA? Que educação que ele tem?

Quando o governo federal levou pessoas para lá, a maioria de gaúchos e paranaenses, quando chegaram, encontraram as dificuldades que a Amazônia os impunha. Mas um grupo sempre vai na dianteira: garimpeiros e madeireiros. Eles estão lá e não é de agora.

Temos o art. 174 da Constituição que diz que o governo federal deve ajudar a implementar o desenvolvimento social da atividade garimpeira. A Constituição tem 33 anos, e ainda não foi feito, não foi construído esse apoio a essa

parte. Eles estão lá, e estão lá há muito tempo, o garimpeiro, o produtor, o madeireiro, como tenho falado a vocês, há todo esse tempo.

Como disse o Ministro Fux semana passada, a Justiça tem que ser sentida. Nós queremos, Ministro, sentir a Justiça. O nosso sonho é que este Tribunal leve a Constituição para a Amazônia.

Sentimos, como foi feito na África, uma repartição sem distinguir as comunidades, as culturas. As pessoas da Europa decidiram como iam dividir a África. Só que a África já era colonizada, já havia pessoas lá dentro.

Semana passada foram faladas algumas recomendações e sugestões de um grupo de 230 entidades. Uma delas - quero só falar para finalizar - era a destinação de mais de dez milhões de hectares para proteção e uso sustentável. Estamos vendo que as unidades de conservação não estão sendo cumpridas. Não conseguimos fazer cumprir o direito ao SNUC e fazer com que o direito das pessoas atingidas pela criação das unidades de conservação seja reconhecido. Como fazer mais dez milhões de hectares sem organizar, sem dar o direito, sem administrar de forma correta as que estão postas, que já foram criadas na Amazônia?

Para finalizar, era isso. É muito difícil falar tudo o que a gente sente no coração, de quem mora lá dentro, que está todo dia vendo aquela dificuldade, vendo seus amigos morrerem, como muitos ribeirinhos morreram,

abandonados, quando foram criadas as unidades de conservação na Terra do Meio. É muito triste e difícil falar tudo isso em quinze minutos, mas muito obrigado, Ministro, por essa oportunidade, por esse debate tão amplo que trouxe ideias plurais realmente. Espero ter ajudado o debate. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Certamente ajudou, Marcelo Norkey, que falou como representante da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu. Como disse, este é um evento plural. Todas as vozes aqui são ouvidas com respeito e consideração. Tivemos muito prazer em tê-lo aqui e receber os *insights* que nos pôde trazer.

E assim terminamos este primeiro dia de audiência, um dia extremamente produtivo, eu diria. Curiosamente, esta audiência foi marcada para o Dia da Árvore, que se comemora em 21 de setembro, dois dias antes do início da primavera. Há coincidência, acho que poderia dizer. Mas, como saberão, árvores, plantas e algas são os principais organismos vivos que realizam a fotossíntese. A fotossíntese é boa parte do motivo pelo qual nós todos estamos reunidos aqui. A fotossíntese é o processo químico que transforma energia solar em oxigênio, é um processo vital para a Terra. Na verdade, toda a vida no planeta depende precisamente do processo químico da fotossíntese, que depende substancialmente das árvores em geral.

Como disse, anteriormente, no início, o Fundo Clima se destina ao financiamento de diversos programas que mitigam a mudança climática e o aquecimento global e essas são as grandes questões ambientais contemporâneas. É por isso que tivemos esta pluralidade de pessoas e de temas debatidos ao longo do dia.

Lembrando que compareceram à audiência pública, no dia de hoje, autoridades e órgãos públicos. Tivemos uma sessão de manhã, em que a maior parte dos expositores era ligado ao governo federal: Ministros de Estado, seus representantes ou entidades e órgãos da Administração Direta ou Indireta, que vocalizaram, com grande proficiência, a posição do governo, defendendo os pontos de vista das políticas públicas praticadas.

Tivemos, na parte da tarde, um conjunto, igualmente amplo e plural, de organizações multilaterais, organizações sociais e institutos de pesquisa, ligados à pesquisa sobretudo da questão ambiental e da Amazônia.

Muito particularmente, a Amazônia hoje em dia tem grande poder de atração de debate, embora não fosse o foco exclusivo dessa discussão, até porque haverá uma audiência pública específica a propósito do Fundo Amazônia, mas a Ministra Rosa e eu estamos concertados com "c" no sentido de pensarmos juntos essas grandes questões. A Ministra Rosa Weber que participou da maior parte desta audiência.

Amanhã, daremos continuidade a esse debate público, com igual importância e qualidade, contando com a presença de representantes da Academia, portanto, professores e doutores que estudam essa questão ambiental, a questão econômica e equacionamento do próprio Fundo Clima.

Teremos também a participação de empresários e representantes de empresas de diferentes áreas que têm interesse na questão ambiental e no próprio financiamento que se obtém por intermédio do Fundo Clima.

Estarão entre nós amanhã, entre muitos, o Professor Armínio Fraga; o Pesquisador Beto Veríssimo; o Professor Ricardo Abramovay e David Boyd, Relator Especial da ONU sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, com tradução simultânea.

Na parte da tarde, teremos empresas como Vale do Rio Doce, Natura, Embrapa e os bancos Itaú, Bradesco e Santander, que deslancharam um plano muito importante de atuação dessas instituições na Amazônia. Teremos também a frente parlamentar agropecuária.

Assim como hoje, será um debate plural, para podermos ouvir todas as opiniões, obtermos informações de fato que nos ajudem a pensar a questão do Fundo Clima e a questão ambiental brasileira à luz dos múltiplos interesses legítimos e dos múltiplos pontos de observação.

Registro e agradeço, mais uma vez, a presença do Ministro José Levi Mello do Amaral Júnior, Advogado-Geral da União, e também do representante do Ministério Público, que esteve ao longo de todo o dia entre nós, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Subprocurador-Geral da República, representando o Procurador-Geral, Dr. Augusto Aras.

Agradecendo a presença de todos, inclusive, da minha própria assessoria, dos servidores do Supremo, que permitiram a realização desta audiência e asseguraram o isolamento social e distanciamento físico que nos proveu segurança a todos, declaro encerrado os trabalhos. Voltaremos a nos reunir amanhã, uma vez mais, às 9h.

Muito obrigado e boa noite a todos!

22/09/2020 - MANHÃ

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Bom dia a todos. Obrigado, mais uma vez pela presença e pela audiência. Eu estou aqui no Plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na companhia honrosa do Advogado-Geral da União, o Ministro José Levi do Amaral Júnior, presencialmente, um prazer tê-lo aqui, e nos acompanhando, por videoconferência, o Representante do Procurador-Geral da República, o Sub-Procurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Esta é uma audiência pública para a apuração de informações e de opiniões sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 708, na qual um grupo de partidos políticos pede a reativação do funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança Climática e na qual se discute uma série de implicações a propósito da mudança climática, do aquecimento global e dos impactos que promovem sobre o meio ambiente.

No dia de ontem, nós tivemos aqui a honrosa participação de um conjunto de autoridades públicas, inclusive o Presidente da Câmara dos Deputados e diversos Ministros de Estado, um conjunto de pessoas que deu uma

visão do governo e das iniciativas e práticas que têm sido colocadas em efeito pelo governo. Na parte da tarde, nós ouvimos o depoimento de um conjunto de organismos multilaterais, organizações sociais e institutos de pesquisa.

No dia de hoje, o segundo e último dia, nós dividimos os expedientes em dois. Na parte da manhã, falarão os integrantes da academia, professores e estudiosos da questão ambiental e da questão econômica associada à proteção do meio ambiente. Na parte da tarde, nós ouviremos os representantes dos empresários e das diferentes empresas que têm interesses na Amazônia.

Nós começaremos esta sessão da manhã ouvindo o Professor Armínio Fraga, que é sócio-fundador da Gávea Investimentos, Presidente do Conselho de Administração da BM&F Bovespa, de 99 a 2002, ex-presidente do Banco Central e um ativo participante do debate público brasileiro em diversas áreas.

Professor Armínio Fraga, um prazer e uma honra tê-lo aqui, a palavra é sua por 15 minutos.

O SENHOR ARMÍNIO FRAGA (SÓCIO-FUNDADOR DA GÁVEA INVESTIMENTOS, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BM&F BOVESPA DE 1999 A 2002, EX-PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL) - Muito obrigado, Ministro, pela confiança e pela

oportunidade de dar aqui, hoje, um depoimento sobre temas tão relevantes e importantes.

Eu gostaria de começar oferecendo um breve pano de fundo, tendo em mente o Fundo Clima, mas também talvez seja relevante para o Fundo Amazônia.

Nós estamos tratando aqui de dois grandes temas. Em primeiro lugar, a Amazônia, o desmatamento. E, em segundo lugar, não menos importante, o grande tema global da mudança climática.

A boa ciência mostra que são temas interligados de grande importância para o futuro do planeta e para o nosso futuro, o futuro do Brasil. Ambos vivem o momento de risco existencial - eu falo isso sem medo de exagerar.

No caso da Amazônia, nós, hoje, nos aproximamos de um ponto a partir do qual a degradação se torna irreversível. Eu creio que o professor Carlos Nobre vai participar e pode falar sobre isso muito melhor do que eu, mas é um panorama assustador.

No que diz respeito à mudança climática, a persistir o aumento da temperatura no planeta, as consequências serão devastadoras. Esse trem já partiu, e todo cuidado é pouco. Estima-se que o impacto econômico e social, ao longo do tempo, será superior ao da pandemia. Eu imagino até bem superior.

O desmatamento e os outros crimes ambientais, além de agravarem o problema global, trazem enorme risco para o ecossistema do agronegócio, nosso setor mais bem-sucedido, e, também, para oferta de energia do nosso país. Prejudicam, também cada vez mais, o acesso a mercados para os nossos produtos, basta lembrarmos do acordo com a União Europeia.

E, por fim, em face à crescente ênfase por parte das melhores empresas do mundo no trio chamado em inglês de ESG - traduzindo: meio ambiente, social e governança -, essa crescente ênfase reduz a atratividade do Brasil também como destino de investimento.

Bem, o que fazer? Eliminar o desmatamento ilegal já seria bom, não há dúvida quanto a isso. Mas os riscos são enormes, e eu penso que nós temos que ir além desse passo que, francamente, é obrigatório, e procurarmos metas muito mais ambiciosas.

Com relação à mudança climática, agora, então, já se vê aí, mundo afora, desastres naturais, eu diria, cada vez mais assustadores. Aqueles que vivem em condições mais precárias, em encostas, perto da água, são e serão sempre os mais afetados. Trata-se de uma tragédia previsível. Não é um risco. Sem respostas ousadas, é uma certeza. Não há tempo, portanto, a perder.

Passo agora a comentar, então, um pouco o Fundo Clima e olhando um pouco para frente.

O Fundo Clima foi criado em cima de um conceito clássico da teoria econômica: o uso de incentivos financeiros para corrigir falhas de mercado. No caso em tela, temos, de um lado, a enorme externalidade negativa ligada à emissão de carbono e, também, a externalidade positiva associada à resposta a esse desafio.

Um exemplo do lado positivo seria, por exemplo, o desenvolvimento de fontes alternativas de energia, a exploração e desenvolvimento de tecnologias limpas também.

O Fundo Clima abre também espaço para outras contribuições relevantes, algumas internacionais, como foi o caso do Fundo Amazônia.

O Fundo Clima, assim como outros fundos e programas de governo em geral, requer boa gestão, com transparência e avaliações periódicas.

Hoje, eu faço apenas um registro, não pretendo explorar o tema, mas isso não diminui a sua importância.

Os dois fundos fazem parte de um compromisso formal, assumido no Acordo de Paris, que tem força de lei. Atendem também a um comando claro do art. 225 da Constituição. Ou seja, isso é coisa muito séria. Em função da piora concreta das taxas de desmatamento e sinais - abundantes, eu diria - de que prevalece, hoje, uma certa tolerância com a questão, o Brasil tem merecido uma imagem bastante negativa na cena internacional.

O mesmo obscurantismo que nos prejudicou e nos prejudica no combate à pandemia nos afeta também nos temas ambientais. Qualquer hesitação nessa área, portanto, reforça essa percepção negativa que hoje se abate sobre nós.

Vejo, aqui, um quadro repleto de riscos - claro -, mas também de oportunidades. Não estamos condenados à condição de pária, o que parece ser hoje o risco que corremos. Se fizermos as escolhas corretas, podemos encontrar o caminho de desenvolvimento sustentável e inclusivo que tanto desejamos.

Eu vejo um Brasil verde como uma vocação para nós. Nós cabemos bem no nosso espaço, temos condições de construir algo que dê qualidade de vida para nós, para a nossa gente, e que nos dê também uma posição vantajosa - eu diria - de respeito e poder, um *soft power* na arena global.

Para concluir - aproveitando que esse encontro ocorre no Supremo Tribunal Federal -, penso que cabe ao Brasil, em sintonia com o art. 225 da Constituição Federal, primeiro, honrar os seus compromissos internacionais ligados ao Acordo de Paris. Não é pouca coisa. Segundo, pensando um pouco com cabeça de economista e pessoa habituada a pensar em riscos, penso que temos de ter como meta não apenas parar de desmatar a Floresta Amazônica e outros biomas, mas também em reflorestar. Eu acho que, hoje, nós temos uma margem de segurança ínfima. Então, a meu ver, faz todo sentido uma meta muito mais ambiciosa de recompor esses biomas.

Ministro, essas são as minhas palavras. Agradeço mais uma vez e coloco-me à disposição em qualquer momento aí mais adiante. Obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Professor Armínio Fraga, pela sua contribuição nesse caso. A sua participação é permanente de qualidade no debate público brasileiro e em diferentes áreas.

Gostaria de convidar agora o professor Doutor Ricardo Abramovay, professor titular do Departamento de Economia, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e autor de trabalhos reconhecidos sobre a Amazônia

Obrigado pela participação, professor. Com a palavra.

O SENHOR RICARDO ABRAMOVAY (PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA FEA/USP) - Muito obrigado, Ministro Barroso. É um prazer e uma honra responder ao seu convite.

A luta contra as mudanças climáticas é uma prioridade do multilateralismo democrático, da sociedade civil global e das mais importantes organizações empresariais do mundo, como Fórum Econômico Mundial, World Business Council for Sustainable Development; e das grandes consultorias internacionais, como a McKinsey, a KPMG, entre outros.

A adoção do *green new deal* pela União Europeia reflete esse movimento, bem como a decisão do Banco Central Europeu de que os ativos que lhe dão lastro estarão livres de emissões de carbono nos próximos poucos anos. A reivindicação da dirigente máxima da União Europeia é de que meta de descarbonização seja atingida antes ainda do que ela foi fixada há um ano. Quer dizer, as ambições estão aumentando.

A Índia e a China vão na mesma direção. E, nos dois países, formaram-se algumas das mais importantes empresas globais voltadas à descarbonização da economia. Quando Modi chegou da Conferência de Paris, em 2015, ele reuniu os 30 mais consagrados cientistas da Índia e disse: "Olha, nós temos aqui a ambição de fazer" - os dados eram mais ou menos assim - "cerca de seis Itaipus em energia solar e oito Itaipus em energia eólica até 2022; vocês vão nos ajudar a fazer isso" - essa era a mensagem para os cientistas.

A economia circular, por exemplo, faz parte dos objetivos estratégicos do Governo chinês assim como da União Europeia. A possível vitória, esperada vitória de Joe Biden, nos Estados Unidas, vai colocar igualmente a descarbonização da economia no centro do crescimento econômico norte-americano.

Então, veja o cenário que está sendo montado. Para isso, esses países estão transformando, de maneira impressionante, suas matrizes energéticas, suas matrizes de transporte, bem como suas formas de produzir material.

Na Alemanha, já se substitui a expressão "Vale do Silício" por "Vale do Hidrogênio". Ou seja, estamos vivendo um momento em que ciência e tecnologia estão atingindo a oferta de bens e serviços de uma maneira altamente transformadora.

O Brasil junto com a Indonésia são os dois únicos países do mundo em que praticamente metade das emissões de gases de efeito estufa deriva de desmatamento, sobretudo na Amazônia e no Cerrado. Poderíamos ser campeões da descarbonização da economia global e nos apresentar ao mundo sob essa condição, que nos orgulharia tanto. E, no entanto, nós nos transformamos em pária por algo cujo benefício para a nossa população é absolutamente irrisório.

Essa é a razão pela qual, na pandemia, as emissões no mundo todo caíram, e as nossas, ao que tudo indica, terão subido quando forem calculadas. Essa destruição que nos coloca na posição de sexto ou sétimo emissor mundial de gases de efeito estufa.

E aí vem a pergunta central: Qual são a ciência e a tecnologia necessárias para zerar as emissões no Brasil?

O Doutor Ricardo Galvão, que vai falar hoje, irá mostrar que essa ciência, para monitorar o desmatamento, para controlar o desmatamento, isso é muito importante. Agora, contrariamente a Alemanha, Estados Unidos, China, Índia, nós não precisamos transformar o nosso sistema produtivo para reduzir drasticamente as nossas emissões. Basta interromper, zerar o desmatamento.

Então, por que o desmatamento não só continua, mas ele cresceu desde o início de 2019 de maneira ameaçadora? Acho que há duas razões para isso, e gostaria de abordar essas duas razões.

A primeira foi bem expressa pelo General Augusto Heleno, que terminou a sua apresentação ontem dizendo - eu cito: "As razões de aquecimento são discutidas por cientistas famosos com teses antagônicas"; fim de citação.

O general não é um cientista, mas preocupa que, pelo posto que ocupa, esteja mal informado. O antagonismo com relação às mudanças climáticas é hoje, na comunidade científica global, tão importante quanto à dúvida em saber se a Terra é plana ou não. Não existe antagonismo com relação à ideia de que o mundo passa por mudanças climáticas e essas são de origem antrópica. Essa não é uma questão da Ciência. Essa é uma questão política etc., mas não da Ciência.

A segunda razão pela qual zerar o desmatamento não ocorre - apesar do benefício traria - é ainda mais séria. Ela não é uma visão exclusiva do atual Governo, mas ela foi levada, agora, ao paroxismo. É uma visão que tem sido

historicamente a visão do Brasil sobre a Amazônia. Por essa visão, a Amazônia é uma espécie de almoxarifado, onde o Brasil pode encontrar minerais, energia e recursos naturais a serem extraídos o quanto antes.

Como bem demonstraram os expositores que estiveram aqui ontem, os governos democráticos brasileiros foram bem-sucedidos em ampliar nossas áreas protegidas e, sobretudo, entre 2004 e 2012, em reprimir o avanço da grilagem, do garimpo ilegal e da invasão de terras protegidas.

O fato de nós termos na Amazônia 50% das nossas áreas protegidas é uma conquista democrática e civilizatória à qual nosso país não pode renunciar. É um trunfo que nós temos, é algo que nos honra como brasileiros, e não como peso sobre os sistemas produtivos, como o atual Governo declaradamente vem querendo fazer crer aos brasileiros.

No entanto, apesar dessa conquista democrática, que é o fato de nós termos áreas protegidas e o fato de nós termos sido bem-sucedidos na repressão à grilagem, ao garimpo ilegal, à invasão de terras, à extração ilegal de madeira, nada, quase nada se fez para mudar os padrões de exploração econômica da Amazônia.

Isso, agora, foi agravado pela ideia muito forte, entre os ocupantes do Palácio do Planalto e da Esplanada dos Ministérios, de que nós

precisamos acelerar a exploração dessas riquezas antes que os estrangeiros o façam em nosso lugar.

Por essa visão de que estrangeiros estariam querendo explorar as riquezas da Amazônia em nosso lugar, por essa visão inteiramente absurda, organizações não-governamentais e comunidades indígenas são vistas como forças virtualmente aliadas desses interesses estrangeiros. Isso está em várias declarações governamentais.

O resultado dessa visão, agora radicalizada no atual Governo, é aquilo que a saudosa Berta Becker chamou de economia da destruição da natureza, que é o que nós temos praticado na Amazônia ao longo das últimas décadas.

A principal consequência dessa visão e da economia da destruição da natureza que dela resulta é que nós estamos deixando de nos beneficiar do uso inteligente da nossa sociobiodiversidade. Isso é extremamente grave, isso é estratégico para o Brasil.

Quarenta anos atrás, o Brasil ainda poderia ter a ambição de ser relevante no cenário internacional na produção de automóveis, de televisores e dos emergentes *microchips*.

Hoje, esse espaço foi ocupado por outros países, pela Coreia do Sul, pela China, etc. Mas o Brasil, sim, pode ter a ambição de ocupar um espaço internacional global, honroso e próspero na exploração sustentável da sua

sociobiodiversidade. Nós precisamos fazer com que emerja no país uma economia da sociobiodiversidade florestal.

E eu termino com três observações.

A primeira é que, em consequência do predomínio da economia da destruição da natureza, a Amazônia não está se beneficiado de uma das mais importantes fronteiras científicas e tecnológicas do mundo contemporâneo, que é a bioeconomia.

Em janeiro deste ano, as três academias, a de Ciências, a de Medicina e a de Engenharia nos Estados Unidos, soltaram um relatório importantíssimo sobre bioeconomia.

Ministro Barroso, não há uma palavra sobre a Floresta Amazônica no relatório norte-americano sobre a bioeconomia global.

Da mesma forma, os alemães, que são fortíssimos nesse tema, vêm fazendo relatórios importantes. Há 50 países no mundo dedicados à bioeconomia. E, quando se fala globalmente em bioeconomia, se pensa em culturas plantadas, na cana-de-açúcar, no milho. Claro, são culturas muito importantes, nós temos o etanol que é um trunfo para nós, mas não há florestas tropicais e não há Floresta Amazônica na bioeconomia. Isso é uma perda extraordinária para o Brasil. Nós precisamos fazer avançar, nós precisamos ter uma estratégia de Estado para que, num determinado prazo, a Amazônia seja uma protagonista da bioeconomia

global, o que pode nos trazer um horizonte muito construtivo em matéria de geração de renda e de inovação.

Mas, para isso - é a minha segunda observação -, é preciso respeitar e valorizar o ativismo que hoje existe na Amazônia. É inadmissível que uma autoridade pública diga "nós precisamos acabar com esse inferno que são as ONGs".

Organizações como o Idesam, a Conexsus, a Belterra, o Instituto Socioambiental, o IPAM, a FAS, o Imaflora e tantos outros são compostos por ativistas que publicam nas melhores revistas internacionais de ciências e de humanidades. Mais do que isso, são fundamentais para colocar empresas interessadas no desenvolvimento sustentável em contato com os povos da floresta. O ativismo na Amazônia hoje é uma das bases mais importantes de atividades empreendedoras não destrutivas. Ele tem que ser respeitado e não diabolizado pelas autoridades governamentais, ao contrário do que está acontecendo hoje.

E a terceira observação é que felizmente - isso certamente vai ficar mais claro hoje à tarde, quando as empresas forem ouvidas - está emergindo no País um arco de forças que recusa a ideia simplista de que o alarme internacional desencadeado pelo avanço da destruição é sinal de protecionismo e expressão de barreiras não tarifárias a nossas exportações. Essa visão paranoica é coerente com a economia da destruição da natureza e com a noção de que nós temos que retirar

da Amazônia os recursos dos quais os estrangeiros querem se beneficiar em nosso lugar e não querem que nós exploremos.

Nós precisamos de uma economia do conhecimento da natureza. Isso é estratégico para o Brasil. Isso não se refere a um tema de natureza ambiental. Nós não estamos aqui discutindo meio ambiente; nós estamos aqui discutindo o futuro do Brasil, as promessas que estão contidas nesta Biblioteca de Alexandria cujos livros estão sendo queimados sem que nós sequer tenhamos podido abri-los.

O Brasil não vai ser competitivo em automóveis, repito, televisores, mas o Brasil pode ser um ator fundamental na bioeconomia global. Isso supõe um ambiente para cuja emergência as organizações não governamentais, os ativistas, os cientistas, os membros de governos estaduais que estiveram nesta audiência e muitas empresas, cada vez mais empresas, felizmente, estão trabalhando.

Sem estabilidade, pode-se avançar na filantropia, mas não se avança nos negócios. E as empresas têm limites para o que elas podem fazer. Então nós precisamos de posturas governamentais coerentes com a emergência daquilo que nós desejamos, que é um ambiente de negócios de paz, de prosperidade e onde o respeito aos povos da floresta, o respeito à nossa riqueza representada pela diversidade florestal e a ideia de que nós podemos ser inovadores no uso

sustentável da floresta, na economia da sociobiodiversidade florestal possam ser fatores importantes do desenvolvimento brasileiro.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Professor Ricardo Abramovay, por uma densa e vigorosa apresentação. Parabéns pelo seu trabalho.

Convido agora o Pesquisador Sênior do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, consultor ambiental, autor de diversos trabalhos publicados no Brasil e em publicações internacionais, Adalberto Veríssimo, conhecido por todos como Beto Veríssimo. Com muito prazer lhe passo a palavra.

O SENHOR BETO VERÍSSIMO (PESQUISADOR SÊNIOR DO IMAZON) - Obrigado, Ministro Barroso. É um prazer estar aqui nesta Audiência.

Eu vou dividir a minha apresentação em quatro pontos, começando com o reconhecimento de que a Amazônia vive uma tempestade perfeita de problemas. O desmatamento em ascensão: já desmatamos 20% do território; outros 20%, pelo menos, estão severamente degradados pela extração ilegal de madeira e pelos incêndios florestais.

Ao mesmo tempo, a Amazônia, que representa 59% do território nacional, 12% da população participa apenas com 8% do PIB, do Produto Interno

Bruto. Aliás, essa participação relativamente irrisória no PIB vem se arrastando desde o final dos anos 70 - estamos falando da Amazônia Legal - e contribui com 42% dos gases de efeito estufa. Pouquíssima riqueza gerada para muita emissão de gases de efeito estufa e, portanto, uma economia absolutamente reprovada no século XXI.

Os indicadores sociais de hoje: a Amazônia Legal tem os piores indicadores na área de saúde, educação, crescentes indicadores preocupantes na área de segurança, portanto, não houve um momento na história da Amazônia tão grave quanto o que se está vivendo agora.

O desmatamento é absolutamente desnecessário no momento em que se encontra a Amazônia, por quatro grandes motivos - e é fundamental que, a curto prazo, consiga-se reduzir drasticamente e perseguir, até o final dessa década, um desmatamento próximo de zero.

Primeiro, a floresta tem um valor crescente cada vez mais importante, seja no ponto de vista da prestação de serviços ambientais, seja no valor intrínseco da sua biodiversidade e do seu potencial na bioeconomia.

Segundo, nós já desmatamos demais. De todas as áreas que desmatamos na Amazônia, só 10% desse território está sendo usado na média da produtividade da agropecuária brasileira; 30% está abandonado e em processo de degradação; e 60% está subaproveitado.

A média da produtividade da pecuária amazônica, nessa parte de 60%, por exemplo, é de 90 kg de carne por hectare/ano, quando agronomicamente deveria ser de cinco a dez vezes mais.

Terceiro, o avanço da fronteira do desmatamento não apenas amplia os prejuízos ambientais, os conflitos sociais, mas acaba gerando também enormes gastos públicos - é importante lembrar que o desmatamento gera gastos públicos desnecessários.

A expansão da fronteira tem drenado muitos investimentos públicos em projetos de retorno econômico duvidosos, muitas vezes, deficitários. Estradas são abertas em regiões remotas, premiando, muitas vezes, ocupantes ilegais e o desmatamento que ocorre nesses territórios.

E quarto, o mercado não quer produtos oriundos do desmatamento. Os fundos de investimentos, os consumidores internacionais, os consumidores brasileiros estão dando sinais, muito claros, de que não querem comprar produtos que estejam contaminados com o desmatamento.

É importante quando falamos da Amazônia, que se faça uma distinção aqui de que têm muitas "Amazônias". E, obviamente, vou fazer aqui uma simplificação daquela que eu chamaria das quatro grandes Amazônias.

Primeiro, é importante lembrar que 80% da população da Amazônia hoje mora em cidades. Tem uma Amazônia urbana, que é importante de

ser considerado em qualquer cenário de soluções para o território, e outras três Amazônias rurais.

A primeira é a que a gente chama de Amazônia desmatada. Essa fica na faixa leste do Pará, sul do Pará, corta parte centro-norte do Mato Grosso, avança sobre a BR-364, em Rondônia, e chega em algumas áreas do Acre e na região sul do Estado do Amazonas. Essa Amazônia desmatada é a área onde têm que ser prioritários os investimentos de regularização fundiária; de adensamento de infraestrutura; e de assistência técnica.

Tem uma segunda Amazônia que está encravada principalmente na parte central do Pará, no oeste do Pará, sudoeste do Estado do Amazonas e em Municípios como Altamira, São Félix do Xingu, Itaituba, Novo Progresso Apuí, Lábrea, onde - o que nós assistimos agora - chamamos de Amazônia sob pressão, é uma corrida desenfreada de invasores e grileiros sobre as florestas públicas, sobre o patrimônio do povo brasileiro.

Nessa Amazônia sob pressão, o que precisamos é da presença do Estado de Direito, da lei, da força da lei. Qualquer tentativa de regularização fundiária nesses territórios sob pressão é uma premiação aos ocupantes ilegais, é um prêmio àqueles que destroem o patrimônio do povo brasileiro. Portanto, quando as pessoas falam em regularizações fundiárias como solução para a Amazônia, é preciso localizá-las espacialmente. Elas fazem sentido na Amazônia

desmatada, na velha fronteira, mas não fazem sentido algum nessa Amazônia que está sob pressão.

Há uma última Amazônia, que chamamos de Amazônia florestal, Amazônia úmida, que está principalmente no Estado do Amazonas, na parte da calha norte da margem esquerda do Rio Amazonas, tanto no Pará quanto no Estado Amazonas. Ela está passivamente protegida. A fronteira da grilagem não chegou ainda nesse território. Nós temos, então, uma oportunidade de melhorar o *status* de proteção desses territórios.

Agora, gostaria de entrar um pouco na parte final da minha contribuição nesta audiência e dizer que a solução para a Amazônia passa pelo reconhecimento de uma política de Estado que coloque os interesses nacionais acima das disputas ideológicas que tendem a se manifestar nos programas de Governo de curto prazo. A conservação e o desenvolvimento sustentável deveriam obter o mesmo consenso que o Brasil alcançou com as políticas de estabilização econômica que levaram ao fim da hiperinflação. A conservação da Floresta Amazônica é chave para o equilíbrio do clima e a proteção de biodiversidade do planeta.

Infelizmente, o ritmo acelerado de desmatamento e degradação pode ocasionar um ponto de não retorno, com consequências catastróficas para o clima do Brasil e para o mundo. Em um mundo premido pelas mudanças

climáticas, a conservação da Floresta Amazônica tem um papel chave para mitigar esses impactos e, ao mesmo tempo, assegurar um papel estratégico para o Brasil como potência ambiental no século XXI.

Para manter a floresta em pé, é essencial a abordagem que seja capaz de conciliar conservação e desenvolvimento econômico e progresso social. Para isso, é essencial estancar a sangria do desmatamento. Não faz sentido econômico nem estratégico permitir o avanço do desmatamento. O crescimento econômico não requer novas áreas de desmatamento. Ao contrário, o desmatamento inibe investimentos e impede o desenvolvimento da Amazônia.

Além disso, é preciso ter ousadia para pensar em um amplo programa de salvação e desenvolvimento para a região que possa contar com transferência de recursos públicos nacionais e internacionais para o seu desenvolvimento. A agenda para uma Amazônia sustentável requer a adesão de um conjunto simultâneo de iniciativas.

Primeiro, é estratégico apostar em uma economia a partir da biodiversidade e dos recursos florestais. Além disso, a Amazônia é o território ideal para esforços de reflorestamento e restauração florestal em larga escala que estão sendo anunciados. Poucos lugares do planeta têm condições tão favoráveis para o crescimento rápido de biomassa florestal.

Segundo, é necessário replicar os casos bem-sucedidos da bioeconomia e de sistemas agroflorestais com base em espécies nativas, como cacau, açaí e outras espécies. Essas superfrutas têm tido um crescimento expressivo na área de produção agroflorestal e uma participação crescente na economia da região.

Terceiro, é fundamental aumentar a produtividade agropecuária nas áreas já abertas. No caso da pecuária bovina, a produtividade poderia, no mínimo, quintuplicar nos próximos anos.

Quarto, é importante aproveitar os setores de mineração industrial, principalmente minério de ferro e bauxita, para que possam contribuir com o desenvolvimento regional. Um dos caminhos possíveis é o apoio ao desenvolvimento de ecossistema de negócios nos territórios de atuação desses setores.

Por último, o pagamento de serviços ambientais prestados pela Floresta Amazônica deve deixar de ser uma miragem e tornar-se uma possibilidade do ponto de vista dos serviços ambientais prestados nos chamados rios voadores, que permitem que a Floresta Amazônica irrigue e abasteça o centro-sul do Brasil com chuvas regulares que permitem a navegação, a produção agropecuária e o abastecimento humano.

A Amazônia é chave para o Brasil no século XXI. O País só será uma potência agrícola se conseguir conciliar o papel desta produção agrícola com a conservação da Amazônia, e, tornando-se e podendo se tornar, ao longo deste século, uma potência ambiental, uma potência agrícola, sobretudo uma potência agroambiental.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Adalberto Veríssimo, pela contribuição de alta qualidade e com informações relevantes.

Convido agora, para dividirem o tempo, dois autores da área do Direito, que se têm dedicado à questão ambiental, os Doutores Tiago Fensterseifer e o Professor Ingo Wolfgang Sarlet. Os senhores têm quinze minutos, portanto, dividirão o tempo da maneira que lhes aprouver.

Com a palavra.

O SENHOR TIAGO FENSTERSEIFER (DOUTOR PELA PUC-RS E DEFENSOR PÚBLICO) - Excelentíssimo Ministro, Luís Roberto Barroso, demais Ministros, autoridades e participantes desta Audiência Pública, que reputo histórica. Gostaria de saudar todos cordialmente, desde logo, agradecendo pela oportunidade de representar a academia e, no meu caso em particular, também a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Eu e o Professor Ingo Sarlet faremos uma participação conjunta e articulada, de modo que iniciarei uma abordagem mais geral, e o Professor Ingo fechará com aspectos mais propositivos da nossa intervenção.

Dito isso, a Constituição de 88, inclusive qualificada como uma Constituição Ecológica ou como uma Constituição Verde, expressão, aliás, utilizada pelo Ministro Luiz Fux no julgamento da ADC 42, sobre o novo Código Florestal, estabeleceu o que se pode denominar de um Estado não apenas democrático e social, mas também ecológico de direito.

No Brasil, Ministro Barroso, nós contamos já com aproximadamente quatro décadas de uma trajetória e consolidação sempre progressiva do marco jurídico ecológico iniciado na década de 80 por meio da Lei nº 6.938/81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, quando, então, consagrou-se, pela primeira vez, um bem jurídico ecológico autônomo, um microssistema legislativo especializado, uma política ambiental de âmbito nacional, em todos os planos federativos.

A Constituição de 88, nesse sentido, representa o ápice desse desenvolvimento, a proteção ecológica tomando assento definitivo no núcleo normativo axiológico no nosso sistema constitucional com a consagração tanto de deveres de proteção ecológica atribuídos ao Estado e também aos particulares,

quanto um novo direito fundamental de todos a viver em um meio ambiente sadio, equilibrado, tal como expresso no art. 225.

A Constituição, igualmente, estabelece o que podemos nominar de um Estado Constitucional aberto e cooperativo e tem a prevalência dos direitos humanos como princípio regente das suas relações internacionais, estimulando o que se pode denominar, inclusive, de um diálogo de fontes normativas, e mesmo de um diálogo de Cortes de Justiça, o que pode ser exemplificado, inclusive, pela referência feita pelo Ministro Barroso à Opinião Consultiva nº 23/2017, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especificamente sobre o tema "Meio Ambiente e Direitos Humanos" na decisão convocatória da presente Audiência Pública.

Esse cenário é reforçado também na jurisprudência do STF com o reconhecimento do *status* supralegal dos tratados internacionais em matéria ambiental, como destacado em voto da Ministra Rosa Weber na ADI 4.066, num dos casos envolvendo amianto, especificamente naquela ocasião, em relação à Convenção da Basileia.

Por essa ótica, da mesma forma como os tratados de direitos humanos, também os tratados internacionais em matéria ambiental, como por exemplo, a Convenção-Quadro Sobre Mudança do Clima e também a Convenção-Quadro sobre Biodiversidade, ambas aqui celebradas por ocasião da Conferência

do Rio, em 1992, e também o Acordo de Paris, de 2015, devem ser tomados como um parâmetro normativo no controle de convencionalidade por partes de juízes e tribunais nacionais, inclusive, *ex officio*, como já decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação à legislação infraconstitucional, bem como ações e omissões tanto de órgãos públicos quanto particulares.

Esse novo *status* atribuído ao direito humano e ao meio ambiente pela Corte, mas recentemente por meio dessa Opinião Consultiva nº 23, já referida, e, ainda nesse ano, no âmbito da sua jurisdição contenciosa, por meio do caso Tierra Nuestra *Vs* Argentina, isso tudo reforça por certo a responsabilidade internacional do Estado brasileiro em relação à proteção da Floresta Amazônica.

Ainda no tocante ao direito fundamental ao meio ambiente, a jurisprudência do STF tem reconhecido o que se pode denominar de uma dimensão ecológica inerente à dignidade humana, exigindo-se um patamar mínimo de qualidade e integridade ecológica como premissa a uma vida digna e ao exercício dos direitos fundamentais no seu conjunto. Dito isso, juntamente como o Professor Ingo, nós entendemos possível também falar da configuração de um direito fundamental à integridade do sistema climático, ou um direito fundamental a um clima estável e seguro, como, na doutrina brasileira, tem defendido o magistrado federal e professor Gabriel Wedy. De tal sorte que a integridade, a estabilidade climática, integram tanto o núcleo essencial do direito fundamental ao meio

ambiente quanto o chamado mínimo existencial ecológico, podendo-se falar hoje, até mesmo, de um mínimo existencial climático.

Nesse sentido, é imperioso o reconhecimento de deveres estatais específicos de proteção do sistema climático, derivados diretamente da previsão do inciso I, § 1º, do art. 225 da Constituição, que dispõe sobre a proteção dos processos ecológicos essenciais. O sistema climático, por essa óptica, deve ser reconhecido como um novo bem jurídico autônomo, de estatura constitucional, tal como defendido recentemente pelo Ministro Antônio Herman Benjamin, do STJ, somado inclusive à consagração infraconstitucional expressa da integridade do sistema climático, tanto no novo Código Florestal, no art. 1º, "a", parágrafo único, bem como na Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, especificamente no seu art. 4º, I.

Ocorre que, infelizmente, temos testemunhado, nos últimos anos, a reversão dessa trajetória, até então ascendente e progressiva, do marco jurídico das políticas públicas ambientais no Brasil, diante de um cenário atual de omissão e permissividade, bem como ações governamentais flagrantemente contrárias à proteção ecológica, como se pode verificar nos exemplos que seguem.

O primeiro deles, a retratação na fiscalização e exercício do poder de polícia ambiental, mecanismos de comando e controle, com a redução drástica de autuações de infrações ambientais, conforme inclusive admitido nesta

Audiência Pública, ontem, pelo Presidente do Ibama. Também a permissividade com a presença humana e atividades ilegais, como extração de madeira, garimpo, tanto em unidades de conservação quanto em territórios indígenas.

O aumento progressivo do desmatamento, dos focos de incêndio na Amazônia e também no Pantanal, aliado a um negacionismo científico e climático de representantes de órgãos do Governo Federal, contrariando o consenso científico, inclusive os dados oficiais do próprio INPE, tudo isso implica violação aos deveres estatais de transparência ativa e acesso à informação ambiental, consagrados no Brasil, tanto na Lei de Acesso à Informação Ambiental, de 2003, quanto, mais recentemente na Lei de Acesso à Informação Pública, de 2011.

A redução da participação da sociedade civil, como no caso do CONAMA, objeto aliás da ADPF 626, proposta pela Procuradoria Geral da República, que reduziu drasticamente a sua estrutura e criou um procedimento de sorteio aleatório para esvaziar a participação das entidades ambientalistas, ensejando violação flagrante aos hoje denominados direitos ambientais de participação da sociedade, consagrados desde lá do Princípio X, da Declaração do Rio, de 92, quanto mais recentemente no Acordo de Escazú, de 2018.

Destaca-se ainda as reduções orçamentárias e mesmo a não utilização de recursos orçamentários já disponíveis. E, por fim, a inoperatividade

do Fundo Clima, por inércia do Governo Federal, que, aliás, também tem como pano de fundo limitar a participação da sociedade civil nas políticas ambientais.

Dito isso, mais uma vez agradeço a oportunidade e passo a palavra ao Professor Ingo.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Tiago Fensterseifer. Passo a palavra ao Professor Ingo Wolfgang Sarlet, com muito prazer.

O SENHOR INGO WOLFGANG SARLET (PROFESSOR TITULAR DA PUC-RS) - Muito bom dia, Excelentíssimo Senhor Ministro Roberto Barroso, Relator desta ADPF, Presidente dos trabalhos. Em seu nome e em nome do Excelentíssimo Advogado-Geral da União, Dr. José Levi do Amaral, saúdo os demais integrantes da Corte, autoridades presentes e demais participantes desta audiência pública.

O quadro apresentado pelo colega Tiago e com os demais dados já trazidos ontem, mesmo hoje, nas falas antecedentes, de acordo com entendimento que aqui representamos em conjunto, está configurado, em processo de agravamento, um verdadeiro estado de coisas inconstitucional e inconvencional em matéria ambiental climática.

Tal como se está na inicial, somado ainda ao estado de emergência ambiental climático, como já reconhecido por diversos países e

entidades internacionais, a exemplo do Parlamento Europeu, no final do ano passado, inclusive, com a meta de atingir a neutralidade climática até 2050.

Esse estado de coisas significa, portanto, em virtude do flagrante retrocesso em termos de proteção ambiental, ademais do descumprimento do dever de progressividade referido, inclusive, na fala do Professor Armínio Fraga, estabelecido pelo Direito Internacional, quando se trata de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

O retrocesso se manifesta tanto no plano jurídico, do ponto de vista da diminuição da proteção normativa institucional, organizacional, procedimental, e mesmo financeira e orçamentária; e do ponto de vista fático, a degradação segue avançando, e se persistir a erosão da proteção jurídica somente poderá também piorar por falta de instrumentos suficientes para a sua contenção.

Soma-se a isso, do ponto de vista das políticas públicas ambientais, a caracterização de um verdadeiro *laissez-faire* ambiental, tal como referido pelo Ministro Herman Benjamin, do STJ, uma fase legislativa do passado, pré-Direito Ambiental e que pode ser ilustrada pela manifestação recente, tão difundida, de "vamos todos passar a boiada".

O dever de proteção estatal, como já referido, vincula todos os órgãos e agentes estatais, implica o poder e dever da atuação do Poder Judiciário no controle das ações e omissões dos demais atores estatais, inclusive, aqui, em

especial, do Poder Executivo, quando manifestamente se está aquém dos níveis de proteção ecológica exigidos constitucionalmente e pelos *standards* internacionais.

Aqui também se aplica, como é já tradição do STF, a figura da proibição de proteção insuficiente ou deficiente. E é nesse contexto que assume relevo o instrumento jurídico do princípio da proibição de retrocesso ambiental ecológico e do correspondente dever de progressividade.

Reconhecido e aplicado por esta Corte como princípio constitucional implícito, em diversas decisões, além de expressamente consagrado no art. 3º do Acordo Regional de Escazú, de 2018, do qual o Brasil é signatário, muito embora não tenha finalizado a sua incorporação.

O princípio da proibição de retrocesso ou não regressividade, que já vinha sendo deduzido também do princípio do dever de progressividade previsto nos documentos internacionais, passou a incluir proteção do ambiente e opera como instrumento para aferição e controle, portanto, de atos do poder público que diminuem os seus níveis de proteção.

Importa também sublinhar que o poder-dever do Poder Judiciário, no sentido de controlar as ações e omissões dos demais Poderes, torna-se pleno e imperativo, operando, portanto, como regra quando estiverem comprometidos o mínimo existencial ecológico e o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente, o que se dá nas seguintes situações: primeiro,

quando se está diante de riscos irreversíveis, é um critério protagonizado pelo Professor Alexandre Aragão, de Coimbra, a exemplo aqui do *tipping point* de savanização da Amazônia, de 20% a 25%, onde já chegamos a 17% de desmatamento, como referido ontem pelo Professor Carlos Nobre; B - quando ocorre afetação dos processos ecológicos essenciais, de acordo com art. 225, § 1º, I, da Constituição, no caso exatamente da integridade do sistema climático; e C - quando se trata da proteção de espécies de flora e fauna ameaçadas de extinção, também de acordo com a nossa Constituição.

Para otimizar tal proteção é necessário assegurar, em nome da proteção ambiental, uma posição preferencial da integridade climática, visto pertencer ao núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente, no sentido de um mínimo existencial ecológico e, especialmente, de um mínimo existencial ambiental, como já referido.

O STF tem atuado e pode atuar ainda mais como ator proativo de uma cogovernança ecológica no contexto também da sua função contramajoritária. Há que resguardar também, nesse contexto, os interesses e direitos fundamentais de minorias e grupos sociais vulneráveis e sub-representados pela política tradicional, como é o caso dos povos indígenas, das crianças e adolescentes, inclusive aqui pelo olhar, pela ótica da justiça climática, como já simbolizado pelo conhecido movimento Fridays for Future, da estudante

sueca Greta Thunberg, além das futuras gerações humanas, como inclusive previsto na nossa Constituição.

O dever do Estado de proteção dos grupos sociais vulneráveis foi expressamente reconhecido no contexto da proteção ecológica e dos Direitos Humanos, também pela Opinião Consultiva 23/2017 da Corte Interamericana, inclusive também no contexto do acesso ao sistema de justiça.

A forma possivelmente mais eficaz de atuação do Poder Judiciário nesses casos de maior impacto e transversalidade, sempre buscando, quando possível, uma deferência para os demais atores estatais, é lançar mão de decisões que impõem medidas estruturantes, tal como já tem surgido na doutrina pela pena de autores como o nosso colega da PUC-RS, Marcos Jobim, Professores Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Arenhart, entre outros, e também da qual já lançou mão o próprio STF em algumas decisões, inclusive no que tange à proteção das comunidades indígenas vulneráveis em relação aos efeitos da covid.

Dentre as medidas que poderiam ser determinadas já no presente feito, podemos referir as que seguem, em caráter ilustrativo. A instalação de um comitê de emergência, ou de crise ambiental, ou também sala de situação ambiental - como feito, aliás, há poucas semanas pela Suprema Corte de Justiça da Argentina em relação às ações aos incêndios do delta do rio Paraná. Tal comitê, ou sala, seja composto, por exemplo, por autoridades públicas, entidades científicas e

representantes de entidades ambientalistas, povos indígenas, representantes do setor jurídico, a serem cumpridas as medidas judiciais eventualmente determinadas e, com isso, também assegurando aquilo que se tem chamado de uma cidadania ambiental.

Na jurisprudência do STF, a sala de situação teve sua instalação determinada na ADPF 709, também da relatoria de Vossa Excelência, Ministro Barroso, quando justamente se declara aquelas medidas que eu referi para conter o contágio e a mortalidade por covid-19 entre a população indígena.

Da mesma forma, registra-se que a ADPF 743, relatada pelo Ministro Marco Aurélio, em que é pleiteada, além do reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional, a imposição de inúmeras medidas - por exemplo, um plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal - e também a criação de uma sala de situação, de modo a permitir a gestão da crise.

A função de tal comitê ou sala de emergência visa considerar a gestão da crise ambiental, subsidiar a tomada de decisões, monitorar o cumprimento das medidas impostas, inclusive no tocante ao cumprimento de execução do orçamento, em matéria ambiental, elaborando relatórios periódicos a serem submetidos ao STF.

Aqui se fez, evidentemente, apenas algumas referências sobre possibilidades de instrumentalização da força possível do direito em relação à

regulação, seja induzindo condutas, seja sancionando, seja inclusive combatendo medidas de desconstrução da nossa integridade ambiental climática.

Para encerrar, permito-me dizer, em meu nome e do Doutor Tiago, que mais uma vez o STF está ocupando o seu lugar na cogestão da crise ambiental e do correspondente estado de coisas inconstitucional e inconvencional, tendo em suas mãos a possibilidade de contribuir, de modo concreto, para o seu enfrentamento e mesmo a sua superação.

Espero não ter falado rápido demais. Cumpri o tempo. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, professor Ingo Wolfgang Sarlet, pela sua contribuição.

Chamamos agora o Professor Ricardo Magno Osório Galvão, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, um nome reconhecido internacionalmente.

Temos muito prazer e muita honra em recebê-lo aqui, professor.

O senhor tem a palavra.

O SENHOR RICARDO MAGNUS OSORIO GALVÃO (EX-DIRETOR DO INPE) - Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, colegas expositores e todos aqueles que estão assistindo esta audiência pública.

Quero, em primeiro lugar, congratular o Ministro Barroso por essa iniciativa, que certamente ficará registrada como exemplo paradigmático da correta forma republicana de analisar grandes questões nacionais e propor soluções com ampla discussão pela sociedade.

Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, em um evento na École Polytechnique, em Palaiseau, no ano passado, quando conversamos sobre a questão climática. Li seu artigo publicado na Revista de Direito da Cidade:

> "Em colaboração com Patrícia Campos Mello, tenho certeza que, sob sua batuta, os resultados desse evento serão extremamente valiosos para a construção de uma política ambiental que coloca o País nos trilhos do desenvolvimento sustentável e socialmente justo".

Programei minha apresentação, inicialmente, para fazer uma discussão mais detalhada dos fundamentos científicos que norteiam a ampla percepção moderna sobre o efeito antrópico nas mudanças climáticas e no aquecimento global, a partir da Revolução Industrial.

No entanto, na abertura do evento, o Ministro Barroso já fez uma breve e correta explanação do modelo de Arrhenius e Kalender**,** sobre o efeito estufa e várias apresentações tangenciaram esse tema.

Assim, em benefício da presteza de minha manifestação e foco nos assuntos que considero mais diretamente relevantes aos objetivos desta audiência pública, abri mão da exposição visual, limitando-me à comunicação oral.

Com relação às mudanças climáticas, o General Augusto Heleno Pereira mencionou que o efeito antrópico sobre o aquecimento global ainda é contestado por muitos cientistas.

De fato, há cientistas de renome que questionam alguns resultados de modelos climáticos baseados em simulações computacionais complexas e que, de um ponto de vista matemático, constituem um problema mal condicionado em previsões futuras baseadas em soluções de equações diferenciais com condições iniciais.

Infelizmente, esse tipo de afirmação é, às vezes, mal interpretado por cidadãos comuns desconhecedores da metodologia científica como uma comprovação de que o efeito antrópico nas mudanças climáticas é categoricamente negado por parte da Academia. Aliás, esse tipo de reação foi recentemente observado no episódio da suspensão dos testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford contra a covid-19.

Essa é uma percepção equivocada. Toda teoria científica *bona fide* tem que ser falseável, ou seja, tem que ter embutidos em si os fatores que podem ser testados, corrigidos, modificados ou aprimorados. Porém, isso tem que ser feito sempre seguindo a sistemática do método científico, por meio da apresentação de resultados sólidos ou argumentos lógicos que contradigam o modelo, e não por simples opiniões subjetivas.

Na realidade, os modelos climáticos evoluíram muito nas últimas duas décadas, em função das críticas ao método científico. Contudo, ressalto que não há nenhum resultado sólido testado independentemente que comprove a não existência de efeito antrópico no aquecimento global.

Os resultados produzidos até recentemente no monitoramento e controle do desmatamento em vários biomas brasileiros se devem ao trabalho árduo e dedicado de várias instituições nacionais, em particular: Ibama, ICMBio e Inpe.

Por isso, é com grande tristeza que vemos a forma como essas instituições são tratadas no atual governo. Em particular, o Inpe voltou a ser fortemente criticado por autoridades governamentais, e várias iniciativas estão sendo adotadas para diminuir seu protagonismo no programa espacial brasileiro e nas atividades de monitoramento dos biomas nacionais por satélite e observação da Terra.

Infelizmente, em sua manifestação, o Ministro Marcos Pontes, apesar de corretamente mencionar que os dados do instituto são auditados e transparentes, evitou contestar as críticas de forma mais veemente, apresentando um cenário rosado para o instituto.

Por isso, com base em minha experiência de quase três anos como diretor daquela grande instituição nacional, julgo oportuno discorrer sobre

as dificuldades atuais que têm grande relevância para a execução da política ambiental brasileira.

As principais críticas feitas mais recentemente ao Inpe vieram do Vice-Presidente, dizendo que os sistemas Deter e Prodes não são satisfatórios nem modernos, utilizando técnicas ultrapassadas para reconhecimento de imagens, sem empregar inteligência artificial.

Acrescenta que os dados não são precisos quando há cobertura de nuvens, porque não são utilizadas imagens de satélites que empregam radar e que não há controle da lealdade de seus servidores, que dão preferência à divulgação de dados que prejudicam o governo.

Esta última crítica parece que foi esvaziada - pelo menos superficialmente, já que o Vice-Presidente não se retratou da acusação leviana que fez -, após conversa com o atual diretor do Inpe, que lhe informou que os dados do Deter são disponibilizados publicamente, de forma aberta. Fato este que já havia claramente esclarecido, por ocasião do embate que tive com o Presidente da República, no ano passado.

Com relação às duas primeiras críticas, o Vice-Presidente está propondo a criação de uma agência nacional para centralizar os dados de desmatamento, sob a gestão do Censipam e já foi aprovada a compra de um satélite

SAR - radar de abertura sintética - para o mesmo órgão, pertencente ao Ministério da Defesa.

Essas duas decisões terão implicações bastante negativas na atividade de monitoramento de desmatamentos e queimadas na Amazônia, como argumentarei em sequência. Antes, porém, é necessário também mencionar o ataque ao Inpe, vindo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com relação à compra do sistema, fornecido pela empresa Planet, para monitoramento em todo território nacional. Nomeadamente, a Polícia Federal declarou para a imprensa que: "técnicos do Inpe usam de desonestidade intelectual para desinformar a imprensa e conseguir impedir que novos sistemas sejam contratados."

Começo por comentar a proposta de criação da agência nacional para centralizar os dados de desmatamento. Características importantes do sistema de monitoramento de desmatamento da Amazônia, razão de sua renomada credibilidade internacional - pelo menos até o presente -, são a grande qualificação dos cientistas do Inpe, comprovada pela alta taxa de citações de seus trabalhos científicos, sua independência em relação aos órgãos fiscalizadores e a divulgação aberta e gratuita dos dados para a sociedade e outras instituições.

O Censipam é um órgão militar e, devidamente reconhecendo seus bons serviços com relação ao sistema de vigilância da Amazônia, não tem

como missão o monitoramento amplo de desmatamento e não disponibiliza abertamente seus dados.

De fato, não se tem conhecimento de divulgação pública aberta e contínua de alerta de desmatamento pelo Censipam, embora forneça dados bastante úteis ao Ibama e ICMBio.

Ao propor que a nova agência seguiria o modelo da Agência Nacional Americana, NRO, o governo está claramente indicando a intenção de controlar as atividades de observação da Terra sob a ótica das aplicações militares.

Pelas leis americanas, agências de inteligência, como NSA, CIA e NRO, não podem atuar dentro do território dos Estados Unidos. Os satélites operados pela NRO são de alta resolução, dirigidos para alvos militares.

O monitoramento ambiental civil, por sistemas de satélites, é conduzido por vários outros órgãos dos Estados Unidos, inclusive institutos universitários, com financiamento total ou parcial da Nasa.

Em sua proposta, o Vice-Presidente está transmitindo uma ideia confusa do que seja o monitoramento da Amazônia, embaralhando aplicações militares com civis, retirando atividades de monitoramento do Inpe. Colocando-o sob a tutela de um órgão dentro da hierarquia militar, a credibilidade internacional dos dados seria bastante afetada.

Além disso, um efeito indesejável poderá ser a obstrução ou dificuldade de análise por órgãos e agentes públicos e privados, inclusive universidades e programas de pós-graduação. Ressalto que cerca de 1200 trabalhos acadêmicos já foram produzidos com os dados dos sistemas Deter e Prodes.

Com relação à crítica de que o Inpe utiliza técnicas ultrapassadas para o reconhecimento de imagens, o Vice-Presidente fez outra acusação leviana e injusta, talvez por desconhecimento. A grande precisão dos dados fornecidos pelo Inpe, que alcança cerca de 95% no sistema Prodes, é devida à metodologia de validação de suas imagens por especialistas de alta qualificação técnica. Esse grau de precisão dificilmente é alcançado utilizando apenas métodos de inteligência artificial.

Mas isso não significa que também não sejam empregados métodos avançados utilizando aprendizado por máquinas. Ao contrário, os pesquisadores do Inpe desenvolveram e estão aprimorando o Sistema Brazil Data Cube, com o objetivo de criar cubos de dados multidimensionais prontos para análise, a partir de imagens de média resolução espacial de satélites, para todo o território brasileiro, e de gerar informações de uso e cobertura do solo, utilizando aprendizado de máquinas e análise de séries temporais de imagens de satélites.

Um produto já disponível nesse projeto é o SITS, software livre que suporta doze métodos diferentes de aprendizado de máquinas para analisar imagens dos satélites Sentinel, Landsat e CBERS.

O sistema Deter Intenso, mencionado pelo Ministro Marcos Pontes, é outro produto desse projeto. Recentemente, o governo decidiu aportar recursos substanciais recuperados pela Operação Lava-Jato para a compra, pelo Ministério da Defesa, de um satélite SAR. Devido à decisão do Supremo Tribunal Federal de que esses recursos sejam aplicados na preservação da Amazônia, o Ministério da Defesa tem procurado justificar essa aquisição, afirmando que o satélite será utilizado para aprimorar os serviços prestados pelo Inpe. No entanto, não foi disponibilizado um projeto técnico da proposta com participação de especialistas do Inpe. Além disso, quando necessário, o Inpe utiliza imagens de radar do satélite Sentinel, da Agência Espacial Europeia, fornecidas gratuitamente. O satélite proposto opera na banda X de micro-ondas, que não é a mais apropriada para monitoramento de desmatamento de florestas.

No ano passado, em colaboração com o comando da Aeronáutica e a Agência Espacial Brasileira, o Inpe criou um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de desenvolvimento nacional de um SAR operando em banda L, que é muito mais adequada para imageamento de florestas e que atende também demandas da Defesa. O relatório final dos trabalhos foi

encaminhado à AEB no final do ano passado. Ao priorizar a aquisição de um satélite no exterior e não seu desenvolvimento no País, o governo está agindo contra o progresso da indústria aeroespacial brasileira.

Finalmente, é importante comentar o ataque feito pela Polícia Federal. O Inpe nunca se manifesta espontaneamente sobre sistemas adquiridos por outras instituições, apenas responde a questionamentos enviados em comunicação direta por outros órgãos: Ministério Público, Procuradorias, Parlamento, etc., bem como por meio da Lei de Acesso à Informação. Essas respostas são registradas nos canais oficiais. O sistema a ser fornecido pela empresa Planet ao Ministério da Justiça e Segurança Pública é baseado em uma constelação de 130 nanossatélites, que, de fato, permite imagens com resolução 3x3m^2, que provavelmente atenderão às demandas da Polícia Federal. No entanto, esse sistema não é adequado para o sistema de alertas Deter, que está baseado em imagens de menor resolução, mas com ampla faixa de varredura e com câmeras de calibração espectral confiável. Os sensores dos satélites da Planet são instrumentos de prateleira, de muito menor qualidade que as câmeras dos satélites CBERS e de difícil calibração entre as câmeras dos diversos satélites que compõem a constelação. Essas imagens são certamente de suficiente qualidade para interpretação visual no monitoramento de atividades humanas ilícitas, como

garimpo ilegal, por exemplo, mas seu uso em processamento atomizado é muito difícil, exigindo várias calibrações cruzadas.

Concluindo, Senhor Ministro, reitero ser essencial para o País reforçar a atuação do Inpe como avançada instituição de desenvolvimento científico e tecnológico, responsável pelo monitoramento, por satélite, de nossos biomas e pela execução das aplicações civis do Programa Espacial Brasileiro, atendendo demandas especiais, de diferentes órgãos do governo - e, aqui, realço -, sempre respeitando a correção e a independência soberana do conhecimento científico.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Professor Ricardo Galvão, por sua contribuição, com sua experiência e conhecimento técnico, e pela importante exaltação da independência científica.

Convido agora, para pronunciamento, a Copresidente do Painel Internacional de Recursos Naturais Inep-ONU e ex-Ministra de Estado do Meio Ambiente, de 2010 a 2016, a Dra. Izabella Mônica Vieira Teixeira.

Ministra, é um prazer e uma honra tê-la aqui conosco e muito grato pela contribuição.

A SENHORA IZABELA MÔNICA VIEIRA TEXEIRA (EX-MINISTRA DO MEIO AMBIENTE) - Obrigada, Ministro! Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentá-lo e, em seu nome, cumprimentar não só os demais Membros da Corte, mas também os meus colegas que me acompanham nessa Audiência Pública, que eu reputo não só de grande importância, mas de uma emoção única.

Eu fiquei, ontem, atentamente ouvindo os depoimentos e, à noite, conversava com o ex-deputado Fábio Feldeman, falando da história dos últimos 35 anos da evolução das políticas ambientais e dos temas globais no Brasil. E essa Audiência retrata isso na pluralidade e na diversidade daqueles que representam a sociedade do Brasil, manifestando o seu conhecimento e, mais do que isso, manifestando caminhos concretos de solução.

Então, é com muita alegria que eu me junto a esta iniciativa e indico aqui, do ponto de vista mais político, talvez dois caminhos distintos dos debates que eu tive o prazer - e continuo tendo o prazer - de assistir.

Há, claramente, na motivação da discussão do Fundo Clima dois contextos: um de conter os retrocessos e proteger a trajetória das políticas ambientais e climáticas, seus instrumentos, os seus sistemas de governança e os seus legados. E o outro lado é como avançar para o futuro, quer dizer, no Brasil nós estamos discutindo essa questão do Fundo Clima e a provocação que esse debate

nos leva também considerando essencialmente o que o Senhor pontuou ontem, na abertura da Audiência Pública, que as agendas de meio ambiente, de proteção da biodiversidade e de mudanças de clima são determinantes do futuro que queremos, vão permanecer e, portanto, serão qualificadoras de como viveremos no planeta neste século.

E é nesse contexto, quer dizer, considerando esse movimento pendular de conter os retrocessos e avançar em relação ao futuro, que eu acho que nós temos aqui que abordar. Eu gostaria de sinalizar alguns aspectos curto prazo e juntando também perspectivas estratégicas de desenvolvimento sustentável no Brasil, que o debate sobre o Fundo Clima encerra.

O primeiro deles, obviamente, nós estamos falando do presente e do futuro da Amazônia, e isso significa a inserção do Brasil no mundo. A Amazônia nos coloca no mundo. A Amazônia de hoje nos tira do mundo. E isso é absolutamente importante de ser entendido do ponto de vista político, do ponto de vista da expressão do País no seu exercício de interesses geopolíticos e geoeconômicos, nesse mundo que emerge ainda mais acelerado no pós-crise do covid.

Há também o fim do desmatamento - e eu não vou aqui entrar em detalhes -, isso já foi apontado por vários especialistas. Mas quanto é um imperioso não só o combate ao crime ambiental, mas pela situação - o Senhor me

permite uma posição mais informal -, absolutamente esquizofrênica do ponto de vista climático, porque o Brasil é um país que contribui com o carbono ilegal e com o carbono legal.

A atmosfera, para o efeito de aquecimento global, não quer saber se é legal ou se é ilegal, mas a grande verdade é que grande maioria, ou pelo menos quase metade, das nossas emissões estão, infelizmente, hoje, associadas a emissões oriundas de atividades criminosas e, portanto, ilegais e que não têm nenhuma agregação em valor, ou de discurso, ou de debate em relação à agenda climática. Isso é *law enforcement*, isso tem que ser feito, evidentemente, combatendo o crime.

O Brasil tem grande capacidade de lidar com isso, vide a trajetória de enfrentamento ao desmatamento desde a primeira crise, em 1988, crise internacional, que levou à criação do Programa Nossa Natureza, a criação do Ibama, o primeiro programa de combate ao desmatamento chamava PEAL, o programa de emergência ao combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Naquela época, nós já entrávamos ao vivo no Jornal Nacional informando à sociedade brasileira sobre o interesse de proteção na Amazônia. Então, tem mais de 30 anos que essa agenda está colocada aí.

Em 2004, em função do segundo pico do desmatamento, você tem uma política estruturante, que é do PPCDAm, com as suas revisões e com outras políticas de conservação, que levaram às menores taxas de desmatamento

da história. E eu tenho, em particular, muito orgulho de, durante a minha gestão, se você olhar por tempo de governo, nós termos as menores taxas registradas. Isso foi feito em parceria do Inpe às Forças Armadas, da sociedade civil ao debate internacional, da elaboração de estratégia para lidar com as melhores tecnologias de monitoramento à credibilidade internacional e à construção de políticas robustas, em que o Fundo Clima se insere do ponto de vista de inserção do Brasil nessa agenda, que estava em franca mudança e que se consolida no chamado Acordo de Paris.

Então, nós temos aí também a necessidade de enfrentar desigualdades sociais, a informalidade econômica, o respeito aos direitos humanos, o respeito às liberdades individuais e coletivas. E aqui uma mensagem importante desse processo: não se faz enfrentamento das mudanças do clima sem democracia. Isso é uma das questões estratégicas de quando a gente está discutindo governança climática.

Além disso, além da nova democracia, das novas liberdades individuais e coletivas, direitos e deveres que estão colocados nos arranjos globais de hoje, a participação social e as nossas múltiplas escolhas, vamos para uma emergência, para um novo patamar do papel da ciência. A ciência é mais do que *science policy oriented*, como era no passado, ela também é *action oriented*, e isso muda

o patamar de lidar com esses problemas e, portanto, o patamar de encaminhar soluções.

A organização da gestão pública e da nova relação sociedade/Estado também está sendo pautada pelas mudanças do clima e, obviamente, a conectividade entre as agendas. As agendas não são mais tratadas isoladamente. Se você quer falar de segurança alimentar, você tem que entender a segurança climática, a segurança energética, a segurança hídrica e como é que você vai construir propostas robustas de desenvolvimento de um país feito o Brasil, que tem ativos e uma diversidade de escolhas e talvez, por isso, seja refém de achar que podemos adiar o futuro, quando, na realidade, estamos hoje guerreando com o nosso passado.

A imagem internacional de um país hoje é modelada essencialmente por 4 grandes *drivers*, eu posso assim dizer. Obviamente, a questão econômica, a estabilidade econômica. A segunda tem a ver com a qualidade, se eu posso usar essa expressão, "da sua democracia". O terceiro aspecto tem a ver com a segurança jurídica e os direitos e garantias - que abarcam direitos humanos, direitos das populações indígenas, a questão de gênero, enfim. Por último, a questão das políticas ambientais e de sustentabilidade.

Essa é a imagem hoje no mundo, é assim que se avaliam as sociedades, é assim que as sociedades estão interagindo. Portanto, não é um complô

contra o Brasil, etc., é uma evolução de sociedade global em função, obviamente, da importância que os temas ambientais e os temas climáticos ganharam e continuam ganhando em termos de protagonismo para uma vida melhor no planeta.

O que eu quero dizer aqui é que, se nós vamos andar buscando a vontade política ou buscando espaços, como muitos sugeriram, para o diálogo, para sairmos dessa situação impensável em que o Brasil se encontra hoje na agenda ambiental e na agenda climática, um país que sempre liderou essa agenda, com base nos seus interesses nacionais, é importante que essa vontade política seja verdadeira, a vontade de dialogar e de construir com a sociedade e com as instituições brasileiras.

Isso não pode ser um exercício de bravatas. A Esplanada dos Ministérios e a democracia brasileira não recepcionam bravatas. Eu acho que isso é um aprendizado político da Nova República, é importante que, na interlocução entre governo e sociedade, sociedade civil, ciência e, enfim, setor privado, tenha-se uma vontade real política de dialogar.

Nessa perspectiva, eu acho que nós temos que compreender o processo do Fundo Clima.

O Brasil não era um país signatário da Convenção de Clima, um país signatário do Protocolo de Kyoto, como foi enfatizado ontem, à época. Quando

nós decidimos, eu estava lá no processo de decisão, ter o Fundo Clima e construir a política nacional de mudança do clima.

Isso foi aprovado em lei pós participação do Brasil na Conferência de Copenhagen, de 2009. E, mais do que isso, isso foi visto como uma consequência estratégica, um desdobramento estratégico do imperativo moral, ético, constitucional, ambiental, climático de enfrentamento ao desmatamento que o Brasil fez. E as consequências, do ponto de vista global, são consequências que mostraram que o Brasil fez a maior contribuição de redução de gás de efeito estufa na história por conta do enfrentamento ao desmatamento ilegal na Amazônia.

Isso também revelou um outro lado da moeda, que foi construir a Política Nacional Sobre Mudança do Clima e o Plano Nacional Sobre Mudança do Clima, trabalhando com a questão da agricultura de baixo carbono, trabalhando com a questão da renovação da matriz energética e da matriz elétrica, com decisões importantes em relação à energia eólica e que hoje está aí representada na matriz elétrica como uma segunda fonte de geração de energia, discussões estratégicas sobre a renovação do etanol, dos biocombustíveis, da agenda de biocombustíveis, discussão sobre cidades sustentáveis, enfim, transportes. Isso tudo permeia, em resíduos sólidos, com a aprovação de uma lei que levou vinte e um anos em tramitação no Congresso Brasileiro.

Essa ideia evolui para você criar um fundo, um fundo que pudesse trabalhar, no seu modelo, não só os investimentos diretos pelo Ministério do Meio Ambiente, investimentos, por exemplo, não reembolsáveis, porque nós financiamos a Embrapa com laboratório de monitoramento de emissão de gases a partir da pecuária brasileira, entendeu, em tempos de hoje em que não se passa a boiada, rastreia-se a boiada.

Então, o Fundo Clima, lá atrás, começou a discutir e a financiar como é que nós podemos alocar recursos para que isso possa evoluir, subsidiar as futuras ambições do Brasil em relação à agricultura de baixo carbono.

É nessa linha que o Brasil também avança com investimentos pelo BNDES para estimular o setor privado, como foi dito ontem, obviamente com dificuldades, mas com grande adesão, porque estava ali uma força de movimentação de atores da sociedade brasileira absolutamente alinhados com os novos movimentos que aconteciam internacionalmente pós o insucesso da Convenção de Copenhagen.

E é também nesse contexto que o Brasil maneja a questão de soberania nacional. Aqui é um ponto extremamente importante: a discussão de soberania nacional sobre os temas ambientais foi resolvida, ou foi equacionada, na Declaração de Estocolmo, em 1972, no seu Princípio 21, por grande demanda do Brasil. Então, todos os interesses brasileiros, todos os acordos que o Brasil fez na

área ambiental sempre foram pautados pela defesa dos interesses nacionais, pela sua soberania e devidamente equacionados na primeira declaração que foi feita no mundo, no sistema multilateral, de recepcionar as questões de desenvolvimento e meio ambiente. Então, não é nem na Rio-92, é em Estocolmo-72.

Então, parece-me que algumas histórias, como eu chamo aqui de *no issues*, são contadas ou por desinformação ou por algum interesse político de curto prazo, que não traduz os interesses estratégicos do País, nem tampouco a visão e o engajamento da sociedade brasileira e das suas instituições.

Ainda o Fundo Clima, então, ao ser criado e liberar esse recurso e trabalhar novos modelos, ele foi ao seu cadastro ambiental rural, influenciou TerraClass, nós trabalhávamos todas as instituições. Eu vi o Professor Galvão falando aqui do INPE e eu me lembrei imediatamente dos esforços e do trabalho para nós podermos evoluir em novas gerações de satélites, para poder ter um DETER do B, um DETER mais aplicado, mais intenso etc. etc. Sempre houve cooperação, sempre houve diálogo, sempre houve convergência, claro, com disputas, isso faz parte da vida pública, ainda bem que é assim. Mas um processo de mudança do clima no Brasil encerrava, na realidade, esses caminhos novos de coordenação entre políticas públicas e diálogos com a sociedade.

Nessa direção, nós temos o Fundo Amazônia, nós temos o Banco Central entrando com as regras e a FEBRABAN entrando com as novas regras do

sistema financeiro, olhando as questões de sustentabilidade e a sensibilidade em relação ao clima.

E o Brasil, em 2011, na Conferência de Durban, lidera a mudança de posição dos países em desenvolvimento e economias emergentes e consegue ali construir o caminho para Paris, junto com os Estados Unidos, junto com a Índia, junto com a China e junto com a União Europeia, liderando.

Eu estou contando essa breve história porque isso tudo está envelopado na importância e como isso reflete internacionalmente no nosso comportamento político ao adotar instrumentos como o Fundo Clima ou o Fundo Amazônia, que, na realidade, são uma segunda parte dessa agenda climática em relação ao uso da terra, que é a experiência exitosa e protagonista do Brasil no chamado instrumento de REDD+. E esse instrumento de REDD+ deu ao Brasil, na Convenção de Clima, não só a liderança. Como nós fomos o primeiro país a preencher todos os requisitos para obter os resultados de REDD+ da Convenção do Clima, em 2015, por essa razão, o Ministro de Meio Ambiente do Brasil pôde sentar-se à sua frente ontem e dizer que tem o Programa Floresta Mais. Esse programa é resultado dos esforços do Brasil, de 2014 e 2015, de redução do desmatamento. Portanto, se não cair o desmatamento, os dinheiros futuros oriundos e resultantes da agenda de REDD+ estão comprometidos para o Brasil. Essas relações de causa e efeito no tempo precisam ser explicitadas quando nós estamos discutindo o

restabelecimento, a redefinição ou novas ambições em relação aos instrumentos de política de clima, como o Fundo Clima, e numa outra ação, como o senhor fez menção ontem, com a Ministra Rosa Weber, em relação ao Fundo Amazônia.

Esses resultados alcançados no Brasil permitem, por exemplo, que, se a gente comparar o ano de 2015 - isso é um dado extremamente interessante, a redução das emissões está no *site* da Convenção, está no site da ONU -, a redução de emissões provenientes do desmatamento na Amazônia em 2015, da ordem de 620 milhões de toneladas de CO2, seriam mais do que suficientes para compensar todas as emissões de gás de efeito estufa da França do mesmo ano, 421.3 milhões de toneladas de CO2 equivalente.

Então aqui está um exemplo de como a gente pode cooperar internacionalmente sem fazer essas guerras de narrativa sobre quem desmatou o ano passado, quem fez isso, até porque eles estão recuperando, e custa muito caro recuperar. Então aqui está apontado, na política climática, nos instrumentos que nós usávamos, como nós poderíamos avançar numa relação mais saudável e estratégica em termos de cooperação internacional.

Avançando nesse tema, quero dizer apenas o seguinte: é preciso conter esses retrocessos e, como eu disse, nós temos que entender como avançar com o Fundo Clima, inclusive naquilo que o Armínio falou, em novos contextos, em relação a questões econômicas e instrumentos econômicos, no que diz respeito

à economia de baixo carbono e economia climática. A precificação de carbono, você tem novidades, nos últimos 10 anos, talvez nós tenhamos que discutir modelos de governança e entender melhor como podemos fazer uso desse instrumento para fazer avançar em relação às questões climáticas.

Aqui, indo para o final, gostaria de sinalizar uma segunda parte muito breve: como avançar para o futuro. E o avançar para o futuro significa não só, como o Beto Veríssimo e outros ontem falaram, o IPAM, enfim, sobre o destino da Amazônia, isso é o *wicked problem*, nós temos que entender os *trade offs*, mas nós temos capacidade instalada, conhecimento hoje robusto, inclusive na sociedade civil, e conhecimento científico, como foi ressaltado pelo meu amigo Ricardo Abramovay, para fazer uso desse conhecimento e ter soluções para o Brasil. Mas o outro lado da história é o seguinte: somos signatários do Acordo de Paris, lideramos as negociações de Paris, não foi só liderar a delegação, lideramos as negociações de Paris, e o Brasil, hoje, não cumpre os compromissos que são associados ao signatário desse acordo.

O Brasil não apresenta revisões de iNDC, a iNDC do Brasil não tem governança associada, está abandonada, o Brasil quer discutir clima sem visão, sem estratégia e sem ambição. O Brasil não colocou a sua visão de longo prazo. E o Brasil acha que o mundo deve ao Brasil. Acho que o Brasil é que está devendo ao mundo. Está aí uma agenda de um novo "7 a 1" para o Brasil. O Brasil está perdendo

o seu protagonismo, o seu espaço e a sua chance de organizar uma agenda de curto prazo e, ainda mais, perdendo a sua expressão de *soft power*, tão bem conquistada no país, e perdendo a expressão da diplomacia ambiental e da diplomacia climática do Brasil.

Por fim, quero apenas dizer o seguinte, Ministro, em 2022, nós teremos várias coisas: teremos 200 anos da Independência, Estocolmo +50, 100 anos da Semana de Arte Moderna, mas nós teremos um novo relatório do IPCC. Do novo relatório do IPCC não sei o que virá, mas a ciência vai dar alertas muito estratégicos e graves sobre os déficits que nós temos aí de ambição de enfrentar a mudança do clima. Nós não precisamos perder espaço para isso, nem achar que isso é mais uma armação internacional contra o Brasil. Como diria o ditado popular - e eu encerro aqui a minha fala, com uma expressão de um pragmatismo otimista: Deus perdoa, o homem também sempre perdoa, a natureza nunca perdoa. O mundo já sabe disso. O Brasil de hoje eu espero que volte brevemente à tona.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Izabella Teixeira, ex-Ministra de Estado de Meio Ambiente por muitos anos, pela sua contribuição igualmente valiosa. Desejo tudo de bom.

Gostaria de convidar agora a Doutora em Direito Ambiental Flávia Witkowski Frangetto, que foi consultora da United Nations Foundation e foi Gerente de Projetos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA.

Com a palavra, Doutora Flávia.

SENHORA FLÁVIA WITKOWSKI FRANGETTO (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE - PNUMA) - Muito obrigada, Excelentíssimo Senhor Ministro Barroso.

É com muita satisfação que eu estou aqui, nesta temática, a qual tenho um apreço por tantos anos. Eu posso dizer que, com base, desde o século passado, na experiência do estudo e da implementação da Convenção das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima, associadas às demais convenções Rio 92, tenho verificado algumas relações de causa e efeito que, no mérito deste pleito que chegou a Vossas Excelências, nesta Corte Brasileira, poderá trazer algum insumo.

Para tanto lhes convido a imaginarem um grande pesadelo, semelhante àquele em que estamos vivendo desde o anúncio da pandemia. E este grande pesadelo eu associaria aos riscos climáticos, àqueles em que colocam as nossas contendas, e esta que está nesta Corte, como uma briga entre as leis do Direito, como o Direito funciona, e as leis da natureza.

Com isso, eu digo: a visão tem que ser de longo prazo, porque falamos aqui da axiologia, falamos de um ser e dever-ser. E é neste caminho entre o ser e dever-ser que o Direito regulou a questão climática.

Quando a Convenção das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima estabeleceu que o princípio a nortear as relações seria o da responsabilidade comum - repito - comum, porém diferenciada por uma questão de justiça, ela combinou, mesmo sem saber, e respeitando o princípio da igualdade da soberania das partes, os nossos artigos da Constituição Federal, que lhes são precedentes.

Quando o art. 225 da Constituição Federal determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de algum modo, e ao parcelar as responsabilidades para entregar às futuras gerações o meio ambiente nessas condições, em acréscimo, no art. 170, estabeleceu que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem que seguir o princípio da defesa do meio ambiente, inclusive, com este tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental, eu digo que qualquer impacto causado pela mudança do clima, portanto, qualquer emissão já nos configura o que está protegido e deve ser afastado por meio de uma responsabilidade, um cumprimento do que está posto.

Então, nesta medida, qualquer emissão, além de ser uma ameaça, pode significar um dano. E a mudança do clima, uma vez que há uma

emissão de gases efeito estufa, ela, sim, já é um dano. E, vejam, que esse dano, no nosso caso, dentro da questão do sistema de financiamento climático, não nasce do nada; esse dano, para efeito de gerenciamento da questão da mudança do clima, está abarcado pelo bom Direito que é de buscar, no dever-ser, a estabilização dos níveis de gases de efeito estufa na atmosfera.

Essa concentração, eu repito, está em um nível que pode significar uma estabilização. A estabilização dos níveis de gases do efeito estufa então é o nosso norte, não importa em qual instrumento nacional estejamos; não importa em qual lei, pequena, grande, estejamos, em qual estatura jurídica estejamos. O importante é buscar aquele dever-ser que deu razão a esta tutela toda.

E, nesse sentido, eu diria que, quanto ao sistema de financiamento climático, estamos infelizmente pecando, porque as responsabilidades que temos de entregar um mundo com menos mudança do clima para as próximas gerações está sendo aquém daquela que o Direito já nos ofereceu por meio dos seus instrumentos e institucionalidades que estão aqui dentro de uma obrigação que é compartilhada.

Tive ocasião, dentro da minha afinidade com essa questão climática, de trabalhar em diversos momentos com o sistema de financiamento, e posso dizer a Vossa Excelência e aos demais presentes que finanças climáticas não são e não podem ser um *trade-off*. O que temos aqui, sim, é uma grande

possibilidade, já autorizada pelas lógicas que a própria convenção se utiliza - e o Protocolo de Kyoto provou isso -, de absorver uma cultura de financiamento que vai além de financiar pilotos e projetos isolados. O que temos, quando falamos do Fundo Clima, é a possibilidade de buscar, investigar, perquirir, de chegar a esse objetivo final de estabilização dos níveis de gases de efeito estufa. Portanto, quando lemos uma política nacional sobre mudança do clima, os regimentos e todos os trabalhos que já foram feitos e ainda estão por vir a respeito de questões de mudança do clima neste País, temos de lembrar as lições aprendidas, e são muitas. Há obras publicadas a esse respeito, há estudos e trabalhos feitos, inclusive de cooperação internacional. E permitam-me citar aqui um deles, feito no âmbito da agência de cooperação alemã, do qual tive a honra de participar, para sugerir a estruturação jurídica do Fundo Clima, de modo a afastar, a resolver todos os problemas que vinham até o momento da sua implementação, com defeitos, com preocupações que colocam o papel do Estado muito aquém daquilo que ele precisa fazer e que tentam passar, por vezes, a outras não estatais figuras responsabilidades que são de todos.

O recurso que chegue no Fundo Clima é intrinsecamente de interesse público. Portanto, se for implementado, se servir para canalizar outras fontes, que leve em consideração o cenário de pesadelo ao qual me referi inicialmente. Isso significa que, quando começaram as migrações em função do

aumento da temperatura, o mal-estar, a impossibilidade de ficar, mesmo sob a sombra de uma árvore, 15 minutos ao ar livre, quem sofrerá, em termos de desigualdades, serão os mais pobres; aqueles que, na saúde, têm fragilidades; aqueles que precisam circular e não têm condições de um ar-condicionado, até um ponto em que a própria possibilidade de um ar-condicionado funcionar estará ligada à energia, aos insumos que a natureza nos oferece.

Nesse sentido, então, eu deixo, aqui, registrado que não há possibilidade juridicamente correta, dentro de um bom Direito, de implementar o Fundo Clima, desviando-se das maiores tutelas relacionadas a esse mérito de se buscar a estabilização dos níveis de gases de efeito estufa em todas as escalas. Juridicamente isso poderia significar algo impossível. Não! O Direito não teria disposto a respeito do assunto se assim o fosse. E, na medida em que o fez, no nosso ordenamento jurídico e na formulação de políticas públicas, há espaços interessantíssimos, que, dada a experiência da implementação dessas normas relacionadas à mudança do clima, nós temos neste País.

Vejam - vou citar aqui -, entre elas, uma que responde à importância da avaliação quantitativa do efeito de cada política setorial com uma métrica de temperatura. Essa minuta está dentro dos corredores do Senado Federal. E, para se ter uma ideia, embora não tenha significado uma tramitação, ela decorre de uma avaliação de política pública feita durante o ano inteiro passado, em que a

Comissão de Meio Ambiente fez uma série de reuniões técnicas, audiências públicas e estudou ponto a ponto, com critérios muito profundos, a possibilidade de uma prática de implementação dessas normas a respeito de clima, na qual possamos medir o grau de sua eficácia. Não estamos falando, aqui, apenas de efetividade, mas de eficácia de um sistema jurídico climático, e estamos falando aqui de um sistema de financiamento que responde à missão para a qual ele veio.

Muito agradecida, sentindo-me prestigiada de estar na nossa Corte brasileira com Vossa Excelência.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Doutora Flávia Frangetto por sua colaboração importante, compartilhando sua experiência.

Eu chamo agora o Doutor Pedro de Camargo Neto, Doutor em Engenharia de Produção, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, *Master of Science* pelo Massachusetts Institute Of Technology - MIT, e produtor rural. Obrigado pela contribuição.

O senhor tem a palavra, Doutor Pedro.

O SENHOR DOUTOR PEDRO DE CAMARGO NETO (PRODUTOR RURAL) - Obrigado! Excelentíssimo Ministro-Relator Luís Roberto

Barroso, Excelentíssimos Senhores Ministros, Senhoras e Senhores, agradeço a oportunidade!

Compareço como um produtor rural. Fui honrado com o apoio da Abramilho, Acrimat, Acripará, AGPB, da Sociedade da Nacional da Agricultura. Venho com o pedido de socorro.

Tratarei da preservação florestal nas propriedades rurais. Código Florestal, marco regulatório, essencial para o fortalecimento de uma política pública que vem sendo solapada.

A compreensão do tema vem evoluindo com o desenvolvimento do conhecimento científico e o reconhecimento da sociedade da sua importância para a questão ambiental.

Destaco a relevância da ciência. Precisamos compreender os potenciais reflexos no desmatamento da Amazônia, seus efeitos no clima, na biodiversidade da região, o uso do solo e das florestas.

O momento, porém, para o debate científico é outro. Aqui, nesta oportunidade, restringir-me-ei à legislação em vigor, pois vejo-a como pré-requisito para as demais questões. Estou no Poder Judiciário, na Suprema Corte. Precisamos valorizar e exigir o cumprimento da lei.

Entramos no Século XXI com a questão ambiental como prioritária e a clara noção da necessidade de preservação florestal nas propriedades

rurais. As novas percepções da sociedade aliadas às divergências de interpretação em temas antigos, agora sob o novo enfoque, exigiam uma nova legislação.

Amplo debate no Congresso Nacional foi realizado. A primeira versão do atual Código Florestal foi aprovada na Câmara Federal por 410 votos contra 63, e no Senado, por 59 a 7. A versão final do Código Florestal foi aprovada no dia 25 de maio de 2012. Logo em seguida, o Ministério Público Federal entrou no Supremo Tribunal Federal com diversas Adins, contestando artigos do Código Florestal. Este Tribunal julgou as Adins em 28 de fevereiro de 2018, o acórdão foi publicado em 12 de agosto de 2019.

Não bastasse o direito legítimo de contestar o que aprovado pelo Congresso Nacional no Supremo Tribunal Federal, diversos ministérios públicos estaduais entraram com milhares de ações nas comarcas de primeira instância, contestando os mesmos artigos em análise no Supremo. As decisões foram para ambos os lados na primeira instância, confirmadas ou não nos tribunais de justiça. Hoje, muitas ações ainda enfrentam o Superior Tribunal de Justiça.

O quão mais urgente essas divergências de interpretação forem decididas, melhor para todos. O pior dos mundos é a insegurança jurídica. Estamos pedindo socorro ao Supremo Tribunal Federal.

Compareço a esta Corte como produtor rural, leigo em tema jurídico. Sou produtor há cinquenta anos. Acompanhei as questões ambientais e

sua evolução a vida inteira. Participo do associativismo há trinta e cinco anos. Frequento Brasília como representante do setor. Compareci aos debates no Congresso Nacional, segui o julgamento das Adins do Supremo Tribunal Federal, acompanhei o desenvolvimento dos conceitos pensados, legislados e julgados. É inaceitável distorcê-los com pretensas interpretações de ordenamento e processo jurídico.

Não se trata de alegações de que existiriam anistias a crimes ambientais. Crimes tributários, eleitorais ou penais prescrevem. Não trato de prescrição de crimes. A evolução do conhecimento e a compreensão da sociedade nos temas ambientais avançou, a legislação foi alterada. É um equívoco criminalizar o passado.

O conceito político das áreas consolidadas foi de avançar, olhar para frente, respeitar o passado, caminhando para o futuro. O Código Florestal foi desenhado, votado, julgado, atingindo situações consolidadas do passado, olhando para o futuro.

Precisamos, com a devida urgência, que o Supremo Tribunal Federal ofereça uma interpretação tranquila e única para a legislação em vigor. As tentativas de invalidar o decidido por esta Corte persistem com decisões que desafiam a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal.

Reitero, é um pedido de socorro para o Supremo Tribunal Federal.

O Código Florestal obrigou o proprietário apresentar declaração de como está a sua propriedade por meio do Cadastro Ambiental Rural - o CAR. Expõe eventual obrigação para atender à nova legislação. Milhões de CAR foram realizados pelos proprietários rurais.

A validação dos dados e a pactuação dos compromissos de enquadramento ambiental exige análise pelos Poderes Públicos. Esse processo de análise está tremendamente atrasado, condição totalmente inaceitável. O atraso fragiliza seriamente a legislação.

Existem Estados da Federação que estão mais adiantados, alguns melhores, outros, péssimos. Nenhum, bom. Esse processo, por si só, é um enorme desafio para a burocracia responsável pela questão ambiental.

O processo de validação dos milhões de CAR está longe de ser trivial. Não podemos também assustar. Entre as milhões de propriedades, a imensa maioria são de pequenas propriedades abaixo de quatro módulos fiscais, aonde o Código Florestal facilitou muito o seu enquadramento.

O instrumento do CAR, criado pelo Código Florestal, é poderoso no sentido de fortalecer a legalidade territorial e, na sequência, a

legalidade da produção. É prioritário o seu fortalecimento. É preciso validar, impulsionar os enquadramentos, cancelar eventuais irregularidades.

Outro aspecto que não pode ser ignorado, é o retorno à regularidade de propriedades que exigiram correções. Os TACs que são negociados. É inaceitável a lentidão do processo, igualando pequenas infrações que precisam ser corrigidas com monumentais infrações quase sem solução. Novamente destaco: algo precisa ser feito, porque é inaceitável permanecer desta maneira. Para o criminoso, esse atraso e lentidão cria uma penumbra para atuar com maior desenvoltura e tranquilidade.

A fiscalização ambiental é deficiente a nível federal a estadual. Existem Estados da Federação onde a fiscalização é mais efetiva. Outros, não. É obrigação Federal o controle das terras públicas, as reservas indígenas, unidades de conservação e as confusas e extensas terras sem destinação.

As unidades de conservação foram criadas de cima para baixo. Não chegou a ignorar a existência de brasileiros em ocupações pré-existentes, inclusive legais, prevendo indenizações. Porém, o tema não mais avançou.

É um debate necessário, pois se omitir nessa questão não é solução. Também, as extensas áreas públicas, denominadas sem destinação, exigem um essencial debate e orientação da sociedade sobre o que se pretende com essas áreas. Não existe vácuo. O vácuo é ocupado.

É importante ressaltar que o setor organizado da produção agropecuária é frontalmente contra a ilegalidade. É verdade que também existem interpretações equivocadas da legislação, que acabam acarretando autuações indevidas. A posição, porém, é: ilegal é ilegal e a responsabilidade pelo cumprimento da lei é do Poder Público. Não podemos ser penalizados por eventuais deficiências do Poder de Polícia do Estado.

Não se menospreza a dificuldade de cumprir essa obrigação pela imensidão que isso representa. Observo, porém, que o avanço tecnológico das imagens de satélite possibilita acurado acompanhamento do território e a tecnologia da informação, que permite acompanhar o processo através de inteligência artificial, viabilizam ações que precisam ser fortalecidas. A tecnologia é disponível e poderosa, exige vontade política em utilizá-la.

A ação policial precisa chegar no local na hora, a força precisa ser efetiva, inibindo futuras transgressões.

Este vazio tem sido ocupado pelo grileiro, madeireiro, garimpeiro ilegal, criminosos que nada têm a ver com o produtor rural. O setor rural, porém, está pagando um alto preço pela existência dessa ilegalidade.

O grileiro é um especulador imobiliário, criminoso de terras públicas. Rouba primeiro a madeira, que é explorada de maneira rudimentar. Na sequência, vêm o fogo e o capim. Apresentá-lo como pecuarista é um equívoco

grave. Entender que a demanda pela carne, que leva ao grilo e desmate, é um erro. A questão é territorial, de corrupção e fragilidade do Poder Público.

Infelizmente, tem sido a pressão externa que tem colocado foco na preservação da Amazônia. Recente manifestação de gestores financeiros demonstrou séria preocupação. No passado, foram os importadores de carne e soja europeus, que, pressionados pelo ambientalismo, exigiram que o produto tivesse origem em área legal. Esta pressão levou a priorizarem o controle nos produtos de interesse para o importador. Isto não é o melhor para nós brasileiros. O que nos interessa é que a produção seja toda ela legal, exportada ou não.

Já no passado, após a crise das queimadas, exigiu-se ação dentro da legislação GLO. Ficava claro que as ações de fiscalização ambiental, a nível estadual e federal, não estavam cumprindo o obrigatório. Voltamos este ano com outra GLO, com o atraso reconhecido pelo Vice-Presidente da República. Vamos avaliar as ilegalidades identificadas.

GLO, porém, uma intervenção conjuntural. Precisamos tornar a fiscalização em controle estrutural permanente e eficiente. O produtor rural tem uma consciência ambiental forte e antiga. Poucos países incorporaram o conceito de áreas de preservação permanente como nós brasileiros. Número menor ainda possui reservas florestais em suas propriedades. Agricultura de baixo carbono,

pioneiros na energia da biomassa, plantio direto, manejo integrado, temos muito do que nos orgulhar.

Isso somente torna mais grave o que ocorre hoje. É totalmente inaceitável que transgressões que nada têm a ver conosco e que infelizmente não têm sido reprimidas com vigor e amplitude pelo poder público nos prejudiquem. Negar ou minimizar as ilegalidades não resolve. O Brasil tem muito do que se orgulhar. Não adianta relativizar os problemas. Ilegalidades, mesmo que comparativamente pequenas em relação ao todo, destroem a imagem do Brasil.

Reitero: precisamos fortalecer o Código Florestal. Duas questões que são lembradas: o Código Florestal permite o desmatamento de até 20% da área regular das propriedades da região Amazônica. O desmatamento legal não pode ser penalizado. Caso a sociedade brasileira entenda que não deve ocorrer, precisa procurar a alteração do marco regulatório no Congresso Nacional.

Outra questão que precisa ser destacada é a existência de 25 milhões de brasileiros na região. Existem infelizmente inúmeros problemas que não podem ser interpretados como ilegalidades, mas sim desobediência civil. Inúmeras empresas já se posicionam contra qualquer desmatamento, legal ou não. Todo esforço na aprovação de um marco regulatório para a questão das florestas e seu papel no fortalecimento do meio ambiente, representado pelo Código Florestal, se esvai.

Foi o crescimento da impunidade das ações ilegais que levou a essa condição em que não basta ser fiel cumpridor da legislação nacional. Essa visão de, através do produto, caracterizar a ilegalidade do território é ineficiente. A ilegalidade está no desmatamento irregular. Serão ações territoriais que produzirão os efeitos que precisamos. A rastreabilidade que precisamos é a territorial, a dos satélites identificando desmatamento ilegal.

São milhões de brasileiros na Amazônia abandonados pelo poder público. Muitos vivem em regime de subsistência, praticando infelizmente irregularidades para a sobrevivência. É essencial uma política pública inserindo essa população na produção sustentável. Sequer as obrigações básicas do poder público, como saúde e educação universal, estão sendo cumpridas. As possibilidades da região são inúmeras: as castanhas, o açaí, o cacau, a seringueira de cultivo e extrativa, o dendê, o manejo sustentável madeireiro da floresta, a pesca e aquicultura. É urgente o aprofundamento do conhecimento sobre a biodiversidade da região, abrindo um leque de novas oportunidades. Certamente existem riquezas nas florestas a serem descobertas. Importante o desenvolvimento dos pagamentos dos serviços ambientais.

O aproveitamento desse potencial exige, porém, conhecimento científico e valorização do homem e cultura local. Para tanto, prioridade e atenção de todos. Enfrentamos uma região imensa, complexa e, aceitemos, distante das

preocupações dos centros de poder econômico. Desenvolver o setor privado é um desafio ainda a ser enfrentado. Esse importante desenvolvimento futuro, que todo brasileiro gostaria de ver ocorrer, não é conflitante com a agricultura que eu chamo aqui de tradicional, esta, atual, extremamente moderna, que represento. Não é a tradicional que inibe o desenvolvimento futuro. Podemos e devemos caminhar juntos.

Foi infelizmente a fumaça dos fogos na Amazônia que ofereceu destaque ao setor agropecuário nos últimos dias. O desmatamento é apresentado como o início do fogo. Correto, embora tenha muito fogo que nada tem a ver com ele. É apresentado como ilegal. Nem sempre. Existe o desmatamento legal, mesmo que diminuto, quando realizado com aprovação das autoridades. Existe a desobediência civil, pois fruto do abandono das populações na região pelos poderes públicos. Claro, também existe o ilegal que exige repressão exemplar. É preciso reconhecer as enormes diferenças. A legislação se fragilizou. O seu descumprimento obriga o negócio privado a fazer suas próprias regras. Tornou-se irrelevante o desmatamento ser legal, até porque os poderes públicos não conseguem certificar.

A esperança dos produtores rurais, digo mais, do cidadão brasileiro é que esta Corte Suprema ofereça à sociedade uma forte e tranquila compreensão do hoje legal na questão ambiental.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Pedro Camargo Neto pela sua participação e pelas informações que compartilhou com todos nós.

Chamo agora o Doutor em Economia do Meio Ambiente e ex-Secretário de Desenvolvimento Sustentável da Presidência da República entre 2013 e2015, Doutor Sérgio Margulis. Com a palavra.

Obrigado pela participação.

O SENHOR SÉRGIO MARGULIS (EX-SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, demais Ministros, Senhoras e Senhores.

Nos meus últimos 65 anos de vida não têm sido tão corriqueiros os meus depoimentos no Supremo Tribunal Federal. Assim, é um prazer poder estar aqui nessa audiência pública. Muito grato pelo honroso convite.

Eu ia começar a minha intervenção de outra forma, mas após a sua introdução, ontem, Senhor Ministro, e a fala do Ministro Salles, fiz uma mudança de rumo.

O Senhor nos lembrou que existem fatos que traduzem verdades e que daí existem versões baseadas em interpretações, linhas divisórias muito tênues.

Dos representantes do Governo, ontem, ouvimos uma sequência inacreditável de dados e fatos simplesmente errados, misturados com interpretações que nos levam a verdades que não coadunam com a realidade, que não correspondem às evidências técnicas e científicas, que não correspondem à história e que inspiram políticas de governo. Digo que são políticas de governo, porque o General Heleno explicitou a unidade de comando do Governo Federal, o uníssono de pensamento e conduta do Governo Bolsonaro.

Do meu lado, entretanto, carrego minhas falhas de interpretação e erros de entendimento do mundo real. Peço desculpas pela minha limitação, mas darei o melhor de mim para contribuir objetivamente para o debate.

Vou ater-me a um dado que é fundamental para esta Audiência Pública: o papel do Brasil na questão do aquecimento global. O Ministro Salles, junto com General Heleno, insiste que existe um complô contra o Brasil na questão climática. Ela se mistura com um similar complô com relação à Amazônia.

A base de ambos é que existem os mais diversos interesses escusos por parte dos países ricos no sentido de frear o crescimento e a competitividade do Brasil, de quererem se apoderar de nossas riquezas da

Amazônia, principalmente através de ONGs ambientalistas internacionais, associadas a OGNs brasileiras, todas travestidas de amigas do meio ambiente, de ameaçar a soberania nacional numa região de fronteira de difícil controle e povoada de atividades ilegais, enfim, uma miríade de interesses que só os ingênuos - palavra usada pelo Ministro Salles - não conseguem enxergar.

Por acaso, Ministro Salles, nós sabemos que a França protege o seu setor agrícola como ninguém, mas não é a produção agrícola da Amazônia que o ameaça, ela representa apenas quatorze e meio da produção agropecuária nacional. É a produtividade brasileira que ameaça, não a expansão da fronteira. Mais de 90% do crescimento da produção agropecuária brasileira, nos últimos 30 anos se deveu aos ganhos produtivos e não à expansão de área.

O que não foi falado em nenhuma das intervenções do Governo são os *tipping points* do aquecimento global. Infelizmente, não pude assistir à intervenção do colega Carlos Nobre, imagino que ele tenha falado deles - e perdão se, por acaso, estiver repetindo. A expressão vem do inglês, referindo-se a ponto de ruptura.

O exemplo é um jogo de peças em que tentamos construir a torre mais alta possível, colocando uma peçazinha em cima da outra. A torre vai se aguentando, se equilibrando, até que, de repente, colocamos uma peçazinha que

desmonta a torre. Esse é o *tipping point*. É uma pequena variação no sistema que causa um impacto gigantesco.

A ciência vem apontando, inequivocamente, o aquecimento global e as consequentes mudanças do clima. Perdoe-me, Senhor Ministro, aqui uma pequena observação à sua fala introdutória ontem. Existem muitas incertezas sobre aquecimento global, mas não existe ciência que dispute a sua existência. Segundo o IPCC, mais de 96% dos cientistas pesquisando o fenômeno não têm dúvidas sobre sua iminência e sua origem antrópica. Provas que utilizam métodos científicos para disputar o fenômeno não são do nosso conhecimento.

De todo modo, nós estamos, inequivocamente, à beira de uma série de *tipping points* do sistema climático e terrestre, que podem trazer efeitos desastrosos para o planeta e a humanidade.

Eu não sei Vossa Excelência, que, conforme pesquisei, é mais jovem do que eu, mas nos meus 65 anos de vida, ainda não conheci um outro planeta para o qual possamos nos mudar, caso esse aqui não aguente as provocações humanas à sua estabilidade. Na falta de alternativas, não parece má ideia não correr riscos com relação à capacidade do planeta de suportar nossos ataques. Os *tipping points* se aproximam e ameaçadoramente agora.

Quero fazer, aqui, nesse ponto, uma afirmação bem clara e inequívoca: o aquecimento global e as mudanças climáticas não são uma

gripezinha. Senhor Ministro, o barco está afundando na questão climática global, estamos dramaticamente perto de diversos *tipping points* climáticos e todos sabemos que os países ricos são os principais responsáveis pelo aquecimento global. Eles sabem disso também, mas essa, infelizmente, não é a hora de apontar dedos, ainda que existam as responsabilidades comuns, mas diferenciadas nos acordos da Convenção-Quadro.

Vamos fazer nosso dever de casa. O Governo insiste em usar o fato de ainda temos a maior reserva de florestas do mundo, o que é factualmente errado. A Rússia tem uma área maior do que o Brasil inteiro coberta de florestas. O Canadá e os Estados Unidos, juntos, têm 20% mais área florestada que o Brasil. O fato é que nós temos um potencial gigantesco, científico e comercial, para estarmos numa liderança mundial no tema climático.

Como em todas as crises, existe enorme oportunidade de aprendizados e de ganhos. A China, que é hoje, disparadamente, o maior emissor, detém mais de 60% da capacidade de produzir equipamentos e insumos tecnológicos para produção de equipamentos de energia solar e eólica. Ao mesmo tempo, tem mais problemas ligados a pobreza, saneamento e saúde do que tem o Brasil. E a China segue fazendo seu dever de casa sem fazer grande alarde sobre o fato de os europeus e americanos terem sido historicamente os grandes vilões do aquecimento global. A China abraça a agenda de descarbonização da economia,

buscando zerar suas emissões por meio de pesquisa tecnológica. Além de atropelar os Estados Unidos nessa corrida, ela está ganhando, obviamente, e não perdendo economicamente.

Onde estamos nós nessa corrida? Quem são os ingênuos? Quem está retardando a gigantesca vantagem competitiva potencial do Brasil no setor? Ao invés de apontar dedos, por que não investir maciçamente o que for possível para avançarmos nessa corrida tecnológica sem erro? O Fundo Clima, Senhor Ministro, é certamente um dos principais instrumentos para isso.

Voltando aos *tipping points* globais, os principais incluem o derretimento de gelo na Groelândia, no Polo Norte e no Polo Sul, a diminuição da circulação termoalina dos oceanos, a savanização da Amazônia, o derretimento e emissões do *permafrost* - com muito prazer podemos falar desses problemas depois. Ao Brasil cabe a responsabilidade de urgentemente evitar a savanização da Amazônia.

O discurso do governo, lamentavelmente, não coaduna minimamente com os fatos reais do desmatamento na região. Muda-se o sistema de monitoramento para, possivelmente, contestar um que já é consagrado e pra lá de confiável. Mudam-se os diretores técnicos mundialmente reconhecidos como especialistas e com excelência em monitoramento, clima e Amazônia. O mundo assiste aterrorizado à retomada das taxas de desmatamento da Amazônia, à inação

diante dos incêndios no Pantanal e, o mais fantástico, ao Presidente dizer, neste exato momento, que o Brasil está de parabéns pela preservação do meio ambiente.

Como disse, Senhor Ministro, sinto-me honrado de ter sido chamado para esta audiência e de estar ao lado, em coro, de tantos colegas de vida profissional aqui presentes. Nós apenas representamos um grupo muito maior de colegas e profissionais da área de meio ambiente do Brasil. Nós montamos o sistema ambiental do País e sabemos bastante bem suas diversas limitações.

O Fundo Clima, como parte desse sistema, obviamente tem limitações enquanto mecanismo financeiro. Existem dois principais problemas: critérios de alocação orçamentária não especificados suficientemente e a falta de acompanhamento dos resultados *vis-à-vis* as metas brasileiras do MDC. Outros problemas incluem a necessidade de aumentar a temporalidade do financiamento, aumentar a efetividade em termos de desenvolvimento tecnológico, ganhos de escala e desigualdade e as necessidades de compartilhar o Fundo com outros programas e políticas e facilitar o aporte de recursos externos.

Desde o início de sua operação, em 2011, o Fundo Clima recebeu cerca de 2,8 bilhões de reais, equivalentes a cerca de 520 milhões ao câmbio atual. Essa cifra o coloca como um dos 15 maiores fundos climáticos do mundo. Conforme feita a avaliação em 2017, sua governança foi considerada legítima, representativa, efetiva, transparente.

No entanto, no período entre janeiro de 2019 e julho de 2020, houve uma quebra no nível de atividade, transparência, legitimidade e efetividade da organização do Fundo Clima. Um plano anual de aplicação de recursos para 2020 foi objeto de deliberação somente na 27ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor, ocorrida no dia 15 de julho de 2020, 19 meses após a sua última reunião, realizada pelo governo anterior. Lembro que essa data é exatamente 17 dias após a publicação de sua nota convocando esta audiência pública.

Essa pequena falha colocou em xeque a confiabilidade do Fundo perante os agentes econômicos, reduzindo a segurança jurídica para investidores, deprimindo o desenvolvimento de projetos produtivos e a geração de empregos. Como garantir o interesse privado em empréstimos de baixo carbono quando as fontes de recursos não estão asseguradas e os processos são descontinuados por ação de um ente de Governo?

O Ministro Salles resolveu, às pressas, os três problemas levantados por essa ação nos últimos dezessete dias e disse, literalmente, não ver mais qualquer justificativa para sua continuidade. Simplificou o seu trabalho, Senhor Ministro. O veredito já foi adiantado pelo Ministro Salles, do Meio Ambiente. Quem sabe, voltando às suas palavras originais, que a verdade em que vive o Ministro Salles e, por consequência, o monobloco do Governo Bolsonaro, não é a mesma que a nossa.

O Governo atual tem todo direito e, na verdade, a obrigação de aperfeiçoar os instrumentos de gestão ambiental existentes. O Fundo Clima não tem sido objeto de análises e aprimoramentos. Ele foi inteiramente paralisado no que toca às operações de financiamento de ações de mitigação e de adaptação climática, que é o seu objetivo precípuo.

Palidamente, acordou agora para financiar ações da Agenda Marrom. Mas é preciso ver, mesmo assim, os resíduos sólidos respondem por cinco por cento das emissões nacionais. Como priorizar isso e não as emissões do desmatamento, que representam mais do que quarenta por cento?

Começo a terminar.

Essa ação é uma *pièce de résistance*. No entanto, nós não estamos sozinhos. O setor privado tem buscado participar e liderar a descarbonização no Brasil. Há evidências inequívocas, como investimentos em atividades agrícolas e de silvicultura do sustentável, instalação de fábricas e equipamentos para energia renovável e habilitação de mais de cinquenta gigawatts em projetos de energia eólica e solar, equivalentes a três Itaipus, no último leilão de compra de energia elétrica.

O setor privado também cobra ações do Governo, de maior compromisso com a questão ambiental e a descarbonização da economia.

Assim, é legal fazer parte dessa ação. Uma vez iniciada, vamos tentar vê-la e torná-la bem-sucedida. Mas temos de ser muito realistas sobre o seu desdobramento, caso responsabilize o atual Governo pelas falhas cometidas. Estaremos convergindo entre nós mesmos sobre o que se passa na área ambiental e o que deveria ser feito por qualquer Governo.

O endosso do STF agiganta o entendimento sobre o que é de interesse público no desenvolvimento sustentável, mas, ao mesmo tempo também, a convicção dos líderes do Governo de que estão no caminho que desejam, sendo fiéis ao entendimento superior do Presidente acerca do meio ambiente. Tentou fechar a pasta ambiental achando que isso resolveria, numa canetada, o problema ambiental do País. Agora nos vemos judicializando tudo, para não passarmos tanta vergonha para os nossos filhos e netos. Mas é mais do que vergonha, estamos deixando um planeta incerto e perigoso para eles.

Boa sorte, Senhor Ministro! Não podemos ser coniventes com o mundo dantesco que se nos apresenta!

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Sérgio Margulis por uma apresentação veemente.

Apenas para deixar claro, eu, ontem na abertura, disse que o ceticismo e o desconhecimento atrasavam as providências necessárias para o

enfrentamento do aquecimento global e da mudança climática e que havia praticamente consenso entre os cientistas de que é a atuação humana que vem causando essa disfunção que coloca em risco a sobrevivência futura do planeta. De modo que eu não tenho nenhuma dúvida científica sobre a relevância do aquecimento global e as consequências da mudança climática, até citei algumas delas.

Nós faremos um brevíssimo intervalo antes da apresentação do Doutor David Boyer, Mr. Boyer, *we gonna make a quick brake before your presentation*. Ele falará de Vancouver, no Canadá. E nós voltaremos em cinco minutos. *We'll resume in five minutes*. E, nesse meio tempo, nós vamos organizar a tradução simultânea da apresentação de David Boyer. *So, in a minute time, we're gonna organize the translation*. Voltaremos já.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Retomamos então os nossos trabalhos, nesta audiência pública, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 708, em que se discute o Fundo Clima e a atuação do Estado brasileiro relativamente às suas obrigações de mitigação da mudança climática.

Eu tenho prazer de convidar agora o Doutor David Richard Boyd, que é Relator Especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Meio

Ambiente e Professor Associado de Direito, Políticas Públicas e Sustentabilidade na Universidade de British Columbia. O Doutor David vai estar em Vancouver, no Canadá, e a sua apresentação terá tradução simultânea.

Mister Boyd, welcome. Thank you for your participation. You have the floor for 15 minutes.

TRADUTORA - O senhor terá a palavra por quinze minutos.

DAVID RICHARD BOYD (RELATOR ESPECIAL DAS NAÇÕES UNIDA SOBRE DIREITOS HUMANOS/2018 E PROFESSOR NA UNIVERSIDADE DE BRITISH COLUMBIA) - (Pronunciamento em inglês).

TRADUTORA - Bom dia do Canadá.

Estimado Ministro Barroso, muito obrigado pela realização desta audiência.

Esse é um caso crucial para o Brasil. É um dos casos mais importantes, abordando as implicações das mudanças climáticas para os direitos humanos. Então, essa crise já está tendo consequências catastróficas para os direitos humanos no Brasil e em todo mundo, inclusive o direito à vida, à saúde, à alimentação, à água limpa e um ambiente limpo.

No meu trabalho, como relator especial, já ouvi muitos testemunhos, muito poderosos, daqueles que já sofrem os impactos da mudança climática, inclusive crianças de Fiji, que têm medo das tempestades tropicais;

comunidades que tiveram de ser realocadas devido ao aumento do nível do mar e povos indígenas que têm seus meios de vida ameaçados pelas mudanças climáticas.

A comissária Michelle Bachelet afirmou que nunca houve uma ameaça desse escopo. E, de acordo com o IPCC, a menos que mudanças sejam feitas, os impactos serão agravados no futuro. Os efeitos adversos sobre o gozo de direitos humanos impõem obrigações, inclusive ao Brasil, para que adotem ações para prevenir esses efeitos. A obrigação de proteger os direitos humanos, inclusive o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é apoiada pelo direito internacional e também pelo direito constitucional comparado. São obrigações, não apenas políticas ou aspirações.

O Brasil é uma das nações mais populosas do mundo, com uma ampla diversidade biológica e cultural da Amazônia até a Mata Atlântica, ambientes vitais para manter ecossistemas saudáveis e biodiversidade. No entanto, o desmatamento e os incêndios florestais vêm ameaçando esses ecossistemas, e o Brasil já é o 7º emissor de gases de efeito estufa.

Infelizmente, já está amplamente documentado o retrocesso do Brasil, com diversos professores encaminhando uma carta aberta, criticando a administração atual pelo enfraquecimento de instituições e políticas ambientais. Em 2020, um grande contingente de cientistas publicou uma carta, instando o Governo a reverter essa agenda destrutiva.

Eu submeto que as evidências estão muito claras, as ações do governo estão violando o direito a um meio ambiente saudável. Eu vou revisar os direitos humanos. E, também, o Brasil ratificou a maioria dos tratados de direitos humanos e é parte do Protocolo de São Salvador para os direitos humanos, que inclui o direito ao meio ambiente saudável. Esses tratados vêm auxiliando, esclarecendo as obrigações do Brasil, principalmente com relação ao art. 225, o direito a um meio ambiente saudável.

Eu descrevo, em minha submissão, muitas das afirmações feitas por especialistas, como por exemplo os órgãos de tratados que fazem a supervisão da implementação de tratados, bem como relatores especiais. Então, em 2018, o comitê das Nações Unidas estabeleceu que a mudança climática constitui uma das maiores ameaças à habilidade de gerações atuais e futuras a gozar do direito à vida. O Conselho de Direitos Humanos e o Comitê para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também mencionaram os efeitos adversos do desmatamento sobre os direitos humanos no Brasil.

Em 2018, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais determinou que um fracasso na mobilização do máximo de recursos constituiria uma violação das obrigações de garantir os direitos humanos para todos.

No ano passado, cinco órgãos de tratados emitiram uma declaração conjunta dizendo que, para cumprir com suas obrigações, as nações

devem refletir a mais alta ambição, promovendo resiliência climática e assegurando que investimentos sejam consistentes com um futuro de baixa emissão de carbono.

O meu predecessor, Professor John Knox, produziu princípios norteadores para o meio ambiente, que esclarecem três categorias de obrigações: processuais, substantivas e obrigações especiais com relação àqueles em situação vulnerável.

É muito importante que as nações estabeleçam padrões não regressivos, que sejam cumpridos tanto por atores públicos, quanto privados. Os Estados devem proibir a discriminação com relação ao gozo de todos os direitos humanos, inclusive o direito ao meio ambiente saudável, bem como a segurança dos defensores de direitos humanos e suas obrigações com relação a povos indígenas e comunidades tradicionais.

Nos parágrafos do meu resumo, falo de algumas obrigações específicas de política ambiental. O Governo brasileiro deve abordar uma abordagem baseada em direitos, eliminando o desmatamento, acelerando a transição para energias renováveis e auxiliando as populações na adaptação à mudança climática.

Em sua opinião emitida em 2017, a Corte esclareceu a importância crítica ao direito a um ambiente saudável como fundamental para a humanidade. E a Corte Interamericana enfatizou que este direito protege os

componentes do meio ambiente como, por exemplo, florestas, rios e mares. E mais cedo, este ano, a Corte determinou, pela primeira vez, que o direito de povos indígenas a um ambiente saudável havia sido violado pela degradação florestal e degradação de ambientes naturais na Argentina.

Eu agora gostaria de passar à questão do Direito Constitucional comparado. O art. 225 da Constituição brasileira é parte de uma tendência global resultando no direito a um meio ambiente saudável, iniciando com Portugal e, mais recentemente, Cuba. Como resultado, nós temos mais de quarenta anos de jurisprudência constitucional, determinando os elementos do direito a um meio ambiente saudável bem como as obrigações dos Estados.

Os elementos processuais incluem: acesso à informação, participação no processo decisório, acesso à Justiça. E os elementos substantivos incluem: ar puro, acesso à agua limpa, saneamento adequado, alimentação saudável, ambientes não tóxicos, onde as pessoas possam viver em segurança, e também ecossistemas e biodiversidade.

Vem sendo, cada vez mais, reconhecido que o fracasso das nações em proteger a biodiversidade e ecossistemas constitui uma violação do direito a um meio ambiente saudável.

Os governos têm discricionariedade com relação a como vão abordar essa questão, mas o exercício dessa discricionariedade é limitado pelos direitos humanos, que as cortes devem proteger.

Como determinou a Suprema Corte do México, em 2020, as cortes devem assegurar que as autoridades assegurem esses direitos para que eles tenham um impacto real e não sejam reduzidos a boas intenções.

Nos últimos cinco anos, houve pelo menos cinquenta casos relativos a violações em vinte e seis tribunais em diversos fóruns internacionais. Então, as mais importantes decisões até agora emanam da Suprema Corte da Holanda, que decidiu que o governo violou os direitos humanos dos cidadãos holandeses ao não buscar metas mais ambiciosas de redução de gases de efeito estufa, conforme o art. 2º e o art. 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Como resultado, o tribunal determinou que o governo deveria buscar reduções mais ambiciosas até o final de 2020 na redução de gases de efeito estufa.

A mudança climática e o desmatamento na Colômbia também constituem uma violação dos direitos humanos. E o desmatamento na Amazônia constitui uma ameaça para gerações futuras e presentes, devido ao seu impacto sobre a mudança climática. E o Tribunal, então, determinou que os direitos à água, à alimentação e ao meio ambiente saudável, também determinando que o Governo deveria implementar um plano para reduzir o desmatamento.

Eu também gostaria de chamar a atenção a uma série de casos ambientais, onde as supremas cortes de outros países empregaram determinados remédios para garantir que os governos cumprissem as ordens.

Então, no caso Mendoza, por exemplo, a Suprema Corte da Argentina determinou que os governos federal, local e provincial deveriam limpar um rio em Buenos Aires. E os governos, então, gastaram bilhões de dólares na implementação de leis antipoluição e infraestrutura de tratamento de água e restabelecimento ecológico para cumprir as ordens emanadas da Suprema Corte da Argentina.

Outros casos semelhantes, nas Filipinas e na Índia, serão discutidos no meu relatório completo.

E um fator essencial no tratamento desses ambientes são: prazos específicos a serem cumpridos por agentes governamentais, bem como mecanismos de participação social como, por exemplo, audiências públicas e comitês de monitoramento.

Em conclusão, o mundo enfrenta uma crise climáticaem precedentes, que já está afetando os direitos humanos e, desproporcionalmente, afetando os mais vulneráveis.

O Direito Constitucional ao meio ambiente saudável, bem como o direito a um meio ambiente seguro devem capitalizar as mudanças

transformadoras que a humanidade necessita para garantir um futuro sustentável, assim, impondo obrigações sobre os governos para que implementem ações efetivas para abordar a crise climática à luz das obrigações constitucionais e internacionais.

Eu, respeitosamente, submeto que o Governo brasileiro está violando o direito a um meio ambiente saudável.

Obrigado, Ministro Barroso.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, doutor David Richard Boyd, por esse importante depoimento, pelas ideias que compartilhou. E aguardaremos o memorial que fará chegar a esta Corte, com as informações que lhe parecerem relevantes, e que receberão a consideração merecida.

Many thanks again.

Chamo, agora, a doutora Thelma Krug, Vice-Presidente Eleita do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o IPCC, importante corpo científico que faz avaliações e diagnósticos sobre a evolução da questão da mudança climática no mundo.

Doutora Thelma, muito grato pela participação. Com a palavra.

A SENHORA THELMA KRUG (VICE-PRESIDENTE ELEITA DO PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA - IPCC) - Obrigada, Ministro Barroso. Permita-me cumprimentá-lo e, por intermédio de Vossa Excelência, cumprimentar as demais autoridades, colegas e participantes desta importante audiência pública.

Rogo a sua anuência para participar desta sessão pública, trazendo primeiramente informações e alguns resultados do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o IPCC, para, depois, tecer considerações de natureza mais geral, enquanto pessoa que, por 37 anos, serviu ao Governo como pesquisadora do Inpe e com passagens por Ministério do Meio Ambiente. Buscarei separar claramente essas duas contribuições.

O IPCC, estabelecido em 1988, não faz pesquisa. O seu papel é avaliar, de forma completa, objetiva, aberta e transparente, as informações científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes para o entendimento da base científica do risco da mudança do clima de natureza humana, seus potenciais impactos e opções para adaptação e mitigação.

Os resultados apresentados em seus relatórios são acompanhados de qualificadores baseados na evidência e na concordância entre as publicações científicas de todo o mundo. Em 2014, o IPCC publicou o seu 5º relatório de avaliação, totalizando mais de 5.000 páginas.

É importante ressaltar, Excelência, que as minutas dos relatórios do IPCC são submetidas para a revisão de especialistas de todo o mundo, além de seus 195 governos-membros, que têm, portanto, a oportunidade de comentar e sugerir publicações adicionais, tornando seus resultados ainda mais robustos.

Além disso, os resultados mais relevantes de cada relatório são apresentados em sumário para formuladores de políticas e aprovados por consenso, linha por linha, em sessão plenária de seus 195 governos-membros, inclusive o Brasil.

Excelência, a ciência baseia-se em observações e evidências. E as observações do sistema climático incluem tanto as obtidas por medidas diretas, quanto a partir de dados de inúmeros satélites e outras plataformas. Permita-me apresentar alguns resultados do último relatório de avaliação do IPCC de 2014.

O aquecimento do sistema climático é inequívoco. Muitas mudanças observadas no sistema climático, desde 1950, não têm precedentes em décadas ou milênios. Cada uma das últimas três décadas tem sido sucessivamente a mais quente na superfície da Terra do que qualquer outra década anterior desde 1850. O aumento das concentrações atmosféricas de alguns dos gases de efeito estufa relevantes não tem precedentes em pelo menos os últimos 800 mil anos. Finalmente, Excelência, e possivelmente mais relevante, a interferência humana

com o sistema climático está ocorrendo e é considerada a causa dominante do aquecimento observado desde a metade do século XX.

Esta influência foi identificada nas mudanças da temperatura próxima à superfície da Terra, na atmosfera e nos oceanos, assim como mudanças na criosfera, no ciclo hidrológico e alguns extremos. Esta evidência combinada conduz a ciência a afirmar que não há mais espaço para duvidar-se da existência da mudança do clima e da contribuição humana para o aquecimento global.

Mais recentemente, em 2018, por convite da Convenção do Clima, o IPCC produziu um relatório especial sobre aquecimento global de 1,5 °C, onde estima-se que, até o presente, as atividades humanas causaram um aumento do aquecimento médio global de aproximadamente 1 °C acima dos níveis pré-industriais. Em algumas regiões, onde este aquecimento pode chegar a três vezes mais, como no Ártico, a perda de massa das geleiras e a expansão térmica dos oceanos resultam no aumento do nível médio global do mar. A perda de massa dos mantos de gelo na Antártica triplicou no período de 2007/2016, relativo a 1997/2006, segundo o relatório especial do IPCC sobre criosfera e oceanos de 2019.

Excelência, com a estimativa do aquecimento médio global de 1 °C devido a atividades humanas, já foram detectados impactos significativos em muitas partes do mundo, como o aumento na frequência e/ou intensidade de

perturbações, tais como secas, queimadas e surtos de pragas, tendo sido possível atribuir parte deste aumento à mudança do clima e não à variabilidade natural.

Com a ampliação do conhecimento científico desde 2014, o próximo relatório de avaliação do IPCC de 2022 apresentará evidências ainda maiores sobre a atribuição de eventos climáticos à mudança do clima.

A mudança do clima futuro será em função da redução substantiva, sustentada e tempestiva das emissões de gases de efeito estufa em todos os setores da economia e, se ambiciosa o suficiente, poderá evitar que os extremos climáticos se tornem mais frequentes, mais intensos e mais duradouros, evitando ou reduzindo potenciais impactos significativos nos sistemas natural e humano.

Toma-se nota do Acordo de Paris de 2015 e o reconhecimento de que limitar o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2º C, buscando limitá-lo a 1,5 acima dos níveis pré-industriais, reduziria os riscos e os impactos da mudança do clima.

Atualmente, as estimativas das emissões globais das atuais ambições de mitigação nacionalmente declaradas, submetidas no Acordo de Paris, são consistentes com trajetórias que resultem em um aquecimento global de aproximadamente 3º C até o final deste século, com o aquecimento continuando depois disso.

Daí entende-se, Excelência, o esforço das Nações Unidas por mais ambição na agenda de mitigação, porque projeta-se que os riscos relacionados ao clima para saúde, meios de subsistências, segurança alimentar, abastecimento de água, segurança humana e crescimento econômico aumentam com o aquecimento global de 1,5º C e aumentam ainda mais com 2º C.

Ao finalizar a primeira parte de minha apresentação, cito a frase do filósofo Hipócrates que diz que "há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber; em crer que se sabe, reside a ignorância."

Permita-me, agora, Ministro Barroso, focar unicamente no nosso País e buscar trazer elementos que visam contribuir para essa discussão.

Excelência, fui cedida ao Ministério do Meio Ambiente em dois momentos importantes: quando da criação da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, em 2006, e na Secretaria de Clima e Florestas, como Diretora do Departamento de Políticas Para o Combate ao Desmatamento, em 2016.

Nesses dois tempos nasceram os embriões da Política Nacional Sobre Mudança do Clima e do Fundo Clima, que geraram, posteriormente, o Plano Nacional Sobre Mudança do Clima, em 2008, e a proposta de criação do Fundo Amazônia, inovadora sob o ponto de vista institucional e de governança, assegurando que doações internacionais e nacionais fossem feitas garantindo a

nossa soberania e a total independência na formulação das políticas públicas para redução do desmatamento.

Expresso a importância que o Fundo Amazônia teve no apoio ao Ibama, em projeto que promoveu o fortalecimento de sua capacidade institucional e de fiscalização, e os recursos alocados para o Cadastro Ambiental Rural, fundamental para avanços na regularização fundiária.

Sob a Secretaria de Mudança do Clima e Florestas avanços significativos foram alcançados, para avançar na agenda climática e em medidas para conter o desmatamento e agir, preventivamente, contra as queimadas.

Cito a quarta fase do Plano de Ação de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia Legal - PPCDAm, e o terceiro Plano de Ação Para Prevenção e Controle Desmatamento das Queimadas do Cerrado - PPCerrado, ambos com vigência de 2016 a 2020.

Noto também o lançamento da Estratégia Nacional para REDD+, um instrumento econômico no âmbito da Convenção do Clima, para prover incentivos financeiros, por resultados, de redução de emissões florestais, preenchendo um dos requisitos de elegibilidade ao instrumento.

E, finalmente, o projeto de lei para a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que representa uma normatização específica para o enfrentamento de fogo e que tramita atualmente no Congresso Nacional.

Ministro Barroso, todas essas iniciativas foram construídas a partir de processos consultivos amplos e participação da sociedade civil, assegurando coerência com ações de outros ministérios e acordos internacionais, em sintonia com o então Ministério da Ciência Tecnologia e o Itamaraty.

Essa pequena síntese demonstra a importância que o País conferiu à temática climática e à política ambiental, que não foi obstáculo para o crescimento econômico do País.

Excelência, muito foi feito e há muito mais a fazer, e o Brasil não tem tempo a perder. Já neste ano, por exemplo, a taxa do desmatamento bruto na Amazônia Legal deveria ser menor que 4 mil km², conforme previsto na Política Nacional sobre Mudança do Clima. E é altamente provável que essa taxa, neste ano, atinja um nível não observado desde 2007/2008. Para as críticas de que os dados do Inpe extrapolam os limites do bioma Amazônia e que, portanto, são superestimados, esclareço que a diferença média entre a taxa do desmatamento para a Amazônia Legal e o bioma Amazônia é menor do que 3%.

Excelência, não faltam desculpas neste Governo para justificar o injustificável. Parte-se, primeiro, de uma negação para, em seguida, seguir-se para a desqualificação de dados oficiais, particularmente os do Inpe, tanto do desmatamento anual quanto das queimadas, que sempre serviram como base para a construção de políticas públicas informadas. Infelizmente, este Governo não tem

se preocupado em buscar entender os dados que critica, não tem se preocupado em consultar os especialistas que há anos se debruçam para desenvolver sistemas que permitam gerar o melhor dado possível para o País, visando apoiar a melhor tomada de decisão.

Nos anos 90, o Inpe desenvolveu o primeiro sistema operacional para a detecção de queimadas, que foi sendo aperfeiçoado com dados de mais satélites e dados meteorológicos e que hoje abrange todos os países da América do Sul, inclusive a Guiana Francesa, de maneira totalmente automatizada. E o que dizer do sistema de monitoramento de desmatamento do Inpe, já considerado a inveja do mundo? Investiu-se muito na capacitação de pesquisadores e técnicos para que tais resultados fossem alcançados. Todos, Excelência, reforço, todos os dados do Inpe são públicos e verificáveis, tanto em nível nacional quanto internacional, conferindo a eles a credibilidade que detêm.

Excelência, permita-me dizer que, desde 2004, quando a primeira fase do PPCDam foi implementada, os planos seguintes foram sendo aprimorados a partir de lições aprendidas, tanto de sucesso quanto de fracasso, a partir do conhecimento e das oportunidades, visando enfrentar as causas do desmatamento e de forma abrangente, integrada e intensiva, sempre apoiado as ações articuladas em 3 eixos temáticos - o fundiário e de ordenamento territorial, o de monitoramento e de controle e o de fomento às atividades produtivas

sustentáveis. Na última fase, incluiu-se ainda um eixo de instrumentos normativos e econômicos com o objetivo de criar mecanismos que incentivem a economia de base florestal e que contribuam para o desenvolvimento de uma matriz produtiva economicamente competitiva e com o menor impacto possível sobre a floresta.

Não é claro se o atual Governo se beneficiou das 150 páginas do último plano, elaborado após meses de consulta e análise, ou se o substituiu totalmente pelo Plano Nacional para o Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa 2020-2023, de 19 páginas, apresentado pelo Vice-Presidente Mourão em maio deste ano. Como o próprio Governo admite, começou um pouco tarde demais.

Ministro Barroso, é fundamental entender que, dentre os eixos do PPCDam, o que gera resultados mais rápidos é justamente o eixo de controle e monitoramento, ao qual se atribui grande parte do sucesso de redução do desmatamento desde 2004. Resultou do PPCDam o sistema Deter, do Inpe, desenvolvido em conjunto com o Ibama para, através de dados diários de satélites, identificar alertas de desmatamento, permitindo, assim, ações em campo mais eficientes e tempestivas.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Doutora Thelma, eu estou ouvindo a senhora com muito prazer e com muito gosto.

A senhora pode concluir, mas é preciso que se encaminhe para o fim. Muito obrigado!

A SENHORA THELMA KRUG (VICE-PRESIDENTE ELEITA DO PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA) - Estou caminhando para o fim. Obrigada, Excelência.

Excelência, não há escassez de dados, há escassez de ações. De nada adianta o Governo investir em mais imagens, em mais satélites, se não consegue digerir nem o que tem hoje à mesa. Com o desmonte do Ibama, com as restrições para ações efetivas dos órgãos ambientais em campo, com a proibição da queima dos equipamentos utilizados por desmatadores criminosos, com a revogação do Decreto que não permitia a expansão da cana de açúcar na Amazônia e no Pantanal, com estímulo às atividades de mineração ilegal, Excelência, o que esperar? Não haverá plano, não haverá dado, não haverá discurso e nem promessa que nos levem a um final feliz.

Com essas considerações, Senhor Ministro, encerro a minha participação, agradecendo a Vossa Excelência pela oportunidade e desculpando-me pelos minutos em excesso.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Não houve problema algum, Doutora Thelma. Nós é que agradecemos a

contribuição valiosa que a senhora acaba de dar ao debate sobre o tema da mudança climática no mundo, em geral, e no Brasil, em particular.

Convido agora o Coordenador-Geral do Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil, MapBiomas, e Coordenador do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SEEG-Brasil, Doutor Tasso Azevedo. Com a palavra, muito grato pela participação.

O SENHOR TASSO AZEVEDO (COORDENADOR DO SISTEMA DE ESTIMATIVAS DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA BRASILEIRO, EX-DIRETOR GERAL DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, EX-DIRETOR DO PROGRAMA NACIONAL DE FLORESTAS, EX-DIRETOR-GERAL DO IMAFLORA) - Obrigado, Ministro Barroso! Agradeço a oportunidade de contribuir com esse importante debate sobre enfrentamento das mudanças climáticas e o papel das políticas públicas para produzir um desenvolvimento próspero no contexto de uma economia limpa e de baixo carbono.

Eu vou dividir a minha apresentação em três temas. Vou falar sobre o perfil das emissões de gases de efeito estufa no Brasil; vou falar um pouco sobre a evolução do uso da terra nos biomas brasileiros; e, por fim, um retrato atual do desmatamento no Brasil, a nossa principal fonte de emissões de gases de efeito estufa.

O Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa no Planeta, atrás apenas da China, dos Estados Unidos, da Rússia e da Índia. Só que, diferente desses quatro países, que possuem dois terços de suas emissões vinculadas à queima de combustíveis fósseis, no Brasil, as emissões estão concentradas no uso do solo no meio rural, incluindo a agropecuária, o desmatamento e as mudanças de uso da terra.

Historicamente, as emissões brasileiras têm um perfil que acompanha a evolução do desmatamento, que é a nossa maior fonte de emissões de gases de efeito estufa. Entre 1970 e 2004, nossas emissões tiveram uma tendência crescente junto com o aumento do desmatamento. Essa tendência se inverteu entre 2005 e 2012 com a queda acentuada do desmatamento na Amazônia, mas não só na Amazônia, também no cerrado e na Mata Atlântica. Já entre 2013 e 2018, as emissões ficaram estáveis, entre 1,9 e 2 gigatoneladas de carbono equivalente, com o aumento paulatino do desmatamento sendo compensado pela redução das emissões em outros setores, especialmente nos períodos recessivos, pós 2016.

Quando olhamos o perfil das emissões brasileiras, cerca de 70% estão vinculados ao uso da terra, notadamente às atividades vinculadas à agropecuária. Em seguida, vem o transporte, que é a nossa segunda maior fonte de emissões, e as indústrias. Esses dois setores, além de termos uma emissão muito alta nos gases de efeito estufa - que não está no *slide* -, esses dois setores, além de

ter uma emissão..., o setor de agropecuária, além de ser muito maior, as emissões desses setores vinculados à energia e ao transporte, são beneficiados pelas políticas que nós temos de biocombustíveis e de também de fontes de energia elétrica renovável.

Aqui, vale ressaltar que o setor do saneamento, que foi citado ontem como o novo foco prioritário do Fundo Clima, responde por apenas cinco por cento das emissões brasileiras. Nós temos as emissões *per capita* de cerca de nove toneladas de CO_2 equivalente por habitante. É similar à da China, cerca de metade da Rússia e Estados Unidos e mais do dobro do que a Índia.

Mas, dentro do Brasil, temos situações bem distintas. Temos estados como o Mato Grosso e Rondônia que têm emissões *per capita* maiores do que setenta toneladas de carbono equivalente por ano, o que equivale às emissões *per capita* dos países que mais emitem no mundo, como Emirados Árabes. Por outro lado, as emissões de estados como Alagoas e Pernambuco estão em níveis similares às pequenas ilhas do Pacífico. Este é um país de disparidades.

Como o Senhor Ministro assinalou ontem na abertura dos trabalhos, o Brasil possui uma Política Nacional de Mudanças Climáticas inscrita na Lei nº 12.187/2009. Essa lei apresenta uma meta de redução das emissões de pelo menos 36,1% comparado com as projeções para 2020, o ano em que estamos. Trocando em miúdos, as emissões brasileiras não deveriam ultrapassar 2,07

gigatoneladas, carbono-equivalente, e, entre outras medidas, o desmatamento na Amazônia não deveria ultrapassar os 3.900 km² neste ano. Ainda não temos fechados os números de 2009, vamos terminar em novembro, mas estimamos que as emissões devem chegar a 2.1 gigatoneladas em 2019. Portanto, já superando o limite da meta de 2020.

Como o desmatamento continua crescendo de forma galopante, mesmo sob os efeitos da pandemia, as emissões brasileiras devem crescer em 2020, e o Brasil não cumprirá a meta determinada em nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas e voluntariamente assumidas no Acordo de Copenhague. Também a meta de redução de desmatamento na Amazônia não será cumprida, uma vez que a taxa de desmatamento, em 2020, deve certamente superar os 12 mil km², ou seja, três vezes a nossa meta.

O uso da terra é a principal fonte de emissões, mas também de remoções de gases de efeito estufa da atmosfera provocadas pelo Brasil. Se não houvesse as emissões oriundas do desmatamento, o Brasil não estaria nem entre os 20 maiores emissores de gases de efeito estufa no Planeta. E se adicionássemos a isso a adoção em escala de práticas de agricultura de baixo carbono e a restauração florestal, seríamos dos poucos países com chances de alcançar mais rapidamente as emissões líquidas negativas, tão necessárias na segunda metade deste século para que o mundo consiga limitar o aumento da temperatura à meta de Paris de 1,5 °C.

Por isso, é muito importante a gente entender como estamos ocupando e transformando o uso da terra no País. Para isso, nós desenvolvemos, no MapBiomas, uma plataforma que, a partir da análise de imagens de satélite e com o uso de inteligência artificial, conseguimos treinar algoritmos para reconstruir a história de cobertura e uso da terra do País em 9 bilhões de pedacinhos de 30 por 30 metros. Essa é uma plataforma pública, gratuita, acessível por qualquer pessoa através da *internet* e que fornece dados sobre a evolução da cobertura do solo nos últimos 35 anos para cada bioma, cada estado, cada município, bacia hidrográfica, cada assentamento ou território indígena e quilombola, e, mesmo, cada uma das unidades de conservação do País.

A partir desses dados, podemos ver que 67% do território está hoje coberto por vegetação natural, 30% ocupado pela agropecuária e os 3% restantes cobertos por água, áreas urbanas e outros. É bastante a área de florestas, mas, ao contrário do que disse ontem aqui o general Heleno, o Brasil não é o país que mais preserva no mundo, nem o que tem mais florestas no Planeta, o país com mais florestas no Planeta, *by the way*, é a Rússia. E vários países possuem proporção de território coberto por florestas maior do que o Brasil - só para citar três exemplos: o Japão, a Suécia e a Finlândia. Também é falsa a informação de que o Brasil possui 28% das florestas do Planeta, não sei de onde saiu esse número. O número correto, estimado pela FAU, é de 12%, o que é bastante e devemos nos orgulhar.

Mas se a foto parece interessante, o mesmo não podemos dizer sobre o filme. De 1985 a 2019, o Brasil perdeu 87 milhões de hectares de áreas naturais, convertidas especialmente para o uso agropecuário. Ou seja, perdemos, em média, 4 a 5 hectares de floresta e vegetação nativa, por minuto, nos últimos 35 anos. Nenhum outro país do mundo desmatou mais do que o Brasil nas últimas três décadas. Somos, atualmente, disparados, os campeões de desmatamento no Planeta.

A perda de vegetação nativa acontece em todos os biomas, mas foi proporcionalmente mais acentuada no cerrado e nos pampas, que, nesse período de 35 anos, perderam mais de 20% da sua cobertura de vegetação nativa. Mas todos os biomas perderam pelo menos 10%. Essas perdas, vale lembrar, são líquidas, ou seja, já descontadas as áreas de regeneração. Pelo menos 9% da vegetação ativa do Brasil já foi desmatada, pelo menos, uma vez; e outros 20% foram degradados por queimadas ou exploração predatória, ou seja, a vegetação nativa preservada cobre menos da metade do território brasileiro - vegetação nativa primária.

Quando observamos a perda de vegetação pelos diferentes tipos fundiários, percebemos a importância das áreas protegidas, como as unidades de conservação e terras indígenas. Nos últimos 35 anos, as áreas privadas

responderam por 2/3 de todo o desmatamento do País, enquanto as unidades de conservação e terras indígenas responderam por menos de 1% dessa terra.

De longe, o principal uso da terra, no Brasil, são as pastagens, que ocupam mais de 20% do território. Este ano, fizemos uma primeira avaliação do nível de degradação dessas pastagens, produto que lançamos há uma semana.

Isso é importante, porque uma pastagem degradada emite carbono do solo, e quando bem manejada, sem degradação, ela é uma fonte de absorção e fixação de carbono no solo. Ou seja, pastagem degradada agrava o problema das mudanças climáticas; já o pasto bem manejado se tornar uma solução.

Em 2018, estimamos que 60% das pastagens brasileiras encontravam-se com sinais de degradação leve, média ou severa. Em 2010, eram 72%. Portanto, a boa notícia é que reduzimos 12 pontos percentuais do nível de degradação em menos de uma década. E isso precisa ser comemorado, celebrado. Mas temos tecnologia e capacidade para acelerar essa transição e não esperarmos mais seis décadas para concluir a solução desse problema.

Para concluir, quero falar um pouco do perfil do desmatamento no Brasil.

Em 2019, no Projeto MapBiomas, nós fizemos o primeiro processo de validação e verificação de todos os desmatamentos detectados no País

por diversos órgãos a começar pelo Inpe, incluindo Imazon e outros organismos que assim o fazem. É um trabalho inédito no Brasil e no mundo. Confirmamos 56,8 mil eventos de desmatamento no País, totalizando mais de 1,2 milhões de hectares que se espalham por todos os estados do Brasil e mais de 1.700 municípios. Todos os biomas foram impactados, mas 96% do desmatamento se concentrou nos biomas da Amazônia e o Cerrado. Para cada desmatamento, é gerado um laudo completo e customizado que permite identificar, por exemplo, se a área é privada ou pública, se sobrepõe com áreas protegidas, se houve autorização e quando exatamente o desmatamento aconteceu, com imagens de alta resolução identificando o antes e o depois da supressão da vegetação. Todos esses relatórios são disponibilizados gratuitamente na *internet.*

Em 2019, quase 50 mil eventos de desmatamento ocorreram integralmente ou parcialmente em imóveis rurais registrados no Cadastro Ambiental Rural. Isso equivale a dizer que, em 75% dos casos, é possível se identificar pelo menos um responsável, independentemente da condição de titulação ou regularização fundiária desses imóveis. Isso porque o CAR é um cadastro autodeclaratório.

Por outro lado, o que esses números mostram é que menos de 1% dos imóveis rurais registrados no CAR tiveram eventos de desmatamento em

2019, ou seja, a maioria da agropecuária brasileira não está envolvida com o processo de desmatamento.

Quando se cruzam os dados de desmatamento com as bases de dados de áreas protegidas e das autorizações de supressão da vegetação - lembrando que, no Brasil, só se pode desmatar com autorização -, identificamos que 99% dos desmatamentos, em 2019, possuem indícios de ilegalidade, ou por não ter autorização, ou por não cumprir a autorização, ou por estar sobreposto com áreas que não poderiam e não deveriam ser desmatadas nas áreas protegidas.

De janeiro de 2019 a junho de 2020, já foram 81 eventos de desmatamento validados, verificados. Somam mais de 2,2 milhões de hectares, e foram produzidos mais de 100 mil laudos que são atualizados semanalmente. Este material fica público na *internet*, acessível gratuitamente a todos os órgãos da Administração Pública, entes privados e à sociedade em geral. O que falta agora é dar consequência a cada um desses laudos para que a impunidade deixe de ser a regra, quando se fala desmatamento ilegal no País.

Por fim, Senhor Ministro, gostaria de encerrar com a seguinte reflexão: a Amazônia tem mais de 8 mil anos de ocupação humana. Quando os portugueses chegaram, a população da Amazônia equivalia a 6 milhões de habitantes, o que é a atual população rural da Amazônia.

Em 1975, Inpe realizou, pioneiramente, a primeira avaliação da Amazônia, utilizando imagens de satélites. Detectou apenas 0,5% das florestas desmatadas, meio por cento! Passados pouco mais de uma década, quando lançou o Prodes, em 1988, já havia 5% desmatados. Hoje, 45 anos depois, nos aproximamos, perigosamente, dos 20% do desmatamento na Amazônia, além de pelo menos outros 20% de degradação.

Os efeitos dessa mudança rápida e drástica estão alterando o balanço de carbono da Amazônia. O monitoramento do papel da floresta, no ciclo de carbono, tem sido feito desde o início dos anos 90, quando a Floresta Amazônica funcionava como uma bomba de absorção de carbono, na ordem de 800 milhões de toneladas de carbono por ano. As medições mais recentes apontam absorção líquida, tendendo à neutralidade. Esse é um indicativo de que a maravilhosa máquina produtora de chuva e biomassa está se rompendo. Não há espaço para dúvida. É imperativo que ainda na nossa geração, aquela geração que causou o problema, que está degradando a Amazônia, nós possamos reverter o processo em curso no Brasil não só para estancar a perda da cobertura florestal, mas também para promover um vigoroso processo de restauração dos biomas brasileiros.

Era o que eu tinha de contribuição.

Muito obrigado, Ministro.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Tasso Azevedo por uma exposição ricamente documentada, ilustrada e que certamente nos ajudará na compreensão macro dos problemas, envolvendo o desmatamento de uma maneira geral.

Eu convido agora o nosso penúltimo expositor desta sessão da manhã, o Professor da Universidade de Brasília, ex-Secretário Nacional de Biodiversidade e Florestas e ex-Secretário Executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas, Doutor Bráulio Ferreira de Souza Dias, a quem tenho o prazer de passar a palavra.

BRÁULIO FERREIRA DE SOUZA DIAS (EX-SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA - CDB DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU DE 2012-2017, PROFESSOR DA UNB) - Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, demais autoridades presentes e colegas da academia participando desse debate, agradeço a oportunidade de poder contribuir com esta audiência pública.

Tratarei rapidamente dos seguintes temas: as questões científicas da relação entre mudanças do clima e biodiversidade; avanços passados na agenda global e nacional de biodiversidade e ambiental; omissões da atual política ambiental federal e apresentação de recomendações para correções de rumo.

Existe um inequívoco e comprovado consenso científico internacional e nacional sobre o aquecimento global causado pela emissão antrópica de gás de efeito estufa, causado pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento e queimadas de florestas e outras formas de vegetação, como já apresentado por outros colegas.

Aqueles que negam esse consenso ou são leigos que desconhecem as evidências científicas, ou são leigos em climatologia que defendem os interesses da indústria de petróleo e carvão ou daqueles que promovem a grilagem de terras públicas e a exploração ilegal da madeira. São conhecidos, na literatura mundial, como os mercadores da dúvida, porque tentam convencer o público que não há consenso sobre essas questões. Eu recomendo muito a leitura do excelente livro de Naomi Oreskes e Erik Conway, entitulado *Merchants of Doubt* - os mercadores da dúvida -, publicado pela publicado pela Bloomsbury Press em 2010, e o excelente filme, legendado em português, dirigido por Robert Kenner, com o título *Mercadores da Dúvida*, que está disponível na *internet*, no *archive* de vídeos da *internet.*

Segundo o IPCC, e conforme a Doutora Thelma Kruger acabou de reafirmar, já estamos experimentando o aquecimento global. Já houve o aquecimento de cerca de 1 °C acima da temperatura média que tínhamos antes da revolução industrial e ela vem se ampliando a cada ano.

Estudos no Brasil já detectaram, nas últimas décadas, um claro padrão de aumento de precipitação e temperatura mínima noturna nas regiões Sul e Sudeste do País e aumento na frequência e duração das secas em todas as regiões do Brasil com crescentes impactos sobre a biodiversidade.

Recomendo, por exemplo, leitura de um estudo contratado pelo Ministério do Meio Ambiente e publicado em 2007, coordenado pelo climatologista José Marengo, intitulado *Mudanças Climáticas Globais e Seus Efeitos Sobre a Biodiversidade*. Está disponível, em *pdf on-line*, no sítio de publicações do Ministério do Meio Ambiente.

Os desmatamentos e as queimadas e demais usos da terra, como já foi reafirmado por outros colegas, constituem a maior parte das emissões de gases de efeito estufa no Brasil e em alguns outros países em desenvolvimento. Tais usos da terra também promovem a conversão, a degradação e a fragmentação dos ecossistemas naturais constituindo a principal causa de perda da biodiversidade globalmente e no Brasil - e lembrando que o Brasil é o campeão mundial da biodiversidade e tem uma responsabilidade ímpar, em nível mundial, pela conservação dessa biodiversidade.

Há uma percepção crescentes entre os cientistas de que os crescentes impactos antrópicos sobre a biodiversidade, juntando mudanças de uso da terra com mudanças climáticas, poderão ocasionar o sexto evento global de

extinções em massa. O último deles ocorrido há sessenta e seis milhões de anos é conhecido de todos porque levou à extinção, dentre outros grupos, dos dinossauros.

Relatório lançado pelo Painel Intergovernamental sobre Biodiversidade e Estudos Ecossistêmicos, em maio do ano passado, alertou sobre o risco de extinção de mais de um milhão de plantas e animais nas próximas décadas se as tendências não forem revertidas. E alerto que os estudos paleontelógicos sobre os eventos de extinção de massa ocorridos no passado comprovam que a recuperação da biodiversidade, após esses eventos catastróficos, demora vários milhões de anos.

Por outro lado, a restauração e a conservação, dos ecossistemas, além de beneficiar a biodiversidade, contribuem significativamente para a mitigação do efeito estufa pela redução das emissões de gases de efeito estufa e contribui também para o sequestro de carbono da atmosfera e sua incorporação na biomassa vegetal.

Adicionalmente, as ações de conservação e restauração dos ecossistemas e a criação de corredores ecológicos permitem às espécies se adaptarem às mudanças climáticas e constituem uma das mais importantes estratégias que temos para o Planeta se adaptar às mudanças climáticas. É a chamada adaptação baseada nos ecossistemas.

Sobre as políticas públicas, eu gostaria de iniciar lembrando que, sem políticas públicas defendendo os interesses coletivos, prevaleceria a tragédia dos bens comuns, que levaria ao esgotamento dos recursos naturais e da natureza com graves impactos para as gerações presente e futuras.

O antigo Código Florestal de 1934 foi estabelecido com este propósito de salvaguardar os interesses coletivos. E foi revisado em 65, e mais recentemente em 2012, quando foi aprovado pelo Congresso Nacional na forma da Lei de Proteção da Vegetação Nativa após exaustivas e abrangentes discussões, estabelecendo a exigência da preservação e conservação da vegetação nativa em propriedades privadas.

As bases globais para uma agenda ambiental responsável, conforme indicou a ex-ministra Izabella Teixeira, foram estabelecidas pelos princípios da Conferência da ONU realizada em Estocolmo em 1972, a qual se seguiu a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 73, e a criação de agências ambientais na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil, ainda em 73, com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente.

E essa Secretaria foi liderada pelo Doutor Paulo Nogueira Neto, que pode ser considerado o nosso primeiro Ministro do Meio Ambiente, que coordenou a elaboração e aprovação, em 81, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que desenvolveu realmente uma nova política ambiental para o Brasil.

Queria chamar a atenção da Constituição Federal de 1988, que assegurou a prevalência dos interesses coletivos. Eu chamo a atenção de três artigos. O art. 170, que estabeleceu a defesa do meio ambiente e a função social da propriedade como princípios a serem observados nas atividades econômicas do País. O art. 186 estabeleceu que a função social da propriedade só é cumprida com a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. E o art. 225, já citado por vários, reconhece que todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida.

Eu gostaria de destacar que o art. 225 da Constituição de 1988 incumbe ao Poder Público uma série de tarefas. E eu destacaria: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético; definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a

que se dará publicidade; controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies.

Portanto, não procede a alegação de representantes do Poder Executivo do Governo Federal de que o Governo não tem responsabilidade pelos desastres ambientais que assolam o nosso País.

Eu gostaria de destacar que, nos últimos 30 anos, houve enormes avanços nas políticas públicas, aqui no Brasil, e o Brasil foi responsável, como já foi destacado por vários, pela maior taxa de redução de desmatamento ocorrida em todo o mundo, observada na Amazônia a partir de 2005.

O País também teve as maiores ampliações no seu sistema de unidades de conservação, com um aumento de mais de 100%, nas áreas continentais e um aumento de 15 vezes na zona marinha.

Houve ampliação significativa do esforço de prevenção de extinções de espécies ameaçadas, houve uma ampliação significativa da pesquisa sobre biodiversidade e construção de base de dados de acesso.

Eu convido a todos à consulta ao Sexto Relatório Nacional, enviado pelo Brasil para a Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi submetido em novembro de 2019, que está disponível no portal da convenção e que constatou que metade das 20 metas nacionais de biodiversidade, até dezembro de 2018, estavam com perspectiva de alcance pleno.

Chamo a atenção também do papel destacado do Brasil de liderar e apoiar a construção da agenda global de desenvolvimento sustentável e, em particular, a organização de duas grandes conferências da ONU: a Rio 92 e a Rio +20, em 2012, que foi a base para a aprovação, em 2015, pela Assembleia Geral da ONU, da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, contendo 17 objetivos de desenvolvimento sustentável.

Infelizmente, nós temos visto retrocessos na política pública ambiental no Brasil. Os orçamentos dos órgãos públicos de meio ambiente declinaram significativamente com o início da recessão econômica e, ainda mais, neste Governo. Órgãos fundamentais para a implementação da política ambiental, como o Ibama e o Instituto Chico Mendes têm metade do efetivo de analistas ambientais que necessitam. O Governo Federal extinguiu, em maio de 2019, a maioria dos órgãos colegiados ambientais, deixou desocupados até recentemente muitos cargos de gestão no Ministério do Meio Ambiente e nomeou pessoas sem qualificação e experiência em gestão ambiental para cargos de comando no

Ministério do Meio Ambiente, no Ibama e no ICMBio. O Governo Federal deixou de liderar e coordenar as ações de resposta aos grandes desastres ambientais ocorridos desde 2019. O Governo Federal deixou de tomar, em tempo hábil, medidas preventivas e de fiscalização que poderiam ter evitado ou reduzido significativamente o aumento de desmatamento e queimadas em quase todos os biomas brasileiros. E o Governo Federal bloqueou o uso dos substantivos recursos financeiros disponíveis no Fundo Amazônia e no Fundo Clima em prol de ações ambientais.

Eu concluo que são evidentes os retrocessos na implementação das políticas ambientais no Brasil no atual Governo. Não é apropriado e crível que o Governo Federal tente utilizar os avanços ocorridos na agenda ambiental brasileira nos últimos 30 anos, até 2018, para esconder as falhas e fracassos da atual gestão.

Os danos ao meio ambiente e à imagem do Brasil no exterior causados pelas omissões e incompetências do atual Governo Federal são muito significativos e infelizmente deverão ter efeitos duradouros. Não é aceitável ouvir altos dirigentes do nosso País afirmarem que os incêndios ocorridos este ano e no ano passado, em todos os biomas, e particularmente na Amazônia e no Pantanal, têm causa natural, já que, durante a seca, não temos raios, que são a causa natural de incêndios. Quando se encontra um jabuti em cima de uma árvore, ninguém

pensa que ele subiu nessa árvore. Da mesma forma, quando constatamos queimadas na floresta úmida amazônica, sabemos que ela está queimando porque alguém desmatou e colocou fogo.

Finalmente, gostaria de acrescentar algumas recomendações àquelas que outros colegas da academia já colocaram,

Os recursos do Fundo Clima devem ser utilizados prioritariamente para proteger e restaurar as florestas e demais formas de vegetação nativa, e os recursos do Fundo Amazônia devem ser desbloqueados imediatamente.

Os colegiados ambientais devem ser restabelecidos imediatamente.

Os cargos de direção do Ministério do Meio Ambiente, Ibama e Instituto Chico Mendes devem ser ocupados por profissionais com qualificação e experiência comprovadas na gestão ambiental.

Os programas de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado devem ser reativados imediatamente.

O Executivo do Governo Federal deve ser instado a cumprir e fazer cumprir as diretrizes ambientais da Constituição Federal de 1988, bem como das leis ambientais e dos compromissos internacionais ambientais assumidos pelo Brasil.

E deve coibir imediatamente, com vigor, as ações ilegais de invasão de terras públicas, desmatamento ilegal, queimadas ilegais e garimpos ilegais na Amazônia e nos demais biomas brasileiros.

O Brasil deveria retomar os esforços de produção de um desenvolvimento econômico sustentável, conciliando as atividades econômicas com a proteção e a restauração do meio ambiente, conceito que o Brasil ajudou a criar na comunidade internacional das nações.

Eu agradeço, Ministro, a atenção e a oportunidade de contribuir para este importante debate.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Professor Bráulio Ferreira de Souza Dias, muito grato pela sua densa exposição e pela contribuição valiosa que nos prestou neste final de manhã de hoje.

E ouvimos agora, por último, para encerrar a sessão matinal, a Doutora em Meio ambiente e Desenvolvimento e Professora da London School of Economics and Political Science, Joana Setzer.

A SENHORA JOANA SETZER (PROFESSORA DA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE) - Obrigada! Bom dia, Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, demais Ministros e Ministras, autoridades e colegas.

Gostaria de parabenizar essa Corte pela iniciativa de promover esta audiência pública. É uma importante manifestação do seu espírito democrático e participativo.

Agradeço também pela oportunidade de participar de momento tão relevante da história política, ambiental e climática do Brasil e do mundo. E é justamente sobre a perspectiva global que eu pretendo fazer algumas ponderações.

Eu sou professora do London School of Economics, onde coordeno a linha de pesquisa sobre litigância climática no Grantham Research Institute, um centro que é referência mundial em pesquisa interdisciplinar sobre mudanças climáticas.

Publicamos, anualmente, um relatório sobre as principais ações climáticas no mundo, mais de mil e seiscentas ações identificadas em todos os continentes, em jurisdições regionais e internacionais.

Diante deste levantamento, um aspecto já merece destaque: esta arguição de descumprimento de preceito fundamental não se trata de um processo qualquer. Esta é a primeira vez que essa Corte tem diante de si uma ação que trata de um dos problemas mais sérios e urgentes que afetam a humanidade: as mudanças climáticas. Uma recente declaração do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, fez claro o ponto: apesar dos impactos da pandemia, as

mudanças climáticas constituem a emergência mais profunda que ameaça o Planeta.

No Grantham Institute, fazemos um acompanhamento sistemático não apenas das ações climáticas, mas também de leis e políticas climáticas nacionais. Nosso levantamento mostra que todos os países do mundo têm pelo menos uma lei ou política que lida com o tema das mudanças climáticas. São mais de duas mil delas.

Leis e políticas não faltam, mas a implementação das medidas para reduzir emissões e proteger populações ainda é insuficiente, e os impactos das mudanças climáticas já se fazem notar. O baixo nível de ambição e as falhas na implementação de políticas têm consequências sérias para as futuras gerações e, de modo preocupante, para grupos mais vulneráveis do presente. É neste contexto que deve ser entendida a presente apresentação.

Dentro do conjunto que denominamos ações climáticas, destaca-se um grupo de ações que levam à apreciação do Judiciário um questionamento quanto à insuficiência de ações de governos no combate às mudanças climáticas. Dentro desse grupo, um pequeno número de casos já atingiu as cortes supremas.

Nesta breve intervenção, eu gostaria de focar em dois pontos. Primeiro, como outras cortes supremas já se posicionaram em ações climáticas

movidas por cidadãos em face passe de seus próprios governos. E, segundo, quais são os contornos da aplicação do princípio da separação dos Poderes em um caso como este.

Primeiro, todas as ações climáticas que até hoje chegaram às cortes supremas são ações propostas contra governos. Algumas têm por foco questões regulatórias; outras têm por foco a proteção de direitos fundamentais. Mas todas essas ações reconhecem que a emissão antropogênica de gases de efeito estufa está alterando o clima do planeta.

Todas as ações enfatizam que as mudanças climáticas terão consequências severas e negativas para as condições de vida no Planeta. E todas as ações destacam que existe um consenso quanto à necessidade de se proteger um clima estável, o qual foi confirmado nos relatórios no IPCC e no Acordo de Paris.

Não há, no âmbito dessas ações, nenhuma controvérsia sobre se as mudanças climáticas estão ocorrendo e qual a sua origem. Os governos, nessas ações, e até mesmo as grandes empresas de petróleo e energia, que figuram no polo passivo de ações do direito privado, todos, invariavelmente, aceitam as conclusões do IPCC, reconhecendo as suas causas antropogênicas, as causas antropogênicas das mudanças climáticas e a importância de se manter o objetivo de limitar o aquecimento a 2 °C e preferivelmente a 1,5 °C.

A discussão restringe-se a determinar como, quando e com base em qual fundamento legal os governos irão concretizar esses objetivos. Destaco aqui quatro dessas ações.

Primeiro, Massachusetts *versu*s EPA, é um caso emblemático e pioneiro de mudança climática, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu serem insuficientes as razões expostas pela Agência Ambiental Americana para deixar de regular as emissões de gases de efeito estufa provenientes dos veículos automotores.

A segunda, na Irlanda, no caso trazido pelo Grupo Amigos do Meio ambiente irlandês, no qual recentemente a Suprema Corte entendeu que o Plano Nacional de Mitigação irlandês era demasiadamente vago e determinou ao governo que revisasse o Plano.

Terceiro caso – Urgenda -, a Suprema Corte holandesa impôs ao governo a obrigação de reduzir emissões e tomar uma ação mais ambiciosa, baseando a sua decisão na possibilidade de o Judiciário avaliar o atendimento a direitos fundamentais.

O quarto, na Colômbia, no caso futuras gerações *versus* Ministério do Meio Ambiente, no qual a Suprema Corte colombiana reconheceu que a omissão do Estado no combate ao desmatamento da Amazônia também constitui uma ameaça a direitos fundamentais.

Cada uma dessas Cortes levou em consideração os precedentes das Cortes que lhe antecederam. Cada um desses casos despertou grande atenção internacional. Em todos esses casos, as Cortes concluíram ser necessárias ações efetivas dos seus respectivos governos.

Nos próximos meses, as Supremas Cortes do Canadá, da Espanha, da Suíça e da Noruega também irão manifestar-se pela primeira vez em casos climáticos. A tendência é clara. No Brasil, assim como ao redor do mundo, cidadãos, organizações, instituições competentes continuarão a trazer ações judiciais contra governos que não têm tratado das mudanças climáticas com a seriedade e a urgência que o tema exige. Qual o papel das cortes nesses casos?

Nessa segunda parte da minha fala, eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para a questão de separação dos Poderes. Não há dúvida de que as decisões governamentais para lidar com as mudanças climáticas são complexas e, por se darem no âmbito de políticas públicas, devem ser debatidas com cuidado pelo Judiciário. É importante ressaltar, contudo, que, em nenhum dos casos climáticos decididos até hoje por outras cortes superiores, esse princípio impediu julgamentos em face dos governos, que foram, então, obrigados a avançar em suas medidas de governança.

No paradigmático caso Urgenda, a Suprema Corte da Holanda analisou expressamente a questão da separação dos Poderes. Diante do caso

concreto, entendeu que os tribunais podem e, mais do que isso, devem proferir decisões declaratórias que certificam a ilicitude de uma omissão estatal. A corte deve, portanto, determinar que o órgão público adote medidas no sentido de alcançar certo objetivo.

Também no presente caso, não há afronta ao princípio da separação dos Poderes. E aqui eu gostaria de destacar dois motivos que justificam a tutela requerida sob esse ângulo. Em primeiro lugar, já existe uma obrigação legal, já existe um dever de agir plenamente exigível por meio do Judiciário. O Fundo Clima foi criado por um ato do Legislativo, a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, com o objetivo, primeiro, de assegurar recursos e, segundo, de financiar estudos e projetos que visem à mitigação e à adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.

Assim, não estamos diante de uma lacuna ou uma ausência de um instrumento legal, e sim de uma política inefetiva. Constatada a ausência injustificada de repasse ou destinação dos recursos ao financiamento de estudos e projetos, configura-se uma situação de ilegalidade e de omissão constitucional.

A atuação do Judiciário, nesse sentido, constitui uma resposta do Estado proporcional a uma falha do governo e é destinada a restaurar a integridade do ordenamento jurídico. Apontar a falha do governo não é a mesma coisa de decidir pelo governo.

O presente processo não pede a este Tribunal nada além do que reconhecer a falha do governo em garantir que medidas estatais sejam tomadas de forma eficiente. Como já destacado diversas vezes por este Tribunal, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure a violação ao princípio da separação dos Poderes.

Vale aqui mencionar novamente um precedente internacional. No caso irlandês, a Corte decidiu que, no momento em que Parlamento optou por legislar sobre a política climática, a adjudicação sobre os seus dispositivos passa a ser uma questão de direito e não meramente de política. A Corte viu-se, portanto, obrigada a se manifestar e determinou que o governo deveria rever um plano de mitigação que estava aquém do nível necessário.

Em suma, deve o Judiciário decidir se o Executivo está agindo conforme a lei e, em especial, a Constituição Federal. Se a política adotada pelo governo estiver em desacordo com os preceitos legais e constitucionais, o Judiciário não só pode como deve atuar para garantir a efetiva implementação da política.

O meu segundo e último ponto diz respeito à justificação da atuação do Judiciário em casos como este, porque resulta da incidência da força normativa dos direitos humanos. De acordo com o IPCC, os efeitos das mudanças climáticas afetam gravemente a saúde, o modo de vida, a alimentação, o acesso à

água, a seguridade humana e o crescimento econômico. Como afirmou a alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, o mundo nunca esteve diante de uma ameaça tão grande aos direitos humanos como esta imposta pelas mudanças climáticas. A quem cabe agir?

A Corte Interamericana de Direitos Humanos já falou que os estados devem adotar medidas apropriadas para proteger e preservar o direito à vida.

Diversas cortes nacionais também já reconheceram que as mudanças climáticas constituem uma ameaça aos direitos humanos e que os estados devem agir para limitar os níveis de emissões de gases de efeito estufa e proteger suas populações.

As decisões das Supremas Cortes da Holanda e da Colômbia reconhecem exatamente que a titulação da Corte é legítima, porque a omissão do governo apresenta um risco que é inaceitável aos direitos fundamentais.

Nesse sentido, a presente ação não trata apenas de obrigações do Governo com base no art. 225, da Constituição. A ação também diz respeito a um dever de proteção de direitos humanos conexos. No momento em que o Governo deixa de implementar ou deixa de viabilizar a implementação de medidas aptas a reduzir o problema das mudanças climáticas, viola não apenas o direito ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também o direito à vida, à saúde, à alimentação e à cultura.

Caso não sejam adotadas medidas adequadas de mitigação e adaptação, os efeitos adversos das mudanças climáticas seguirão aumentando. Daí a importância do Fundo em financiar tais ações.

Importante notar, a efetividade da tutela não se esgota com a transferência dos recursos do Governo para o Fundo. O Fundo apenas direciona, instrumentaliza a execução da política nacional. Sua aplicação deve ser feita, então, em consonância com os compromissos assumidos pelo Brasil, leis e políticas nacionais, assim como compromissos internacionais, inclusive, a contribuição nacionalmente determinada, o NDC, apresentada pelo Brasil ao Acordo de Paris.

Assim sendo, a aplicação dos recursos do Fundo deve resultar numa efetiva redução das emissões de gases de efeito estufa, redução da vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, cumprir com os requisitos procedimentais de transparência, motivação e caráter democrático da governança. Deixar de agir não é mais uma opção. A discussão aqui é urgente e não pode ser postergada.

Concluo. Excelência, nesta minha intervenção, procurei traçar um panorama das ações climáticas decididas por Cortes Supremas em outros países, em especial como elas trataram da compatibilidade de suas decisões com o princípio da separação dos Poderes.

Ressaltei ainda que a proteção do clima constituiu um dever do estado, sob pena de violação a direitos humanos fundamentais.

E termino relembrando as palavras da Juíza da Suprema Corte Norte Americana Ruth Bader Ginsburg, que infelizmente faleceu esta semana. Ela disse que um juiz é obrigado a decidir cada caso de forma justa, de acordo com os fatos relevantes e a lei aplicável. O que o juiz deve levar em conta não é a temperatura do dia, mas o clima de uma era.

E acrescento, agora, em todos os sentidos, o Judiciário deve julgar levando em conta não apenas a lei e o direito, mas o clima de uma era.

Obrigada, Excelência.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo grato, Professora Joana Setzer por uma densa e valiosa participação. Todos nós aqui que organizamos esta audiência pública e estamos cuidando de realizar a melhor Justiça desse caso, agradecemos-lhe pelo empenho em trazer aportes relevantes.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Com isso, nós terminamos esta Sessão da manhã, em que ouvimos, eu diria, talvez, o *dream team* da academia em matéria de mudança climática, de questões ambientais, de proteção da Amazônia e temas afins.

E, com isso, nós estamos dando por encerrada esta fase e retornaremos às 14h30, quando, então, teremos a participação de empresas, seus representantes e grandes empresários que têm interesse econômico, institucional e social na Amazônia de uma maneira geral.

Relembrando, ontem nós ouvimos, na primeira fase da manhã, autoridades públicas, predominantemente, autoridades do Governo Federal, que aqui veicularam e vocalizaram as posições e as políticas públicas do Governo e as razões pelas quais as defendem.

Na parte da tarde, nós tivemos a participação de organizações não governamentais e instituições internacionais.

Agora pela manhã, ouvimos professores dedicados ao tema da questão ambiental, e, na parte da tarde, ouviremos os empresários.

Nosso propósito aqui é ter uma participação tão plural quanto possível dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira, para que nós possamos incorporar, ao conhecimento do Supremo e à elaboração dos votos pelos Ministros, os mais diferentes pontos de vista, tanto quanto possível baseados em fatos objetivamente aferíveis e demonstráveis.

Um bom início de tarde para todos, retornaremos às 14h30.

22/09/2020 – TARDE

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Boa tarde a todos.

Estamos retomando a audiência pública na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 708, que discute o tema do Fundo Clima e suas implicações sobre esse fenômeno que impressiona toda a humanidade, que é a mudança climática.

Eu registro a presença aqui, no auditório da Primeira Turma, do Senhor Advogado-Geral da União, Ministro José Levi do Amaral Júnior. Esta é a sessão em que nós ouviremos os empresários, as grandes empresas com interesses econômicos e sociais na Amazônia e os seus representantes, os seus porta-vozes.

Nós vamos começar com a gerente de sustentabilidade da Natura Brasil, Senhora Luciana Vila Nova Silva, a quem tenho o prazer de passar a palavra.

A SENHORA LUCIANA VILA NOVA SILVA (NATURA BRASIL) - Boa tarde, excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, demais Senhores Ministros presentes, autoridades, colegas aqui e aqueles que nos assistem.

Agradeço o convite, em nome da Natura, para contribuir com a audiência pública de um tema tão relevante para o País, para a sociedade.

Eu tenho uma apresentação aqui.

Eu pretendo hoje apresentar o *case* de uma empresa como a Natura, mostrando como é possível conciliar o crescimento econômico a uma agenda de desenvolvimento social e ambiental, reforçando aqui a abordagem de vários colegas que passaram.

A gente acredita que a economia baseada em nossa rica sociobiodiversidade brasileira, nos desafios das mudanças climáticas, podem sim promover competitividade, desenvolvimento econômico e aumentar uma série de oportunidades de negócios para as empresas e para o País. Também queremos reforçar aqui a importância do ecossistema normativo, que já foi criado no Brasil, como é o Fundo Clima, que permite acelerar essa agenda, tanto social, quanto econômica, quanto ambiental, aumentando essa competitividade e os nossos compromissos que assumimos como país.

Próximo *slide*, por favor.

Dividindo um pouco com vocês o histórico da Natura, somos uma empresa de mais de 50 anos e que hoje se tornou, recentemente, o quarto maior grupo de beleza do mundo. Sempre tivemos o DNA da sustentabilidade, desde o nosso nascimento, e acreditamos piamente que foi isso que fez nosso crescimento e nosso diferencial competitivo, atingindo vários países do mundo.

Nós contrariamos a percepção de que desenvolvimento sustentável significa perda de competitividade e que danos ambientais e desmatamento estão atrelados ao crescimento econômico. Foi isso que nos fez, com certeza, chegar até onde chegamos hoje.

Próximo *slide*, por favor.

Ao longo desses últimos 20 anos de história, gostaria de reforçar uma das estratégias e plataformas de desenvolvimento que a Natura tem feito. A bioeconomia da floresta ou economia da sociobiodiversidade foi uma das plataformas que iniciamos há cerca de 20 anos atrás. O lançamento da linha Ekos foi um marco para a Natura, onde, pela primeira vez, ingredientes da sociobiodiversidade brasileira foram desenvolvidos em parceria com comunidades e povos tradicionais para agregar valor e diferencial competitivo aos produtos.

Ao longo dessa jornada, tivemos uma série de desafios, e a Amazônia se apresentou para nós como um dos maiores. Ao mesmo tempo, um enorme potencial que estava ali para ser desbravado nas relações com povos tradicionais, comunidades e acesso ao patrimônio genético. Fomos uma das primeiras empresas a regular esse acesso, trazendo, para a nossa política interna, a convenção da diversidade biológica e todos os preceitos que regem a distribuição equitativa e justa de recursos com povos tradicionais e comunidades.

O Brasil foi muito pioneiro ao estabelecer o termo sociobiodiversidade, que valoriza o patrimônio cultural e social dessas comunidades, desses povos, ao mesmo tempo, aliado à riqueza do patrimônio genético da biodiversidade.

Ao longo desses anos, fomos desbravando os desafios de uma região como a Amazônia. Em 2007, por exemplo, iniciamos uma grande plataforma de pesquisa em produtos a partir de sistemas agroflorestais - em áreas desmatadas, a possibilidade de combinar a agricultura com regeneração de floresta.

Ao longo dos anos, fomos aprendendo e errando muito, mas em 2011, decidimos ir além, e lançamos um programa Natura Amazônia para promover a economia da Floresta em Pé e exercer um papel mais presente na região. Percebemos que Amazônia, ao longo dos anos, sempre foi vítima de uma exploração intensiva de matérias-primas primárias e pouca agregação de valores existia. Então, transferimos cada vez mais recursos.

Em 2014, anunciamos o lançamento do nosso Ecoparque Industrial, um parque industrial e tecnológico no Pará, em Benevides, que abria espaço para outras empresas se juntarem a nós em pesquisa acadêmica, científica e produção industrial de ingredientes.

Essa jornada foi nos levando a uma série de conexões com empresas, com outros setores da economia, com universidades, com investidores nacionais e internacionais.

Em 2018, atingimos uma certificação bastante relevante, uma certificação de biocomércio ético que nos trouxe a comprovação da possibilidade de conservar, promover comércio justo e desenvolvimento social, ao mesmo tempo em que isso garantia a nossa competitividade no mercado internacional, mostrando que aquilo estávamos falando estávamos fazendo.

Em 2019, percebemos um novo desafio para a Região Amazônica. Queremos ir além, promover o desmatamento Zero, economia da Floresta em Pé para além dos nossos negócios, estimulando como um modelo que construímos ao longo dos anos. E, para isso, fazemos um convite à sociedade que agora, em 2020, anunciamos, como grupo Natura & Co, um compromisso até 2030 de desmatamento Zero na Região Amazônica com todos os setores da economia brasileira para 2025.

Essa bioeconomia da floresta foi se mostrando um desafio gigante, mas como a gente pode ver aqui nesse mapa que eu mostro, estipulamos, com essas comunidades, várias regiões, que a gente chama de territórios sustentáveis. Nesses locais, desenvolvemos vocações da economia da floresta junto às comunidades. Percebendo o potencial de cada área, agrupamos uma série de

comunidades em cooperativas, estimulamos e fortalecemos essas cooperativas, estabelecendo, nessas regiões, até algumas microusinas, que a gente chama de agroindústrias comunitárias. Nessas regiões, são produzidas já óleos e manteigas que são usados nos nossos produtos, agregando valor para essas comunidades. São cerca de mais de 5 mil famílias, cerca de 20 mil pessoas. Garantimos aqui uma conservação de 1,8 milhões de hectares ao redor dessas áreas produtivas. São mais de 50 instituições, entre organizações não governamentais e instituições de governo, investidores e outras empresas que junto conosco estão fazendo essa jornada em mais 64 municípios.

Geramos, ao longo desse período, em cerca de 10 anos, 1,8 bilhões de reais de volumes de negócios gerados na região. Por ano, em média, mais ou menos, distribuímos 33 milhões de reais para essas comunidades, entre repartição de benefícios, pelo acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado e também pela compra de insumos e investimentos em infraestrutura.

Isso não seria possível sem imaginar o contexto social que a gente enfrenta na Amazônia. A educação, a capacitação e treinamento são fundamentais. Várias organizações, ONGs da região, instituições de ensino e pesquisa, desenvolvemos e capacitamos 3 mil pessoas nessas cadeias produtivas,

através de cursos personalizados, como agroecologia, gestão organizacional, desenvolvimento social.

No sentido também de incorporar as mudanças climáticas à nossa agenda, a economia de baixo carbono foi um vetor bastante relevante para nós. Desde 2007, mensuramos as emissões de carbono da Natura e desenvolvemos um programa que se chama Carbono Neutro. Medimos a emissões de carbono, que a gente chama de cadeia estendida, desde a produção de matérias-primas dos nossos produtos, até o uso dos nossos produtos pelo consumidor final e seu descarte.

Com isso sabemos as emissões que a Natura produz por ano e procuramos reduzir, em primeiro lugar, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e, depois, compensar aquilo que a gente não consegue reduzir. Temos aí um desafio enorme de chegar até 2030 em emissões líquidas zero de carbono.

Mas os projetos que fazemos para compensação de carbono são atrelados a muita questão, não só ambiental, mas também à questão social. Priorizamos a Região Amazônica como a importante região para esse fim. Para vocês terem uma ideia, nesses 13 anos de programa Carbono Neutro, foram 3,6 milhões de toneladas de carbono compensadas em 40 projetos, mais de 50 milhões de reais investidos e mais de 15 mil famílias impactadas.

Na Região Amazônica, trabalhamos com projetos de compensação através de regeneração de floresta, replantio de áreas desmatadas ou conservação, mantendo o estoque de carbono nessas árvores, no solo (ininteligível) 10% do carbono do mundo está retido no bioma Amazônia. E acreditamos fortemente que podemos fazer muito mais a partir dessa inovação.

Próximo *slide*.

Esse é um relato bem breve do que fazemos.

Acreditamos que uma única empresa não é capaz de fazer a mudança que precisamos, tanto em uma agenda de país como em uma agenda de Amazônia. Parcerias, investimentos, financiamentos e fatores críticos para vencer os desafios da Amazônia são fundamentais.

Essa ação da Natura poderia ser muito mais ampliada, assim também como de muitas outras empresas, se tivéssemos condições de o poder público ampliar cada vez mais condições e sistemas de apoio às empresas, às comunidades e às organizações não governamentais. Poderemos ver surgir muito mais empresa, novas *startups*, parcerias com academia, potencializando essa bioeconomia da floresta como um importante vetor de desenvolvimento. Sabemos, hoje, que 25 milhões de pessoas da Amazônia vivem em condições de extrema pobreza, com os mais baixos índices de desenvolvimento humano do País, além disso, o nosso PIB amazônico da bioeconomia da floresta representa muito pouco

em um PIB mundial de bioeconomia. Precisamos partir para um novo olhar da Amazônia, muito além do potencial; precisamos, de fato, tirar a Amazônia de uma região que fornece somente matéria-prima primária.

Próximo, por favor.

Para isso, o Fundo Clima traz oportunidades relevantes, e gostaria de citar os três principais, que, ao nosso ver da iniciativa privada, são muito importantes: investimento em pesquisa e desenvolvimento; promover tecnologias de baixo carbono; geração de novos ingredientes para indústria.

Hoje, 50%, em média, dos novos medicamentos no mundo são de origem ou natural ou de origem obtida sinteticamente, mas em inspiração biomimética da natureza. Esses ingredientes poderiam gerar um potencial enorme de recursos para o País e para a economia da Amazônia.

Eu queria dar um exemplo para vocês. Nessa foto da direita, temos uma planta. Esse fruto vermelho vem de uma árvore que se chama Ucuubeira. A ucuuba é um fruto que, em nossas pesquisas, descobrimos ter um efeito fantástico de uma manteiga para uso em cosméticos. Essa árvore vinha sofrendo bastante, entrando em extinção, porque era derrubada para comercialização de madeira, mas para a produção de um fim comercial muito pouco nobre: produção de cabo de vassoura e outros fins, levando para a comunidade uma renda muito baixa.

Com a ucuuba produzida na forma de manteiga, conseguimos gerar três vezes mais renda, em cada árvore, para cada comunidade por ano. Então imaginem o quanto mais ela pode produzir a cada ano. Em uma árvore derrubada só traz renda para uma comunidade uma vez só.

Esse é um exemplo de como podemos, com a manteiga da ucuuba, gerar muito mais tecnologias. Imaginem as manteigas ou produtos que podem vir das mais diferentes plantas da Amazônia que hoje são pouco identificadas e conhecidas.

Um outro grande mercado no qual acreditamos que o Fundo Clima pode potencializar é a conservação e regeneração de floresta. O mercado de compensação de carbono, o mercado de serviços ambientais, que é uma nova frente que vem sendo cada vez mais desenvolvida no mundo e que está se abrindo fortemente, a Amazônia tem um papel relevante e importante. Além disso, podemos promover, aqui, nova geração de renda para as famílias.

Nada disso pode acontecer sem capacitação. Precisamos educar e capacitar os jovens, olhando o potencial que eles têm para o futuro, para a geração de uma nova economia. Para isso, o nosso pedido é que cada vez mais possamos adequar a linguagem, a capacitação desses povos da Amazônia à sua realidade local, com educação a distância, com cursos agrotecnológicos, com cursos de formação e capacitação técnica e universidades e centros de pesquisa. Nós

precisamos encontrar, na Amazônia, um caminho para - e já foi falado aqui - o vale do silício da biodiversidade.

Próximo, por favor.

O Fundo Clima é, sim, uma parte fundamental do ecossistema de compromissos e mecanismos de preservação do meio ambiente, e a Natura tem total firmeza e crença nisso. Acreditamos que os compromissos que assumimos mundialmente, como limitar o aquecimento global até um 1,5 °C até 2050, firmado recentemente pelo Acordo de Paris e ratificado pelo Brasil no Acordo de Paris, em 2016, é muito relevante. O País se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37%, até 2025; 43% até em 2031; reduzir o desmatamento ilegal a zero até 2030 e regenerar 12 milhões de hectares de floresta. Precisamos estar atentos aos compromissos e usar esses recursos para que as empresas, as organizações possam realizar esses compromissos e aumentar a nossa competitividade. A conservação e regeneração da biodiversidade será um novo tema. No ano que vem na COP 15 e na COP do Clima, novo compromisso das nações e empresas será firmado para não só parar de destruir natureza e biodiversidade, mas também começarmos até 2030 a regenerar natureza e biodiversidade.

E aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável dos três principais ligados à clima e floresta, todos os demais ligados ao combate à fome e

à pobreza, são fundamentais que essa agenda de clima e de biodiversidade aconteça.

Além da biodiversidade, o Brasil foi bastante assertivo com uma série de políticas e regulamentações. A Lei da Biodiversidade traz, finalmente, aplicação dos princípios da regulação da Convenção da Diversidade Biológica, e precisamos fazer rapidamente esses princípios serem exercidos e as empresas poderem ter facilidade e desburocratização nos seus princípios.

Por favor, próximo.

Bom, aqui eu termino concluindo que a Natura assume novamente o Compromisso 2030. Assim como desbravamos a Amazônia 2020, não sabemos como fazer, mas sabemos aonde temos que chegar.

Enfrentar a crise climática, proteger a Amazônia é um dos nossos compromissos com o desmatamento zero, o Protocolo de Nagoya deve ser cumprido por todas as nossas empresas, e emissões líquidas zero até 2030.

Também acreditamos em defender e controlar a intolerância em toda a nossa cadeia de valor na violação dos direitos humanos e também expandir o impacto social para a nossa rede de relações e comunidades agroextrativistas em termos de renda, educação e saúde.

Nossos produtos vão abraçar a economia circular e deverão trazer cada vez mais tecnologias regenerativas. Mas o setor privado sozinho não

consegue trazer as soluções todas que o País precisa. Precisamos que as políticas públicas sejam organizadas e os governos precisam estar compromissados com o seu cumprimento.

O Fundo Clima é peça chave fundamental não só para a Natura, mas todas as empresas, como um ecossistema, dentro deste ecossistema de leis e mecanismos socioambientais de proteção ao País, a nossa competitividade aos povos tradicionais e a nossa sociedade. E a sua imediata operacionalização é de suma importância para todos nós, potencializando as iniciativas do nosso setor empresarial, mas também das organizações da sociedade civil e dos governos locais.

O Brasil assumiu diversos compromissos internacionais, como citei, e é de suma importância que consigamos realmente respeitar e cumprir esses compromissos para que ele não encontre risco de competitividade.

Assim, podemos florescer uma nova economia baseada, de fato, na natureza, promover a bioeconomia da floresta, da sociobiodiversidade e garantir às nossas empresas e à nossa sociedade que estejamos a frente dos maiores desafios que esse planeta irá viver.

Muito obrigada! Eu agradeço em nome da Natura mais uma vez.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Luciana Vila Nova, gerente de sustentabilidade da Natura, que

trouxe dados e informações importantes sobre o desempenho dessa importante empresa na sua relação com a Amazônia.

Tenho o prazer de convidar agora o Senhor Hugo Barreto, que é diretor de sustentabilidade e investimento social da Vale S/A, antiga companhia Vale do Rio Doce.

Muito obrigado! Senhor Hugo, com a palavra.

O SENHOR HUGO BARRETO (VALE S/A) - Muito obrigado, Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, a quem agradeço o honroso convite, em nome da Vale e em meu nome pessoal. Senhores Ministros, demais autoridades aqui presentes, empresários, gestores de empresas, representantes das organizações da sociedade civil. Agradeço também ao Supremo Tribunal Federal por estar promovendo esta importantíssima reflexão, Senhor Ministro.

Começo a minha apresentação, trazendo essa visão do secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Petteri Taalas, sobre a perspectiva que a nossa geração tem ou não em relação a promover alguma ação concreta em relação ao tema das mudanças climáticas, pauta do encontro de hoje.

É inquestionável que mudanças climáticas impactam a nossa vida, a nossa economia, sobremaneira, e terei oportunidade de mostrar aqui alguns exemplos, e obviamente o meio ambiente.

Portanto, é um assunto que diz respeito a todos. E a forma com que viermos a responder a esse desafio vai guiar a nossa continuidade como civilização neste planeta.

Nós não vivemos sem os recursos naturais e a depleção desses recursos, assim como a emissão de gases de efeito estufa, estão gerando mudanças severas no nosso planeta. E nós temos que agir agora. E é para isso que estamos aqui hoje, para compartilhar os anseios e as oportunidades que enxergamos, entendendo o Fundo Clima como um instrumento poderoso de fomento de extrema relevância para a mitigação do aquecimento global, e que pode nos ajudar a viabilizar a transição efetivamente para uma economia de baixo carbono.

(Peço mudar o *slide*, por favor)

Este gráfico mostra o aumento expressivo da temperatura desde a Revolução industrial. A concentração de gases de efeito estufa na atmosfera é 30% maior que em 1750. É a concentração de CO2 mais alta do que em qualquer momento em, pelo menos, oitocentos mil anos.

A temperatura média da terra já aumentou mais de 1 grau Celsius. E os últimos cinco anos foram inquestionavelmente os mais quentes da história.

(Próximo *slide*, por favor)

Mudanças climáticas têm gerado efeito extremos. Nessa animação, nesse *Gif*, vê-se esse mapa de calor.

E no gráfico à direita, o foco de incêndios na Amazônia, que está atingindo recordes históricos. E não há registro de que estejamos sob influência do *El Niño.*

(Muda o *slide*, por favor)

Nesse outro *slide*, no gráfico à direita, nós vemos o aumento das queimadas na Amazônia, Cerrado e Pantanal.

Em agosto, segundo essas indicações, as queimadas atingiram patamares recordes. Portanto, programas de proteção, de conservação e de fomento a uma economia, à bioeconomia, são absolutamente importantes. E, mais do que isso, esse monitoramento e essas informações são estratégicas para a gestão, não apenas dos gestores públicos, como também para gestão do mundo empresarial.

(Próximo *slide*, por favor)

Além do impacto no meio ambiente, as mudanças climáticas repercutem, e muito, Senhor Ministro, na economia. De acordo com o Relatório Stern e outras fontes, em 2019, as perdas econômicas, devido aos eventos extremos, somaram 100 bilhões de dólares. Se continuarmos na trajetória atual, estas perdas podem chegar a 8 trilhões de dólares até 2050, segundo o mesmo Relatório Stern.

A Vale vem também sofrendo perdas com eventos extremos. Esta foto à direita, mostra um episódio de chuva, fora do comum, na Região Norte, em Marabá. Essa região é uma planície, em que a água subiu mais de 8 metros e ficou assim por mais de cinco dias. Além dos estragos materiais, danos nas locomotivas e vagões, ficamos sem conseguir embarcar minérios de ferro para todo mundo e tivemos que declarar força maior, por não conseguir honrar contratos.

Outra situação, que tivemos também, foi no Porto de Tubarão, onde rajadas de ventos fortíssimas, absolutamente atípicas, derrubaram guindastes e equipamentos ultra pesados, em 2010.

(Pode mudar o *slide*, por favor)

Esta outra foto mostra a nossa operação no terminal da Ilha de Guaíba, na Costa Verde, no Rio de Janeiro.

O aumento do nível do mar, que vem se acumulando, está em torno de 30 cm em média e já impacta as nossas operações neste Porto. Tem aumentado, portanto, a necessidade de adotarmos toda uma estratégia de dragagem de manutenção nos píeres, além de prejudicar as áreas de pátio de embarque.

Pelo Instituto Tecnológico Vale, sediado em Belém, temos regionalizado modelos para permitir análises dos impactos das mudanças

climáticas em todo o Brasil. Podemos, inclusive, compartilhar essas análises, se houver interesse de qualquer das organizações aqui presentes.

(Próximo *slide*, por favor)

E cabe lembrar ainda que o G20 solicitou a inclusão dos riscos das mudanças climáticas nos impactos dos negócios. Em 2015, o G20 solicitou ao Financial Stability Board que elaborasse uma proposta de metodologia para que as empresas e as instituições financeiras dessem transparência de quanto as mudanças climáticas podem impactar a saúde financeira dos negócios, de forma que todos os investidores tenham visibilidade e muita transparência dessas dimensões de risco que estão sendo tratadas no âmbito da alta gestão de todas as grandes empresas.

(Mudança de *slide*, por favor)

Sob o ponto de vista global, as mudanças climáticas - e não poderia ser diferente - são também discutidas e regulamentadas pelas Nações Unidas, o que revela a centralidade desta agenda. Esta linha do tempo mostra que o Brasil sempre esteve na liderança deste tema desde a Rio 92. Só para dar uma ideia da evolução do sentido de urgência, na sociedade mundial, em relação à pauta de mudanças climáticas, observa-se que, por exemplo, o Protocolo de Kyoto levou oito anos para entrar em vigor, de 1997 a 2005. No entanto, o Acordo de Paris levou apenas um ano.

(Próximo *slide*, por favor)

A minha companheira da Natura já falou bastante sobre as várias implicações e decorrências do Acordo de Paris. Ele é um marco relevante no combate às mudanças climáticas, pois trata de questões chave, como, por exemplo, a precificação do mercado de carbono em seu Artigo 6º, pauta importantíssima, inclusive para países, como o Brasil, que têm ativos florestais significativos para viabilizarem a mudança na rota da economia e a limitação do aquecimento global em menos de 2 graus Celsius.

Na Vale, acabamos de implementar mecanismos de precificação de carbono que vêm mudando a nossa forma de avaliar, dimensionar e aprovar novos investimentos. É impressionante a mudança de cultura que isso está provocando internamente, processo através do qual estamos aprendendo muito. E essa é uma tendência que vai acontecer no mundo dos negócios em nível global para viabilizar uma efetiva transição para uma economia carbono neutro.

(Próximo *slide*, por favor)

E o que nós temos procurado fazer rumo à economia de baixo carbono? Nós definimos e anunciamos, em dezembro do ano passado, o nosso CEO, Eduardo Bartolomeo, e o nosso diretor de Sustentabilidade Global, Luiz Eduardo Osorio, metas ambiciosas até 2030, como, por exemplo, reduzir 33% as nossas emissões de Escopo 1 e 2 - numa empresa global, como a Vale, com operações em todo o mundo. Significa usar apenas energia elétrica de fontes

renováveis em todas as operações da Vale no mundo, até 2030, e, até 2025, aqui no Brasil. Recuperar ou proteger mais de 500 mil ha de floresta além daqueles que já protegemos.

(Pode passar, por favor)

E floresta é muito relevante em nossa agenda, Senhor Ministro. Além desses 500 mil novos ha que estamos assumindo - 100 mil em restauração e 400.000 em conservação -, nós já protegemos um milhão de hectares em grande parte, cerca de 800 mil, na Amazônia, que significam um estoque aproximado de 600 milhões de toneladas de carbono equivalente.

(Próximo *slide*, por favor)

Este exemplo nesta animação, Senhor Ministro, é muito impressionante. Ele mostra o poder, em primeiro lugar, da atuação conjunta. Mostra também um modelo muito interessante e único, talvez, de mineração sustentável em contraposição às ações de garimpo ilegal e de desmatamento ilegal. Vejam aqui a exuberância da Floresta Nacional de Carajás, que está aqui preservada ao lado das reservas indígenas Xikrin e outras unidades de conservação, em contraste com o que aconteceu nas últimas décadas, no resto da região. Ou seja, é possível - e já foi dito aqui por vários dos que me antecederam - uma economia sustentável, uma atividade econômica sustentável e que permita, mais do que isso, contribua, inclusive, para que a floresta fique de pé.

(Próximo *slide*, por favor)

Neste mosaico de Carajás, nessas pequenas manchas vermelhas, que representam menos de 2% da Floresta Nacional de Carajás e todo o seu entorno, está a maior mina de minério de ferro do planeta, de onde sai mais da metade das milhões de toneladas de minério de ferro que a Vale produz anualmente e o Brasil exporta para o mundo e, no entanto, a floresta continua absolutamente de pé.

Isso tudo é possível por um modelo inovador de mineração a seco, com muita tecnologia e numa parceria intensa com o ICMBio, o Ibama e outras organizações.

Além disso, temos uma experiência muito bacana na Amazônia com o Fundo Vale, que já foi considerado, por duas vezes, pela More Foundation, como um dos *top ten* financiadores para conservação da região e que tem fomentado iniciativas de pesquisa e de negócios de impacto que já contribuíram para viabilizar a proteção de mais de 23 milhões de hectares de florestas em ações conjuntas com outras organizações da sociedade.

Além disso, em sua atividade econômica nos Estados do Pará e do Maranhão, a Vale, só nesse primeiro semestre de 2020, já injetou um bilhão de reais entre massa salarial e encargos no Estado do Pará; 2,9 bilhões em compras; 1,5 bilhão de reais em impostos e tributos no Pará; 321 milhões de massa salarial e

encargos no Maranhão; 1,1 bilhão de compras no Maranhão; e 165 milhões de impostos e tributos.

A Fundação Vale também aportou 340 milhões de reais nos últimos 10 anos e o ITV - Instituto Tecnológico Vale -**,** já mencionado, 320 milhões, apoiando várias pesquisas, inclusive a pesquisa genômica, em parceria com a Fiocruz, do sequenciamento genômico do coronavírus que estamos fazendo juntos.

Portanto - peço para mudar o *slide*, por favor -, terminei esse bloco, Senhor Ministro. E agora me aproximo do final praticamente, falando em parceria.

Eu volto ao que mencionei na abertura, que a agenda do clima, mais do que uma agenda, é uma responsabilidade de todos, seja por meio: de políticas públicas efetivas e regulamentações adequadas; da pesquisa científica, fundamental para o avanço de todo esse contexto; da atuação responsável das empresas; ou de mecanismos de instrumentos de incentivo, como o Fundo Clima, que reputamos como ferramenta imprescindível e que precisa ser fortalecido. Revertendo, inclusive - quero apontar -, uma curva de queda de investimentos que vem se configurando desde o ano de 2005, com alterações nesse ritmo de tempos em tempos.

E que essa Audiência, promovida pelo Senhor, Ministro Barroso, seja mais um passo de mobilização e de engajamento de toda a sociedade para uma

articulação e amplo engajamento no combate às mudanças climáticas por parte de todos nós e de cada um de nós.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Senhor Hugo Barreto, que falou em nome da Vale S.A. e é bem verdade, Doutor Hugo, que a questão ambiental deixou de ser um debate de um pequeno grupo de aficionados e, hoje em dia, tornou-se uma questão importante que mobiliza a academia, que mobiliza ambientalistas, que mobiliza o Governo e que mobiliza empresas, como a que o Senhor pertence e aqui representou.

Muito grato!

Convido agora a Senhora Marina Grossi que é Presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Senhora Marina, muito grato por tê-la aqui. Passo-lhe a palavra.

A SENHORA MARINA GROSSI (PRESIDENTE DO CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CBDS) - Muito obrigada! Gostaria de saudar as autoridades presentes na pessoa do Excelentíssimo Ministro Barroso. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do que o Conselho Empresarial tem feito desde 97 no País e, mais intensamente, o que tem feito no último ano em relação aos movimentos empresariais que têm surgido.

Foi uma alegria poder falar depois de duas empresas associadas, a Natura e a Vale, porque boa parte do que eu iria colocar foi colocada antes pelos meus associados.

Vou falar um pouquinho do CEBDS para contextualizar. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável congrega 60 grandes grupos empresariais e é a vanguarda do setor empresarial. O nosso tema, como diz o próprio nome, é a sustentabilidade, é baseado na sustentabilidade. Respiramos a questão da sustentabilidade 24 horas por dia.

Isso significa que é atentar às questões não apenas econômica, mas à ambiental e à social, com uma visão de longo prazo, o que é fundamental para os negócios. É essa a percepção que congrega esses 60 grandes grupos empresariais. Boa parte deles atua na Amazônia também, que é o foco do nosso último movimento empresarial, entre outros biomas que atendemos.

No CEBDS, desde 97, para esses líderes empresariais, a questão climática é uma questão crucial. Eu reputo a questão climática como o grande desafio do século, capaz de mudar a nossa nova forma de produzir e consumir.

É curioso isto: acabei de falar sobre a questão da Amazônia e, em pouco mais do que 4, 3 gerações, vimos desde 97, quando o CEBDS começou a sua operação no Brasil, uma mudança muito grande na percepção da importância, sobretudo, da questão climática.

Entre outros temas de que o CEBDS trata, biodiversidade, inclusão social, impacto social, capacitação, a questão climática, por ser transversal e muito abrangente, ocupa boa parte da nossa agenda, com impacto em todas as outras.

A questão que colocamos do setor climático é que ele teve aumentada a sua importância e migrado. Quando começamos, em 97, as próprias ONGs não entendiam bem por que o setor empresarial estava falando tanto de sustentabilidade. Afinal, aquela era uma pauta, sobretudo, das ONGs. Isso mudou bastante.

Na Rio 92, foi o surgimento do próprio CEBDS e da instituição de que fazemos parte no mundo, que é o WBCSD, World Business Council for Sustainable Development. Já na Rio+20, portanto, pouco tempo depois, as empresas que antes eram consideradas vilãs na Rio 92, pela questão da sustentabilidade, foram consideradas as grandes protagonistas, os grandes atores, junto com outro ator que surgiu à época, que são as cidades. Então, vejam que começam a ter uma maior importância e a entrar no *mainstream* a questão da sustentabilidade e a questão climática.

Bom, mais recentemente, veio um outro movimento, que também congregamos dentro do CEBDS, que são os investidores. Eu reputo como talvez o começo, em janeiro, se a gente colocar o marco, seria, sobretudo, na fala do

Larry Fink, em Davos, em janeiro, quando não sabíamos que já se estava com uma pandemia em curso, capaz de causar essa recessão e parar a economia no mundo inteiro. Larry Fink já falava que os grandes problemas para os negócios estavam relacionados às questões ambientais e, sobretudo, à questão climática e, portanto, o seu investimento deveria estar contemplando as questões que tivessem as famosas letrinhas E's em inglês, que significam contemplar a questão ambiental, a questão social e a questão de governança.

Portanto, boa parte da questão da sustentabilidade, que antes foi percebida pelos consumidores que pressionaram as empresas, migrou também para os investidores. Então, isso ganhou a sociedade de uma forma muito mais uniforme e o que vemos é esse movimento consistente no mundo inteiro, sendo capaz de fazer, por exemplo, o *green new deal* na Europa, que está reformando, empacotando as suas questões ambientais e virando questões econômicas.

O *green new deal*, em toda a União Europeia, não é nada mais do que você já colocar as questões que antes eram tidas como ambientais como condição necessária para a retomada econômica e o desenvolvimento econômico a partir da pandemia, com critérios muito claros de investimento e de produtos que vão ser produzidos a partir disso, visando a uma economia mais circular, mais e mais inclusiva.

Ora, o Brasil não é diferente, não está longe desse contexto, pelo contrário, é essa a percepção de todas as nossas lideranças. Das 60 grandes empresas que estão no País, há essa percepção de que o Brasil sai na frente em relação a esse movimento global que acontece.

Por que sai na frente em relação a esse movimento? Porque nós somos já uma potência ambiental e uma matriz muito limpa. Já disseram Natura e Vale, que me antecederam, que essas questões que não foram deliberadamente para atingir para uma economia nova, mas a biodiversidade, por exemplo, temos mantido.

E eu estava falando sobre algumas gerações e esse movimento geracional que alguns já frisaram aqui durante esta Audiência. Na Amazônia, por exemplo, foi reconhecido como primeiro desenvolvimento aquele que precisa do trator para desbravar. Então, ainda estão entre nós as pessoas que fizeram esse tipo de desenvolvimento comandado pelo próprio Governo, porque esta era a maneira: ocupar para desenvolver.

E hoje vemos, seja pela tecnologia que existe, seja pela economia, que rapidamente está sendo preciso valorar e de precificar esses ativos chamados intangíveis, que antes não eram precificados, como a questão ambiental.

Para citar um exemplo da importância de como isso tem atingido as nossas empresas mais tradicionais que estão dentro CEBDS, o portfólio ambiental delas cresce numa velocidade muito maior que o portfólio tradicional.

Então, há a percepção clara de que isso é uma vantagem competitiva que o Brasil tem e que pode estar usufruindo, tendo uma nova posição geopolítica no mundo. Isso é muito claro entre os nossos líderes empresariais.

É por isso que, quando surgiu, em setembro do ano passado, quando estávamos na Climate Week da América Latina, em Salvador, e surgiram as queimadas, o setor empresarial do CEBDS, reunido no seu Conselho de Líderes, que congrega os nossos CEOs, disse: Olha, é importante que a gente vocalize, afinal, nós que atuamos em diversos setores dentro da Amazônia, temos preservado - como acabou de falar o Hugo -, em todos os setores: na mineração, em cosméticos, em óleo e gás, em todos os setores. A preservação do meio ambiente, como diz a Lei, é absolutamente obedecida - por algumas vezes até suplantada - e, ao mesmo tempo, se produz. E isso não é trivial, não é qualquer país que produz e preserva ao mesmo tempo.

Portanto, essa clara consciência de que o Brasil é capaz de produzir e preservar é um diferencial que, numa economia de baixo carbono, quando começamos a valorar esses ativos ambientais, quando o impacto social começa a ser valorado também, tem uma importância muito maior.

Então estamos num dilema, numa encruzilhada - e eu falo isso de uma forma muito clara para toda a sociedade, e os nossos líderes empresariais têm uma clareza muito grande -, numa transição de um modelo que já foi predador em relação à natureza - e que hoje não é a forma de agregar - para um modelo que hoje vemos, que está ganhando exponencialmente maior velocidade, que é um movimento para uma economia mais limpa.

Nesse sentido, vou pautar um pouquinho a minha fala na questão dos riscos reputacionais e a questão da importância do Fundo Clima dentro deste contexto.

O Brasil, como potência ambiental, coloca-se numa posição de ser o grande ofertante, por exemplo, de crédito de carbono - um outro tópico que é importante eu mencionar aqui, com o qual o CEBDS trabalha desde 2016 -, inicialmente, para as empresas precificarem o seu preço interno de carbono, cujo movimento já é grande hoje, mas também para que essa nova *commodity* global realmente coloque as nossas empresas, as empresas brasileiras, numa posição de serem as grandes ofertantes em relação ao crédito de carbono.

Então, colocando um pouco do que aconteceu desde a Climate Week, em setembro, para o que fizemos em 7 de julho deste ano, em que os nossos líderes empresariais, pelo seu Conselho de Líderes, falaram: "Bom, apesar de termos nos manifestado em setembro, o desmatamento, sobretudo o desmatamento

ilegal, continua crescendo." Em função disso e em decorrência dos sinais que isso leva ao mundo ao misturar o joio com o trigo, ao misturar quem obedece a lei com aquele que infringe a lei, foi necessário que os CEOs vocalizassem.

E estivemos, inclusive, em outra oportunidade, com o Ministro Toffoli e o Ministro Barroso para falarmos sobre esse comunicado que, inicialmente, teve trinta e oito assinaturas. O CEBDS organizou, e outras instituições articuladoras entraram nesse movimento, como a BAG**, a** BIOV e EBY e a Rede Brasil do Pacto Global, mas, sobretudo, essas instituições entraram como articuladoras de um movimento que os CEOs - inicialmente 38, e, agora, cerca de 80 - assinaram um comunicado, que iniciou um movimento inédito no Brasil, no qual os CEOs vocalizaram a importância de se combater o desmatamento ilegal de uma vez por todas.

O setor privado trabalha com metas, e ele tem muita clareza de que a economia futura, a economia de baixo carbono, é uma economia verde, é uma economia que preserva, não é uma economia predadora e, sobretudo, não é aquela na qual se tem uma insegurança jurídica que afasta o investimento. Então, combater o desmatamento ilegal é imperativo para que os sinais, no Brasil, sejam reconhecidos.

E, dentro dessa maior governança climática - na qual o Fundo Clima é parte importante que pode destinar, e aí os meus colegas já falaram

algumas das formas que o Fundo Clima pode estar contribuindo -, o Fundo Clima, junto com rastreabilidade, junto com o comércio de mercado de carbono, junto com o Fundo Amazônia, dá sinais inequívocos para o mundo inteiro e para a sociedade brasileira de que, sim, existe uma percepção clara de que temos uma vantagem no País e que somos ofertantes de crédito de carbono, que somos ofertantes de projetos limpos para a redução de emissão e que nós fazemos o nosso dever de casa, combatendo o desmatamento ilegal, produzindo e preservando. Repito que essa condição de preservar e produzir não é trivial e poucos países do mundo podem estar fazendo isso que o Brasil faz.

Então, a importância do Fundo Clima nesse processo, o nosso comunicado, além do combate ao desmatamento ilegal, fala da inclusão social e econômica das comunidades; minimização do impacto ambiental no uso de recursos naturais; valoração e preservação da biodiversidade como parte da estratégia empresarial; adoção de mecanismos de crédito de carbono; e também de direcionamento de financiamentos e investimentos para uma economia circular de baixo carbono. Além disso, ao redirecionar essa retomada da economia, com essa recessão, com o covid, a questão do coronavírus que vivemos, certamente ela tem que ser mais limpa, mais inclusiva e uma economia circular.

É por isso que estamos conversando também no Parlamento, conversando com o Vice-Presidente Mourão na condição de Presidente do

Conselho da Amazônia, conversando agora nesta Audiência, porque essa questão é uma questão climática, e a sua importância não é de um governo, não é do setor empresarial, é um ativo do País, é uma agenda do Estado brasileiro, e é uma oportunidade, muito mais do que um risco, da qual o Brasil não pode ficar de fora.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Senhora Marina Grossi, Presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que vem sendo uma liderança atuante no desenvolvimento de uma economia verde sustentável para a Amazônia. Grato por sua participação.

Tenho o prazer de convidar agora o Presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA, Doutor Celso Luiz Moretti, que nos dá a honra de estar presente aqui no nosso auditório. Se preferir usar a tribuna, por favor, tenha a bondade. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA, é internacionalmente reconhecida.

Vou então chamar o expositor seguinte, o Doutor Alexandre Mendonça de Barros, que é engenheiro agrônomo e doutor em economia aplicada pela Escola Superior de Agricultura e que falará em nome da Associação Brasileira do Agronegócio. O Doutor Alexandre Mendonça de Barros vai participar virtualmente e tenho o prazer de lhe passar a palavra.

O SENHOR ALEXANDRE MENDONÇA DE BARROS (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO AGRONEGÓCIO - ABAG) - Muito obrigado! Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades presentes.

Queria agradecer, em nome da Abag, a oportunidade de dividir uma visão de tema tão relevante, os que me antecederam já olharam o problema em múltiplas facetas. E eu queria, acho que a minha linha de raciocínio é muito mais do ponto de vista estratégico, olhar um pouco o que que vem, como é que o agronegócio vem sendo lido.

E me parece que, nos últimos anos, houve uma construção retórica, no Brasil, de falsas dicotomias, de conflitos que, no nosso entendimento, não coadunam com a realidade dos fatos, com a evolução. E eu vou tentar argumentar como é a transição tecnológica da agricultura brasileira se deu no ambiente de profundos ganhos de produtividade, de inovações tecnológicas que foram todas na direção de construir uma agricultura de baixo carbono.

É comum nós vermos, nas análises do nosso setor, o setor do agronegócio, a agricultura contra a cidade, agricultura contra a indústria; a história mostra, muitas vezes, esse tipo de leitura. E o próprio conceito do agronegócio é um conceito integrador; é um conceito de cadeia; é um conceito que conecta o

mundo urbano ao mundo rural e, obviamente, ao meio ambiente, que é o local de produção da agricultura.

Esse contexto de cadeia, às vezes, não é percebido, inclusive no mundo urbano, pelo fato de que o efeito multiplicador econômico de renda, de emprego se propaga por toda a economia.

As medidas mais precisas da importância do agronegócio brasileiro na estrutura produtiva do País apontam um PIB equivalente a 23, talvez esse ano, por tudo que está acontecendo, 1/4 da economia brasileira, está associada a esse amplo leque de produção, e é o setor de maior dinamismo na última década, talvez, das últimas duas décadas da economia brasileira.

Essa conexão que nós estamos vendo no mundo agrícola dessa cadeia, ela gera um volume de empregos relativo a quase 1/3 dos trabalhadores brasileiros estão direta ou indiretamente conectados essa rede.

Portanto, o que acontece com o agronegócio, no fundo, acontece com toda sociedade brasileira. Os ganhos de produtividade que a agricultura foi capaz de gerar, nos últimos anos, gera um efeito distributivo na sociedade brasileira de alto impacto. Na medida em que o ganho de produtividade se traduz em redução de preços, o consumidor se beneficia dessa evolução de preços muito positivos, e com esse ganho de queda de preço, justamente as populações mais

pobres e mais carentes são capazes de ter um ganho de renda mais alto, mais proporcional do que aquela parcela mais rica da sociedade.

O agronegócio brasileiro, também, hoje, se comunica com o mundo. O Brasil passou a ter uma importância geopolítica muito grande na alimentação, da segurança alimentar do mundo. Nós somos, longe dos outros países, o maior saldo comercial agrícola do mundo. Portanto, temos uma responsabilidade.

Diversas nações do mundo não detêm recursos naturais suficientes para produzir alimento. Portanto, nós, que temos uma abundância de recursos naturais, me parece que temos até um dever social, não só com a sociedade brasileira, mas com toda a humanidade de atender uma crescente demanda de alimentos.

Nós vivemos, relativamente, numa sociedade de fartura de produção de alimentos pelo sucesso do modelo tecnológico brasileiro de altos ganhos de produtividade, mas isso não é a norma em muitos lugares do mundo, que têm dietas muito aquém, pela simples falta evidentemente de renda e também da capacidade de produzir. Logo, essa importância central da produção de alimentos de uma maneira sustentável é o nó da questão que todo setor privado brasileiro vem se deparando. Eu acho que essa foi a maneira de nós, brasileiros, construirmos o nosso sistema de produção, que é único no mundo. E por que é

único? Porque produzimos em um ambiente tropical. Por vezes, a enorme transição tecnológica pela qual passamos não é adequadamente bem entendido pelo mundo urbano brasileiro. Somos forçados, muitas vezes, pela própria natureza. Quando os imigrantes europeus e americanos vieram para cá, começaram a usar técnicas utilizadas no hemisfério norte de revolver o solo. Só que, aqui, com uma precipitação três, quatro, cinco vezes maior do que acontecia na Europa, essa tecnologia se mostrou totalmente prejudicial aos recursos naturais brasileiros, perdemos por erosão em muitas áreas, havendo uma queda de produtividade muito significativa. Lá atrás, nos anos 70, três agricultores pioneiros receberam merecidamente a honra ao Mérito Científico, no Brasil, porque começaram um projeto de plantio direto, de plantar sobre outras plantas, de mudar e reverter o conceito de plantio iniciado na Europa e que aqui não se adequou.

Portanto, o desafio de respeitar o meio ambiente é inerente ao sistema produtivo brasileiro. Essa transformação de plantar sobre outras plantas, chamada, hoje, de plantio direto, nas melhores medidas, indica que, em uma área de grãos de 50 milhões de hectares plantados hoje, teremos mais 16 milhões de hectares plantados em segunda safra sobre essa área de primeira safra. Nós assistimos uma transição tecnológica de 34 milhões de hectares desses 50, talvez um pouco mais, pois é muito difícil precisar esse número. A ampla participação do

sistema de plantio direto armazena mais carbono no solo, protege o solo da erosão, armazena mais umidade e, portanto, preserva o ambiente.

Essa transição tecnológica promoveu ganhos muitos expressivos no ponto de vista de economia de recursos naturais, não só obviamente a proteção de perder um recurso muito nobre que é o solo, mas também por permitir uma agilização do sistema operacional, não tendo que revolver o solo, o que toma muito tempo na Europa, nos Estados Unidos. Aqui, no Brasil, conseguimos plantar assim que colhemos. Portanto, passamos a fazer duas safras no mesmo ano. Esse sistema permite extrair o máximo dos recursos, sem ampliar a área plantada. É de enorme impacto; não há precedentes no mundo do que nós construímos. Nós crescemos a área plantada. Em 1976, nós plantávamos 34 milhões de hectares; hoje, 50 em primeira safra. Produzimos, então, 60 milhões de toneladas em grãos; hoje, quase 260 milhões de toneladas. Somos a quarta maior agricultura do mundo.

Nesse processo de construção de uma agricultura de baixo carbono - nós chamamos de baixo carbono -, nós consolidamos um sistema de ideias, conceitos e operação - nós o batizamos de Plano ABC - Plano de Agricultura de Baixo Carbono - que congregam uma série de iniciativas operacionais de altíssima relevância. Primeiro, a recuperação das pastagens degradadas. Ao recuperar as passagens degradadas, nós estamos aproveitando áreas que já estão

abertas e que podem aumentar a produtividade de uma maneira significativa, incorporando essas áreas no sistema produtivo. Passamos a fazer sistemas de integração de lavoura, pecuária e floresta, os quais nos permitem, nessa integração, alterar as culturas, maximizar o esterco do animal, que ajuda a adubar o solo e, por sua vez, integra o sistema de produção, que não precisa expandir tanto e vai recuperando e aumentando a produtividade.

Como já mencionei, o sistema de plantio direto, que virou a norma no Brasil, tem capacidade de retenção de carbono muito elevada. Todas essas tecnologias vão nos levando a uma estrutura de produção que atenda uma demanda social de produzir mais alimentos, premente no Brasil e no mundo, e que, simultaneamente, ajuda a preservar o meio ambiente.

O quarto ponto da agenda de agricultura de baixo carbono é a fixação de nutrientes, de nitrogênio, por exemplo, por ação biológica, que permite, uma adubação, é bom dizer, o nitrogênio aplicado quimicamente faz uso do gás natural, ao passo que se eu usar microrganismos, eu consigo fixar o nitrogênio de uma maneira usando a biologia.

Nós temos um desenvolvimento de florestas plantadas muito relevante - o Brasil está se tornando o principal produtor de papel, celulose de fibra curta, do mundo, muito importante no abastecimento mundial -, um programa de

tratamento dos dejetos animais e um programa de adaptação às mudanças climáticas.

Então, há um amplo leque de uma estratégia muito bem construída e necessária em ambiente tropical, que não conflita de maneira alguma com o meio ambiente; na verdade, são práticas conservacionistas que estão sendo a norma - insisto - no sistema de produção brasileiro.

Evidentemente, esse ambiente de transição tecnológica, eu me debrucei mais nesse aspecto, ele veio junto com - no meu entendimento - um fenômeno diferente do que aconteceu em muitos lugares do mundo que foi o desenvolvimento e o debate numa democracia do Código Florestal.

Instituímos um código que é diferente do que se vê no mundo, com um debate democrático, está certo? E chegamos a uma norma ambiental, que, no nosso entendimento, com - evidentemente, há quem defenda que deveria poder desmatar mais, há quem defenda que não poderia desmatar nada -, mas a verdade é que chegamos a um consenso, como sociedade, e acho de alta relevância a construção deste Código.

Entretanto, é fato que, no mundo prático, esse Código ainda não foi implementado. Nós temos muitos problemas de implementação do Código em nível estadual. Evidentemente, temos ferramentas fantásticas de satélites, que eram inimagináveis no passado. Os produtores se mobilizaram, criaram o CAR,

entregaram o CAR, estamos agora aprendendo como lidar com isso, mas é fato concreto que temos uma enorme dificuldade operacional e isso precisa ser avançado e isso passa pela Justiça.

Eu queria - desculpe sair do mais abstrato para o concreto -, mas só para exemplificar alguns casos. Se eu precisar limpar o pasto, ele estiver sujo, eu preciso de uma licença para limpeza. Porém, às vezes a limpeza leva dois anos para ser entregue. O pasto suja. O que eu faço? Dali a pouco eu preciso de uma licença para um novo desmate, que não é desmate.

Então, essa normatização, essa organização do sistema precisa acontecer com alta velocidade. Um outro exemplo, as APPs, as Áreas de Preservação Permanente. Qual é o tamanho da área que eu preciso preservar? A hora que eu começo a preservar a área, eu começo a reter mais água, a área do rio cresce. Eu vou ter que aumentar mais a APP? Não, eu preciso saber exatamente saber qual o tamanho que preciso escolher hoje, para que eu não fique fora de conformidade ambiental.

Portanto, poderia citar aqui "n" exemplos do mundo prático que tornam muito difícil estar em conformidade com as leis do Código Ambiental. Acho que é preciso muito rapidamente passarmos essa nova página, para que possamos sim operar num sistema que a grande maioria, a vasta maioria, os estudos aí que saíram recentemente mostram isso, 97% do que foi estudado aí, no artigo citado na

revista *Science*, dos agricultores estão em conformidade, 3% não estão em conformidade. E há um desafio grande para muita gente nas regiões que estão produzindo e que eventualmente vão ser bloqueadas de consumo, porque não há como ter uma rastreabilidade e confirmar quem está certo e quem está errado.

Deste modo, acho que a nossa defesa é na direção de nós implementarmos, de fato, o Código Florestal. E aí sim teremos uma combinação de uma norma, de uma clareza, de um produtor que está ajustado e pode trabalhar e funcionar de um jeito mais rápido, simultaneamente a um desenvolvimento tecnológico que é poupador, insisto, no uso de recursos naturais.

Aí, sim, dá para a gente sonhar e imaginar uma sociedade, um país que tem, na agricultura, no meio ambiente, na preservação dos seus recursos naturais e na utilização desses recursos, como foi muito bem falado, uma verdadeira economia verde.

Evidentemente, nesse caminho, a regulamentação precisa etc., nos permite separar o joio do trigo e não tolerar mais as ilegalidades. Ela não faz parte da agenda do agronegócio moderno. Ilegal é ilegal. Ponto. Não se discute.

Mais uma vez, eu, em nome da Abag, gostaria de agradecer a honrosa oportunidade de dividir uma visão de como é que o agronegócio moderno enxerga esse desafio de produzir alimentos como uma unidade, com a população que cresce, simultaneamente preservando os recursos naturais.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Alexandre Mendonça de Barros, que falou em nome da Associação Brasileira do Agronegócio, que é hoje um dos setores mais pujantes da economia brasileira.

Agora, sim, então, o Doutor Celso Luiz Moretti, Presidente da Embrapa. Resolvido o problema técnico e, agradecendo a presença, aqui, no auditório da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, devidamente protegido por distanciamento físico, como nós conseguimos organizar, lhe passo a palavra para que fale em nome da Embrapa sobre os temas do Fundo Clima, mudança climática e a questão ambiental brasileira.

O SENHOR CELSO LUIZ MORETTI (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA) - Obrigado, Ministro Barroso. Mais uma vez agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de estarmos aqui hoje para, nesses próximos minutos, abordarmos uma questão tão cara. Acho que a fala do Alexandre Mendonça de Barros, que me antecedeu, me ajudou bastante a abordar uma série de questões, que eu quero trazer aqui para Vossa Excelência e todos àqueles que estão aqui presencialmente e, também, que nos acompanham *on-line,* que é a sustentabilidade da agricultura brasileira, como o Brasil conseguiu, ao

longo dessas quase cinco décadas, fazer essa fantástica transformação na produção de alimentos, fibras e bioenergia.

Por gentileza o próximo.

Nesses próximos minutos, eu quero abordar esses pontos aqui elencados. Nós vamos falar um pouco sobre os desafios da produção agrícola no cinturão tropical do globo, a agricultura movida a ciência, a sustentabilidade que move o agro - o agro brasileiro - e as perspectivas futuras desse setor.

Próximo, por favor.

Como a gente pode observar, aqui, nesse *slide*, a maior parte do território brasileiro está localizado no cinturão tropical do globo. E se isso, em alguns momentos, nos coloca com uma vantagem de ter luz e de ter temperatura, para quem lida com o dia-a-dia da produção, sabe que esse é um enorme desafio, tendo em vista as temperaturas elevadas, tendo em vista a luminosidade, 365 dias por ano, o que leva a uma pressão de insetos, de pragas e doenças para a produção no Brasil.

Próximo, por favor.

Essa era a situação do País na década de 70. E eu acho que é importante aqui, Ministro Barroso, comentar que muitos dos jovens que nos acompanham, não imaginam que, na década de 70, o Brasil era um país que vivia em insegurança alimentar, era um importador líquido de alimentos. Nós

importávamos leite dos Estados Unidos, carne da Europa, feijão - o nosso feijão do dia a dia - do México e éramos apenas conhecidos como produtores de açúcar, café e cacau. Tínhamos uma pobreza rural bastante acentuada, que ainda persiste em alguns lugares do Brasil, e o Brasil não tinha tecnologia para produção tropical.

Próximo.

Então, foi graças a um esforço realizado no País - próximo, por favor -, que, nessas últimas cinco décadas, o Brasil, por meio de um arranjo robusto de pesquisa, que o Brasil, por meio de um arranjo robusto de pesquisa e inovação, conseguiu sair de uma situação que era um país que vivia em insegurança alimentar para desenvolver um modelo sustentável e competitivo de agricultura tropical baseada em ciência. Então, essa é a agricultura, senhoras e senhores, que nós temos no Brasil. É agricultura baseada em ciência, tecnologia e inovação.

Próximo, por favor.

Esse aqui é o retrato da Embrapa, que faz parte desse robusto sistema de pesquisa e inovação junto com as universidades, junto com as empresas de assistência técnica e extensão rural, com as organizações estaduais de pesquisa agropecuária e, principalmente, com o setor privado. O setor privado brasileiro, os produtores, é um setor ágil, pujante, empreendedor e que realmente colocou o Brasil como um dos maiores produtores de alimentos, fibras e bioenergia. A Embrapa está presente em todo o território brasileiro com mais de 43 centros de

pesquisa. São 8.200 colaboradores e mais de 2.000 pesquisadores, a sua maioria com doutorado no exterior.

Próximo, por favor.

Esse é um dos centros de pesquisa da Embrapa lá em Sinop, no Mato Grosso. A Embrapa Agrossilvipastoril trabalha com sistemas integrados, como o Mendonça de Barros disse anteriormente, sistema integração lavoura, pecuária e floresta, que é algo também desenvolvido no Brasil ao longo desses últimos 30 anos.

Próximo, por favor.

Eu falo aqui, agora, dessa primeira revolução que nós vivemos, que eu digo que é a primeira revolução agrícola da agricultura movida a ciência.

Próximo, por favor.

Se nós pudermos sumarizar, Ministro Barroso, o que aconteceu neste País nas últimas quase cinco décadas, eu sumarizaria em três grandes pilares.

Primeiro, nós fomos capazes, por meio de ciência, tecnologia e inovação, de transformar os solos ácidos e pobres dos cerrados brasileiros em terra fértil. Norman Borlaug, o pai da revolução verde, esteve aqui no cerrado, no início dos anos 70, e disse: "Esqueçam, vocês não vão conseguir, com tecnologia, transformar essa realidade. Isso aqui são solos pobres, são solos ácidos." E, 30 anos

depois, em 2002, ele esteve aqui na região e disse: "Felizmente eu estava errado. Vocês realmente conseguiram."

O segundo pilar é a tropicalização de plantas e animais. Então nós trouxemos a soja da China, nós trouxemos as pastagens do continente africano, nós trouxemos o gado europeu e indiano e adaptamos às condições dos trópicos, usando tecnologia, usando o melhoramento genético, usando inovação.

E por último, o terceiro pilar, o desenvolvimento de uma plataforma de produção sustentável, que tem no Plano Agricultura de Baixo Carbono sete programas, sete pilares que falam muito bem o que é esse processo, essa plataforma de produção sustentável.

Próximo, por favor.

Aqui é uma imagem que simboliza bem essa construção da fertilidade nos cerrados brasileiros. Nós temos aí no meio um solo pobre, ácido e, ali no entorno, a fertilidade que foi construída.

Próximo, por favor.

A tropicalização do milho e do trigo. A gente percebe do lado esquerdo do mapa todo o milho plantado no território brasileiro. E o Brasil está fazendo algo que não tem paralelo no mundo mais uma vez. Nós estamos trazendo trigo para os trópicos. O Brasil ainda hoje é um importador líquido de trigo. Ele importa trigo de outros países. E o Brasil conseguiu, tem conseguido, por meio de

tecnologia, tropicalizar o trigo. Aqui no entorno do Distrito Federal, nós temos produtores que produzem trigo de excelente qualidade. Provavelmente, o pão que nós consumimos aqui é trigo desenvolvido pela Embrapa. E a semana passada, nós tivemos a primeira colheita no Ceará do trigo tropical.

Próximo, por favor.

Aqui uma foto que mostra o que o Mendonça de Barros disse, que é a fixação biológica de nitrogênio. Essas bactérias, esses nodulozinhos aí na raiz da soja são bactérias que capturam o nitrogênio da atmosfera, entregam para a planta. E, no ano passado, segundo nossos cálculos, a agricultura brasileira, por ter utilizado essa tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa, deixou de emitir 100 milhões de toneladas equivalentes de carbono na atmosfera. Então, aqui mostrando a relação entre tecnologia, entre produção e redução da produção de gases de efeito estufa de mudanças climáticas.

Próximo, por favor. Esse é um outro exemplo extremamente interessante que fala sobre controle biológico. Esse foi um problema que quase acabou com a produção florestal no Brasil, que foi a vespa da madeira e, por meio do controle biológico, utilizando-se um outro organismo vivo, nós conseguimos controlar essa doença que causa prejuízos da ordem de milhões de dólares anualmente no Brasil.

E aqui eu quero referir-me ao trabalho que é feito, do ponto de vista de manejo sustentável, do uso de pesticidas na agricultura brasileira. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. Então, obviamente, ele é um país que utiliza pesticidas em quantidade. Agora, o que nós precisamos observar é o uso relativo.

O Brasil, segundo dados da FAO, está em 44º lugar no uso de pesticidas, utilizando em torno de 4,3 kg de pesticidas por hectare, enquanto países como a Holanda e a Bélgica utilizam ali quase 10 kg de moléculas ativas por hectare. Então mostrando que a eficiência está por trás dessa sustentabilidade também.

Próximo, por favor. Aqui, eu chamo a atenção para esse trabalho do Banco Genético, que é a verdadeira Arca de Noé, que nós temos aqui em Brasília. É o Banco Genético da Embrapa, Senhor Ministro, que congrega ali mais de 110 mil amostras de plantas, animais e microrganismos e que atende o art. 225 da nossa Constituição Federal - se não me engano, o inciso II, § 1º - sobre a necessidade de preservação de recursos genéticos adequadamente. É a verdadeira Arca de Noé e eu convido a todos aqui, quando tiverem a oportunidade, para conhecer. Fica aqui em Brasília, numa das nossas unidades.

Próximo, por favor. Fechando então - você pode ir até o fim desse *slide*, eu não vou aqui passar por todos esses pontos -, eu quero dizer que, em cinco décadas, nós aumentamos em mais de 400% a produção de alimentos no

Brasil com um aumento de próximo de 70% da área. Então, nós utilizamos muita tecnologia.

O setor florestal aumentou mais de 140% a produção, o setor da cafeicultura mais do que quadruplicou a produção nesses últimos 25 anos e a produção de frango - a gente sabe o que aconteceu, dando a oportunidade, inclusive, das famílias menos favorecidas de ter uma proteína animal - nós tivemos um aumento aí de mais de sessenta e cinco vezes na sua produção, comparando a década de 70 com o ano de 2016. De 1976 a 2016, tivemos aumento de produção, de competitividade com sustentabilidade.

Agora, entrando na última parte aqui, por favor. A sustentabilidade impulsionando a agricultura brasileira. Então, aqui eu chamo atenção, já que foi dito pelos que me antecederam, da importância do Código Florestal Brasileiro, desta limitação da restrição da expansão de área agrícola. Foi um dispositivo legal que foi amplamente debatido no Congresso Nacional.

Uma outra política pública é o Plano Agricultura de Baixo Carbono que tem contribuído também para que o Brasil produza, alimente 1,4 bilhão de pessoas, em todo mundo, com o que nós produzimos no Brasil, de forma sustentável, com respeito ao meio ambiente, segundo os preceitos aí presentes no Plano de Agricultura de Baixo Carbono.

Esses são dados da Embrapa baseados no Cadastro Ambiental Rural. Nos dados declarados do Cadastro Ambiental Rural, que também foi abordado aqui pelo Mendonça de Barros - 66,3% da superfície do território brasileiro é protegida ou preservada. São dados da Embrapa baseada no Cadastro Ambiental Rural.

Próximo, por favor.

Essa área equivale - e aí para dar uma ideia, muitas vezes, aqueles que não vivem no Brasil e não têm uma ideia da dimensão continental que tem o nosso País - a algo em torno aí de 650, 640 milhões de hectares. Ela equivale aproximadamente à superfície de 48 países da Europa. Estão, muitas vezes, na Europa e em outros lugares do mundo eles não têm ideia das dimensões continentais do nosso grande Brasil.

Próximo, por favor.

Os produtores rurais, ainda de acordo com os dados declarados no Cadastro Ambiental Rural, são responsáveis por preservar 25%, quer dizer um quarto, do território brasileiro, o que atende aí mais um inciso do art. 225 da Constituição Federal, do ponto de vista de preservação do nosso território e de proteção.

Próximo, por favor.

Nós temos aqui essa figura também produzida pela Embrapa mostrando 66,3% do nosso território protegidos ou preservados, 25% ali também protegidos ou preservados pelos produtores. E eu chamo a atenção: o Brasil, segundo dados da Embrapa, baseados nessas diferentes bases de dados, utiliza apenas 7,8% do seu território para a produção de alimentos, fibras e bioenergia.

Próximo, por favor.

Essa é a mesma figura, o mesmo queijinho, vamos dizer assim, só que para os Estados Unidos. Vejam, então...

Você pode voltar, por favor, um?

Brasil utiliza 30% do seu território, preserva 66,3%.

Próximo.

Enquanto os Estados Unidos utilizam mais de 75% do seu território para produção, preservando algo em torno de 20% do seu território.

Próximo, por favor.

Os dados da Embrapa apontam 7,8% do território brasileiro utilizados para a produção de grãos principalmente. Já foi colocado aqui, em torno de 66 milhões de hectares em primeira e segunda safra. Esse dado aqui é da Nasa, do serviço geológico americano, que mostra que o Brasil utiliza 7,6. Os dados da Embrapa, 7,8; os dados da Nasa, do serviço geológico americano, dessas outras instituições, 7,6.

E aí nós observamos os outros todos países aí o quanto utilizam do seu território para a produção de alimentos. Ali na extrema esquerda, a Dinamarca, com mais de 75%.

Próximo, por favor.

Aqui ainda a sustentabilidade, a presença da vida silvestre voltando aos campos depois de uma série de ações de preservação do meio ambiente.

Próximo, por favor.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Doutor Moretti, de quanto tempo mais o senhor precisa?

CELSO LUIZ MORETTI (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA) - Mais dois minutos só. Estou encerrando.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Por favor.

CELSO LUIZ MORETTI (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA) - Bem, aqui o plantio direto, como já também colocado pelo Mendonça de Barros, a questão da preservação da redução da erosão, da conservação da água e da melhoria de todo o ambiente produtivo do solo brasileiro.

Próximo, por favor.

Aqui a integração lavoura/pecuária/floresta.

Próximo, por favor.

Já foi dito também aqui anteriormente a questão da carne carbono neutro.

Próximo, por favor.

Aqui a utilização dessa tecnologia de carne carbono neutro, possibilitando que o Brasil tenha esse alimento com baixo carbono nas prateleiras.

E aqui finalizando, os últimos dois *slides*, as perspectivas futuras, por favor. Pode ir mais duas vezes.

Isso é o que a gente imagina para esse futuro no mundo, o que deve acontecer. A gente vai ter um aumento da população, vai ter um aumento para demanda de alimentos, aumento da água, um aumento da demanda por energia.

Próximo. Pode descer até o final.

E nós não temos dúvidas de que o Brasil vai continuar tendo um papel importante no que diz respeito à produção de alimentos, fibras e bioenergia. Nós vamos conseguir aumentar a produção, no País, de duas maneiras. Primeira: aumentando a eficiência da produção, aumentando a quantidade que é produzida

por área. Segunda: incorporando áreas de pastagens degradadas, que hoje estão degradadas e não podem ser aproveitadas adequadamente.

Por último, por favor.

Esse, então, é o último *slide*.

Eu encerro aqui, Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, agradecendo e mostrando que a agricultura é movida a ciência. Cérebros, e não tratores, são o símbolo da agricultura brasileira. Eu agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Celso Luiz Moretti, Presidente da Embrapa, que fez uma interessante demonstração da evolução do Brasil nessa área e da importância da inovação e do desenvolvimento científico para a produção de alimentos e para a autossustentabilidade nessa matéria, que é importante para o País.

Agora, igualmente com muito gosto, convido a falar, em nome da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o seu Coordenador da Comissão de Meio Ambiente, Rodrigo Justus de Brito, que se encontra presencialmente aqui no auditório da Primeira Turma, a quem tenho o prazer de passar a palavra.

O SENHOR RODRIGO JUSTUS DE BRITO (CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA) - Excelentíssimo Senhor

Ministro Luís Roberto Barroso, demais Ministros que acompanham esta Sessão, demais autoridades e participantes desta Audiência Pública virtual.

Inicialmente, Ministro, gostaria de agradecer esta oportunidade para que o setor agropecuário aqui presente, seja pela CNA, seja também pela Organização das Cooperativas e da APROSOJA, e os produtores rurais pudessem também trazer as suas preocupações e as suas percepções em relação a essas questões que estão postas nesta discussão, nesta Audiência, tendo em vista que a questão ambiental veio para ficar, e o setor rural é extremamente dependente da questão climática.

Desde os primórdios da humanidade, fome, guerras, muita coisa aconteceu por conta de problemas com colheitas e tudo mais. Então, essa questão para nós é muito cara. E esta é a oportunidade de mostrar qual é o posicionamento do setor rural brasileiro em relação a essas questões. E também sobre questões que nos afligem no momento, a questão internacional relacionada a queimadas e desmatamentos, todos os esforços que o setor vem fazendo nesse sentido.

Bem, primeiramente, iniciamos com os nossos posicionamentos e o que temos feito em relação à questão ambiental. Como já foi colocado aqui, e isso até vai me ajudar na questão do tempo, porque o Doutor Celso Moretti, da

Embrapa, já trouxe aqui essas questões de que tudo que o Brasil produz hoje vem de uma construção de ciência e tecnologia, ciência aplicada.

Esse gráfico [*slide*], Ministro, mostra que, se hoje tivéssemos a mesma tecnologia dos anos 70, nós precisaríamos de três vezes a área que hoje utilizamos, ou seja, precisaríamos de metade de tudo o que está preservado na Amazônia para produzir a mesma quantidade de alimentos que nós produzimos hoje na quantia de terras que são utilizadas pelo setor agrícola.

Isso fez com que o Brasil se transformasse num grande *player* mundial, de importador de alimentos passou a ser exportador de muitos produtos que são essenciais e estão na cesta básica, garantindo aí a segurança alimentar à nossa população e com os excedentes para exportação.

Dessa forma, como foi colocado aqui, o Brasil hoje produz alimentos suficientes para praticamente oito vezes a sua própria população, daria para alimentar 1,6 bilhão de pessoas. Então, dessa forma, o Brasil, embora não utilize muita terra, mostrou o seu potencial agrícola e estamos aí numa posição favorável, inclusive para o aumento de produção e produtividade.

Aqui *[slide]*, o saldo da balança comercial mostrando a importância do setor agrícola nesse aspecto, que ajuda na estabilidade financeira e econômica do nosso país.

Aqui *[slide]*, Ministro, a questão da legislação ambiental. O Brasil tem uma legislação ambiental robusta. Nós temos um Código Florestal. Ele é a Lei de proteção de vegetação nativa mais rigorosa do mundo, com certeza. Ela foi aprovada por quatrocentos e dez votos na Câmara, sendo, à época, a maioria desses votos do próprio setor rural. Foi instituída a reserva legal de oitenta por cento na Amazônia, vinte por cento nos demais biomas e trinta e cinco por cento no cerrado da Amazônia. Essa legislação é necessária da forma como hoje se encontra, e nós defendemos a sua aplicação.

Temos também legislação relacionada à biossegurança, organismos geneticamente modificados, agrotóxicos, recursos hídricos, garantindo o suprimento de água de qualidade, de padrão e quantidade para toda a população brasileira e para o setor. E temos também que o Brasil é líder mundial na questão da logística reversa de embalagens de resíduos de agrotóxicos também.

Próximo [*slide*].

Esse gráfico já foi mostrado aqui pelo Moretti.

Próximo [*slide*].

E temos, Ministro, uma confusão entre as Amazônias, nós temos a Amazônia Legal, temos a Amazônia bioma, nós temos a região Norte do país.

Próximo [*slide*].

O bioma Amazônia representa a metade praticamente de todo o nosso território nacional.

Próximo [*slide*].

E aqui o detalhe, conforme levantamentos realizados com dados do cadastro ambiental, em cálculos realizados pela EMBRAPA, a Amazônia tem 84% de toda a sua área de vegetação nativa preservada. É muito importante esse número, porque muita gente não conhece direito e fala que a nossa produção é resultado da destruição, que tudo o que o Brasil é hoje é resultado da degradação da Amazônia e tudo mais. E esses dados mostram que não são corretas essas afirmações.

Próximo [*slide*].

Aqui, a distribuição espacial também das atividades na Amazônia. A Amazônia tem 10% da sua área ocupada com pecuária e tem também 2% da área utilizada com agricultura, estando o resto conservado, dentro ou fora das propriedades rurais, conforme está aí dividido: entre áreas indígenas, unidades de conservação e o setor rural preservando dentro dos seus imóveis.

Próximo [*slide*].

Esse gráfico foi mostrado já, que informa quanto nós utilizamos da terra para a agricultura comparado a outros países.

Próximo [*slide*].

Aqui, o posicionamento e as ações que o setor rural tem feito em relação às questões climáticas e da biodiversidade, e que divido entre a questão climática e a conservação da biodiversidade.

Próximo [*slide*].

O acordo de Copenhague foi em 2009. Naquele ano mesmo, o Brasil produziu uma legislação relativa às mudanças climáticas e, nessa legislação, foram instituídas metas. Posteriormente, foi regulamentado através de decretos, através de planos setoriais.

Próximo [*slide*].

E no setor agrícola foi desenvolvido o Plano ABC. Conjuntamente o Ministério da Agricultura e a EMBRAPA foram os cabeças desse plano a partir do qual foram instituídos vários programas da maior importância para o setor rural, que vão desde a questão da fixação de nitrogênio, como foi colocado, do plantio direto, de todas as questões relacionadas às boas práticas e uso sustentável dos recursos naturais. E esse plano foi construído por meio de metas, e nós cumprimos praticamente todas essas metas, todas elas, além da meta estabelecida, tirando alguns pontos que ainda não foram completados, até porque essa meta é até 2020.

Próximo [*slide*].

Dessa forma, todos os *standards* que foram fixados nós cumprimos, até passamos da conta em vários aspectos, e hoje, Excelência, dentro da Convenção-Quadro do Clima, existe a rodada do grupo Conjunto de Koronivia, que é o enfoque setorial agrícola, no âmbito da Convenção do Clima. E, de tudo isso que o Brasil faz, as Nações Unidas estão propondo que seja feito em todos os demais países, vendo então que tomamos decisões acertadas bem lá atrás, já no ano de 2011.

Próximo [*slide*].

A CNA participou ativamente na questão da agricultura de baixo carbono desde 2011. Nós desenvolvemos materiais e tudo o que foi necessário para divulgar e fazer acontecer a agricultura de baixo carbono.

Próximo [*slide*].

No Acordo de Paris, nós participamos também das conferências e estamos cumprindo antecipadamente, tendo em vista que ele começa a valer a partir de 2021, todas essas metas que estão aí.

Próximo [*slide*].

Conservação da biodiversidade também, Protocolo de Nagoya ratificamos. E a questão também das metas Aichi, metas de conservação.

Próximo [*slide*].

Aqui esse *slide* já passou na outra palestra.

Próximo [*slide*].

E a questão aqui da imagem do Brasil em relação aos desafios na questão dos incêndios florestais. Temos assistido, no mundo todo, os incêndios também, e é muito preocupante essa situação.

Próximo [*slide*].

Temos incêndios na Califórnia; na Austrália também, esse ano, muito grave; na África; aqui, no Brasil, nós temos incêndios também e temos os mais diversos motivos, que vão desde questões de ordem climática, práticas culturais antigas, processo histórico de ocupação, ausência de regularização fundiária e ambiental, falta de infraestrutura e atividades ilegais que precisam ser coibidas.

Que fique sempre bem claro: CNA defende a aplicação da legislação com o rigor que deva ser aplicada. Veja, a Nasa já previa, em fevereiro, que nós teríamos essas queimadas todas.

Próximo [*slide*].

Aí, os incêndios no Pantanal, acontecendo. Foram apagados pela chuva essa semana.

Próximo [*slide*].

E o produtor rural é vítima de incêndios e desmatamento ilegais.

Próximo [*slide*].

Incêndio no assentamento lá em Sorriso; queimou 80 sítios. Aí, a lavoura de milho completamente destruída; o produtor tentando apagar o fogo, perdeu trator. Aí, mais incêndios. Basta procurar no Google, o produtor rural tem perdido muito dinheiro.

Agora, semana passada, esse incêndio lá em Luís Eduardo Magalhães, em um depósito de algodão, ele queimou 22 mil toneladas de algodão; dá para fazer uma camiseta para cada brasileiro; são, de tanto algodão que queimou lá, o maior estrago e prejuízo.

Aqui a questão dos assentamentos da reforma agrária. Precisa dar uma solução de desenvolvimento econômico e social para as pessoas.

Próximo [*slide*].

Aí, o mapa de distribuição dos assentamentos - não é desmatamento -, são polígonos.

Próximo [*slide*].

E, aí, as pessoas que não podem ser esquecidas quando discutimos a Amazônia. Esses cidadãos não podem ser tratados como intrusos, eles foram levados para lá, vivem numa condição sub-humana. Vemos, nessa fotografia, a pessoa, lá, descalça, plantando milho no meio de uma área cheia de toco, de galho e de bicho. Ou seja, nós precisamos melhorar o nível tecnológico do

uso da Amazônia, porque senão nós não vamos conseguir segurar as queimadas e os incêndios florestais.

Existem quase 1 milhão de famílias assentadas na Amazônia, e não será apenas com Código Penal que nós vamos resolver essa situação, pois ela depende de desenvolvimento econômico, social e distribuição de renda.

Próximo [*slide*].

E temos as atividades ilegais, Excelência. Todas aquelas que já conhecemos: madeira, garimpo, grilagem de terra e todo tipo de crime que ocorre numa região onde não temos estrada, não temos energia, não temos educação, não temos polícia em quantidade. Tudo isso já foi dito aqui pelos que me antecederam.

E temos também a questão da competitividade, os nossos produtos, que hoje estão no mercado com preços competitivos. Nós do Brasil incomodamos agricultores de outros países, preocupados e legitimamente preocupados, agricultores europeus que não querem, lá, os nossos produtos. E, aí, se misturam questões relacionadas a entidades que, muitas vezes, criticando o governo, atingem também os produtores que trabalham lícita e legalmente dentro da sua atividade.

Próximo [*slide*].

Aqui, concluindo, então, nós precisamos, Excelência, primeiro, de um plano de desenvolvimento para Amazônia, para que se levem em

consideração as pessoas, o desenvolvimento econômico social e, também, o comando e controle. Não há lei e ordem que sejam impostas pelo Poder Público, pela Justiça. Nós precisamos de tudo isso. Nós precisamos também de uma assistência técnica e desenvolvimento de tecnologia.

Finalizando, aqui, muito se falou na bioeconomia. A bioeconomia existe, está lá na Amazônia. Mas sem estrada, sem energia, sem comunicações, nós vamos continuar vendo modelos agrícolas do neolítico e pré-colombiano acontecendo e a degradação e a pobreza imperando em muitos lugares da Amazônia.

Ministro, agradeço esta oportunidade. Estaremos sempre à disposição quando chamados e quando pudermos participar.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado ao Senhor Rodrigo Justus de Brito, Coordenador da Comissão de Meio Ambiente da CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Tenho o prazer de convidar, também para uma participação presencial, o Deputado Sérgio Souza - MDB, que falará em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária.

Muito obrigado pela presença, Deputado. O senhor tem a palavra.

O SENHOR SÉRGIO SOUZA (DEPUTADO FEDERAL - PARTIDO MDB, FRENTE PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA) - Senhor Ministro Barroso, parabéns pela iniciativa deste debate.

Não sei se, quando Vossa Excelência marcou esta audiência pública, o Brasil vivia um momento de apelo ambiental e uma crise de interpretação do que de fato é *fake* ou fato em relação a queimadas, devastação do meio ambiente e opinião pública em geral.

Queria fazer uma referência ao Presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, Deputado Alceu Moreira, nosso líder na frente parlamentar; ao dirigente do Instituto Pensar Agro, Alexandre Schenkel, quem dá a sustentação da nossa frente parlamentar; ao Deputado José Vitor, nosso diretor para sustentabilidade e meio ambiente da frente parlamentar agropecuária, que usaria da palavra nesse instante, mas que teve de pegar um voo; e, em especial - já saiu -, ao Celso Moretti, que trouxe aqui um retrato do Brasil, a realidade do Brasil hoje para sustentabilidade, meio ambiente e produção de alimentos.

Senhor Ministro Barroso, eu, parlamentar por alguns anos no Senado, segundo mandato de Deputado, em todo esse período, fui membro da comissão de mudanças climáticas do Congresso Nacional, sendo presidente, relator por algumas vezes, vice-presidente - inclusive hoje. Estive em alguns eventos

globais sobre o clima, como a Rio +20 - representando o Senado Federal naquele momento; estive na Convenção sobre Proteção e Utilização dos Cursos de Água, em Marselha, na França; estive na COP de Paris, em Doha, Varsóvia, e por aí vai.

Tenho, para mim, que o nosso grande desafio é a segurança alimentar. Não tem como pensarmos em produção de alimentos sem um meio ambiente adequado; não tem como pensarmos em vida humana sobre o planeta, se não tivermos um meio ambiente adequado; não há como pensarmos em vida humana, no planeta, se não tivermos uma produção de alimentos sustentável. Esse é o grande desafio, principalmente do Brasil. O Celso Moretti colocou muito bem o papel da Embrapa do Brasil no advento de desenvolvimento de tecnologias para que possamos produzir em um País que, há quatro, cinco décadas, era importador de alimentos. Imagina, Senhor Ministro, que trazíamos - e trazemos ainda - trigo, feijão e leite.

Na década de 1970, em uma crise, os Estados Unidos, em controle de segurança alimentar, deixaram e cortaram as exportações de leite para o Brasil, e não tínhamos leite para a merenda escolar. Lá no meu Estado, Estado do Paraná, por exemplo, tivemos que dar outra solução para merenda escolar. Trazíamos a banha, a gordura animal, da Europa. Quem não conhece a história dos Matarazzo e assim por diante? Essa é uma realidade do Brasil. Quando os nossos desbravadores, por uma série de razões, vieram para o Brasil, pela fome, pelas

guerras, pelas perseguições, vieram para onde? Para o Sul, porque tinha clima e solo muito mais parecidos com o da Europa. Buscaram, inclusive, terras dobradas, de morros, para plantar, porque havia a fertilização de rochagem e aí poderiam utilizar o solo por mais tempo.

Mas a tecnologia fez com que nos tornássemos o terceiro maior produtor de alimentos do planeta. Perdemos para a China, que é um gigante, e para os Estados Unidos, porém logo seremos o segundo maior exportador de alimentos do planeta - e já estamos quase sendo o primeiro.

No entanto, utilizamos tão somente 30% do território nacional. Para produção de grãos em floresta plantada, 8% - enquanto que países já mostrados aqui, como Estados Unidos e alguns da Europa, utilizam mais de 80% do seu território para produção de alimentos -, utilizando, inclusive, defensivos químicos agropecuários de maneira extremamente reduzida em relação a muitos países da Europa que têm clima temperado - onde boa parte do ano a neve mata a erva daninha e também os insetos. Em um país tropical, onde há chuva e calor, o ambiente para o crescimento dessas pragas leva à necessidade de maior utilização de agroquímicos e, mesmo assim, utilizamos muito menos.

Olha o tamanho da nossa responsabilidade, da nossa sustentabilidade! Mas queria chamar a atenção - tenho mais quatro minutos, na

sequência, o Deputado Arnaldo Jardim vai utilizar o restante do tempo - para a segurança jurídica, Senhor Presidente.

Produzir de maneira sustentável é quando o custo de produção é rentável para o brasileiro e para aquele que vai consumir o alimento, para conseguirmos suprir a necessidade de alimentos para os próximos anos. Na Convenção das Partes para Sustentabilidade, a Rio +20, Ban Ki-moon disse, naquele momento - eu estava lá na abertura -, que o mundo consumiria até 2050 50% a mais de alimentos e que o Brasil seria responsável por metade dessa necessidade, pois o mundo, até 2050, teria uma inclusão social enorme em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento e um aumento demográfico populacional de mais de dois bilhões de seres humanos, chegando a 9,5 bilhões de seres humanos. Há cem anos, tínhamos cinco bilhões a menos de seres humanos sobre o planeta Terra. Há cem anos! Daqui a trinta anos, teremos dois bilhões a mais.

Olha o desafio para a agricultura, para a agropecuária! Como produzir alimentos nessa quantidade para garantir a segurança alimentar sem agredir o meio ambiente? Só com tecnologia, só com investimento, como fez, Moretti, um paranaense, o Senhor Bartiz, quando inventou o plantio direto na palha - lá do meu estado, meu amigo, meu vizinho -; como fez a Embrapa, quando colocou fixação de nitrogênio na raiz da planta, como faz ela, na preocupação de

produzir carne, proteína animal, com carbono neutro. É só com tecnologia! Não há outra forma, ainda mais em um país tropical.

Queria, aqui, Senhor Presidente, colocar uns poucos temas - inclusive alguns em discussão no Supremo Tribunal Federal - extremamente necessários para a segurança jurídica, para que venhamos a produzir de maneira responsável, ambientalmente correta, garantindo a segurança alimentar: a questão do Código Florestal, a questão do licenciamento ambiental - pautas, inclusive, que tramitam no Congresso Nacional -, demarcações - sejam de terras indígenas, sejam de regularização fundiária; precisamos titular àqueles que não tem títulos no Brasil - e, especialmente, precisamos repudiar todas as queimadas e desmatamento ilegal. Tudo aquilo que faz mal à natureza, faz mal para o nosso setor agropecuário também, faz mal para o bolso do produtor.

Encerro, dizendo o seguinte, Senhor Presidente: cinquenta por cento do PIB do Brasil é ligado direta ou indiretamente ao setor agropecuário; cinquenta por cento do emprego no Brasil é ligado direta ou indiretamente no setor agropecuário.

Aqui, neste espaço, temos produtos agropecuários em nossa roupa, na água que consumimos, nesta mesa, nesta cadeira, em todos os lugares. Esse emprego é gerado, em grande maioria, na área urbana, por isso que temos que

integrar, cada vez mais, nossas falas urbanas e rurais, pensando melhor no nosso País!

Muito obrigado! Uma boa tarde a todos.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Deputado Sérgio Souza.

Ouvimos, agora, o Deputado Arnaldo Jardim, que também falará pela Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado que é pelo Cidadania.

O SENHOR ARNALDO JARDIM (DEPUTADO FEDERAL REPRESENTANDO A FRENTE PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA) - Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, é uma alegria muito grande poder estar presente. Quero, cumprimentando-o, saudar o nosso STF e dizer que vocês já conseguiram. Os Senhores constituíram um formidável momento para que esse assunto, tão relevante ao Brasil, a toda nossa população e ao mundo, pudesse adquirir essa profundidade e esse diálogo.

Tenho a honra de secundar, agora, o Deputado Sérgio Souza, e falar em nome de Alceu Moreira, nosso Presidente da Frente Parlamentar Agropecuária - a mais numerosa Frente do Congresso Nacional. Quero dizer ao Senhor que, desde logo, anima-nos o espírito da convergência. Se uma pergunta fosse feita, queríamos a ela responder imediatamente: temos plena convicção de que o Brasil tem perfeitas condições de harmonizar produção e preservação,

agricultura e meio ambiente. Mais do que isso, deve aceitar o desafio de ser referência no mundo em sustentabilidade.

Não há dúvida de que a questão ambiental tem sua dimensão mais dramática em nosso País nos grandes centros urbanos. As condições de habitação precária e de saneamento absolutamente limitado fazem com que tenhamos, no Fundo Clima, um subprograma Cidades Sustentáveis, que tem atualidade e total necessidade de ser fortalecido e implementado.

Nosso pleito, porém, aqui, é abordarmos a questão da zona rural e produção agropecuária: discutir se ela é vilã ambiental ou se, ao contrário, tem sido instrumento de modernidade, atualização e preservação.

Nossa convicção, Senhor Ministro, é de que a agricultura brasileira é inovadora, moderna e tem claro compromisso com a sustentabilidade.

Sou Vice-Presidente da Frente Parlamentar Agropecuária para a Região Sudeste, fui Secretário de Agricultura de São Paulo, presidi o Conselho Nacional de Secretários de Agricultura. Acredito que posso dizer também daquilo que me anima: quando fui Relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como relatei, no Plenário da Câmara, ano passado, a Política para Pagamento de Serviços Ambientais ou agora, quando tenho a responsabilidade de ser o coordenador da Frente pela Economia Verde, instrumentos econômicos exatamente para a preservação ambiental.

Temos um compromisso - e toda a sociedade brasileira sabe -: coube ao Congresso não só aprovar, mas auxiliar na implementação do Código Florestal - a mais complexa e rigorosa legislação de preservação que temos no mundo, sem paralelos. Temos o compromisso, ao lado das entidades ambientalistas, de efetivamente fazer isso. Há um subprograma do Fundo Clima que se chama Florestas Nativas. Ele não tem nenhuma implementação mais vigorosa do que aquilo que a FPA propugna: combate total ao desmatamento ilegal. Exatamente o cumprimento efetivo do Código Florestal - quero destacar esse primeiro compromisso.

Acreditamos, Senhor Ministro, que podemos dar um passo para superar polarizações e construir convergências, e essas convergências vão interessar a todos. Alguns programas são exemplos disso e já são praticados: o Programa de Agricultura de Baixo Carbono - já detalhado; a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta - que já atinge hoje onze milhões de hectares no Brasil e é um programa referência do ponto de vista internacional. Dentro do Fundo do Clima, há um subprograma denominado Gestão e Serviços de Carbono, que dialoga totalmente com as práticas já desenvolvidas.

Mencionei que trabalhei pela reciclagem, pela destinação adequada dos resíduos sólidos, sendo relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que existe há dez anos e que trabalhamos para torná-la referência

efetiva. A sociedade brasileira festeja porque somos campeões mundiais de reciclagem de lata de alumínio, mas poucos sabem que o segundo título de campeões mundiais que temos em reciclagem é embalagem de agroquímicos e agro-defensivos. O Brasil, através do Sistema Campo Limpo, de diversas instituições, consegue ser o líder mundial na volta desse programa.

Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, devo mencionar ainda o avanço na biotecnologia, o programa de bioinsumos, lançado agora recentemente pelo Ministério da Agricultura, do qual a FPA participou ativamente. Dentro do subprograma Programas Inovadores, do Fundo de Clima, isso encontra eco e exatamente se harmoniza com o Protocolo de Nagoya, adesão que a Câmara dos Deputados aprovou há exatamente 45 dias.

Mencionou-se a questão da produção de alimentos, e todos foram eloquentes, mas houve um momento em que, no mundo, debateu-se a ampliação da utilização da agroenergia - estou falando do bagaço da cana que produz eletricidade, estou falando de outros espaços formidáveis que temos com nossos biocombustíveis, quer seja biodiesel, cuja mistura já é de 11% de óleos vegetais ou óleos animais, quer seja etanol, referência de combustível limpo no mundo - e se dizia que a ampliação desses programas iria prejudicar a produção de alimentos. Não, nós fomos além, e isso tem tudo a ver com o subprograma do Fundo do Clima de Energias Renováveis, o RenovaBio, Senhor Ministro - e, com

isso, encaminho-me para o encerramento -, aprovado pela Lei nº 13.576/2017, que se encontra em plena vigência.

Temos os Certificados de Biocombustíveis - CBios, moedas verdes, que dialogam com o que há pouco a Marina Grossi abordou. Sabemos que Fundo do Clima - Vossa Excelência está dedicado a estudá-lo profundamente, analisar a representação estabelecida - não pode ser só fundo depositário de recursos oficiais e orçamentários, estaria limitado. Com os acordos internacionais, implementação de moedas verdes como o CBios e equivalentes créditos de carbono, poderemos fazer com que um fundo mais solidário se estabeleça, mais amplo, e que, inclusive, países do mundo todo possam contribuir com o esforço de preservação, para que o Brasil, que deseja fazer este compromisso, coerente com a adesão que teve às metas de mudança climática, possa fazê-lo com o auxílio de outros países que, não a tempo, cuidaram de preservar seus espaços e biomas.

Por conta disso tudo é que queremos destacar a importância do Fundo do Clima. Entendemos que o Supremo deve ser guardião desse importante instrumento, desejar que ele possa ser mais amplamente utilizado, que o Brasil possa receber contribuições de organismos internacionais, de outros países, para ampliar seu uso e consolidá-lo.

Nós, ao invés de algozes, mostramos a verdadeira face: uma agricultura sustentável, uma produção sustentável e o Brasil, vanguarda mundial da Agricultura de Baixo Carbono ou economia verde.

Muito obrigado, Senhor Ministro!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Obrigado ao Senhor, Deputado Arnaldo Jardim, pela participação neste importante evento, com depoimento de quem conhece o setor.

Convido agora para falar em nome da Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós - AMOT o empresário José Altino Machado.

O SENHOR JOSÉ ALTINO MACHADO (ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE OURO DOS TAPAJÓS - AMOT) - Senhor Ministro, muito boa tarde! O Senhor desculpe a voz, porque ainda estou me recuperando de um velho covid por aí, mas já está ultrapassada a fase ruim.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Já testou negativo, Senhor?

O SENHOR JOSÉ ALTINO MACHADO (ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DE OURO DOS TAPAJÓS - AMOT) - Não, mas... Eu quero agradecer muito ao Senhor a sua gentileza de nos convidar e, principalmente, elogiá-lo pela sua sabedoria de fazer ouvir a nós todos.

Eu, sinceramente, confesso que a última esperança que temos na Amazônia são gente como o senhor. Os senhores são os guardiões de uma Constituição que existe, elaborada, constituída e feita por um Brasil ao sul da Amazônia.

Nós lá vivemos sob a égide da ditadura de uma Constituição que nós não muito participamos, mas fizemos o melhor do esforço. Nós lá, Ministros, temos uma **égide** de quando propomos qualquer coisa em relação as pessoas, as classes que lá vivem, o Presidente do Legislativo maior do Brasil diz que jogaria na lata de lixo. Isso fere a mente e os corações de quem lá reside.

Eu sou o José Altino Machado. Eu vivo na Amazônia há 45 anos, Ministro. Eu tenho 45 mil horas de voo na Amazônia. E de todos que falaram e que me antecederam, eu ouso dizer que, talvez, conheça mais Amazônia que todos somados, embora Euclides da Cunha tenha dito que precisa muito mais vidas para se conhecer na Amazônia. Então, por isso eu fico com aqueles que me antecederam.

O Senhor pode notar, Ministro, que desde ontem, tenho acompanhado a sessão na qual o Senhor preside, não se tocou nos povos da Amazônia! Não falaram naquelas pessoas! Não levaram em conta a existência daqueles homens! Aqueles homens pelos quais eu me apaixonei.

Eu escutei aqui o Senhor Celso falando sobre Embrapa, sobre a produção do Brasil. O senhor só se esqueceu de adicionar uma coisa, Doutor: banco de escola foi que fez essa produção nacional chegar aonde chegou.

Eu fui companheiro e amigo de Alysson Paulinelli, um dos grandes criadores disso e um dos grandes criadores das bolsas de estudos que proporcionaram esse avanço tecnológico no campo.

Muito se discute, o Senhor conseguiu colocar nessa sala aqui um mundo de dinheiro, mas nenhum deles sugeriu que isso fosse aplicado na educação dos povos que vivem na Amazônia.

E mais, Ministro: se é o homem que pode conservar ou destruir a Amazônia, por que não investir nos homens? Por que não os educar? Por que enxotá-los? Por que cometer violências como se comete hoje?

Hoje, nós estamos lá com problema na cidade de Redenção no Pará. Garimpeiros e índios bloquearam a produção de soja nacional. Nós temos lá mais de 4 mil caminhões de um lado, mais de 5 mil do outro, pelas violências praticadas da lei.

Lá se estupra o art. 5º no inciso LIV, Ministro, com uma violência legal impossível. Naquela Amazônia eu vivo e vivi o suficiente para ver e trabalhar junto com os índios Mundurukus quase 60 anos. Trabalhamos junto com os Cintas-largas tem 30, trabalhamos com os Caiapós tem 40, Ministro. E o Estado omisso, a

lei não evoluiu e o Presidente da nossa Câmara dos Deputados disse que joga no lixo se alguma lei for apresentada nesse sentido.

Eu tenho dito ao senhor, Ministro, que o que eu sinto no coração é que ilegal na Amazônia, como muitos dizem, é a lei, que não acompanhou a evolução dos homens que lá estão. Tem homens lá que estão nas suas ocupações há 30, 40, 50, 60 anos. Nós tínhamos aviador de garimpo que morreu aos 90 anos voando. Nós somos, Ministro, os pilotos com mais horas voadas no Brasil e jamais nenhum de nós recebeu uma condecoração de Santos Dumont. Entretanto, muitos políticos já receberam.

E o meu propósito nesta vinda, Ministro, é propor ao senhor, ao Supremo Tribunal Federal: por que não fazer uma perícia judicial na Amazônia? Por que não fazermos lá na Amazônia um censo que diga a este País quantos índios nós temos? Isso nunca foi feito, Ministro! Eu já escutei na televisão, por todos os cantos, que nós temos 26, 30 mil Yanomamis. Nós só temos 6 mil, Ministros, numa área do tamanho de Portugal.

Nós já escutamos barbaridades que nós nem podemos capitular educadamente como inverdades, porque são mentiras! É uma tragédia de mentiras administrando o País. Nós não trabalhamos no Brasil a interesse nacional, nós trabalhamos a interesse de facções, sejam religiosas, sejam ONGs, seja o que for! Mas nosso povo está lá, nosso povo está presente naquele lugar. E é muita gente.

Ministro, eu estava na Amazônia em 1988 e o que vi acontecer eu nunca imaginei que aconteceria em nosso País. De repente, chegaram caminhões, e caminhões, e caminhões de migrantes internos do Brasil. Mais de um milhão e meio chegou, Ministro. Nós presidíamos uma organização que podia perfeitamente controlar e contar esse pessoal chegante. Mais de um milhão e meio de pessoas entrou na Amazônia, enquanto 300 mil foram para Portugal, enquanto outros valadarenses da minha terra foram para os Estados Unidos. Mas aqueles que não puderam foram para a Amazônia, com família, com menino, com cachorro, com gato, com tudo que tinham! E com esperança de um mundo melhor. Ninguém se importou com isso.

Nós, de alguma forma, estamos conseguindo até sanear a Amazônia. Eu ontem escutei um aqui dizer que houve um aumento progressivo de 85% da malária. Não, Ministro, ao contrário, caiu 85%!

A gente escuta coisas que a gente não acredita. Então, se nós fizermos o censo, para que todo mundo conheça o que tem para administrar, todo mundo conheça o que tem para legislar sobre aquilo, para tomar conta dessa sociedade.... Se o senhor e alguns colegas seus pegarem um ônibus aqui, Ministro, e subirem a BR - 163, os senhores vão ficar surpresos com o Brasil que os senhores vão encontrar.

Eu tenho aviões e vou sempre de carro, Ministro, porque eu me orgulho do País que eu tenho! Eu tenho orgulho do que está acontecendo! Evidentemente, não tenho orgulho de queimadas, essas coisas, mas desmerece realmente o Estado partir de uma forma inexplicável para cima daqueles que não têm nada a ver com esse problema.

Antes, Ministro, eu ia daqui, da minha casa em Governador Valadares, à outra casa, lá no Tapajós, de carro. São 3 dias e meio de viagem, 3 mil e 500 quilômetros. A partir de Sinop, nós rodávamos praticamente dentro de uma floresta. Hoje o senhor chega ao Rio Amazonas sem andar na floresta, Ministro. E não foram os garimpos que fizeram isso.

O avanço tecnológico chegou à Amazônia, o progresso chegou à Amazônia. Quando eu cheguei na Amazônia, não existia roda. A primeira invenção do homem não existia na Amazônia. Se iam cortar árvores, cortar madeira, explorar madeira, eles tinham que cortar, na seca, as que flutuassem, para na cheia flutuar, fazer aquelas grandes jangadas, transportando a madeira rio afora. Hoje o senhor anda na Amazônia, em qualquer lugar, de carro, se o senhor quiser.

Ao asfaltar a rodovia, chegou o progresso. Naquelas estradas onde não passava uma mula arreada hoje passam cinco, sete mil carretas. Não existe um caminhão, só carretas, trem e carretas nove eixos. Isso é o que está acontecendo na Amazônia. Nela toda? Nela toda, nunca.

Digo mais ao senhor, Ministro, nós somos participantes da Constituição, na elaboração da Constituinte. Nós, do garimpo, somos uma das poucas profissões citadas nessa Constituição, são só duas: nós e os advogados; os advogados, com pleno direito, porque tudo sempre acaba neles. Mas nós ali estamos, e foi um trabalho grande que nós tivemos para fazer isso. E nada resolveu, porque o art. 74, § 3º, diz que o Estado vai organizar essa categoria, e isso nunca aconteceu.

Então, com esses milhões e bilhões que nós temos hoje no Fundo, e três Bancos falaram aqui, a Vale do Rio Doce dizer, realmente, nós degradamos feio; ela degrada bonito. Essa que é a diferença, mas todos nós degradamos. Na Floresta, onde estiver um homem, vai acontecer degradação de alguma forma.

Mas eu ainda acho, Ministro, que o importante seria o censo amazônico. Vamos quantificar as pessoas que lá vivem, as atividades que lá possuem, o trabalho que tem.

E pior agora, Ministro, que o ouro se tornou moeda em rede nacional. A única moeda firme hoje no mundo chama-se ouro. E, lamentavelmente, um membro do Judiciário, há pouco tempo atrás, proíbe a compra de ouro na Amazônia. E, até que nós conseguíssemos reverter essa situação, a Bolívia exportou seiscentos e quarenta quilos de ouro sem ter mina de ouro; o Peru exportou quatrocentos quilos. Quem é que o Governo brasileiro pensa que levou esse ouro

para lá e quem é que adquiriu esse ouro? Os venezuelanos estão cruzando a nossa fronteira com o ouro que é um ativo financeiro, na lei brasileira, é um ativo financeiro. E o Brasil está exportando ouro. Ninguém nunca viu isso no mundo! É só o Brasil para fazer uma coisa dessas! Aí, ele chegou no comércio de Roraima, porque o dinheiro deles não vale mais nada, lá não tem mais dólar para comprar, chega no comércio, vai lá e paga com ouro. Aí, o Governo brasileiro vai, através da sua segurança, manda prender o dono do supermercado que recebeu o ouro, prender tudo e acabar com a história.

É uma ilusão incrível e diferente. Nós tivemos uma *live* com o Banco Central, com o Diretor de Setorização, não tem duas semanas. Eu falei: "Os senhores têm de controlar isso! É do Banco Central, está lá na Constituição!" "Não, não seremos nós que vamos fazer, porque não é nossa atividade." Não têm coragem de enfrentar o problema.

Aí, eu pergunto, Ministro, quando é que nós vamos estar com isso tudo? Até quando nós seremos vitimizados por uma situação dessa? Até que o guardião da Constituição brasileira, que é o seu Supremo Tribunal Federal, resolva nos proteger.

Lá na Amazônia, Ministro, as pessoas não valem pelo que têm, elas valem pelo que elas são. É um mundo diferente, não tão educado quanto o

daqui, mas é um mundo quase que perfeito nas relações humanas. Se não fosse o Estado que nos apavora, seria um paraíso, Ministro, com certeza.

Mas eu acho que estamos todos em boas mãos. Acho que agora vai ser prestada a atenção, e vou dizer uma coisa para o senhor, nunca nos importou e fez diferença para nós o Presidente de República que se assentou ali, porque nenhum deles encontrou o trilho da condição, que é o banco de escola que deram para agricultura nacional. Lá não tem, é como se não tivesse ninguém. Como as crianças nossas que tivessem lá, só veem a Globo, a novela da Globo, é essa a educação que eles recebem. Embora hoje, nós todos já estejamos integrados com a internet; embora hoje, nós todos tenhamos consciência da nossa força.

Hoje, bloqueiam lá em Redenção, Ministro. A continuar a pressão como vem vindo, e essas ações de destruição de patrimônio, violentando esse artigo, esse 5º artigo da Constituição Brasileira, nós não sabemos onde nós vamos chegar com isso, a menos que estejamos ao seu abrigo, à sua proteção.

Muito obrigado, Ministro, da Amazônia, um abraço para o senhor.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Obrigado, Doutor José Altino Machado pelo seu depoimento.

O SENHOR JOSÉ ALTINO MACHADO (ASSOCIAÇÃO DOS MINERADORES DO TAPAJÓS -AMOT) - Eu só gostaria de fazer uma correção: eu não sou doutor, só sou aviador e garimpeiro.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradecemos ao Senhor José Altino Machado, que falou em nome da Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós.

Como disse, ao início, nós estamos aqui procurando ouvir todas as vozes que participam da questão amazônica, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, porque, em última análise, todos podemos convir em relação a isso, o que nós queremos é fazer a vida das pessoas melhor e, a despeito de haver muitos pontos de observação, sempre é possível encontrarem-se denominadores comuns e alguns pontos em que podemos convergir e trabalhar construtivamente.

Eu vou chamar as pessoas que irão falar em nome da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a Aprosoja. Falará, inicialmente, o senhor Fabrício Rosa, que é engenheiro agrônomo e Diretor Executivo da Aprosoja-Brasil, que está presente aqui no auditório da Primeira Turma, a quem tenho o prazer de passar a palavra.

O SENHOR FABRÍCIO ROSA (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA BRASILEIRA - APROSOJA BRASIL) - Muito obrigado,

Senhor Ministro. Quero dar boa tarde a todos e cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso e demais Ministros que nos assistem, a assessoria também do Ministro, o STF, bem como as autoridades e participantes desta audiência.

O objetivo da nossa apresentação é fazer reflexões sobre a realidade dos produtores, e a fala dos que me antecederam vai me ajudar muito nisso. Nós temos um *slogan* que é "Produtores brasileiros, sustentabilidade é a nossa marca". E, ao longo dessa apresentação, quero demonstrar essa realidade.

Próximo *slide,* por favor.

Quem somos? Sou filho de produtor, meu pai é produtor de leite, produz milho também para os animais e arrenda uma parte da propriedade para a produção de soja, e tem uma excelente renda complementar nessa produção de soja. Sou engenheiro agrônomo e estou há 13 anos na Aprosoja, e a Associação dos Produtores de Soja Brasileira está presente em 16 estados da Federação. Quero dizer que a maioria dos produtores de soja que nós representamos são produtores de soja, milho e outros grãos, a maioria são pequenos e médios produtores, 90% das propriedades, de acordo com o IBGE. E, portanto, a grande maioria de produtores de soja e milho do Brasil são esses pequenos e médios produtores. E esse é o nosso associado, que ocupa boa parte das nossas demandas.

Próximo *slide,* por favor.

Com a cota de contribuição cabe, à propriedade privada, Excelência, embora discordando em muitos pontos, os produtores brasileiros aceitaram um novo Código Florestal e fizeram o CAR, e eles querem estar 100% regularizados. E os produtores demonstraram profundo interesse em preservação das matas, das nascentes. E, ao contrário do que se tenta colocar no imaginário coletivo, não são desmatadores e infratores das leis ambientais.

Isso fica claro no levantamento feito pela Embrapa, já demonstrado aqui pelo Celso Moretti, que 25% do território brasileiro está coberto de vegetação nativa remanescente preservada pelos produtores rurais. E, inclusive, essa checagem tem sido feita mais do que a exigência do Código Florestal. Recentemente, foi feito uma checagem, no Mato Grosso, desses dados e, lá, por exemplo, não é 25%; lá é 34% dessa vegetação nativa, que está sendo preservada pelos produtores rurais daquele Estado. E eu tenho certeza que, à medida que forem sendo checados esses dados, cada vez mais, isso vai ser claro, que esses produtores estão preservando a vegetação nativa, seja no Pará, em Rondônia ou em outros estados.

Os dados levantados pela Embrapa dão conta que a maior parte da vegetação nativa, hoje, está sendo preservada em propriedade privada para esses produtores, mais do que as unidades de conservação e do que as terras indígenas.

Mas tudo isso, Senhor Ministro, gera uma discussão. O produtor ele tem um ativo florestal estimado pela Embrapa em trilhões de reais na sua propriedade; ele tem um custo de manutenção disso. Mas ele não é valorizado, pelo contrário. Normalmente, é vilanizado e até perseguido em função disso.

De outra ponta, há uma demanda crescente por aqueles que causam impactos ambientais em busca de alguma forma de compensar esses prejuízos ao meio ambiente. E aqui eu estou falando de grandes corporações que querem pagar por serviços ambientais.

E nisso, sim, há uma oportunidade para o Brasil, para os produtores de finalmente ser reconhecido que o Brasil é um país, que não só produz em grandes quantidades de alimentos, mas também o país que mais preserva vegetação nativa em propriedade privada.

Próximo, por favor.

Com a cota de contribuição, cabe às propriedades privadas - eu acho que um pulou um; na verdade, é o anterior.

Aqui, Senhor Ministro, quero trazer uma reflexão importante dado esses dados que eu elenquei. Em 2017, a Climate Police Initiative e o Núcleo de Avaliações de Políticas Climáticas da PUC, do Rio de Janeiro, lançaram um estudo inédito que comparou legislação da proteção florestal de controle de uso de terras em propriedades rurais, avaliando como as normas são aplicadas em sete dos

maiores países portadores de produtos agropecuários do mundo. Então, citando: Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha e Estados Unidos.

Conclusão do estudo, é senso comum: o Brasil tem a legislação florestal mais restritiva dentre os países produtores para a produção de alimento, ou seja, a que mais impõe deveres aos produtores de comida.

Sumarizando a ideia: só o produtor rural brasileiro tem exigência legal de preservar de 20% a 80% do seu patrimônio com vegetação nativa, mais beira de rio e topos, ao contrário das demais nações que não impõem essa exigência aos seus produtores de alimentos. Portanto, somos o único país a preservar o meio ambiente em propriedade privada, não só para o Brasil, mas para humanidade.

E nesse ponto, talvez, caiba a principal reflexão para o STF, nessa questão de propriedade privada, que eu levanto aqui: os produtores rurais não devem ser incentivados, premiados, por que não bonificados por preservar o meio ambiente para o Brasil e para humanidade dentro de suas propriedades? Acredito que todos concordem com essa questão.

Embora ainda estejam pendentes questões legais, está sendo construído um grande programa, até com ajuda do setor privado e do próprio Governo Federal, de pagamento por serviços ambientais. Isso certamente, quando começar a acontecer, vai provar que o Brasil é o único país que tem capacidade, em

termos de números realmente, e vai construir o maior programa de pagamento de serviços ambientais do mundo em propriedade privada. Isso será feito aqui no Brasil, muito provavelmente nos próximos anos, nós veremos isso acontecer.

A soja, Senhor Ministro, ocupa 60% da área plantada no País e é a cultura que mais contribui, no Brasil e no mundo, para a preservação ambiental.

Outro dado relevante, a soja e o milho, em segunda safra, não só ajudam a alimentar os seres humanos, as criações, mas também a produção de biocombustíveis, como é o caso do biodisel e do etanol, que, sabidamente, emitem menos gases de efeito estufa do que aqueles derivados de petróleo. Ou seja, comida e energia mais sustentáveis vêm dos campos de soja e milho no Brasil.

Próximo, por favor.

E quais são os dados disponíveis que mostram que a soja e o milho brasileiros são mais sustentáveis que aqueles produzidos no resto do mundo? A soja, apenas para contextualizar aquilo que foi dito por Celso Moretti, ocupa 4% do território brasileiro e não ocupa área relevante no bioma amazônico. Há 20 anos de presença de soja no bioma, ela ocupa apenas 1% daquele bioma. A soja e o milho, no Brasil, têm expandido, nas últimas décadas, desde o advento do Código Florestal, em áreas de pastagem e majoritariamente no cerrado antropizado. Há vários dados, inclusive pesquisas que demonstram isso.

Na Amazônia, nós estamos falando de uma expansão de 98% em áreas de pastagens; no cerrado, 93%. Portanto, é possível afirmar, sem medo de errar, que não é a soja e o milho o vetor relevante de desmatamento no País, embora seja o que tente ser, de forma recorrente, colocado em campanhas difamatórias contra o agronegócio brasileiro.

Agora sobre o nosso sistema produtivo, Ministro.

No Brasil, o milho é produzido na segunda safra, como foi destacado por Celso Moretti. Significa que usamos a mesma área de soja. Se olharmos ao longo do tempo, na verdade é como se não estivéssemos reduzindo a área plantada de milho, porque estamos incorporando a mesma área que estou produzindo a soja, mas em segunda safra. Logo, os nossos produtores estão acostumados a poupar terra, meio ambiente e fazer mais com menos. No Brasil! Não é nos Estados Unidos, não é na Europa. É esse produtor aqui que está fazendo isso, fazendo mais com menos.

Aqui apenas contextualizando, de acordo com o estudo inédito, o Professor Caio Carbonari, da Unesp de Botucatu, analisou a produção de soja, no Brasil e nos Estados Unidos - primeiro e segundo produtor mundial - e constatou: Nós usamos menos insumos que os americanos. No milho, a mesma coisa, usamos menos insumos do que os americanos usam para produzir milho.

Outro dado relevante, a soja, como foi destacado aqui, não usa fertilizante nitrogenado. Nós usamos a tecnologia de fixação biológica que a Embrapa muito bem destacou. Poupa 7 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados por ano, com - como destacados pelo Celso - 100 milhões de toneladas de redução de gases de efeito estufa. Os fertilizantes nitrogenados ainda lixiviam para os corpos hídricos também como contaminantes, e, no Brasil, nós não usamos na soja.

Nós usamos, como foi destacado também, microrganismos que reduzem a necessidade de fertilizante no milho, aproveita o que foi aplicado na soja. Realmente é um sistema muito inteligente de produção.

Ministro, agora, nós estamos fazendo uma revolução, como foi destacado pelo Celso e pela Ministra Tereza, que é a dos biológicos. Estamos usando cada vez mais pesticidas biológicos. Já são 20 milhões de hectares, dois terços da área de soja, usando essa tecnologia. Infelizmente, nós não podemos ficar sem uso dos defensivos químicos, em função de pragas e doenças que não podem ser usadas ainda com os pesticidas biológicos, mas estamos, cada vez mais, aprendendo a usar e a reduzir a utilização de pesticidas químicos.

Concluindo, o Brasil está na vanguarda da produção sustentável e de preservação do ambiente em propriedades rurais. E a cultura que mais preserva e contribui para isso é a soja e o milho em segunda safra.

Apesar do grande destaque desta audiência, Ministro, ser o Fundo Clima e a relevância, sem dúvida nenhuma, da sua discussão, nós acreditamos que, hoje, a maior parte de contribuição, não só para preservação do meio ambiente, mas para mitigar os efeitos dos gases de efeito estufa, do aquecimento global, tem sido dado pelos produtores rurais deste País. Ou seja, apesar do benefício que podemos ter com a discussão do Fundo Clima e também com a aplicação desses recursos, o benefício que vemos hoje, na vida real, Senhor Ministro, Vossa Excelência, é dado por milhões de produtores rurais e suas famílias deste País.

Muito obrigado pela oportunidade! Passarei a palavra para o próximo palestrante da Aprosoja.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Falará, então, agora o Senhor Fábio Ferreira, também pela Aprosoja. Não sobrou muito tempo, mas o ouvimos com muito prazer.

O SENHOR FABIO FERREIRA (ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA BRASILEIRA - APROSOJA BRASIL) - Boa tarde, Excelência - e todos que nos acompanham -, Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades presentes e a quem tive a alegria de poder chamar de professor na cadeira do mestrado. Serei bastante objetivo por conta do tempo hoje.

Queria só começar essa apresentação lembrando que estamos hoje aqui para debater política ambiental brasileira e não só Fundo Clima.

Essa política ambiental é muito mais ampla do que simplesmente as diretrizes do Poder Executivo federal. Ela é composta também pelas leis que o Congresso aprova, pelas interações humanas com a flora e com a fauna, pelas exigências de mercado, entre outros fatores.

Dentro desse contexto, precisamos acabar com a falsa noção de que existe uma dicotomia entre produtor e quem preserva o meio ambiente. Hoje, produção não é sinônimo de devastação. Pelo contrário, está muito mais perto da preservação do que da degradação.

Como o próprio Professor Tasso Azevedo já comentou hoje, a maioria da agropecuária não está envolvida no desmatamento. Tanto o é que o produtor rural cumpre muito bem o seu lado do combinado. Nesse sentido, é importante lembrarmos que esse debate tem sido múltiplo, e muitas visões têm sido apresentadas hoje. Todos nós temos direito, Ministro, a nossas próprias opiniões, mas não temos direito a nossos próprios fatos.

Estamos, então, aqui para apresentar alguns fatos. O fato é, Excelência, que o Brasil tem mais de 30%, no quesito legal, de proteção do seu território em comparação com a média de 10,5% de outros nove países, superiores em 2,5 milhões Km². Dessa forma, o Brasil deixa de explorar 423 milhões de

hectares, quase 50% do seu território. Isso se reflete na própria emissão de gases de efeito estufa, Excelência.

Alguns dados conflitantes foram apresentados: se o Brasil seria o 5º, 6º, 7º ou até 10º maior emissor de gases de efeito estuda. O que chama a atenção mesmo nesses dados é a discrepância que existe entre o 1º e 2º lugar - maiores emissores - e o Brasil.

Em um estudo do Atlas Global do Carbono, o primeiro lugar de emissão, que é da China, emite em torno de 10,06 gigatoneladas de dióxido de carbono por ano, enquanto o Brasil emite 0,45 - dados de 2018. Essa diferença é de aproximadamente 22 vezes, Excelência.

Em emissões acumuladas, nem se fala! Não estamos nem perto dos dez maiores emissores. Apesar desses parênteses, não estamos aqui hoje para apontar dedos aos culpados, mas sim para falar que fazemos nossa parte.

Os dados da Embrapa sobre preservação ambiental, que já foram citados também pela CNA, mostram que o produtor rural preserva o meio ambiente, e não poderia deixar de ser, porque ele depende do meio ambiente. Se não fizer a rotação de culturas, se não fizer a preservação do manancial, dos olhos d'água, o plantio direto, o manejo integrado de pragas, a colheita não é boa; e se ela não for boa, Excelência, ele passa fome, literalmente. Se ele abusar do solo, aquela propriedade que sua família explora há anos e décadas não será mais usada por

seus filhos. A integração lavoura, pecuária e floresta, o tratamento de reaproveitamento de água e a destinação dos resíduos de produção são exemplos de medidas que os produtores rurais adotam.

O manejo adequado da agropecuária auxilia na conservação da biodiversidade, na fertilidade do solo, no agroturismo e no controle da erosão. Além disso, o próprio aumento de produtividade das áreas agricultadas no Brasil é um grande exemplo de política ambiental positiva.

O produtor preserva e produz mesmo tendo que respeitar os elevados percentuais de Áreas de Preservação Permanente - APPs - reservas legais que chegam a 80% do território da propriedade rural em área de florestas amazônicas. Mesmo com toda essa legislação - bastante rígida -, há muita preservação e aumento de produtividade. Mas esse custo, Excelência, hoje é arcado exclusivamente pelo produtor rural. Você é obrigado a deixar de produzir em 80%, o que reduz efetivamente 80% da sua possibilidade de renda, sem que, para isso, ninguém o auxilie em nada. Além disso, não basta só não produzir nessa área, você precisa efetivamente proteger essa área.

Como sabemos, qualquer transgressão pode ser atribuída ao produtor rural proprietário daquela região, tendo em vista a responsabilidade civil objetiva, além de possíveis responsabilizações penais.

Cumprir a lei brasileira já é mais do que muitos outros países fazem no mundo. Nesse sentido, o Fundo Clima pode auxiliar no incentivo positivo da manutenção da floresta em pé.

Só para finalizar, Excelência, queria citar dois exemplos concretos de ações positivas - as duas da Aprosoja. O projeto Guardião das Águas visa a orientar e apoiar o produtor rural, mapeando as nascentes. Já foi feito o mapeamento de 26 municípios, que identificaram 41.548 nascentes, apontando que mais de 95% delas estão preservadas.

O Soja Plus é um programa que capacita o produtor rural, distribui cartilhas e ensina sobre segurança, saúde no trabalho, adequação das construções rurais e a implementação do próprio Código Florestal.

Excelência, com isso encerro minha participação, fazendo simplesmente uma lembrança de que às vezes a gente pode precisar de um advogado, mas, pelo menos, três vezes por dia, nós precisamos do produtor rural. É importante a gente fazer sempre essa lembrança, Excelência.

Muito obrigado! Agradeço a todos que nos acompanharam. Boa tarde.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Obrigado, Dr. Fábio Ferreira, pela sua participação. Ainda estamos tentando organizar a apresentação do Dr. Roberto Rodrigues e, por essa razão, ouviremos

agora, pela Frente Parlamentar Ambientalista, com participação, em modo virtual, o Deputado Federal, pelo Partido Socialista Brasileiro, e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Rodrigo Agostinho.

Prazer em tê-lo, aqui, Deputado. Seja bem-vindo!

O SENHOR RODRIGO AGOSTINHO (DEPUTADO FEDERAL COORDENADOR DA FRENTE PARLAMENTAR AMBIENTALISTA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADPF 708, muito obrigado pela oportunidade. Ao cumprimentá-lo, parabenizo pela condução dos trabalhos e saúdo a todos os participantes presentes.

Fico muito feliz em ver o Judiciário ouvir a sociedade. Tive a oportunidade de acompanhar atentamente as últimas 48 horas de discursos no Supremo. Ouvi com muita atenção e não quero ser repetitivo. Prometo ser breve.

É unânime, para todos os apresentadores, a importância da floresta em pé, para que haja produção e conservação de forma sustentável. A floresta em pé deve ser valorizada com seus povos, culturas e formas de vida, sendo este importante fator para a bioeconomia.

Notamos que há intensificação do uso deliberado da desinformação, por quem deveria ter a transparência, como regra, e o serviço à população brasileira.

Ataca-se e questiona-se a atuação e o trabalho de cientistas, universidades e instituições de pesquisa com histórico comprovado de contribuições para a ciência e o desenvolvimento do País. Mesmo diante da abundância de relatos, laudos, provas, relatórios e imagens - obtidas, inclusive por satélites -, mesmo com a poluição latente, a atuação do governo federal, ao atacar os dados, tem sido desconexa. Ao invés de ouvir os estudiosos, não oferecem respostas coordenadas, tão necessárias neste momento. A tática já é velha conhecida. Ao invés de aceitar as evidências científicas, combatem os fatos. No jargão popular: dão murros em ponta de faca.

No último final de semana, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente, estive no Pantanal. Fiz parte da Comissão Externa que avaliou os danos e os estragos causados pelo fogo. É real, está lá para quem quiser ver. Não foi no noticiário, não foi nas redes sociais, não foi boato.

Não são apenas alguns focos de incêndio. Infelizmente o Brasil não está de parabéns e não é um exemplo de preservação ambiental. A vegetação está toda destruída pelo fogo, a fauna desesperada por água. Por lá, percebemos a ausência total do Estado brasileiro. Saí muito triste com o que vi.

A atual política ambiental do governo está do avesso e é componente central do colapso ambiental, tanto na Amazônia como no Pantanal e demais biomas brasileiros.

Índios e caboclos não são os culpados pelas queimadas na Amazônia. Sabemos que os verdadeiros responsáveis pela destruição da floresta são garimpeiros, grileiros e madeireiros ilegais, setores que, hoje, recebem todo o apoio por parte do atual governo.

Até o dia 21 de setembro, o Pantanal registrou quase 6.000 focos de queimadas. Já a Amazônia, 27.660 focos.

Hoje, estamos com garimpeiros destruindo as Terras Indígenas Kayapó, Baú, Apyterewa, Munduruku, o Parque Nacional do Jamanxim, do Rio Novo, a Flona do Jamanxim, a APA do Tapajós, a Terra Indígena Aripuanã, o Parna do Juruena, a Terra Indígena Roosevelt, a Terra Indígena Yanomami, o Rio Madeira e o Vale do Javari.

Percebam o peso do que está em jogo. Há uma escalada de violência contra nossa biodiversidade. O que podemos esperar para o futuro? Só o ano passado, com desmatamento, perdemos 1,2 milhão de hectares de floresta - oito vezes a cidade de São Paulo. Sessenta por cento foi na Amazônia, 770 mil hectares; Pará, quase 300 mil; Mato Grosso, 202 mil; Amazonas, 126 mil; e o cerrado, com mais 408 mil hectares.

A gente está assistindo estupefato é falta de ação, é fruto de causa e consequência. Implodimos o Sistema Nacional do Meio Ambiente e estamos colhendo desmatamentos e queimadas.

Tentaram extinguir o Ministério do Meio Ambiente no início do ano passado e não conseguiram, mas enfraqueceram - e muito - a política ambiental brasileira. O Ministro Salles está trabalhando arduamente, todos os dias, para colocar uma pá de cal na política ambiental que foi construída com muita dificuldade.

Houve, nesse período, um desmonte planejado da estrutura ambiental. Ibama, ICMBio, Incra, Serviço Florestal e Inpe foram e continuam sendo enfraquecidos profundamente. Acabaram com o sistema punitivo administrativo do Ibama. Criaram um sistema recursal feito para não funcionar. Conselhos e comissões que garantiam a transparência e o controle social foram todos desmontados. O PPCDAm e o PPCerrado, que eram nossos planos de combate ao desmatamento, foram completamente abandonados. Os Fundos que financiavam a política ambiental - Fundo Clima, Fundo Amazônia e Fundo de Multas - foram todos paralisados. No orçamento deste ano, o orçamento do Ibama de fiscalização foi cortado em 25%; a política nacional de clima em 95%; o controle de incêndios florestais em 38%. Só que não ficou apenas no corte, o que sobrou foi todo contingenciado. É morte por inanição da política ambiental. Agora, por conta da ADPF 708, o Ministério resolveu gastar todos os recursos do Fundo Clima desesperadamente, com saneamento, em vez de atacar as causas das nossas emissões.

O Serviço Florestal Brasileiro, para falar de outros órgãos, não fez nada nesse período. Os cadastros rurais não foram validados, os PRA não foram implementados, o CRA também não andou.

O Brasil é o país que mais tem floresta tropical do mundo. Temos ainda 50% do nosso território com vegetação nativa - uma boa parte também degradada, mais ou menos 9%, em média, e mais de 20% na Amazônia. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso de floresta, o Brasil é isolado o país que mais destrói floresta tropical no mundo. Por isso a gente é o país com o maior número de espécies ameaçadas do mundo, 1.173 animais. Nenhum país está destruindo florestas como nós. Já temos na Amazônia 59 milhões de hectares de pasto e mais de seis milhões de hectares de agricultura. Quase 80% das nossas emissões são de desmatamento, e isso nos coloca na quinta posição em emissões no mundo. Isso é uma vergonha! Sem floresta não temos chuva e não temos água. Se a seca que a gente está tendo no Pantanal fosse no Centro-Oeste, a gente estaria com a agricultura de joelhos. A gente teria fome e uma profunda crise financeira. Precisamos sair do discurso da sustentabilidade para a prática. Esse é o nosso grande desafio.

A ciência é um meio de desmascarar aqueles que apenas fingem conhecer. O conhecimento científico nos faz sair da ignorância. Apurar a verdade em meio a esse cenário de confusão e lavagem cerebral requer vigilância, dedicação

e muita coragem. Não há futuro no negacionismo, na polêmica pré-planejada, nas cortinas de fumaça e nas realidades paralelas. Isso só remete ao atraso e à desesperança. Um exemplo prático, Excelentíssimo Senhor Ministro, foi o discurso do Presidente da República hoje na Assembleia Geral da ONU, que corrobora quadro de descolamento da realidade, disruptura e irresponsabilidade.

Precisamos reagir! A sociedade e o Supremo Tribunal Federal sabem quem está do lado certo da História.

Muito obrigado pela oportunidade!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito grato, Deputado Rodrigo Agostinho, por sua participação e por um depoimento importante de antigo militante.

Tentaremos ouvir agora o Senhor Roberto Rodrigues que falará pela Organização das Cooperativas Brasileiras. O Senhor Roberto Rodrigues é coordenador do Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e Embaixador Especial da FAO para cooperativas.

Dr. Roberto Rodrigues com a palavra. Espero que funcione dessa vez.

O SENHOR ROBERTO RODRIGUES (ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB) - Ilustre Ministro Luís Roberto Barroso, muito obrigado por ser cooperativo comigo neste momento. Represento a

Organização das Cooperativas Brasileiras, pelas quais passa 50% da produção agrícola e agropecuária do Brasil.

Senhor Ministro, no cooperativismo, estamos muito claramente sintonizados com a imensa maioria dos pronunciamentos que aconteceram nesta tarde, na manhã de hoje e no dia de ontem também. O grande desafio da humanidade, no século XXI, realmente será compatibilizar a oferta de alimentos, com qualidade e quantidade, com uma população crescente no mundo inteiro, sem desperdiçar ou estragar os recursos naturais, ou seja, o tema é segurança alimentar com sustentabilidade. Esse é um tema em que o Brasil é reconhecido, em várias partes do mundo, pela competência que tem.

O USDA, departamento de agricultura dos Estados Unidos, reconheceu que, em dez anos, a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20% para que haja segurança alimentar para todo o mundo e, portanto, haja paz - porque não haverá paz quando houver fome.

Vinte por cento em dez anos parece fácil, mas não é. Os Estados Unidos crescerão 10%, o Canadá 9%, a União Europeia 12%, a Oceania 9%, países da Eurásia - China, Índia, Rússia e, inclusive, a Ucrânia -, entre 7% a 15% - na média, 13%. O Brasil, de acordo com o USDA, pode crescer 41% - dados dos Estados Unidos, sacramentados pela OCDE e pela FAO.

Por que o USDA, departamento de agricultura do país que mais compete conosco em produção de alimentos, considera que podemos crescer 41%, em dez anos, enquanto o mundo crescerá a metade disso? Por três razões: tecnologia tropical e sustentável, terra disponível e gente competente. Esses temas já foram bastante tratados nas conversas aqui, de modo que vou apenas acrescentar alguns temas numéricos.

Este primeiro quadro mostra a área plantada com grãos no Brasil desde o Plano Collor. Por que o Plano Collor? O Plano Collor fez trinta anos, foi em março de 1990. De lá para cá, a agricultura cresceu muito por causa da tecnologia - até então havia uma economia muito ligada à área financeira. O produtor rural tinha metade de sua renda vinda do *overnight*. Melhor do que ter um agrônomo era ter um amigo gerente de banco, para poder ter um rendimento adequado na aplicação do dinheiro.

De lá para cá, com a economia estabilizada, com o Plano Collor e, mais tarde, com o Plano Real, as coisas mudaram muito e o produtor foi obrigado a buscar tecnologia para poder sobreviver competitivamente.

A área plantada com grãos, de lá para cá, cresceu 74% e a produção de grãos cresceu 338%, quatro vezes mais que nossa área plantada. Isso mostra que a tecnologia brasileira realmente é notável.

Mas, mais do que isso, são as áreas preservadas pelas tecnologias incorporadas pelos produtores brasileiros, geradas nos órgãos de pesquisa do Brasil, universidades, Embrapa, grupos de pesquisas estaduais e também setores privados. Se tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tínhamos no Plano Collor, seriam necessários mais 100 milhões de hectares, além dos 67 que cultivamos hoje, para produzir a safra deste ano.

Ouvimos agora o pessoal da Aprosoja falando, Senhor Ministro, e vou dar um testemunho pessoal. Sou formado em agronomia há 55 anos. Quando me formei, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja, com 1.200 kg por hectare. Hoje, temos 35 milhões de hectares de soja, com 3.600 kg por hectare. Isso mostra o que a ciência brasileira e a tecnologia brasileira fizeram, de maneira espetacular, para abrir o cerrado com produtividade. Não é só com grãos, mas também com carnes. Tivemos avanços muito grandes, a ponto de que a área de pastagem, por hectare, hoje, vem diminuindo, enquanto a produção de carne vem crescendo.

Na verdade, carne é grão transformado em proteína animal, grão ou capim transformado em proteína animal. Veja, a produção de frango, Senhor Ministro, cresceu 491% nesse período. O que é um frango? Um frango é um ovo, vira um pintinho, você recheia ele de milho e soja, ele voa um pouquinho. Para ter esse avanço extraordinário o milho, a soja, o ovo e o pasto têm que ser muito bons, e é o que fazemos com muita competência.

A tecnologia tropical brasileira, que é sustentável, realmente continua trabalhando. O Flávio parece que falou muitas vezes sobre o plano ABC - agricultura de baixo carbono -, mas quero falar da integração agropecuária/floresta, porque esse plano fui eu quem lancei, quando era Ministro da Agricultura. Tenho muito orgulho de ver, como foi dito aqui, mais de 11 milhões de hectares, em 15 anos, já utilizando a Integração Agropecuária-Floresta, além dos demais programas do Plano ABC, cujo objetivo é ajudar o Brasil a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% até 2030, com base nas emissões do ano de 2005.

Não é só na produção de alimentos ou na agricultura e pecuária, mas também em energia. Já foi citado aqui que a matriz energética brasileira é 43% renovável. O mundo é 13% renovável, ou seja, estamos muito à frente do mundo, graças, fundamentalmente, à agroenergia.

A biomassa de cana já representa 17% da matriz energética brasileira. É um avanço espetacular em relação aos países do mundo todo, que ficam muito atrás disso. O etanol de cana emite apenas 11% do CO2 que a gasolina emite, portanto, a agroenergia desenvolvida no Brasil hoje é responsável por um grande fator de mitigação do aquecimento global.

Toda a agricultura brasileira - desse triângulo do Sudoeste até embaixo - ocupa 9%. O que é 9%? Toda a área plantada, de alface a eucalipto, o que é planta cultivada no Brasil, está em 9% e as pastagens, 21%, sendo que boa parte

das pastagens substituídas por agricultura é responsável pelo crescimento fundamental da agropecuária brasileira na área de alimentação. Vale a pena reiterar, mais uma vez, que 25,6% de toda a produção vegetal brasileira estão nas fazendas dos agricultores brasileiros em todo o território nacional.

Estamos muito melhor do que os Estados Unidos em termos de área preservada, melhor do que qualquer país do mundo, com 66% do território nacional preservados.

Saldo comercial é a diferença entre o que a gente exporta e importa. Temos um saldo comercial no agronegócio muito grande, responsável pelo saldo comercial do Brasil inteirinho. Os demais setores - serviços, indústrias, etc. - são deficitários. O agronegócio realmente tem um peso extraordinário no comércio internacional.

Em 2000, Senhor Ministro Barroso, o agronegócio brasileiro exportou 20,6 bilhões de dólares; no ano passado, 19 anos depois, 97 bilhões de dólares. Vale a pena reiterar que, nesse período, tivemos uma grande crise econômica mundial, de 2008 a 2010, em que o comércio mundial refluiu. Nosso agronegócio, graças a Deus, continuou exportando de forma espetacular, com crescimento notável em alguns produtos.

Não só crescemos em volume como diversificamos os países para os quais enviamos nossa produção agrícola. O crescimento da demanda nos

países emergentes foi tão extraordinário que, em 2000, 59% do que exportamos foram para a União Europeia e Estados Unidos; no ano passado, 38%. Diminuiu? Não, não diminuiu. Nós não saímos de 20 bilhões para 96 bilhões? Em termos absolutos, também cresceram as exportações para a União Europeia e os Estados Unidos. Só que, em termos relativos, a coisa mudou. Basta ver que a China, em 2000, era 2,7% do nosso mercado internacional, representando, mais ou menos, 500 milhões de dólares. No ano passado, a China era 32%, representando, portanto, mais de 30 bilhões de dólares - um salto espetacular, acompanhado pela Ásia, pelo Oriente Médio e por outros países em desenvolvimento. Esse modelo de crescimento não foi mudado durante a pandemia. O Brasil foi um dos pouquíssimos países do mundo que continuou exportando e aumentando as exportações durante a pandemia.

Olhe que números espetaculares! Até 31 de agosto agora passado, de janeiro até agora, exportamos 87,7 milhões de toneladas de soja contra 68 milhões exportadas no mesmo período no ano passado; carnes, de 4,56 para 4,91; açúcar - o crescimento foi realmente espetacular - de 11,8 para 19 milhões de toneladas. Ou seja, o mundo quer energia e proteína, que é exatamente o que podemos oferecer, Senhor Ministro, com a tecnologia sustentável que temos hoje.

Só queria concluir esta conversa com a rapidez que o tempo me permitiu, Senhor Ministro Luís Roberto Barroso: o agronegócio brasileiro

profissional é a favor do cumprimento das leis, todas elas, do Código Florestal à questão fundiária da Amazônia. Somos absolutamente contrários a toda e qualquer ilegalidade, seja desmatamento ilegal, incêndio criminoso, invasão de terras, grilagem, desrespeito a contratos. O agronegócio brasileiro é a favor da legalidade em todos os setores e em todos os segmentos. E o cooperativismo brasileiro, particularmente, Senhor Ministro, é nessa direção. O cooperativismo é um movimento global, que tem mais de três séculos de idade, enquanto doutrina. As cooperativas são instrumentos dessa doutrina.

Para o senhor ter uma ideia do que é o brasileiro no mundo hoje, temos, no mundo inteiro, 1.100.000.000 pessoas cooperadas a algum tipo de cooperativa: agrícola, de crédito, de consumo, de trabalho, habitacional, o que quer que seja. Se cada um tiver três dependentes, são quatro bilhões de pessoas, Senhor Ministro. Ou seja, o cooperativismo tem mais da metade da população do mundo ligada diretamente a esse movimento doutrinário, que, no Brasil, é representado pela OCB com muita competência e questões agropecuárias têm um peso espetacular nesse processo. Cooperativas agropecuárias, reitero, já representam 50% da produção agrícola brasileira, mas 80% dos nossos cooperados são pequenos e médios produtores. Isso mostra que o cooperativismo é um instrumento que traz para a inclusão social pessoas, produtores e instituições que, sem condição de

agrupamento, dificilmente teriam condições de escala para avançar no mercado interno e internacional.

O Brasil, reitero, alimenta mais de um bilhão de pessoas do mundo inteiro e continuará alimentando. É fundamental que o Brasil mostre, ao mundo todo, que, de fato, temos uma agricultura e pecuária sustentáveis e temos erros e ilegalidades que somos obrigados a não aceitar e pedir que sejam corrigidos.

Senhor Ministro, muito obrigado pela oportunidade! Muito honrado em participar deste evento.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado ao senhor, Dr. Roberto Rodrigues, pela participação, em nome da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, com um conjunto relevante de dados que serão levados em conta.

Gostaria de chamar agora, para falar em nome do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal, o seu Presidente, Frank Rogieri de Sousa Almeida, que participará virtualmente, a quem tenho o prazer de passar a palavra.

O SENHOR FRANK ROGIERI DE SOUSA ALMEIDA (FÓRUM NACIONAL DAS ATIVIDADES DE BASE FLORESTAL) - Boa tarde!

Em nome do Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, eu agradeço ao STF a oportunidade de estar aqui hoje participando deste momento importante, deste debate importante da Amazônia brasileira. E, quando

a gente fala da Amazônia brasileira, nós estamos falando do Brasil, isso interessa a todos os nossos cidadãos e ao mundo.

Eu quero aqui dizer ao STF da importância e da satisfação do nosso setor em estar aqui sendo ouvido dessa forma tão transparente, Ministro. E, em especial, como disse há pouco o Senhor José Altino Machado, sem nenhum tipo de censura e sem nenhum tipo preconceito para com os cidadãos que vivem aqui na Amazônia brasileira. A exemplo dele, eu tenho quarenta e quatro anos de idade, trinta e cinco deles vividos aqui na Amazônia brasileira. Reconheço, na pessoa do Senhor José Altino e na fala dele, a história da minha família ao vir para a Amazônia brasileira aqui no norte do Estado do Mato Grosso, na divisa com o Pará e com o Amazonas, para nossa família sobreviver, crescer e prosperar junto aos milhares de amazoninos que aqui existem. Então, muito obrigado ao STF.

Vamos aqui à nossa apresentação. Como esses números já foram muito debatidos e explanados por diversas pessoas que me antecederam, autoridades no assunto, gostaria de passar ao próximo para apresentar ao Supremo, ao Brasil, o que é que nós fazemos na atividade de base florestal brasileira. Por favor, pode botar o vídeo para passar.

Transmissão de vídeo sobre FNBF.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Senhor Frank, houve um problema na exibição do vídeo, que me pareceu muito

interessante. Nós vamos fazer uma nova tentativa de apresentação, vai nos atrasar um pouquinho, mas acho que é relevante e temos uma coisa bem-feita.

Então vamos tentar novamente.

Retransmissão de vídeo sobre o FNBF.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agora, sim, podemos prosseguir, Senhor Frank.

O SENHOR FRANK ROGIERI DE SOUSA ALMEIDA (FÓRUM NACIONAL DAS ATIVIDADES DE BASE FLORESTAL) - Obrigado.

Então, prezado Ministro, senhores participantes. O que eu quero chamar atenção de vocês é da importância do setor de base florestal nacional no uso sustentável das nossas florestas como uma grande ferramenta, talvez, a mais eficaz do momento, para preservação da floresta nativa, da Floresta Amazônica, uma vez que a gente consegue aliar preservação ambiental, distribuição de renda, uso sustentável da floresta, renovação da floresta com alta tecnologia e agregação de valor nos nossos produtos, sem a necessidade do desmate, da antropização, de queimadas e etc, algo que, hoje, e há muito tempo tem sido combatido no Brasil.

Essas pessoas que estão aqui, no interior do Brasil, nos Estados do Amazonas, do Pará, de Rondônia, do Acre têm esse potencial. Nós estamos falando do setor legalizado que busca, através desses projetos, com alto investimento, preservar as florestas brasileiras.

O nosso negócio hoje acontece em 39% das áreas de florestas tropicais mundial. Mas o Brasil produz apenas 10% da madeira tropical consumida no mundo; muita coisa é subutilizada.

Nós não participamos, quando a gente fala em madeira, a madeira praticamente é pura e simplesmente, não é só a madeira da construção civil. Nós estamos, aí, na construção civil, estamos na indústria de alimentos com biomassa para as indústrias de carne, para os laticínios, para própria indústria do etanol que, aqui, no Mato Grosso, hoje, ela vem crescendo a passos largos, produzindo combustível limpo, e nós somos uma fonte de energia renovável e limpa para essas indústrias, ok?

Dessa madeira que nós produzimos, hoje, aqui no Brasil, apenas 3% são exportados. Nós participamos, aí, no mercado mundial com menos de 3% do mercado global de madeiras.

O próximo, por favor.

Mesmo assim, a gente participando de forma pequena no mercado global, em 2018, nós participamos, aí, na balança comercial, com 14 bilhões de dólares em exportações.

Próximo, por gentileza.

Aqui, em Mato Grosso, Ministro, a gente consegue ter os números mais aproximados, a gente conseguiu se organizar. A nível de Brasil, a

gente não consegue isso, a gente não conseguiu unir os números do setor de uma maneira geral, certo.

Mas, veja bem, no Mato Grosso, hoje, nós temos 3 milhões de hectares de manejos florestais sustentáveis já executados. Isso significa que esses 3 milhões de hectares estão protegidos, estão de pé, a sua flora, toda ela lá, a sua fauna intocada e protegida. Só para o senhor ter uma ideia, dados da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, com todos esses problemas de incêndio que nós tivemos agora, na Amazônia, e o ano passado, nenhum hectare, desses 3 milhões de hectares sofreram com ação danosa e criminosa de fogo, porque essas áreas são identificadas, são registradas em cartório, e nós ficamos responsáveis pela manutenção e a segurança dessas áreas. Só aqui, em Mato Grosso, a gente pode dobrar isso e chegar a 6 milhões de hectares de manejo florestal sustentável.

Então, nessa minha fala, o que eu quero deixar claro é que o setor de base florestal pode contribuir muito com a preservação das florestas brasileiras, matogrossenses e da Amazônia brasileira.

Próximo, por favor.

Na prática, hoje, os manejos florestais contribuem 583 mil empregos diretos no setor de base florestal; são 583 mil famílias que participam desse processo, do começo ao final, desde a elaboração do projeto, a execução do

projeto, depois, na cadeia da indústria, agregando valor, gerando emprego, levando dignidade a essas famílias da Amazônia brasileira.

O próximo, por favor.

Essas áreas, Ministro, todas elas são de fácil fiscalização - elas são georreferenciadas e monitoradas via satélite. A madeira tem toda a condição de ser rastreado pelo Ibama e pelo Ministério do Meio Ambiente, através do Sistema de Cadeia de Custódia. Então, estamos falando de algo que terá origem, possível e fácil fiscalização, e, com isso, conseguiremos agregar valor ao produto florestal. Isso é uma bioeconomia também, como foi tão falado pelas pessoas que me antecederam. É a bioeconomia pura.

Quanto à preservação ambiental. As pessoas, quando falam em desmate e etc, costumam comparar a campos de futebol. Então, nos manejos florestais, em uma área do tamanho de um campo de futebol, identificamos de quatro a seis árvores para serem retiradas. As árvores são como os seres humanos: Nascem, crescem, ficam velhas e morrem. Nessa fase de crescimento, ela sequestra carbono; após a morte, vai cair, apodrecer e gerar carbono novamente. E o manejo é exatamente identificar as árvores adultas, selecioná-las e comercializá-las para gerar renda e abrir espaço para a luz entrar na floresta, fazendo com que haja renovação e não ficar, de acordo com o projeto, de 25 a 40 anos.

Ainda faltam o crédito, a qualificação, segurança jurídica e a unificação da legislação.

De forma clara, bem simples e objetiva, eu quero passar um vídeo para que vocês entendam o que é o manejo florestal.

> (Vídeo)
>
> Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. Cinquenta por cento da Floresta Amazônica está em território brasileiro e abriga uma riqueza em medicamentos, minérios, madeira e muitos outros produtos.
>
> E como explorar essa riqueza de forma sustentável e responsável?
>
> Estamos aqui, na Amazônia brasileira, para conhecer o que é o manejo florestal sustentável e como ele pode ajudar na conservação das florestas, na geração de renda e no desenvolvimento dos povos dessa região.
>
> Pense na floresta como um jardim, onde você poda, colhe flores, garante espaço para que as novas mudas se desenvolvam ... (ininteligível) ... exposição ao sol. Esse cuidado faz com que o seu jardim permaneça saudável e sempre florido.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Senhor Frank, nós estamos enfrentando algum problema com a internet.

Acho melhor o senhor continuar a apresentação, deve ter faltado lenha lá. Mas eu me comprometo a assistir, porque estava ouvindo com grande interesse, apesar de já estar próximo do fim mesmo.

O SENHOR FRANK ROGIERI DE SOUSA ALMEIDA (FÓRUM NACIONAL DAS ATIVIDADES DE BASE FLORESTAL) - Eu agradeço o senhor. Gostaria, se possível, que o senhor assistisse a esse vídeo, porque ele mostra, em uma linguagem muito simples, o trabalho que é feito aqui na Amazônia e de que

forma o manejo florestal sustentável pode, então, contribuir para a preservação do meio ambiente.

Enfatizar, aqui para o Senhor: nós do setor de base florestal organizado, aqui do Fórum Nacional de Base Florestal, repudiamos todo e qualquer tipo de ato criminoso, seja na Amazônia, seja no Brasil. Não temos nada a ganhar com incêndios florestais, não temos nada a ganhar com destruição de floresta, com o desmate ilegal. Isso não adiciona em nada para o nosso setor.

Para o nosso setor tem sustentabilidade, a floresta precisa estar de pé, ser respeitada e manejada de forma adequada. E nós que estamos aqui na ponta, podemos contribuir muito, aumentar os manejos na Amazônia brasileira. Precisamos da regularização fundiária, para que isso aconteça de forma ordenada e que os nossos empresários tenham condições de efetivar essa exploração florestal sustentável e responsável aqui na Amazônia brasileira.

Mais uma vez: somos contra qualquer tipo de (ininteligível) seja na Amazônia, seja em qualquer local do nosso querido Brasil.

Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção para com o nosso setor, para com todos os setores que somam na Amazônia brasileira, sem esquecer toda a nossa população.

Um grande abraço. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado ao Senhor Frank Rogieri de Sousa Almeida, presidente do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal. E a despeito de algum prejuízo na exibição do filme, em razão, infelizmente, da má qualidade da internet hoje, enfatizou - e penso que com razão - a importância do manejo florestal responsável e do combate às atividades ilegais.

Eu ouvirei agora, pela Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, o advogado do renomado escritório Pinheiro Neto, Doutor Werner Grau Neto. Um prazer tê-lo aqui.

O senhor tem a palavra.

O SENHOR WERNER GRAU NETO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMPANHIAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ABCE) - Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, na pessoa de quem cumprimento esta Corte, todos os Ministros e serventuários desta Corte. Quero fazer uma especial saudação, a título de cumprimentar todos os demais que aqui participam, na pessoa do meu sempre Professor Roberto Rodrigues; seu discípulo aqui está, Professor. E quero trazer a Vossa Excelência uma contribuição adicional à contribuição que já veio da Natura, da Vale e de outros que aqui me antecederam.

Como destacado por Vossa Excelência, a minha fala vem em nome da Associação Brasileira das Companhias de Energia, que é um setor que vê

a mudança do clima desde sempre, ainda que não sob o signo da questão da mudança do clima no passado.

Por que digo isso, Excelência?

Se puder passar para o próximo *slide*, por favor.

A nossa matriz para a produção de energia no nosso País traz 83% de uma matriz renovável. Então, nós temos, no que toca à qualidade da nossa matriz, um perfil, que é um perfil que se destaca do resto do mundo, não é? Porque, com um histórico que nos pôs sempre à frente do nosso tempo, temos as fontes alternativas, hoje, incrementando o nosso perfil, mas já historicamente temos a predominância hídrica como um vetor de um positivo resultado, no que tange à relação com o meio ambiente, e mais recentemente, com preocupação da questão climática no tocante à relação com a mudança do clima.

Então, aqui no *slide*, por meio do qual todos podem ver uma pequena demonstração disso, e o destaque para os 67% da nossa matriz hídrica na produção de energia elétrica. O que nos coloca em uma posição diferenciada, no que toca a este importante insumo da nossa produção econômica.

Se pudermos passar para o próximo *slide*, eu agradeço.

Muito bem! Nós podemos ver, Excelência, por esse *slide* que o nosso crescimento médio anual para a matriz energética no Brasil, ela é sempre positiva para as renováveis. Nós crescemos em energia renovável.

E isto tem uma razão, uma razão muito clara, que é o fato de que há uma interação entre a questão chave, que é meio ambiente e economia, e as fontes renováveis de energia recebem, mais do que um incentivo, recebem estímulo para que tragam esse crescimento.

O próximo *slide*, por favor. Muito obrigado.

Muito bem! Nós vivemos, Excelência, aqui, Ministro Barroso, eu, na condição de leitor assíduo, não só dos seus votos, mas da sua doutrina, quando Vossa Excelência fala na ponderação entre princípios, eu vou aqui trazer uma analogia, que é a ponderação entre instrumentos.

O art. 9º da Política Nacional do Meio Ambiente, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, ele traz os instrumentos desta política, que se conjugam e andam de mãos dadas, por assim dizer, com aqueles instrumentos também de natureza de comando e controle, ou não. Outros, que tem outras naturezas, na Política Nacional sobre Mudança do Clima e que devem também ter sempre em mente os nossos princípios constitucionais, notadamente no art. 170 da Constituição, quando tratamos, ali, da importância da defesa do meio ambiente, no inciso VI, do art. 170 da Constituição, para a questão do desenvolvimento, do crescimento econômico.

De maneira que o que nós vemos, Excelência, quando olhamos para esse aspecto, é que a ponderação entre o que é comando e controle e o que é

além do comando e controle, a interação efetiva da sociedade com as formas de investimento voltadas para a conservação do meio ambiente, é que a gente vê aí que a ponderação está pendendo ainda muito para um lado. O que quero eu dizer com isso, em nome da ABCE, é que há um controle rígido sobre o setor elétrico, de maneira a gerar resultados positivos para o meio ambiente.

A gente tem, como disse, uma predominância da fonte, das matrizes limpas e renováveis. E isso gera, no que toca a interação com o meio ambiente, um resultado positivo. Evidentemente, que uma grande hidrelétrica no bioma amazônico, ela tem um impacto relevante. E, aqui, é que, historicamente, o setor de energia é regulado com rigidez - eu vou passar a Vossas Excelências, em seguida, um *slide* que toca este ponto -, de maneira que esta rigidez garante, por meio de instrumentos, como o estudo de impacto ambiental, um resultado de devolução ao meio ambiente daquilo que se afeta, que se impacta.

E a Lei nº 9.985, a Lei do Snuc, nesse aspecto, é fundamental do ponto de vista - se pudermos voltar para os *slides* anteriores, eu agradeço -, destes resultados.

Então, o licenciamento ambiental, como instrumento de comando e controle, ele tem, no setor elétrico, um pioneirismo, porque o setor elétrico, muito regulado, ele, desde sempre, traz essa harmonização com o meio ambiente, com a devolução *in natura* daquilo que se impacta: os projetos e

programas de reflorestamento, de recomposição da fauna aquática e assim por diante.

Muito bem! Neste contexto, Excelências, olhando a história do setor elétrico, nós temos aqui um peso e medida muito interessante, um controle muito forte e temos que trazer, agora, um olhar para o ponto seguinte, que é o estímulo.

Se pudermos passar para o próximo, eu agradeço. O próximo *slide*. Obrigado.

Aqui, nós vemos que há novas tecnologias, todas elas baseadas em fontes limpas. Trouxe aqui três exemplos: as turbinas hidrocinéticas, as usinas maremotrizes e as usinas solares flutuantes. Estamos aqui falando de formas de geração de energia, a partir de fontes absolutamente renováveis e de todo positivas, no que tange ao impacto sobre a mudança do clima.

Ministro Barroso, o setor de energia traz aqui a sua contribuição.

Se podemos, então, passar ao próximo *slide*, agradeço.

Muito que bem! Aqui é um rápido exemplo, só para mostrar. Logo que vem a Resolução nº 1, de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 23 de janeiro de 1986, que instituiu o estudo de impacto ambiental como instrumento de licenciamento efetivo positivado, nós podemos ver aqui, já em 1987, a Resolução nº 6/87 do Conselho Nacional do Meio Ambiente trata da

harmonização pelo licenciamento "corretivo" *a posteriori* daqueles empreendimentos do setor de energia.

O setor de energia harmoniza-se com a legislação ambiental desde sempre e dentro de uma rotina de harmonização muito própria.

Podemos passar, por favor, para o próximo *slide*.

Aqui o final que nós temos hoje com a entrada do novo Código Florestal. O que queremos mostrar aqui, Excelência, é que nós temos um licenciamento ambiental absolutamente abrangente no setor de energia, que não se prende às questões puramente ambientais do impacto direto, mas tratam da harmonização com o meio que recebe o empreendimento, com uma regulamentação e fiscalização muito fortes e uma legislação muito rígida. Ora, pois, então o que nós estamos vendo faltar? E aqui a contribuição, Excelência, para essa muito importante audiência pública, na qual nós tivemos a oportunidade de ouvir pesquisadores do peso de Thelma Krug, de Tasso Azevedo. Eu tive muita alegria em ver aqui a Joana Setzer, que começou sua carreira como estagiária da minha equipe, durante anos trabalhou comigo, pessoas que pesquisam este aspecto.

Quando Vossa Excelência, no seu despacho que convoca essa audiência pública, fala no estado de coisas inconstitucional, o que nos parece, Ministro, é que o passo a dar e a contribuição que esta Suprema Corte pode trazer por meio deste encontro dos últimos dois dias é auxiliar para que a sociedade

brasileira finalmente entenda que, depois do comando e controle, que têm que ser sim rígidos, como disse o Ministro Roberto Rodrigues, o passo seguinte é criar os mecanismos que excedem o mero incentivo fiscal, mas tratam do estímulo à adoção de práticas e modos de produção de melhor resultado para o meio ambiente, para a mudança do clima, o Fundo Clima tendo uma função primordial aqui.

O setor elétrico já pratica este discurso na medida em que traz, como mostrei dois *slides* atrás, as novas fontes, as novas matrizes, sendo testadas e sendo implementadas, sempre com um olhar, esperando que venha o estímulo por parte do Estado brasileiro para que isso aconteça. O controle da mudança do clima passa necessariamente por uma melhor estrutura no comando e controle, como muitos aqui disseram, mas também não podemos esquecer que há o passo seguinte, que é o passo do estímulo.

A contribuição que a ABCE pretende trazer hoje é esta. Com isso Ministro Barroso, agradeço pela concessão da palavra, em nome da ABCE, e com votos de que esta seja uma de várias destas formas de encontro que se está fazendo aqui hoje, porque isso ajuda a sociedade a contribuir para as melhores soluções dos problemas que vivemos. Eu agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Werner Grau Neto, do escritório Pinheiro Neto, que falou

em nome da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, e que talvez seja um dos pioneiros, eu diria, no estudo do Direito Ambiental no Brasil. Muito grato.

Nós ouvimos agora o último expositor, que é o presidente do Itaú Unibanco Holding, que falará representando o Itaú Unibanco, o Banco Bradesco e o Grupo Santander. Com a palavra, Doutor Cândido Botelho Bracher.

O SENHOR CANDIDO BOTELHO BRACHER (BANCOS ITAÚ, BRADESCO E SANTANDER) - Boa noite, Ministro Barroso. Agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de compartilhar a visão dos três bancos em relação à questão da Amazônia e o que estamos fazendo a respeito do tema. Cumprimento também a todos que nos estão acompanhando nesta Audiência.

Bradesco, Itaú Unibanco e Santander anunciaram recentemente a criação do Plano Amazônia, uma iniciativa conjunta para promover a proteção e o desenvolvimento sustentável da Região Amazônica.

Antes de falar sobre o plano, gostaria de comentar brevemente os fatores que levaram a sua criação. Houve por parte dos três bancos o reconhecimento da gravidade do problema do desmatamento da Floresta Amazônica e de como ele impacta as condições de vida não somente das comunidades locais, mas de todo o Brasil e do mundo.

As graves consequências para a sociedade, decorrentes do desmatamento, podem até demorar mais para acontecer do que em uma pandemia, por exemplo, em uma crise de saúde, mas os efeitos tendem a ser mais danosos e muito mais duradouros.

Além disso, estando no mercado financeiro, fica claro para nós o impacto negativo dessa realidade para a imagem do Brasil no exterior e, consequentemente, para o fluxo de investimentos estrangeiros no País.

A avaliação que se faz internacionalmente nos mercados financeiros, e não só nesses, sobre as políticas adotadas no Brasil em relação ao problema ambiental é de que elas não estão sendo eficazes - certamente não na intensidade e efetividade que o problema requer.

O Plano Amazônia tem então como um de seus propósitos alertar sobre a gravidade do problema representado pelo desmatamento ilegal na região. Adicionalmente, prevê-se que os bancos atuem sobre esse problema através de sua atividade principal, apoiados por um conselho consultivo, composto por sete renomados especialistas, que representam diferentes olhares sobre a questão da Amazônia.

Sabemos que o uso de coerção policial para garantir o cumprimento da lei é prerrogativa exclusiva do Estado e é condição necessária e imprescindível para a contenção do desmatamento ilegal na Amazônia, aquilo que

o Dr. Werner Grau chamou de comando de controle. Quanto a isso, há muito pouco que os bancos possam fazer.

Há, no entanto, outras iniciativas que podem ser valiosas para fazer com que seja compensador para quem ocupa as terras da região manter a floresta em pé, ou ao menos, atuar dentro dos limites da lei. A análise e implementação dessas iniciativas vão ser o foco principal do Plano Amazônia.

Dessa forma, o Plano Amazônia vai para priorizar quatro frentes de atuação. A primeira delas é o apoio às chamadas cadeias sustentáveis, como, por exemplo, cacau, açaí e castanha. Com esse objetivo, vamos utilizar linhas de financiamento diferenciadas, além de outras ferramentas financeiras e não financeiras para o apoio a essas atividades.

Há, no entanto, um grave problema envolvendo aqueles que estão na região desde antes de 2008 e que ocupam áreas menores que quatro módulos fiscais, mas não têm o título das terras. Essas pessoas estão impossibilitadas de levantar financiamento para exercer suas atividades de forma correta e essa situação as induz à prática de atividades ilegais na região.

Assim, nossa segunda frente de atuação prioritária é a regularização fundiária. Nesse sentido, vamos continuar advogando por um texto de regulação coerente, como fizemos através de posicionamento oficial, divulgado pela Febraban recentemente. Também vamos investir em tecnologias e sistemas

para cruzamento e averiguação de informações, garantindo a segurança e a responsabilidade na tomada de crédito.

A terceira frente prioritária aborda uma atividade que, no bioma Amazônia, está frequentemente associada ao desmatamento ilegal, que é a criação de gado. Nessa frente, vamos apoiar os agentes envolvidos em toda a cadeia de produção de carne na transição para uma pecuária que respeite o Código Florestal. Vamos vedar, portanto, a concessão de crédito para aqueles que optarem por fomentar, tolerar ou se beneficiar de qualquer forma, direta ou indireta, da prática do desmatamento ilegal.

Sentimos que há um grande interesse por parte dos fundos internacionais em investir em atividades que tragam impacto positivo na Amazônia. No entanto, para que isso ocorra é fundamental que haja a percepção do empenho do Estado e da sociedade brasileira na preservação da floresta.

Temos que demonstrar esse empenho de forma concreta. No nosso caso, acho que isso significa uma redução relevante do desmatamento ilegal na Amazônia. Quando a gente chegar nesse estágio de redução do ritmo de desmatamento, vamos conseguir atuar sobre a quarta prioridade do plano Amazônia, que é atrair investimentos para manter a floresta de pé. Em última instância, esses investimentos poderão garantir o desmatamento zero na região, além do requerimento legal. Para que isso aconteça, será necessário criar estímulos

econômicos, como, por exemplo, o mercado de crédito de carbono e o de pagamentos por serviços ambientais.

Para encerrar, Senhor Ministro, gostaria de dizer apenas que, em que pese a necessidade de tantos esforços para que se alcance o objetivo de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia, causa-me grande constrangimento ter que usar argumentos financeiros para justificar a iniciativa. Antes de querermos preservar a floresta por ser economicamente conveniente - e é -, devemos querer preservá-la porque a gente vive neste País e porque a gente vive neste planeta. A Amazônia é parte da nossa casa e isso, por si só, deveria ser motivo mais do que suficiente para mantermos a floresta viva.

Muito obrigado, Senhor Ministro!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Dr. Candido Bracher, que falou em nome do Itaú, do Bradesco e do Santander e que tem estado à frente de iniciativas sociais extremamente importantes nas áreas de educação e saúde, com o Todos pela Saúde, e já agora nesta frente de enfrentamento da questão do desmatamento na Amazônia.

Muito grato pela sua participação!

O Dr. Candido Bracher foi o último expositor que falou em nome da classe empresarial. Já vou-me encaminhando para o encerramento desta

audiência. Vamos escutar, brevemente, o representante do Procurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, que acompanhou toda a audiência, em seus quatro segmentos, e que se dirigirá brevemente aos nossos colaboradores.

Dr. Juliano, muito obrigado pela presença e pela participação! O senhor tem a palavra.

O SENHOR JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA – 4ª CÂMARA DE MEIO AMBIENTE – PGR) - Muito obrigado pela oportunidade, Ministro Barroso!

Dirijo-me a Vossa Excelência e a toda essa seleta audiência pública que se desenvolveu nesses dois dias para registrar que a minha designação decorreu principalmente da minha atual função de revisão e coordenação junto à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que trata da tutela do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural no Ministério Público Federal. O Doutor Aras me escolheu para liderar essa área de atuação, que, no Brasil todo, conta com cerca de 500 Procuradores da República.

Eu agradeço a Vossa Excelência, embora não me tenha inscrito para fazer uma exposição, porque acho que nós, como membros do sistema de justiça, devemos nos resguardar para que o Procurador-Geral da República, no momento próprio que antecede o julgamento, apresente as suas considerações

baseadas em toda a instrução profunda e multilateral que foi produzida nesta audiência pública e nos ulteriores atos do processo. O que nós podemos fazer aqui é apenas uma preleção baseada na diversidade que vimos nessas exposições e na pluralidade de ideias, o que demonstra bem a grandeza do nosso País e do tema.

Vossa Excelência teve a grandiosidade de conhecer desta ação como uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, extrapolando aquele norte inicial de apenas enfocar a questão do Fundo Clima, que é mais uma questão administrativa, talvez temporal, e focar no assunto atemporal, que é a preservação do meio ambiente no Brasil como um todo.

O Ministério Público Federal, a 4ª Câmara, atua dentro do sistema de justiça. Então, aproveito, Senhor Ministro Barroso, para dizer que também precisamos ter um olhar para o aparelho jurisdicional, para os promotores e procuradores na Justiça Estadual, Conselho Nacional do Ministério Público, e, na Justiça Federal, os Procuradores da República, na tutela e na persecução dos crimes contra o meio ambiente.

Em todas as exposições, o que vimos foi a defesa da atividade lícita relacionada ao desenvolvimento sustentável, à exploração do meio ambiente de forma lícita, legal, sendo culpada ou tentando se desculpar de uma conduta que não é atribuída a essas pessoas. Como vimos aqui, o pessoal que explora a madeira

de forma sustentável, e pode estar sendo visto como alguém que produz danos ao meio ambiente.

Então, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Estadual precisam ser mantidos, no Brasil, como órgãos de atuação estratégica nesse combate e na preservação do meio ambiente.

Nesta semana, felizmente, o Tribunal de Contas da União havia suspendido a contratação de uma importantíssima ferramenta de uma empresa que presta serviços já há dois anos na Polícia Federal, na Superintendência Regional do Amazonas, graças a um TAC num processo judicial do Ministério Público Federal. Esse contrato vinha sendo custeado por esse TAC, os recursos se escoaram do termo de ajustamento de conduta, então foi feito um processo de aquisição direta com a mesma empresa, que tem especialidade e toda a condição de ser contratada, e o Ministério da Justiça contratou essa empresa, e acaba que alguém contesta isso no Tribunal de Contas. Mas, felizmente, foi superado. O Ministro da Justiça trouxe o fato aqui no primeiro dia da exposição.

Então, precisamos de meios, precisamos de apoio para a Justiça, para o sistema de Justiça, para o Ministério Público brasileiro, para que atuemos com denodo, com dedicação, como temos feito na repressão ao desmatamento ilegal, aos incêndios florestais e a toda ordem de danos à biodiversidade brasileira.

Então, eu parabenizo o Supremo por trazer, para a mais alta Corte do País, essa discussão em sua primeira vez. Eu fiquei me lembrando aqui do Ministro Ayres Britto quando inaugurou esse modelo de política pública ao julgar a questão da TI dos Yanomâmis - esse processo me remete àquela época. E acho que vai ser transformador, Ministro Barroso, quando o Tribunal vier a julgar a matéria do Fundo Clima e do Fundo Amazônia para essa concertação nacional da atuação desses agentes lícitos para o bem da humanidade, do clima e da biodiversidade da Amazônia brasileira.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Doutor Juliano Villa-Verde, Subprocurador-Geral da República, que aqui esteve representando o Procurador-Geral Doutor Augusto Aras.

Ouço agora o Advogado-Geral da União e Ministro José Levi Amaral, que também esteve aqui presencialmente durante todo o transcorrer da nossa jornada, não apenas porque é um diligente servidor público, mas também porque é um acadêmico de qualidade, e não perdeu a oportunidade de ouvirmos todas essas manifestações.

Eu o ouço com muito prazer, Doutor José Levi.

O SENHOR JOSÉ LEVI DE MELLO DO AMARAL JÚNIOR (ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO) - Excelentíssimo Senhor Ministro Luís

Roberto Barroso, Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 708.

Permita-me, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar não só Vossa Excelência, mas toda a Corte. E também faço muito gosto de cumprimentar todos aqueles que acompanharam nesses dois dias, de maneira especial, a assessoria de Vossa Excelência e os servidores da Casa. Também permita, Vossa Excelência, um cumprimento especial ao membro do Ministério Público que também nos acompanhou.

Nós discutimos, nesses dois dias, direitos fundamentais, vários e de diversas gerações, gerações de direitos que se sucedem, não de um modo substitutivo ou excludente, mas, sim, gerações de direitos que se sucedem de modo cumulativo: primeiro, as liberdades; depois, os direitos sociais, cujo desafio em uma autêntica democracia é realizar a igualdade sem prejuízo da liberdade; e, finalmente, os direitos de solidariedade, direitos dos povos, cujos exemplos clássicos são a paz, a autodeterminação dos povos e, claro, o meio ambiente saudável e sustentável.

Permita-me, Vossa Excelência, a pergunta: o que está no âmago dos direitos fundamentais? Desde a origem do conceito, na essência dos direitos fundamentais, está a tolerância enquanto genuína a aceitação do outro, o que

perpassa todas as gerações de direitos fundamentais e chega inclusive no nosso amigo aqui em debate, direito ao meio ambiente saudável e sustentável.

A atitude de abertura ao outro deve começar entre nós, isso envolve deixar de lado compreensões sectárias, atitude que é própria àqueles que realmente buscam realizar e promover o bem comum. Não tenho a menor dúvida: nesses dois dias, tivemos todos verdadeira abertura de espírito, no intuito de conhecer e reconhecer as múltiplas iniciativas, inclusive políticas públicas do Estado brasileiro, destinadas à proteção e à promoção do direito fundamental ao meio ambiente saudável e sustentável. Claro, tudo isso sem prejuízo de críticas construtivas, vocacionadas a aprimorar todo e qualquer aspecto que mereça ser melhorado.

Permita-me, Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, cujo respeitoso convívio nos autos dos processos que tramitam neste Supremo Tribunal Federal só me faz admirar, cada vez mais, o espírito público de Vossa Excelência, enquanto Magistrado constitucional do nosso País, permita-me agradecer à muito honrosa oportunidade permitida a este Advogado-Geral da União de acompanhar tão de perto o processo de prospecção de valiosos subsídios que certamente serão da maior valia para a formação do juízo de Vossa Excelência e da nossa Suprema Corte.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Doutor José Levi Amaral, que, tal como o Doutor Juliano honra o Ministério Público, honra a Advocacia Pública, após ter ocupado inúmeros cargos com grande dedicação e proficiência, além de ser um conceituado Professor da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela presença, pelo apoio, pela interlocução e pela dialética própria de um advogado competente e de um juiz encarregado a decidir questões difíceis.

E assim, chegamos ao fim dessa jornada de dois dias, muitas horas. E eu gostaria de fazer um fecho dizendo o seguinte. A presente audiência foi convocada em razão do ajuizamento, por diferentes partidos, de uma ação constitucional visando reativar o Fundo Nacional para Mudança do Clima, o chamado Fundo Clima, que foi criado por lei e que tem por propósito financiar projetos, estudos e empreendimentos que visem à mitigação e à adaptação à mudança climática.

A mudança do clima, a mudança climática é um fenômeno global que começa a afetar a vida de todos nós, com o aquecimento global, com o aquecimento dos oceanos, com a elevação do nível dos oceanos, com o derretimento das calotas polares e eventos climáticos extremos, que incluem queimadas, secas, inundações e furacões em diferentes partes do Planeta.

A audiência pública foi convocada para obter informações de fato e informações técnicas a propósito da real situação do Fundo, que se alegava e se alega ter estado paralisado, e das ações e omissões que afetam os compromissos brasileiros em relação à mudança climática.

Como eu disse na abertura, o conceito central aqui continua a ser o de desenvolvimento sustentável, de longa data entendido como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Nós estamos falando aqui, portanto, do que se denomina de justiça intergeracional, que é o conjunto de deveres que nós temos com os nossos filhos e com os nossos netos, para não entregarmos à posteridade um planeta arruinado.

E, a propósito, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável preconizados pela ONU, em 2015, é precisamente a ação contra a mudança global do clima.

Nós tivemos a preocupação, na organização desta audiência, de assegurar, antes e acima de tudo, que fosse um evento plural e consideramos todas as pessoas e entidades que se inscreveram - e lamento que não pudéssemos ter aceito todas. Mas procuramos, por um critério de representatividade e de formação técnica, escolher a maior quantidade possível e, ainda, convidamos algumas figuras representativas.

Nós ouvimos autoridades, organismos multilaterais, ouvimos acadêmicos, ouvimos empresários, de banqueiros a garimpeiros - quem acompanhou a nossa audiência pública pode testemunhar. Nós procuramos conhecer os fatos e as diferentes perspectivas que o debate envolve.

O mundo comporta múltiplos pontos de observação, e a verdade não tem dono, embora a mentira deliberada tenha. E um dos nossos esforços aqui foi o de identificar narrativas que não tenham apoio nos fatos. Essa é uma Corte de Justiça. Nós não temos lado, nós trabalhamos com provas, fatos e juízos tão objetivos quanto possível. Aqui se interpreta a Constituição, interpretam-se as normas internacionais, interpreta-se a legislação interna brasileira.

E, nessa linha, é bom ressaltar que a Constituição Brasileira estabelece que o Poder Público tem o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E, portanto, uma das nossas premissas importantes é a de que a proteção ambiental não é uma escolha política, é um dever constitucional.

Além disso, o Brasil é signatário da Convenção-Quadro, do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris, tendo-se obrigado a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Isso significa procurar diminuir o uso de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural; buscar energias renováveis e,

sobretudo, reduzir o desmatamento. Também, aqui, não se trata de escolhas políticas, mas do cumprimento de obrigações assumidas.

E, por fim, há a Lei nº 12.114, de 2009, que criou o Fundo Clima e que impõe a sua aplicação para os fins aos quais esses recursos são destinados. É um dinheiro vinculado, carimbado, que não pode ser utilizado para outros propósitos, nem deve ser contingenciado.

E, finalmente, eu relato brevemente o que extraí, até agora, de fatos objetivos e incontroversos assentados nesta audiência, mesmo considerando a pluralidade de pontos de vistas:

- O desmatamento ilegal e as queimadas causadas por ação humana cresceram expressivamente no ano de 2019 e, ainda mais, no ano de 2020.

- Também foi um fato objetivo incontroverso apurado nessa audiência pública que houve redução significativa na fiscalização e no número de autuações, como reconhecido pelo próprio Presidente do Ibama, embora haja divergência quanto às causas dessa redução, mas não quanto ao fato de que ela ocorreu.

- Também é fato objetivamente apurado que, até a propositura da ADPF 708, o Fundo Clima não havia realmente aprovado o plano de investimento dos seus recursos, nem alocado tais recursos nos seus fins legais. O Ministro do Meio Ambiente esteve presente e apresentou as suas razões e o

argumento de que essas omissões já haviam sido sanadas, o que será evidentemente levado em conta por este Tribunal.

- Outro fato objetivo é que diferentes setores financeiros, produtivos e consumidores no mundo ameaçam boicotar os produtos nacionais, em razão da percepção crítica da política ambiental brasileira.

O Brasil está entre os sete maiores emissores de gases estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Porém, diferentemente de outros países, em que tais emissões, ainda que problemáticas, estão associadas ao progresso de industrialização e consumo, no nosso caso, infelizmente, tais emissões de gases de efeito estufa decorrem de atividades criminosas, que incluem o desmatamento, extração ilegal de madeira, mineração ilegal e grilagem de terras.

- Outro fato que se teve por incontestável: a despeito de políticas equivocadas e omissões diversas terem levado a um percentual próximo a 20% de desmatamento da Amazônia legal brasileira nos últimos 50 anos - portanto, não estamos falando de um momento histórico, nem de um governo, nem de uma pessoa -, o PIB da Amazônia continua estagnado em torno de 8% desde o final dos anos 70, como aqui afirmou o pesquisador Adalberto Veríssimo. Ou seja, estamos destruindo um ativo valioso como a Floresta Amazônica sem desenvolvimento humano, sem melhoria das condições de vida das 25 milhões de pessoas que lá habitam.

Esses são, como disse, fatos objetivos consensuais e que não foram contestados, não são opiniões, nem manifestações ideológicas. Como disse, são fatos documentados e consensualmente admitidos. Para resolvermos os nossos problemas, precisamos fazer diagnósticos corretos e não criar uma realidade imaginária paralela.

Olhando para frente, todos - Governo, ONGs, acadêmicos e empresas - têm a posição de que a floresta de pé vale mais do que derrubada. O Fundo Clima, viabilizando estudos, projetos e empreendimentos de preservação da floresta, tem um papel importante no atingimento das metas a que o País se comprometeu internacionalmente. Não há incompatibilidades - e foi assentado pela Ministra da Agricultura e por pesquisadores de alta qualidade - entre um agronegócio bem gerido e a preservação ambiental e da floresta. O que prejudica a um e a outra é o conjunto de atividades ilegais que precisam ser coibidas.

A expansão do agronegócio deve-se dar preferencialmente em áreas de pastagens já desmatadas ou degradadas e que podem ter um aproveitamento melhor. Também há consenso de que é importante investir em tecnologia para o aumento da produtividade, sem impacto sobre o meio ambiente. Mas - também consenso de todos, autoridades governamentais, pesquisadores, empresários - a simples repressão não é suficiente para impedir a destruição ambiental e seu impacto sobre a mudança climática. É preciso criar uma economia

sustentável para a preservação ambiental, sobretudo na Amazônia; criar uma bioeconomia fundada em pesquisa, inovação, empreendedorismo e que seja capaz de atrair cérebros e investidores. E também para esse fim o Fundo Clima tem um papel a desempenhar.

Enfim, com respeito à Constituição, aos acordos internacionais e à legislação brasileira, nós precisamos de uma agenda efetiva de proteção ambiental e de enfrentamento à mudança climática, não propriamente por uma questão de imagem internacional, mas por uma questão de conteúdo, porque essa é a coisa certa a fazer pelo nosso País, pelos nossos cidadãos e pelos nossos filhos.

Ao encerrar esta audiência pública, registro que nós reunimos aqui todos os atores relevantes na questão ambiental no Brasil. Procuramos dar voz e visibilidade a todos os pontos de vista.

Agora, o trabalho fica comigo de fazer um relatório dessas ideias centrais, dos fatos mais importantes e de compartilhar com os meus Colegas Ministros aqui do Supremo Tribunal Federal.

Agradeço às pessoas que viabilizaram essa audiência, minha assessora, a Professora Patrícia Perrone Campos Mello, minha Chefe de Gabinete, Juliana Florentino, e agradeço às 66 pessoas que dedicaram o seu tempo, o seu empenho para uma contribuição de alta qualidade, pessoas do Governo, pessoas

da academia, pessoas do mundo empresarial, pessoas das mais diferentes organizações.

Agradecendo de coração a todos esses, declaro encerrada esta sessão.

Muito obrigado!